

**Т. Н. ЗИЁЗОДА, М. А. МАҲМУДЗОДА, А. Г. ХОЛИҚЗОДА,
З. И. ИСКАНДАРОВ, Р. Ш. СОТИВОЛДИЕВ,
С. Т. ЗИЁЕВА, Н. МУРОДОВА, Ғ. ЛУТФОНОВ**

ҲУҚУҚИ ИНСОН 10

**Китоби дарсӣ барои
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**Наشري 3-юм
бо тағйироту иловаҳо ва коркарди нав**

**Зери таҳрири умумии доктори илмҳои педагогӣ
профессор Т. Н. Зиёзода**

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2022**

ТДУ (УДК) 373. 167. 1 (072)
ТКБ (ББК) 63.3 (2 Тоҷик) Я 73 + 74.263.1
М-95

М-95. Зиёзода Т. Н., Маҳмудзода М. А., Холиқзода А. Г.,
Искандаров З. И., Сотиволдиев Р. Ш., Зиёева С. Т., Муродова Н.,
Лутфонов Ғ. **Ҳуқуқи инсон.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми му-
ассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: «Маориф», 2022. – 192 саҳ.

ХОНАНДАГОНИ АЗИЗ!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва
онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам
ин китоб дар ҳолати хуб дастраси хонандагони дигар гардад.

ҶАДВАЛИ ИСТИФОДАИ КИТОБ

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охирӣ сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Хонандагони азиз!

Шумо дар синфҳои 8 ва 9-ум фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқро омӯхта, дар бораи сохти давлатии мамлакатамон, вазифаҳо ва масъулияти ҳар як инсон ва шахрванд дар назди давлат ва ҷомеа дониши зиёд андухтед. Дар соли таҳсили мазкур шумо фанни нав – «Ҳуқуқи инсон»-ро меомӯзед. Таъкид менамоем, ки идомаи он дар синфи 11 таълим дода мешавад.

«Ҳуқуқи инсон»... Шумо бо ин мафҳуми ҳуқуқӣ бори аввал дучор мешавед. Ин мафҳум дар барномаҳои шабакаҳои телевизион ва радио садо медиҳад, дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ зуд-зуд ба ҷашм мерасад. Он ба инсон нигаронида шуда, ба ӯ хизмат мекунад. Конститутсияи мамлакати моро қушоед. Дар боби якуми он «Асосҳои сохтори конститусионӣ» шумо хоҳед хонд, ки «Ҳаёт, кадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд» (моддаи 5). Ба инъикоси ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд боби дуюми Конститутсия бахшида шудааст. Ба масъалаҳои риоя ва ҷимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон бисёр созишномаҳои байналмилалӣ низ бахшида шудаанд. Воқеан «ҳуқуқи инсон» чист ва чаро дар айни замон, сарфи назар аз фарқиятҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва динӣ дар байни халқҳои мамлакатҳои гуногун ҳуқуқи инсон дар тамоми ҷаҳон чун яке аз муҳимтарин арзишҳои тамаддуни инсонӣ доништа мешавад?

Умедворем, ки китоби дарсии мазкур ба шумо барои пайдо кардани ҷавоб ба ин саволи ҷамагонӣ кӯмак мерасонад.

Ҳарчанд қисми зиёди китоби дарсӣ ба масъалаҳои ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст, тасдиқ кардан хатост, ки ҳуқуқи инсон танҳо ба масъалаҳои қонунгузорӣ ва истифодаи он дахл мекунад. Мафҳуми ҳуқуқи инсон саршор аз ақидаҳои амики фалсафӣю ахлокист. Асоси онро арзишҳои ахлоқие ташкил медиҳанд, ки аз ҷамаи динҳои ҷаҳонӣ, ривоятҳои қадимаи халқҳои гуногун, ғояҳои маорифпарварони гузашта, аз ҷумла тоҷику форс сарчашма мегиранд.

Аммо дар дунё муносибат ба ҳуқуқҳои инсон якранг нест ва ин зухрот пеш аз ҳама бо он сабаб арзи вучуд кардааст, ки ба ҷуз арзишҳои умумии ахлоқӣ дар ҳар ҷомеа арзишҳои алоҳидаи танҳо ба вай хоси дар раванди инкишофи пешинааш ташаккулёфта мавҷуданд. Ба ин тарик, дар паси ин ҳар қадоме аз фарқиятҳо дар муносибат ба ҳуқуқҳои инсон ҳамеша фарқиятҳо дар муқаррароти арзишӣ мавҷуданд ва дарку фаҳмиши моҳият ва сабабҳои онҳо барои ҳар касе, ки ғамхорӣ ба ватан – Тоҷикистонро қарзи худ меҳисобад, басо муҳим аст.

Эҳсоси масъулият боз аз он ҷиҳат басо муҳим аст, ки ҳуқуқҳои инсон на ҳама вақт пурра риоя карда мешаванд. Маҳдудиятҳои махсуси ҳуқуқӣ, масалан, дар ҳолатҳои офатҳои табиӣ, фалокатҳои техногенӣ, низоъҳои мусаллаҳона, вабоҳои (эпидемияҳои) калону барои ҳаёти одамони зиёд

хатарнок амал мекунад. Вале ҳатто дар ин ҳолатҳо ҳам дараҷаи чунин маҳдудиятҳо аз доираи муқарраркардаи қонуни махсус берун буда наметавонад ва ҳуқуқҳои нисбатан муҳим дар ҳамин ҳолатҳо ҳам набояд маҳдуд гарданд. Дар ҳолати муқаррарӣ ҳам фаромӯш кардан мумкин нест, ки ҳуқуқҳои инсон ва вазифаҳои ӯ дар назди давлат ва ҷомеа ҳаргиз ҷудо нестанд ва барои аъзои ҷомеа дар байни ин вазифаҳо аз ҳама асосиаш вайрон накардани ҳуқуқҳои дигарон аст.

Ҷомеа ва ҳуқуқҳои инсон тағйирпазир ва рушдбанда буда, дар баробари пешрафти инсоният якҷоя ташаккул ёфта буданд ва имрӯзу фардо низ инкишоф меёбанд. Шумо аз китоби дарсӣ батафсил мефаҳмед, ки он чӣ гуна ба амал омадааст ва баъд ба ҳулосаи муҳиме хоҳед омад, ки ҳамаи ҳуқуқҳои инсон тақсимнашаванда, вобастаи ҳамдигаранд ва ба якдигар алоқаманд мебошанд.

Амалишавии ҳуқуқҳои инсон ба ташаккули шахсият вобаста аст. «Чавонон ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳода, ҷойи худро дар ҷомеа муқаррар кардан меҷӯянд. Дар пеши онҳо интиҳоби касб, ба вучуд овардани оила, пайвастан ба ҷунбишҳои муайяни сиёсӣ ва ниҳоят дарёфтани мавқеи устувори шахрвандӣ барин масъалаҳо пайдо мешаванд. Ҳамаи ин омилҳое ҳастанд, ки шахсиятро ташаккул медиҳанд», - таъкид кардааст Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ҷавонон.

Фаромӯш накунад, ки ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешрафту ташаккули минбаъдаи он чун давлати пуриқтидори демократӣ, риоя ва ҳимояи ҳуқуқҳои инсонро барои ҳама кафолат медиҳад, ин кафолат ба мавқеи ғаёлонаи шахрвандию ҳаётии инсон ва шахрванд вобаста аст.

Китоби дарсӣ аз фаслҳо, фаслҳо аз бобҳо ва бобҳо аз мавзӯҳои алоҳида таркиб ёфтаанд. Барои ташаккули донишу малакаи шумо ба истилоҳоти асосӣ дар матн китоб, иқтибосҳо аз қонунҳои сарчашмаҳо ва аксҳо, инчунин саволу супоришҳо барои корҳои мустақилона, ки дар охири ҳар мавзӯ оварда шудаанд, ҳамроҳ гардидаанд. Истифодаи самараноки онҳо ба ташаккули салоҳиятҳои шумо, толибилмон, аз ҷанни ҳуқуқи инсон нигаронида шудаанд.

Таваралӣ Нозимпур ЗИЁЗОДА

ФАСЛИ I.
ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН: МАФҲУМ, МОҲИЯТ, ТАНОСУБ БО
ДАВЛАТ ВА ЧОМЕА

БОБИ 1.
МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

§ 1. МАФҲУМИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН

1. Мафҳум ва таносуби ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист. Амалисозӣ ва ё баръакс вайрон кардани ҳуқуқи инсон ба инкишофи рӯҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсии давлат, ҷомеа ва ҳар як шахсияти алоҳида таъсир мерасонад. Онҳо барои он заруранд, ки моҳияти инсонии ҳар одам ҳимоя карда ва нигоҳ дошта шавад, барои ҳар инсон зиндагонии шоистаю шарафмандона таъмин гардад.

Як гурӯҳи муаллифони ҳуқуқҳои инсонро чун воситаи муваффақшавии инсон ба неъматҳои асосии моддию маънавӣ ва амалисозии лаёқату истеъдодҳои он медонанд. Гурӯҳи дигар ҳуқуқҳои инсонро ҳамчун усули худтасдиқкунии нотақрору мустақилонаи шахсият маънидод мекунанд, зеро ҳуқуқҳои инсон он талаботи шахсиятро ошкор месозанд. Таъминсозии онҳо ба вай имконият медиҳад, ки ӯ чун узви ҷомеаи мушаххас инкишоф ёбад. Файласуфон мегӯянд, ки ҳуқуқи инсон нуктаи назари махсус ба сохти ҷаҳон ва мавқеи инсон дар он мебошад. Мувофиқи ақидаи онҳо ҳуқуқи инсон мафҳуми ҳуқуқи муайянкунандаи муносибати байниҳамдигарии инсон ва давлат (ҳокимият) мебошад.

Дар фаҳмиши имрӯза аксаран ҳуқуқҳои инсон чун имкониятҳои муҳими табиӣ рафтор ва инкишофи инсон дар ҷомеа ва давлат, хусусиятҳои ҷудонопазире, ки ҳудуди озодиҳои ӯро муайян мекунанд, баррасӣ мешаванд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки шахсият дар давлат ва ҷомеа дорои ҳуқуқҳои зиёд мебошад. Ҳар одам чун иштирокдори муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ: оилавӣ, меҳнатӣ, молӣ, сиёсӣ ва ғайра ин ҳуқуқхоро барои қонеъсозии талаботи худ, муваффақшавӣ ба ҳадафҳои муайяни ҳаётии хеш истифода мекунад. Ҳуқуқҳои ҳастанд, ки ба манфиатҳои ҳаррӯзаи одамон марбутанд, масалан, ҳуқуқҳои мусофир дар автобуси шаҳрӣ, ҳуқуқҳои харидор дар мағоза ва дигар ҳуқуқҳои, ки барои қонеъсозии талаботи нисбатан муҳим, аз қабилҳои ҳуқуқҳои одамон, ки ақди никоҳ мебанданд, ҳуқуқҳои меросгирон ва ғайра нигаронида шудаанд. Ҳамаи ин ҳуқуқҳои гуно-

гуни шахсият ҳуқуқҳои рафтори имконпазири одам мебошанд, ки дар қонунгузориҳои ҳар мамлакат таҳким меёбанд.

Вале фарқ кардани ин ду мафҳум – «ҳуқуқҳои инсон» ва «ҳуқуқҳои пураҳаммияти шахсият» – ҷоииз аст. Зеро мафҳуми ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқҳои нисбатан пураҳаммияти шахсият дар ҳар як давлату ҷомеа, дар тамоми ҷаҳон, ҳуқуқҳои фаҳмида мешаванд, ки бе онҳо шахс наметавонад чун инсон арзи ҳастӣ кунад, ҷунончи: ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсият, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба таҳсил. Ҳуқуқи инсон ҳамон ҷизест, ки арзиши инсонии ҳар қадам мард, зан ва кӯдакро таъмин менамояд.

Ҳуқуқи инсон ҷорӣ рафтори имконпазири инсон аст, ки бо қонун, ҳамаҷунин бо қоидаҳои ахлоқӣ, сиёсӣ, динӣ кафолат дода шудааст.

Ҳуқуқ инсонро чун имконияти ба амал баровардани рафторҳои муайян, вале дар доираи қонун, бе вайрон кардани қоидаҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои дигар, масалан, роҳ надодан ба беэҳтиромӣ нисбат ба одамони дигар баррасӣ кардан мумкин аст. Одамон ҳуқуқҳои худро озодона амалӣ сохта, бо якдигар ҳамкорӣ мекунанд. Аз ин рӯ манфиатҳои яке метавонанд муҳолифи манфиатҳои дигаре бошанд. Ҷунончи ҳар одам ҳуқуқи истироҳат кардан дорад, вале вай ин ҳуқуқи худро амалӣ сохта, наметавонад ҳуқуқҳои дигаронро поймол кунад. Масалан, дар ҳонаи худ шабона бо овози баланд мусиқӣ гӯш карда, пеш аз ҳама, бояд дар бораи ҳуқуқи ҳамсояҳо ба истироҳат фикр кунад.

Хеле муҳим аст, ки мафҳумҳои «ҳуқуқи инсон» ва «бартарӣ» фарқ карда шаванд, зеро ҳуқуқи инсон ҳаргиз бартарӣ ҳисоб намешавад. Ҳамаи одамон, сарфи назар аз ҷинс, наҷод, ранги пӯст, эътиқод ва дигар омилҳо аз нигоҳи шаъну эътибор ва ҳуқуқҳо баробаранд.

Ба ҷуз истилоҳи «ҳуқуқи инсон» дар адабиёт бисёр вақт истилоҳи «озодии инсон» низ дучор меояд. Баъзан ҳатто ибораи «ҳуқуқ ба озодиҳо» истифода мешавад. «Ҳар як одам ба озодии афкор, вичдон ва дин ҳуқуқ дорад», – иқрор аст яке аз муҳимтарин ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ – Эълумияи умумии ҳуқуқи башар. Вале ба ҳар ҳол баъзе фарқиятҳои байни мафҳумҳои «ҳуқуқи инсон» ва «озодиҳо»-ро баррасӣ кардан мумкин аст.

Озодии инсон худмуайянкунӣ шахсият, имконияти бе ягон маҷбур-созӣ мувофиқи иродаи худ амал кардан аст.

Агар ҳуқуқи инсон имконияти ба ҷо овардани амалҳои муайян бошад, пас, озодихоии инсон чунин соҳаҳои фаъолияти одам мебошанд, ки давлат ба онҳо набояд дахл кунад, одам онҳоро бе иштироки давлат ҳам амалӣ мегардонад. Давлат на танҳо ба соҳаи озодихоии фардии шахсият бояд даҳолат накунад, балки инчунин бояд ҳимояи ӯро аз даҳолати одамони дигар таъмин намояд. Масалан, дар давлати демократӣ муҳим будани ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ ва эътиқоди динӣ пазируфта мешавад. Ин кори шахсӣ ва интиҳоби шахсии ҳар одам аст ва давлат набояд ба мансубияти одам ба ин ё он эътиқоди динӣ таъсир расонад.

Бо вучуди тафовутҳои зикргардидаи байни ҳуқуқ ва озодихоии инсон онҳо ба ҳамдигар тавҳам буда, якдигарро пурра месозанд, инчунин, ба дараҷаи баробар аз ҷониби давлат каҳолат дода ва ҳимоя карда мешаванд.

«Ҳуқуқи шахсият» ва «ҳуқуқи инсон» чист? Ҳуқуқҳои инсон бо кадом хусусиятҳои фарқкунандаанд? Зери мафҳуми «озодии инсон» ҷиро мефаҳманд?

2. Шаъну эътибор ҳамчун асоси консепсияи ҳуқуқи инсон. Асоси ҳуқуқҳои инсонро арзиши муҳимтарин – шаъну эътибор ташкил медиҳад, ки онро аз нигоҳҳои гуногун баррасӣ кардан мумкин аст.

Аз як ҷониб, шаъну эътибор умуман эътироф шудани арзиши инсон ҳамчун мавҷуди олии соҳиб ақлу вичдон, сарфи назар аз сифатҳои мушаххас ва махсусиятҳои характери ӯ мебошад.

Софокл навиштааст: «Дар олам бисёр чизҳои бузург ҳастанд, вале бузургтар аз одам чизе нест». Ж. Ж. Руссо: «Даст кашидан аз озодии худ, даст кашидан аз шаъну эътибори инсонии худ, аз ҳуқуқи инсон, ҳатто аз уҳдадорихост».

Одамон табиатан дар муносибат бо ҳамдигар бояд дар рӯҳи бародарӣ, эҳтироми шаъну эътибор, ҳуқуқҳо ва озодихоии одами дигар рафтор намоянд.

Шаъну эътибор ҳосияти объективи инсон, арзиши олии ӯ, муносибати боэҳтиромона ба дигар одамон, давлатҳо ва ҷомеаҳоест, ки арзишмандии ҳама гуна шахсиятро эътироф мекунад.

Аз чониби дигар, шаъну эътибор баҳои одами мушаххас аз тарафи дигар одамон, аз чониби чомеа эътироф шудани он сифатҳои ахлоқӣ, интеллектуалӣ ва корӣ, дараҷаи масъулиятнокӣ, ки ин одам соҳиб мебошад. Одам ҳар қадар сифатҳои мусбат дошта бошад, шаъну эътибори вай дар чомеа ҳамон қадар баланд аст.

Фикр кунед, ба андешаи шумо кадом сифатҳо ва ҷиҳатҳои характер шаъну эътибори инсониро инъикос мекунанд?

Ба ҳамин тариқ, категорияи шаъну эътибор бо мафҳумҳои **вичдон** (эҳсоси масъулияти маънавӣ барои амалҳои худ дар назди одамони атроф, худбаҳодиҳӣ ба рафтори хеш) ва **қарз** (лаёқати мувофиқсозии амалҳои худ бо манфиатҳои ҷамъият) зич алоқаманд аст. Аз ин лиҳоз боз, як тарафи мафҳуми «шаъну эътибор» аз чониби ҳар як инсон дарк гардидани алоқамандии худ бо чомеа, аҳаммият, нақш, сахм ва таъсири худ (шаъну эътибори худ) дар он мебошад. Дар шаъну эътибори шахсӣ як навъ майле ба муносибати муайян ба худ, талаби эҳтиром аз чониби дигарон ва умуман, аз чониби чомеа мавҷуд аст.

Шаъну эътибори инсон сарчашмаи ҳуқуқ ва озодиҳои ӯст. Қисматҳо дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳо дар бисёр конституцияҳои замони ҳозира бо мафҳуми «шаъну эътибори инсон» оғоз мешавад. Аз ин ҷиҳат Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ истисно нест. Дар моддаи 5-и он омадааст: «Ҳаёт, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд». Шаъну эътибор маънои ҳимоя аз зӯроварии ҷисмонӣ ва таъсиррасонии рӯҳониро дорад. Ҳеҷ кас набояд мавриди шиканча, зӯроварӣ, муносибати бераҳмона ва ҷазодиҳӣ қарор гирад. Шаъну эътибор ҳимояи шараф, обрӯю нуфуз ва номи неки инсонро низ ифода мекунад. Ҳимояи шаъну эътибори шахсият аз чониби давлат амалӣ мегардад. Ягон ҳолате барои коштагии он асос шуда наметавонад.

3. Муносибатҳои гуногун ба ҳуқуқи ва озодиҳои инсон. Дар ҷаҳони имрӯза нисбат ба ҳуқуқи озодиҳои инсон муносибати ягона вучуд надошта, дар ин хусус як қатор ақидаҳо, назарияҳо, таълимот ва тасаввурот мавҷуданд. Ҳамаи онҳо бо шароити таърихӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии инкишофи ҳар давлат, хусусиятҳои фарҳангӣ ва анъанавии ин ё он чомеа асоснок гардонда шудаанд. Аммо байни тамоми гуногунрангҳои таълимот оид ба ҳуқуқҳои инсон якчанд назарияро ҷудо кардан мумкин аст,

ки таърихи қадимӣ ва то имрӯз ҷонибдорону муҳолифони ҳудро доранд. Масалан, барои барқарории ғояи ҳуқуқҳои инсон назарияҳои табиӣ-ҳуқуқӣ ва позитивӣ (мусбат) таъсири ҳалқунанда расондаанд. Тибқи аввал ҳуқуқи инсон хусусияти **табиӣ** дорад ва ба ҳар одам аз лаҳзаи таваллудаш мансуб аст. Тибқи назарияи дуюм одам ҳуқуқҳои ҳудро аз **давлат** мегирад.

Дар давраи инқилобҳои буржуазии асрҳои XVII-XVIII-и Аврупо муносибати табииро ба ҳуқуқҳои инсон бисёр мутафаккирону маорифпарварони бузург ҷонибдорӣ карданд ва инкишоф доданд. Тарафдорони ин назария дар Ҳолландия Гуго Гросий ва Спиноза, дар Англия Томас Гоббс ва Чон Локк, дар Фаронса Жан-Жак Руссо ва Волтер, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Томас Чеферсон ва Александр Ҳамилтон ва дигарон буданд. Чун мутафаккирони замони гузашта ҷонибдорони имрӯзаи ин назария низ бар он ақидаанд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро на Худо ато кардаасту на давлат додааст. Ин ҳуқуқҳо ба вай танҳо бар он сабаб мансубанд, ки вай, пеш аз ҳама, **инсон** аст. Онҳо зухури ҳастию табиати ӯянд ва бинобар ин, табиӣ номида мешаванд. Ҳуқуқҳои табиӣ инсон ба ҳеч гуна дарҷ кардану навишти ҳуқуқӣ ва таҳкимбахшии қонунӣ эҳтиёҷ надоранд.

Ба ақидаи ҷонибдорони муносибати позитивӣ ҳуқуқҳои инсон аз давлат бармеоянд ва давлат мувофиқи салоҳдиди худ шакл, ҳаҷм ва мундариҷаи онҳоро муайян мекунад, яъне онҳоро ба инсон ҳада карда, ҳамзамон ҳудудҳои даҳлати ҳудро ба ҳаёти шахсии шахрвандон муайян месозад. Ҳуқуқҳои инсон бояд ҳатман дар қонунҳо таҳким ёбанд, дар акси ҳол онҳо аз ҷониби давлат ҳимоя карда намешаванд, Бинобар ин, чунин ҳуқуқҳоро **позитивӣ** мегӯянд.

Дар ҷаҳони имрӯза омехтагии байниҳамдигарии муносибатҳои табиӣ ва позитивӣ беш аз пеш мушоҳида мешавад.

Инсон ҳуқуқу озодиҳои ҳудро дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ, чи бо одамони дигар ва чи бо давлат амалӣ месозад. Аз ин нуқтаи назар боз ду назария – **амудӣ** ва **уфуқиро** чудо кардан мумкин аст. **Назарияи амудӣ** аз ҷониби давлат эътироф, риоя ва ҳимоя шудани ҳуқуқҳои инсонро (муносибати амудӣ) дар назар дорад. Инсон ҳуқуқҳои ҳудро ҳамеша дар муносибат бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, шахсони мансабдор амалӣ гардонда, аз як ҷониб, риоя ва ҳифз гардидани ҳуқуқҳои ҳудро талаб менамояд, аз ҷониби дигар, дар назди давлат уҳдадориҳои муайянро ба ҷо

меорад. **Назарияи уфукӣ** риояи ҳукуку озодихоро дар муносибатҳои ҳамдигарии байни одамон (муносибати уфукӣ, бе ҳеҷ гуна даҳолати давлат, масалан, дар оила, байни ҳамсинфон) дар назар дорад. Ҳар ду назария ҳам дар қонунгузори инкишоф ёфтаанд: ҳар як одам бояд ҳукуку озодиҳои дигар одамонро эҳтиром ва риоя кунад.

4. Характери гуногунчанбагии ҳуқуқҳои инсон. Мафҳуми ҳуқуқҳои инсон характери гуногунчанбагӣ дорад, вай маънои амиқӣ на танҳо юридикӣ, балки сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ, фалсафӣ ва ахлоқиро соҳиб аст. Асоси ҳуқуқҳои инсонро нуктаҳои асосии ахлоқ, ки аз ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ ва афкори мутафаккирони гузашта маншаъ мегиранд, нишон медиҳанд.

Ҷанбаи ахлоқии ҳуқуқҳои инсон аз он иборат аст, ки вай ғояи арзишмандии ҳар як шахсият, шаъну эътибори инсон, озодӣ, оштинопазирӣ ба зӯроварӣ ва ҷабру зулмро ифода мекунад.

Аз нигоҳи фалсафӣ мафҳуми ҳуқуқҳои инсон ба ғояи гуманизм, яъне инсондӯстӣ асос ёфтааст.

Ҷанбаҳои сиёсии ҳуқуқи инсон аз он иборат аст, ки онҳо бо демократия пайванди ногусастанӣ доранд. Асоси демократия ҳокимияти халқ аст, вале агар шахрвандон дар давлат аз ҳуқуқҳои инсон маҳрум бошанд, пас онҳо имконият надоранд, ки иродаи худро ифода намоянд ва дар идоракунии давлат ширкат варзанд.

Ҳуқуқи инсон ҳамчун мафҳуми иҷтимоӣ-иқтисодӣ мустақилият ва соҳибхитӣро молумулкии ҳар шахрванд, имконияти амалисозии талаботи иқтисодии худ тавассути амалигардонии ҳуқуқ ба меҳнат, барои сатҳи шоистаи зиндагӣ, ба моликияти хусусиро ифода мекунад. Файр аз ин, дар чунин моҳият ҳуқуқи инсон бо ёрии иҷтимоӣ ба одамони бенавою эҳтиҷманд пайвастагии ногусастанӣ дорад.

Ҳуқуқи инсон ҳамчунин мафҳуми юридикист. Ҳуқуқи инсон маҳз аз нигоҳи ҳуқуқӣ имконияти ба амал баровардани рафторҳои муайяни бо қонуни ҳар мамлакат ва созишномаҳои байналмилалӣ кафолатдошуда мебошад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ аксаран ҳуқуқи инсонро субъективӣ меноманд, зеро он ба субъекти алоҳида мансуб аст. Ва ҳар одам метавонад аз он озодона мувофиқи хоҳишу иродааш бе ягон фишор истифода намояд ва дар ин маврид ҳуқуку озодиҳои дигар одамонро ҳалалдор насозад.

Фикр кунед, ҳуқуқҳои инсонро боз аз кадом нигоҳ баррасӣ кардан мумкин аст? Масалан, оё ҳуқуқҳои инсон ҷанбаҳои экологӣ, таърихӣ ва ғайра доранд?

1. *Ҳуқуқу озодиҳои инсон чист?*
2. *Ин гуфтаи Далайламоро бо диққат хонед: «Ба он андозае, ки қор ба ҳуқуқҳои инсон дахл мекунад, фарқ надорад, ки он одами Шарқ аст ё Ғарб, Чануб аст ё Шимол, сафедпӯст аст ё сиёҳпӯст, ё зардпӯст – ҳамаи мавҷудоти одамӣ аз лаҳзаи таваллуд то марг ҳуқуқҳои якхела доранд. Мо ҳама якхелаем». Шумо ин гуфтаро чӣ навъ мефаҳмед?*
3. *Шумо кадом назарияро дар бораи ҳуқуқҳои инсонро медонед?*
4. *Аз ҳуқуқҳои табиӣ ва позитивии инсон мисолҳо оред.*

§ 2. МОҲИЯТИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

1. Моҳияти ҳуқуқи инсон. Дар фалсафа истилоҳи «моҳият» хосияти доимию асосии ашёро ифода мекунад, ки бе он вай маъние надорад. Барои муайян кардани моҳияти ҳуқуқҳои инсон зарур аст, ки хосиятҳо ва ҷиҳатҳои асосии ифодакунандаи ҳуқуқ ва озодиҳо ҳамаҷониба омӯхта шаванд. Ба қатори чунин ҷиҳатҳои асосӣ инҳоро мансуб доништан мумкин аст:

Аввалан, ҳуқуқҳои инсон дар одамон аз лаҳзаи таваллуд чун шартӣ ҷудонопазири мавҷудият, ки табиати одамӣ барои зиндагии инкишофи ӯ талаб менамояд, пайдо мешаванд.

Дуюм, дар ҳуқуқҳои инсон арзишҳои муҳимтарини умумии инсонӣ, ки бояд онҳо ҳар кадоме, сарфи назар аз ҷинс, наҷод, миллат, эътиқоди динӣ ва асосҳои дигар истифода шаванд, ифода мегарданд. Ҳуқуқҳои инсон худ арзиши волотаринанд, ки бояд ҳимоя шаванд.

Сеюм, ҳуқуқҳои инсон андозаи озодии одам ва имкониятҳои истифода аз неъматҳои моддию маънавист, ки байни онҳо ин унсурҳои ҷудо кардан мумкин аст: ҳаёт, саломатӣ, шараф, эътибор, амнияти шахсӣ, моликият ва боз бисёр ҷиҳзҳои дигар. Дар ин маврид ҳуқуқҳои инсон аз уҳдадорӣҳо дар назди ҷомеа ва давлат ҷудонашавандаанд ва уҳдадориҳои аз ҳама муҳим вайрон накардани ҳуқуқҳои дигарон аст.

Чорум, ҳуқуқҳои инсон мавқеъ ва нақши одамро дар ҳаёти ҷомеа инъикос менамояд. Дар сурате ки эътибори одам паст зада нашавад, худро дар рафтор ва масъулият барои амалҳои худ озод ҳис кунад, ҳуқуқҳои ӯ боэътимодона ҳимоя шуда бошанд, инсон дар ҳаёти ҷомеа ва давлат фаъолона иштирок мекунад.

Панҷум, ҳуқуқҳои инсон дар ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ва қонунгузории ҳар давлат зикр шудаанд. Чунончи дар конституцияҳои аксари мамлакатҳои ҷаҳон қисматҳо ё бобҳои алоҳидаи ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшидашуда мавҷуданд.

Шашум, амалисозии ҳуқуқҳои инсон ба кафолатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, яъне ба шароити ҳар як мамлакати мушаххас вобастаанд. Ба кафолатҳои иқтисодӣ инҳо мансубанд: инкишофи иқтисодии мамлакат, сарватҳо ва неъматҳои моддӣи ҷомеа, дараҷаи даромади шаҳрвандон. Масалан, амалисозии ҳуқуқ ба манзил бевосита ба суръати сохтмони манзилгоҳҳо ва ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ба инкишофи системаи нигоҳдории тандурустӣ вобаста аст. Ба кафолатҳои сиёсӣ махсусиятҳои инкишофи демократия дар мамлакат, гуногунрангии сиёсӣ, тақсимои ҳокимият, мавҷудияти ташкилоти ҷамъиятиро мансуб доништан мумкин аст.

Ҳамаи онҳо ба амалисозии чунин ҳуқуқҳои сиёсӣ, масалан, ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ ва ғайра таъсир мерасонанд. Ба кафолатҳои ҳуқуқӣ зикр гардидани ҳуқуқҳои инсон дар қонунгузории давлат ва амалисозии нуктаҳои қонун дар амалияро мансуб доништан мумкин аст. Ҳама гуна санадҳо, фармонҳо, амру фармоишот, дастурҳо, ки ҳуқуқу озодиҳои муқарраргардидаро кам ё инкор мекунанд, ғайриқонунӣ мебошанд.

Фикр кунед, ки зери мафҳуми кафолатҳои маънавӣ чӣ дар назар дошта мешавад? Оё дараҷаи маданиятнокии ҷомеа, маълумотнокии одамон, маънавияту рӯҳоният ба амалисозии ҳуқуқҳои инсон таъсир расонда метавонанд?

2. Нақш ва вазифаҳои ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи ҳозира. Инкишофи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҷомеаи ҳозира нақши ҳалкунанда мебозад. Риояи ҳуқуқҳои инсон муттаҳидии ҷомеаро таҳким мебахшад, ташаббускорӣ, некуаҳволии моддӣ, ватандӯстӣ, ҳисси эҳтиром ба Ватанро афзун месозад.

Дар шароити эътироф ва ғимояи кадрӣ номуси шаҳрвандон нақши ташаббусҳои ҷамъиятӣ афзуда, ҳар гуна институтҳои ҷамъиятӣ таъсис меёбанд, воситаҳои нави ахбори омма пайдо мешаванд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ташаккул ёфта, рӯ ба рушд меорад.

Вазифаи ахлоқӣ-маънавии ҳуқуқҳои инсон дар ҳамаи намояндагони ҷомеаи ҳозира ташаккул додани арзишҳои ахлоқӣ эътиқоде мебошад, ки ҳуқуқ, озодиҳо, шаъну эътибори инсон, сулҳ дар

тамоми ҷаҳон, адолатнокӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва дигар арзишхоро ҳимоя мекунанд.

Вазифаи ташаккули ҷаҳонбинии ҳуқуқҳои инсон, ки дар одамон ташаккул додани муқаррарот ва муносибати ҷаҳонбинӣ ба равандҳои инкишофи ҷомеа ва давлат, пеш аз ҳама, инсондӯстӣ (гуманизм) ва рад кардани зӯроварӣ, тарбияи эҳсоси масъулият барои рафтори худ баҳри тақдири Ватан ва умуман инсониятро дар назар дорад, ба он хеле наздик аст.

Вазифаи маърифатноксозие, ки ҳуқуқи инсон ба ҷо меорад, тарғиби иттилоот, донишҳо дар бораи озодӣ, шаъну эътибори одам, механизмҳои амалисозиву ҳимояи ҳуқуқи инсон ва ғайра мебошад. Танҳо одами бомаърифат метавонад ҳуқуқҳои ҳудро амалӣ созад.

Вазифаи ҳуқуқии ҳуқуқҳои инсон таъмини амният ва ҳимояи шахсиятро аз таҳдидҳои бешумор ба мавҷудияти он, нигоҳдории тартибот дар муносибати байни одамон, ҳамчунин, миёни одам ва давлатро дар назар дорад.

Ниҳоят, вазифаи сиёсии ҳуқуқҳои инсон ташаккули давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шахрвандӣ ва шахсиятҳои иҷтимоан фаъол мебошад.

Ҳамин тариқ, амалисозии ҳуқуқҳои инсон барои инкишофи ҷомеаи ҳозира нақши ҳалкунанда дорад. Некуаҳволии мамлакат аз мавқеи ҳуди шахрвандон, ки алоқамандии ҳудро ба тақдири ҳеш ва ояндаи ворисон ҳуб мефаҳманд, вобастагӣ дорад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Кадом ҷиҳатҳо асоси моҳияти ҳуқуқҳои инсонро муайян мекунанд?
2. Кафолатҳоеро, ки ба амалисозии ҳуқуқҳои инсон таъсир мерасонанд, номбар кунед.
3. Ҳуқуқҳои инсон дар ҷомеаи ҳозира кадом вазифаҳоро ба ҷо меоранд?

БОБИ 2. ҲУҚУҚИ ИНСОН: ПРИНЦИПҲО ВА НАВЪҲО

§ 3. ПРИНЦИПҲОИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. Мафҳуми принципҳои ҳуқуқи инсон. Ҳуқуку озодиҳои инсон ормонҳои инсондӯстӣ, адолат, озодӣ, баробарҳуқуқӣ, таҳаммулпазириро ифода мекунанд. Амалишавии ҳуқуқҳои инсон барои инкишофи ҷомеаи муосир, ҳимояи имрӯзу фардои инсоният нақши ҳалкунанда мебозад.

Ба хотир оред, кадом хосиятҳо ва ҷиҳатҳои асосӣ ба ҳуқуку озодиҳои инсон хосанд?

Гояҳо ва муқаррарот дар бораи моҳият ва аҳамиятнокии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро, ки бо таъбироти муҷаз ва рехта ифода гардида, ба сифати ҳадафҳо ва нишонҳо баҳри минбаъд амалишавии онҳо баромад мекунанд, аксаран принципҳои ҳуқуқи инсон меноманд. Ин принципҳо асоси арзишманди ҳуқуку озодиҳои инсонро ташкил медиҳанд.

Принципҳои ҳуқуқи инсон гояҳои бунёдие мебошанд, ки мундариҷа ва таъйиноти иҷтимоии ҳуқуқи инсонро муайян мекунанд.



Расми 1. Принципҳои ҳуқуқи инсон:

- Тақсимнашаванда будани ҳуқуқи инсон;
- Вобастагии байниҳамдигарии ҳуқуқи инсон;
- Робитаи байниҳамдигарии ҳуқуқи инсон;
- Умумӣ ва универсалӣ будани ҳуқуқи инсон.

Барои тавсифи принципҳои асосӣ, ки бунёди риояи ҳуқуку озодиҳои инсонро ташкил медиҳанд, маънии мафҳумҳои, чун «гуманизм» (инсондӯстӣ), «баробарҳуқуқӣ», «демократизм», «ҳамраъӣ», «таҳаммулпазирӣ», «шаъну эътибор» ва ғайра, ба хотир овардан лозим аст.

Ба ин тариқ, гуманизм системаи ақидаҳост, ки инсонро чун арзиши олитарин эътироф мекунад. Бо ормонҳои гуманизм эҳти-

роми шаъну эътибори ҳар як одам, эътироф кардан, риоя ва ҳимояи ҳукуку озодиҳои ҳар як шахсият пайванди ногусастанӣ дорад.

Ба хотир оред, ки зери истилоҳи «шаъну эътибори одам» чиро мефаҳманд?

Ҳамаи одамон шаъну эътибор ва ҳукукҳои баробар доранд. Баробарҳукукӣ бо мафҳуми «демократизм» алоқамандии зич дорад. Муттаҳидшавӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, дастгирӣ, эътирофи ҳамдигар ва албатта, эҳтироми ҳукукҳои дигарон, масъулият ба рои рафтору амалҳои худ мафҳуми «ҳамраъӣ»-ро ифода мекунанд. Таҳаммулноки омодагӣ ба қабули дигар одамон, тавре ки ҳастанд ва бо онҳо дар асоси баробарҳукукӣ, ризоят ва эҳтироми якдигар ҳамкорӣ карданро пешбинӣ менамояд. Ҳамаи мафҳумҳои дар боло зикршуда принципҳои асосии ҳукуқи инсонро ташкил медиҳанд.

2. Принципҳои асосии ҳукуқи инсон. Принципҳои асосии ҳукуку озодиҳои инсон инҳо мебошанд; умумӣ ва универсалӣ будани ҳукукҳои инсон; тақсимнашавандагӣ ва ҳамбастагии ҳукукҳои инсон; баробарӣ ва манъи маҳдудсозии онҳо дар асосҳои таъбиъӣ.

Умумӣ ва универсалӣ будани ҳукуку озодиҳои инсон яке аз принципҳои асосӣ маҳсуб мешавад.

Универсалӣ, яъне оммавӣ, умумӣ будан аст. Универсализм мавҷудияти ҳосиятҳои ҳамаро фарогирандаю гуногунҷабҳаест, ки бо аҳаммиятнокии гуногунранги функцияҳои гуногунро иҷроқунанда барои бисёр мақсадҳо қобили қабул аст.

Принсипи умумиятнокии ва универсалӣ чунин маъниҳо дорад: якум, ҳамаи одамони рӯйи Замин соҳиби ҳукуку озодиҳо мебошанд; дуюм, ҳамаи ҳукуку озодиҳо аз нуқтаи назари эътирофи мундариҷаи онҳо универсалианд: ҳаёт, ҳукук ба шахрвандӣ, озодии эътиқод, озодии ҷойивазкунӣ ва бисёр ҳукуку озодиҳои дигар ба ҳамаи одамон, сарфи назар аз сохти давлатию сохтори ҷамъиятӣ, режими сиёсӣ, махсусиятҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва динӣ, мақоми байналмилалӣ мамлакате, ки ин одамон дар он зиндагӣ мекунанд; сеюм, одам ҳар чое бошад ва ҳар қадар тағйирӣ макон кунад ҳам, соҳиби ҳукуку озодиҳои асосӣ мебошад; чорум, ҳукуқи инсон кори дохилии давлате нест, ки одам шахрванди

он маҳсуб мешавад. Дар ҷаҳони имрӯза масъалаҳои ҳуқуқи инсон боиси нигаронии қариб ҳамаи давлатҳо, тамоми ҷомеаи байналмилалӣ гардидаанд.

Дигар принципи муҳимтарин ҷудоинопазирии ҳуқуқҳои инсон мебошад. Моҳияти он аз ин иборат аст, ки ҳуқуқҳои инсон ба ҳар одами дар ҷаҳон зиндагикунанда, ба он сабаб ки вай ИНСОН мебошад, аз лаҳзаи таваллуд мансубанд. Касе ва чизе ҳақ надорад, ки одамо аз ҳуқуқу озодиҳои табиатан ба ӯ мутааллику дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва миллӣ зикргашта маҳрум созанд. Худи одам ҳам моҳияти инсонии худро гум накарда, ҳуқуқҳои ҷудонопазири хешро рад карда наметавонад.

Ба принципҳои асосӣ ҳамчунин принципи тақсимнашавандагӣ ва ҳамбастагии ҳуқуқҳои инсон мутааллиқ аст. Моҳияти ба ҳам вобаста будани он ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шахрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ иборат аст. Вайрон кардани як гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳо ҳатман боиси вайрон гардидани гурӯҳи дигари ҳуқуқу озодиҳо мегардад. Масалан, бе амалишавии як силсила ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ (шахрвандӣ) – ҳуқуқи мурочиат кардан ба суд ва муҳокимаю баррасии одилонаи судӣ, сиёсӣ (озодии суҳан, ҳуқуқ баҳри иштирок кардан дар гирдиҳамоиҳо ва намоишҳо) баъзан ҳимоя кардани ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба сатҳи шоистаи зиндагӣ, раҳой аз гурӯснагӣ) номумкин аст.

Тақсимнашавандагии ҳуқуқҳои инсон монетае дар роҳи таъби-зи одамон бо ҳар гуна асосҳо шуда, ба амалишавии боз як принцип – баробарии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд зич вобаста аст.

Таъбиз маънои ҳамагуна фарқгузори, истисно кардан ва афзалиятнокиро дорад, ки ба таври баробар амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳоро радд ё маҳдуд мегардонад.

Принципи мазкур чунин маънӣ дорад, ки ҳамаи одамон ба як-дигар бояд чун ашхоси баробари худ муносибат кунанд. Ҳуқуқҳо ба ҳама кафолат дода мешаванд: занҳо бо мардон ва кӯдакону ҷавонон бо калонсолон баробарҳуқуқанд, ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Принципи баробарҳуқуқӣ имтиёзҳои ноадолатонаро эътироф накарда, ҳама гуна таъбизро, манъ мекунад. Аз ин рӯ принципи манъи маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон бо асосҳои таъбизӣ низ яке аз принципҳои муҳимтарин маҳсуб меша-

вад. Аммо баъзе ҳуқуқҳои инсонро давлат тибқи қонун ва танҳо ба манфиати амнияти ҷомеа, ҳимояи ахлоқ, саломатӣ ва дигар ҳуқуқҳои одамон метавонад маҳдуд кунад.

Фикр кунед ва доир ба таъйин мисол гӯед.

3. Таҳкими принципҳои ҳуқуқи инсон дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон. Принципҳои асосии ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузорию миллии таҷассуми худро ёфтаанд.

Чунончи, тибқи моддаи 5-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзишҳои олианд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

Моддаи мазкур аҳамияти махсусро дорост, зеро он ғояҳои инсондӯстӣ, эҳтиром қардани қадру эътибори ҳамаи одамон, уҳдадориҳои давлат оид ба эътироф қардан ва ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳои асосиро таҳким мебахшад. Ғайр аз ин, тибқи моддаи 42-и Конститутсия дар қаламрави Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки ҳуқуқу озодиҳо ва шаъну эътибори дигар одамонро эҳтиром намояд.

Моддаи 17-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон принципҳои баробарҳуқуқӣ ва манъи таъйини инъикос мекунад. Мувофиқи ин модда ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ҳуқуқу озодиҳои ҳар фардро қарорат медиҳад.

Дар моддаи 14-и Конститутсия нуктаи таҳким ёфтааст, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ қардонида мешаванд ва маҳдудсозии онҳо танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигар шаҳрвандон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи сохти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурий мумкин аст.

Бисёр принципҳои бунёдии ҳуқуқи инсон дар дигар санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

Қонунгузорию ҳозираи Ҷумҳурии Тоҷикистон принципҳои асосии ҳуқуқу озодиҳои инсонро таҳким бахшидааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Ибораи «принципҳои ҳуқуқи инсон» ҷиро ифода мекунад? Асоси принципҳои ҳуқуқи инсонро қадом мафҳумҳои муҳимтарин ташкил медиҳанд? Принципҳои асосии ҳуқуқи инсонро номбар кунед.
2. Ин гуфтаҳоро бодидқат хонед: «Инсондӯстӣ реша ва меваи нақҷорист. Оне сазовори таъзим қардан аст, ки соҳиби ин хислат аст» (Конфутсий); «Агар хоҳем, ки моро эҳтиром қунанд, мо низ бояд

- ба дигар одамон ва умуман ба инсоният эҳтиром дошта бошем» (И. Кант). Ба андешаи шумо, ҳамаи ин суҳанонро чӣ муттаҳид мекунад? Ин ҷо дар бораи принципҳои ҳуқуқи инсон суҳан меравад?*
3. *Шумо маънии истилоҳи «таҳаммулпазирӣ»-ро чӣ навъ мефаҳмед?*
 4. *Ба андешаи шумо, агар одам сатҳи шоиистаи зиндагӣ надошта бошад, оё принципҳои бунёдии ҳуқуқу озодиҳои инсон вайрон шудаанд?*
 5. *Оё принципҳои асосии ҳуқуқу озодиҳои инсон дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким ёфтаанд?*

§ 4. ТАСНИФИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

1. Меъёрҳои таснифи ҳуқуқҳои инсон. Ҳар як одам аз лаҳзаи таваллуд то замони марг дорои маҷмӯи васеи ҳуқуқу озодиҳои ба ҳам алоқаманду вобастаи яқдигар мебошад. Бинобар ин, ногузир зарурати дар системаи ягона нишон додани ҳамаи ин ҳуқуқу озодиҳои гуногун ва тақсим кардани онҳо аз рӯи аломатҳои (меъёрҳои) хосашон, яъне таснифи онҳо пеш меояд.

Тасниф системаи ба андозаи баробар тобеъсозии мафҳумҳост, ки дар асоси ба назар гирифтани аломатҳои умумӣ ва алоқамандиҳои қонунии байни онҳо мураккаб гардидааст.

Чунин аломатҳои (меъёрҳои) умумӣ инҳо шуда метавонанд: соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон, замони пайдошавии ҳуқуқу озодиҳо, ашхосе, ки ба онҳо мансубанд, имконияти маҳдудсозии онҳо, таҳкимбахшӣ дар санадҳои меъёрӣ ва ғайра.

Фикр кунед, ки ҳуқуқу озодиҳои табиӣ ва мусбат бо кадом аломатҳои умумӣ тавсиф мешаванд?

Ба таври дақиқ ба гурӯҳҳо (намудҳо) ҷудо кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон на ҳамеша имконпазир аст ва ҳама гуна таснифот шартист. Ҳуқуқ ба таҳсилро ҳамчун ҳуқуқи шахсии ҳар як одам, ҳамчун ҳуқуқи иҷтимоӣ, ки давлат кафолат медиҳад ва ҳамчун ҳуқуқи фарҳангӣ баррасӣ кардан мумкин аст.

Ҳангоми таснифи ҳуқуқу озодиҳо ба гурӯҳҳо ва намудҳо, ҳамчунин, бояд дар хотир дошт, ки ҳуқуқу озодиҳоро ба асосию дуюмдараҷа тақсим кардан нашояд. Ягон ҳуқуқ бояд боло бардошта ва бар зарари ҳуқуқи шахси дигар тафсир бахшида нашавад, ҳар як ҳуқуқ барои мукамал будани зиндагии инсон зарур аст ва бо ҳуқуқи дигар набояд иваз карда шавад.

2. Тасниф аз рӯйи соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ. Дар ҷаҳони имрӯза яке аз тақсимои маъмули ҳукуку озодиҳои инсон аз рӯйи соҳаҳои фаъолияти ҳаётии одам ва ҷамъият ба намудҳо тасниф намудан мебошад, ки дар онҳо ҳукуку озодиҳо амалӣ мешаванд.

Амалан дар ҳамаи санадҳои меъёрии байналмилалӣ-ҳукуқӣ ва дохилидавлатии ба ҳукуқҳои инсон умуман (на ба ягон гурӯҳи алоҳида) бахшидашуда, ҳукуку озодиҳо ба шахсӣ (шаҳрвандӣ), сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ тақсим карда шудаанд.

Ҳукуку озодиҳои шахсӣ на танҳо ба шаҳрвандони давлат, балки ҳамаи одамон, ки дар қаламрави он зиндагӣ мекунанд, мутааллиқанд. Онҳо асоси мақоми ҳуқуқи одамро ташкил дода, аз нигоҳи баромад характери табиӣ доранд ва ба ҳар кас аз лаҳзаи таваллуд ба ягон маҳдудият мутааллиқанд. Мубориза бо вайронкунии ҳукуку озодиҳои шахсӣ вазифаи давлат мебошад. Ҳуқуқҳои муҳимтарини ин гурӯҳ инҳоянд: ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсият, озодӣ аз ғулومӣ, зӯроварӣ ва маҷбурсозӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ ва манзил, озодии вичдон ва эътиқоди динӣ, озодии бастани ақди никоҳ ва ғайра.

Ҳукуку озодиҳои сиёсӣ имконияти иштироки одам (чун қоида, шаҳрванди мамлакат)-ро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа, дар ташаккул ва амалишавии ҳокимияти давлатӣ ифода мекунанд. Ҳуқуқҳои сиёсӣ ба мустақкам намудани алоқамандии шаҳрванд бо ҷомеа ва давлат нигаронида шудаанд. Ҳадафи онҳо аз роҳ надодан ба муносибати бетарафонаи одамон ба тақдир ва фаъолияти давлати худ иборат аст. Бинобар ин, онҳоро ҳуқуқҳои оммавӣ низ мегӯянд. Ба ҳуқуқҳои сиёсӣ инҳо мансубанд: озодии сухан ва эътиқод, ҳуқуқи дастрасӣ ба хизмати давлатӣ, ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҳуқуқи иштирок дар ҳаракатҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ, ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ, озодии ҷамъомадҳо, намоишҳо ва ғайра. Ҳуқуқҳои сиёсӣ ҳам ба таври инфиродӣ ва ҳам якҷоя бо дигар ҳуқуқҳо метавонанд амалӣ шаванд.

Ҳукуку озодиҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба таъмини некуаҳволӣ ва сифатнокии ҳаёти одам равона шудаанд. Ин ҳуқуқҳо ба одам имконият медиҳанд, ки ӯ дар соҳаи истеҳсолот ва тақсими нӯхтҳо иштирок карда, қаролат ва ҳимояи давлатии озодии иқтисодӣ ва муътадилии ҳаёти иҷтимоии ҳудро соҳиб шавад. Ба ин гурӯҳи ҳуқуқҳо мансубанд: ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ, озодии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳуқуқ ба меҳнат ва ҳуқуқ ба истироҳат, ҳуқуқи меросгирӣ, ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи саломатӣ ва ғайра.

Фикр кунед, ки ҳукуку озодиҳои зерин ба кадоме аз гурӯҳҳои зикршуда мансубанд: ҳукук ба баррасии боадолатонаи судӣ ва ҳукук ба кумаки адвокат дар суд, ҳукук ба муҳити мусоиди зист, ҳукук ба иттилоот, озодиҳои эҷодӣ, ҳукук ба гирифтани қумақнулиҳо?

3. Тасниф аз рӯйи замони пайдоиш. Ба ҷуз таснифоти зикршуда, ки яке аз соҳаҳои асосии фаъолияти ҳаётии ҷомеа эътироф шудааст, ки ҳуқуқҳои инсон, ҳамчунин, аз рӯйи замони пайдоиш ва таҳкимёбӣ дар аснод ба се насл зертақсим мегарданд: яқум (охири асри XVIII), дуум (охири асри XIX), сеюм (солҳои 70-уми асри XX).

Гояи наслҳои ҳуқуқи инсон аз шиорҳои Инқилоби бузурги Фаронса **“Озодӣ, баробарӣ, бародарӣ!”** маншаъ гирифта аз ҷониби ҳуқуқшинос Карел Васак таҳия шудааст.

Зери таъсири ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) пешрафти илмӣ-техникӣ, алалхусус дар соҳаи генетика, тиб, информатика, клонсозӣ, трансплантатсия (пайванди узвҳои одам) номгӯйи ҳуқуқҳои нав беш аз пеш меафзояд.

4. Навъҳои дигари таснифот. Шумораи хеле зиёди навъҳои дигари таснифот мавҷуданд. Масалан, аз рӯйи мақоми сиёсӣ-ҳуқуқии шахсият (дар одам мавҷуд будани шахравандии давлат) ҳамаи ҳукуку озодиҳоро ба ду гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст: ҳукуку озодиҳои ба ҳар одам мутааллиқ сарфи назар аз шахравандии ӯ ва ҳукуку озодиҳои мутааллиқ танҳо ба шахраванди ҳар як давлати мушаххас. Дар ин ҳолат ҳукуку озодиҳои сиёсиро асосан шахравандони давлат амалӣ месозанд.

Аз рӯйи субъектҳо чунин фарқҳо мегузоранд: **ҳуқуқҳои инфироидии ба ҳар одам мутааллиқ ва ҳуқуқҳои дастаҷамъонаи мутааллиқ ба гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ.**

Субъект – шахс, гурӯҳи одамон, ташилот ё ягон иттиҳодияи дигаре, ки мувофиқи қонунгузории мамлакат соҳиби ҳуқуқҳо буда, ба зимма уҳдадориҳо низ дорад.

Меъёри дигари таснифот таҳкими ҳукуку озодиҳо дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ аст. Бо асоси мазкур ҳукуку озодиҳоро ба **асосӣ (конститутсионӣ)** ва **муштак (мушаххасгардонанда)** тақсим кардан мумкин аст. Ҳуқуқҳои конститутсионӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким ёфта, нуктаҳои асосии асноди байналмилалиро таҷассум мекунанд. Онҳо тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон (шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ)-ро фаро ме-

гиранд. Ҳуқуқҳои аз инҳо муштақ одатан дар санадҳои дигари меъёрӣ-ҳуқуқи милли таҳким бахшида мешаванд.

Ҳамаи ҳуқуқу озодиҳо вобаста ба имконияти муваққатан маҳдуд кардани давлат ба **мутлак**, ки боздоштану маҳдудсозии онҳо дар ягон ҳолат мумкин нест (масалан, ҳуқуқ ба ҳаёт, озоӣ аз шиканча) ва **нисбӣ**, ки ба муҳлати муайяне дар ҳолатҳои ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода ё вазъияти ҷангӣ маҳдуд кардан ва боздоштан мумкин аст, ҷудо мешаванд. Чун қоида, ба ҳуқуқҳои мутлак ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ мансубанд.

Аз рӯйи нақши давлат дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон гурӯҳҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст: ҳуқуқу озодиҳои мусбат ё **позитивӣ**, ки дар қонунгузори давлатӣ, чун қоида, дар шакли “ҳар инсон ба ... ҳуқуқ дорад”, “давлат вазифадор аст, ки баҳри амалишавӣ ва ҳимояи онҳо тамоми шароитро фароҳам орад” дақиқан муқаррар гардида, таҳким ёфтаанд ва ҳуқуқу озодиҳои манфӣ ё **негативӣ**, ки ба онҳо давлат ва шахси дигаре ҳуқуқи даҳолат кардан надоранд, шомиланд. Ба ҳуқуқҳои позитивӣ мансубанд: Қисми асосии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ҳуқуқ ба ҳимоя аз бекорӣ, ҳуқуқ ба таҳсил ва ёрии тиббӣ, таъминоти иҷтимоӣ, дастрасӣ ба арзишҳои фарҳангӣ ва ғайра. Ба ҳуқуқҳои негативӣ аксари озодиҳои шахсӣ мутааллиқанд, масалан, озодии эътиқоди динӣ, ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ ва ғайра.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Тасниф чист? Қадом меъёрҳои таснифи ҳуқуқу озодиҳо ба шумо маълуманд?
2. Ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро номбар кунед.
3. Эълонияи умумии ҳуқуқи башар ва боби марбут ба ҳуқуқҳои инсонии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бодиққат хонед ва нақшаи зеро пур кунед:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	Эълонияи умумии ҳуқуқи башар
1. Ҳуқуқҳои шахсӣ (шаҳрвандӣ) Моддаи_____	Моддаи_____
2. Ҳуқуқҳои сиёсӣ Моддаи_____	Моддаи_____
3. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ Моддаи_____	Моддаи_____
4. Ҳуқуқҳои фарҳангӣ Моддаи_____	Моддаи_____

БОБИ 3.

АСОСҲОИ МАҲДУДСОЗИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

§ 5. АСОСҲОИ УМУМИИ МАҲДУДСОЗИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

1. Мафҳуми маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Аз ҷониби ҳар як инсон амалисозии ҳуқуқу озодиҳояш бо масъулияти ӯ барои амалҳояш, инчунин уҳдадорихои вай дар назди ҷомеа ва давлат пайванди ногусастанӣ дорад. Ҳар як одам дар интиҳоби амалҳои хеш озод аст, аммо чунин озодӣ ҳаргиз комилу мутлақ нест. Бинобар ин, зарурати бо қонун таҳким бахшидани доираи муайяни рафтору амалҳои инсон мавҷуд аст. Бо ин мақсад ва баҳри муваффақшавӣ ба мувозинати байни манфиатҳои шахсият, ҷомеа ва давлат маҳдудиятҳои оқилонаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷорӣ карда мешаванд.

Маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон бо қонунгузорӣ таҳким бахшидани ҳудуди зарурии амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигар одамон ва муътадил фаъолият кардани ҷомеа ва давлат аст.

Дар ҷаҳони имрӯза маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҳолатҳои муайяни зерин мумкин аст: бо мақсади эҳтиром ва ҳимояи ҳуқуқҳои дигар одамон; таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи соҳти давлатӣ ва ғайра. Маҳдудсозии ҷоришаванда бояд бо принципҳои инсондӯстӣ, адолатнокӣ ва ҳушахлоқӣ мутобиқ бошанд. Тадбирҳои маҳдудсозӣ набояд ғайриқонунӣ ва аз ҳад зиёд бошанд ва ҳуқуқу эътибори инсонро паст зананд.

Кадам ҳуқуқҳо нисбӣ ва мутлақ номида мешаванд?

2. Асосҳои умумии маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва миллий. Дар қонунгузориҳои ҳозираи байналмилалӣ ва миллии як қатор давлатҳо ду шакли асосҳои маҳдудсозии ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҳким бахшида шудааст: асосҳои умумии маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар шароити муқаррарӣ мумкин аст ва асосҳои маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳангоми вазъиятҳои ғавқулода.

Асосҳои умумии маҳдудсозии ҳуқуку озодихои инсон дар шароити муқаррарӣ дар Эълומияи умумии ҳуқуқи башар таҳким бахшида шудааст:

Ҳар як инсон дар бобати татбиқи озодихои худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки аз тарафи қонун фақат бо мақсади таъмини эътирофу эҳтироми ҳуқуку озодихои дигарон ва қонеъ гардонидани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва осудаҳолӣи умумӣ дар шароити ҷомеаи демократӣ муқаррар карда шудааст.

*Қисми 2-и моддаи 29-и
Эълумияи умумии ҳуқуқи башар*

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати қорӣ кардани маҳдудсозии ҳуқуку озодихои инсон ва шаҳрвандро дар шароити муайян бо мақсади нигоҳдории тартибот, ҳимояи ҳуқуку озодихои одамон ва дигар арзишҳои Тоҷикистон эътироф менамояд.

Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодихои шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конституционӣ ва тамомияти арзии ҷумҳури раво дониста мешавад.

*Қисми 3-и моддаи 14-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

3. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақсадҳои маҳдудсозии ҳуқуку озодихои инсон ва шаҳрванд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдудсозии ҳуқуку озодихои инсон ва шаҳрвандро танҳо бо мақсадҳои зерин раво медонад: таъмини ҳуқуку озодихои дигар шаҳрвандон, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи сохти конституционӣ ва тамомияти арзии мамлакат. Ҳамаи ҳадафҳои зикршуда ба ҳамдигар алоқаманданд.

Маҳдудсозии ҳуқуқ бо мақсади таъмини ҳуқуку озодихои дигар шаҳрвандон қоришаванда бо амалишавии уҳдадорихои ҳар як одам бевосита алоқаманд мебошанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ва ҳуқуку озодихои ӯро арзиши олитарин эълон доштааст.

Ҳуқуку озодихои нисбиро дар асоси қонун метавон маҳдуд кард. Масалан, тибқи моддаи 22-и Конститутсия, ки ҳуқуқи дахлнопазирии манзилро таҳким мебахшад, ба ҷуз ҳолатҳои пешбиникардаи қонун ба манзили касе зада даромадан мумкин нест. Вале агар соҳиби манзил ҳуқуқҳои дигар одамонро вайрон кунад,

муоинаи манзил аз чониби намояндагони мақомоти хифзи ҳуқуқ, бозрасиҳои санитарияи зидди сӯхтор мумкин аст.

Маҳдудсозии бо мақсади таъмини тартиботи ҷамъияти ҷоришаванда ба кӯшиши давлат баҳри ба ҳамаи шаҳрвандон аз чониби қонун додани кафолати муътадилӣ дар ҷомеа вобаста аст.

Тарғиб ва амалиёти ҷудоиандозӣ, ки ягонагии давлатро ҳалалдор мекунад, манъ аст. Ғайр аз ин маҳдудсозии нисбат ба ҳуқуқ ба иттилоот ҷоришаванда бевосита бо ҳимояи сохти конституционӣ алоқаманданд. Чунончи, ҳуқуқ ба озодии ахбор на танҳо бо ҳуқуқи дигар одамон ба махфӣ будани ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ оилавӣ, инчунин хифзи сирри давлатӣ маҳдуд карда мешавад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Ибораи “маҳдудсозии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд” чӣ маъно дорад?
2. Дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом асосҳои умумӣ ва ҳадафҳои маҳдудсозии ҳуқуқҳои инсон пешбинӣ шудаанд?

§ 6. НОРАВОИИ МАҲДУДСОЗИИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ҶУДОГОНАИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ДАР ШАРОИТИ ВАЗЪИЯТИ ФАВҚУЛОДА

1. Мафҳумҳои вазъияти фавқулода ва маҳдудсозии ҳуқуқи инсон. Ба ҷуз маҳдудсозии умумии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар шароити муқаррарӣ равоӣ, давлат метавонад, ҳамчунин, маҳдудсозии умумии ҳуқуқи озодиҳои ҷудогонаи инсон ва шаҳрвандро дар вазъиятҳои фавқулода ҷорӣ намояд.

Одатан, вазъияти фавқулода дар мамлакат дар ҳолатҳое, ки ба ҳастии миллат ё шароити муътадили зиндагии ҳама (қисм) аҳоли, мавҷудияти ҳудуди давлат таҳдид мекунад ва амалҳои муқаррарии мақомоти давлатии ҳокимият барои ба танзим даровардани чунин вазъият кофӣ нестанд, ҷорӣ карда мешавад. Чунин таҳдидҳо аз инҳо бармеоянд: дигаргунӣҳои ҷиддии харобиовари табиӣ (сӯхторҳо, обҳезиҳо, заминларзаҳо, гуруснагӣ, эпидемияҳо, ҳамлаи ҳайвонот ва ҳашароти зараррасон), омилҳои берунии (амалиёти ҷангии давлатҳои хориҷӣ), омилҳои дохилидавлатӣ (бадшавии вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии аҳоли, муташанниҷгардидани вазъии сиёсӣ дар ҷомеа). Дар ин маврид давлат баҳри ба эътидол овардани вазъияти баамаломеда ва бартарафсозии оқибатҳои манфии он ба мақсади нигоҳ доштани тартиботи ҷамъ-

иятӣ дар қаламрави худ маҷбур аст, ки чораҳои ғавқулода би-над. Ин чораҳо дар навбати аввал маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои муайяни шаҳрвандон ва ба зиммаи онҳо гузоштани уҳдадориҳои иловагиро пешбинӣ менамоянд.

Вазъияти ғавқулода чораҳои муваққатии ба мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва давлат эълонгардида дар ҳолати ба амал омадани таҳдиди воқеӣ ба ҳаёти аҳолии мамлакат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, истиқлолияти давлат ва тамомияти арзии он аст.

2. Қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҳдудсозии ҳуқуқҳои инсон дар шароити вазъияти ғавқулода. Махсусиятҳои қорӣ намудани режими вазъияти ғавқулода дар қаламрави Қумҳурии Тоҷикистон ва маҳдудсозии ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд дар ин давра дар Конститутсияи Қумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутиони ҚТ “Дар бораи режими ҳуқуқи вазъияти ғавқулода» (аз 3 ноябри соли 1995), Қонуни Қумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи аҳоли ва ҳудудҳо аз вазъиятҳои ғавқулодаи характери табиӣ ва техногенидошта» (2004) ва дигар санадҳои меъерӣ таҳким ёфтаанд.

Қонун «Дар бораи режими ҳуқуқи вазъияти ғавқулода» чунин шартҳои қорӣ кардани вазъияти ғавқулодаро дар Тоҷикистон пешбинӣ менамояд:

- 1) ҳангоми офатҳои табиӣ, садамаҳо, эпидемияҳо, ки ба ҳаёту саломатии аҳоли таҳдид мекунад;
- 2) ҳангоми вайронкунии оммавии тартиботи ҷамъиятӣ, ки ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таҳдиди воқеӣ мекунад;
- 3) ҳангоми кӯшишҳои ғасби ҳокимияти давлатӣ ё дигаргунсозии сохти конститутиони Қумҳурии Тоҷикистон бо роҳи зӯрварӣ;
- 4) ҳангоми таарруз ба тамомияти арзии давлат, ки ба тағйир ёфтани сарҳадҳои он таҳдид мекунад;
- 5) ҳангоми зарурати барқарорсозии тартиботи ҳуқуқи конститутионӣ ва ғаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ.

Дар мамлакатҳои гуногун усулҳои «худии» қорӣ кардани режими вазъияти ғавқулода мавҷуданд. Президенти Қумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми дуюми моддаи 46-и Конститутсия ҳуқуқ дорад, ки дар тамоми қаламрави қумҳурӣ ё дар маҳалҳои алоҳидаи зери ҳатар қарордошта бо ғаврӣ пешниҳод кардани

фармон дар ин хусус ба тасдиқи чаласаи якҷояи Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо огоҳсоии СММ вазъияти ғавқулода эълон намояд. Муҳлати вазъияти ғавқулода 3 моҳ буда, дар сурати зарурат онро дароз кардан мумкин аст.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷорӣ гардидани вазъияти ғавқулода маҳдудсозӣҳои ҳуқуқу озодиҳои гуногунро пешбинӣ намояд. Масалан, вобаста ба таҳдиди мавҷуда давлат метавонад режими махсуси корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳоро муқаррар кунад, яъне рӯзи кории баъзе кормандон (духтурон, ҳарбиён, коркунони милитсия) дароз мешавад.

Маҳдудиятҳо танҳо дар сурати мавҷудияти таҳдиди воқеӣ ва дар асоси қонун ҷорӣ мегарданд.

3. Норавоии маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои ҷудогонаи инсон ва шаҳрванд дар шароити вазъияти ғавқулода. Баробари ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки нисбат ба онҳо дар шароити вазъияти ғавқулода аз ҷониби давлат ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо мумкин аст, чунин гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои мавҷуданд, ки маҳдудсозии онҳо дар ягон шароит раво нест. Чунин ҳуқуқу озодиҳоро мутлақ меноманд.

Мутобиқи қонунгузориҳои байналмилалӣ ҷорӣ гардидани вазъияти ғавқулода барои маҳдудсозии чунин ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ (шаҳрвандӣ) асос шуда наметавонад: ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати бераҳмонаю ҷазодиҳӣ, озодӣ аз ғулومӣ ва ҳолати озод набудан. Ин ҳуқуқҳо арзиши табиӣ дошта, маҳдуд карда намешаванд.

Мутобиқи моддаи 47-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити вазъияти ғавқулода ҳуқуқҳо ва озодиҳои дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ва 28-и Конститутсия пешбини-гардида маҳдуд карда намешаванд.

Ҳамин тавр, ҳангоми вазъияти ғавқулода давлат наметавонад, ки аз ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони дар хориҷа будааш даст кашад. Вай сарфи назар аз вазъияти дохилии мамлакат вазифадор аст, ки нисбат ба онҳо уҳдадорӣҳои ҳудро ба ҷо орад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ ба ҳимояи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми давраи амали вазъияти ғавқулода берун аз ҳудуди мамлакат низ (моддаи 16-и Конститутсия) боқӣ мемонад.

Сарфи назар аз ҷорӣ гардидани вазъияти ғавқулода касе ҳақ надорад, ки ҳуқуқи баробарӣ дар назди қонун ва судро маҳдуд кунад. Давлат ҳуқуқу озодиҳои ҳар як одамо, сарфи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, ақидаҳои сиёсӣ, маълумотнокӣ, вазъи иҷтимоӣ амволи қаволат медиҳад, яъне дар шароити вазъияти ғавқулода таъбиз низ раво нест (моддаи 17-и Конституция).

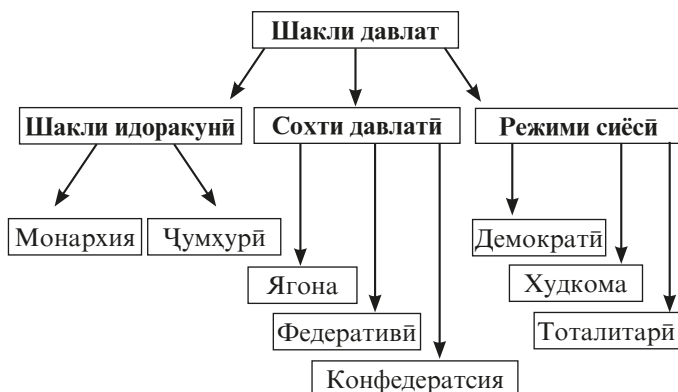
Дар шароити ҷорӣ гардидани вазъияти ғавқулода ҳамчунин маҳдудсозии ҳуқуқ ба ҳаёт ва дахлнопазирии шахсият (моддаи 18-и Конституция), ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва кумаки адвокат (моддаи 19-и Конституция), фарзияи бегуноҳӣ (моддаи 20-и Конституция), дахлнопазирии манзил (моддаи 22-и Конституция), ҳуқуқ ба имконияти шиносӣ бо ҳуҷҷатҳои вобаста ба ҳуқуқу манфиатҳои шахс (моддаи 25-и Конституция) ва ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ (моддаи 28-и Конституция) мумкин нест.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Ибораи “вазъияти ғавқулода” чӣ маъно дорад? Он дар кадом ҳолатҳо дар мамлакат ҷорӣ карда мешавад?
2. Ба андешиши шумо, чаро дар шароити вазъияти ғавқулода маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои ҷудогонаи инсон ва шахрванд мумкин аст?
3. Маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои шахрвандонро дар шароити вазъияти ғавқулода кадом санадҳои қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким мебахшанд?
4. Ҳуқуқу озодиҳои мутлақиро номбар кунед.

БОБИ 4. ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН, СИЁСАТ ВА АҲЛОҚ, ТАНОСУБ ДАР БАЙНИ ОНҲО

§ 7. АФЗАЛИЯТИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН НИСБАТ БА СИЁСАТ



1. Шахсият ва давлат. Ҳар як одами дар давлати муайян зиндагикунанда уҳдадор мешавад, ки қонуни асосӣ ва тартиботи ҷамъиятиро эҳтиром ва риоя намояд. Давлат ҳам бояд барои рушди муътадили ҷомеа шароити муайян фароҳам созад. Дар назди вай вазифаҳои таъмини сулҳу осоиш ва амният, ҳаёти шоиистаи аҳоли меистанд. Амалишавии ин вазифаҳо аз сиёсати давлат вобаста аст.

Сиёсат санъати идоракунии давлат низоми муносибатҳои байни одамон бобати ташкил намудан ва истифода кардани ҳокимият аст.

Ҳаёти сиёсиро метавон ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ баррасӣ кард. Функсияи асосии сиёсати давлат нигоҳдорию эҳтиёт кардан ва инкишоф додани миллат, таъмини тамомияти арзии давлат ва муътадилии низоми давлатӣ, ҳимояи амният ва некуаҳволии шаҳрвандони худ мебошад.

Ҳар як давлат барои амалисозии манфиатҳои миллӣ сиёсати дохилӣ ва беруниро пеш мебарад. Сиёсати дохилӣ бо ҳалли вазифаҳои ҷамъиятии дохилӣ вобаста буда, ҳалли масъалаҳои соҳтмони давлатӣ ва низоми идоракунии давлатӣ, инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ, болоравии некуаҳволӣ, сифат ва давомнокии

зиндагии аҳоли, таҳкими амният ва тартиботи ҳукукиро дар назар дорад. Сиёсати берунӣ фаъолияти давлат дар арсаи байналмилалиро, ки бо муносибати байни давлатҳо вобаста аст, ба мақсадҳои ҳимояи манфиатҳои умумидавлатӣ, таъмини амнияти давлат, мустаҳкамшавии мавқеи он дар ҷаҳон ва пурзӯршавии таъсираш ба равандҳои ҷаҳонии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҳарбӣ-сиёсӣ фаро мегирад.

Афзалиятнокии ҳуқуқҳои инсон нисбат ба сиёсат чунин маъно дорад, ки ҳамаи дигаргунсозиҳои давлатӣ ва ислоҳот бояд ба манфиати беҳбуди ҳаёти инсон сурат гирифта, ҳуқуқу озодиҳои ўро коста нагардонанд. Тамоми фаъолияти давлат бояд ба амалисозии ҳуқуқҳои инсон, таъмини манфиатҳои ӯ нигаронида шавад. Дар замони ҳозира сиёсати давлат бояд ба талаботи инсондӯстӣ ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон асос ёбад, ки ин бешак, ба инкишофи мустаҳкамшавии сулҳ ва амният дар рӯи Замин мусоидат мекунад.

Дар ҷаҳони имрӯза амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ба навъи давлат, сиёсати давлатӣ ва режими сиёсӣ вобаста аст.

2. Режими сиёсӣ ва ҳуқуқҳои инсон. Зери мафҳуми режими сиёсии давлат маҷмӯи усулҳо ва методҳои фаҳмида мешаванд, ки бо ёрии онҳо мақомоти давлатӣ ҳокимияти сиёсии ба онҳо мансуббударо амалӣ мегардонанд. Ҳамагуна режими сиёсӣ механизмҳои муносибатҳои байниҳамдигарии ҳокимият: ҷомеа (халқ) ва шахсият (шахрванд), кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрвандро таҷассум менамояд.

Кадам навъҳои режимҳои сиёсӣ ба шумо маълуманд?

Олимон се навъи асосии режимҳои сиёсиро ҷудо мекунанд: тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ. Ба режими сиёсии тоталитарӣ ҳукмронии комили ҳокимият бар ҷомеа ва шахсият, назорати ҳамаро фарогиранда аз ҷониби давлат характернок аст.

Тоталитаризм режими сиёсест, ки дар он мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бо фарогирии ҳаёти шахсии ҳар як одам назорати пурра мебаранд.

Ҳангоми режими сиёсии тоталитарӣ ҳуқуқҳои инсон қатъиян маҳдуд мешаванд; ҳокимият дар дасти табақаи ҳукмрон,

ки сохтори ҳизбӣ-давлатиро роҳбарӣ мекунанд, чамъ меояд: тақсими ҳокимият ба рукнҳо рад карда мешавад; идоракуни ба таври максималӣ муттамарказ мегардад; интиҳобот гузаронида шавад ҳам, аҳаммияти воқеъ надорад; гуногунандешии сиёсӣ бо ҳукмронии як ҳизб иваз мешавад; идеологияҳои мухолифи идеологияи расмӣ манъ мегарданд; афкори дигар таъкиб мешаванд; масъулиятнокии давлат дар назди шахрванд эътироф намегардад; шахрвандон дар механизми умумии давлат чун “меҳаки одие” баррасӣ мешаванд.

Оё дар даврони режими тоталитарӣ афзалиятнокии ҳуқуқҳои инсон нисбат ба сиёсат амалӣ мегардад?

Режими сиёсии авторитарӣ ба ҳокимияти бемахдуди як одам ва ё гурӯҳи одамон ба шахрвандон бо нигоҳдории озодии нисбии шахсият ва ҷомеа дар соҳаҳои ғайрисиёсӣ, масалан, дар иқтисодиёт ва фарҳанг фарқ мекунад.

Авторитаризм (аз лат. auctoritas – ҳокимият, таъсир) режими сиёсест, ки дар он ҳокимият дар дасти як кас (диктатор) ё гурӯҳи одамон чамъ омада, он бо мавҷудияти назорат аз ҷониби давлат пеш аз ҳама ба соҳаи сиёсӣ характернок мебошад.

Дар даврони режими сиёсии авторитарӣ идоракунии давлат муттамарказ аст; фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва созмонҳои мухолифин дар сурати мутобикат накардани манфиатҳои онҳо бо манфиатҳои ҳизби ҳукмрон манъ карда мешаванд; фаъолияти васоити ахбори омма зери назорати давлат аст.

Дар давраи режими сиёсии авторитарӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, алаҳхусус дар соҳаи сиёсӣ, ба таври назаррас маҳдуд мегарданд. Ҳатто агар ҳуқуқу озодиҳои инсон, масалан, дар соҳаҳои иҷтимоӣ ё фарҳангӣ эътироф шуда, аз ҷониби давлат дар қонунгузорӣ таҳким ёбанд ва қисман амалӣ шаванд ҳам, дар воқеият манфиатҳои элитаи сиёсии ҳукмрон назар ба ҳуқуқҳои ҳар як шахсияти алоҳида бартарӣ доранд.

Ба фарқияти режимҳои сиёсии тоталитарӣ авторитарӣ ба рои режими сиёсии демократӣ эътироф ва амалишавии воқеии ҳуқуқҳои инсон ва шахрванд дар сатҳи стандартҳои байналмилалӣ ва масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахрвандон хос аст.

Демократия режими сиёсест, ки ба эътирофи халқ ҳамчун манбаи ҳокимият, ҳуқуқи он барои иштирок кардан дар ҳалли қорҳои давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо доираи васеи ҳуқуқу озодиҳо, амалишавии назорати ҷомеа бар ҳокимият бунёд ёфтааст.

Эътироми ҳуқуқҳои инсон, таъминот ва ҳимояи онҳо самти афзалиятноки фаъолияти давлати демократӣ мебошад. Шахс имконият дорад, ки дар идоракунии давлат фаъолона иштирок намояд. Ҳам тариқ, ба режими сиёсии демократӣ амалисозии принсипҳои зерин хос аст: баробарӣ; озодии афкор ва суҳан, озодии интиҳобот; тақсимшавии ҳокимият; озодии иқтисодӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон.

Принсипҳои зикршудаи демократиро баррасӣ намоед. Ба андешаи шумо, оё ин принсипҳо афзалиятнокии ҳуқуқҳои инсонро нисбат ба сиёсат таҷассум мекунад?

3. Мухторияти шахсият ва ҳуқуқҳои инсон. Давлат, ҷомеа ва шахсият вобастаи ҳамдигаранд ва бе якдигар вучуд дошта наметавонанд. Муносибатҳои одам ва давлат тавассути амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва иҷрои уҳдадорӣҳои тарафайн сурат мегиранд.

Давлат ба худ уҳдадорӣ мегирад, ки ҳуқуқҳои инсонро эътироф менамояд, таъмин мекунад ва ҳимоя месозад. Ҳар як одам низ барои рафторҳои худ масъул аст ва дар назди давлату ҷомеа уҳдадорӣҳояшро ба ҷо меорад.

Фаъолияти давлатро мухторияти шахсият метавонад маҳдуд созад, амалишавии ҳуқуқу озодиҳои ҷудогонаи одам низ бо қонуни давлат маҳдуд карда мешаванд. Мухторият (соҳибхитӣ)и шахсият чунин маъно дорад, ки одам дар фаъолияти худ, дар интиҳоби рафтор озод аст. Чунин соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон мавҷуданд, ки масалан, амалисозии озоди эътиқоди динӣ, ба онҳо ҳеҷ қас, ҳатто давлат ҳам, ҳуқуқи даҳолат кардан надорад. Яъне ҳудудҳои фаъолияти давлатӣ аҳамияти махсус доранд, давлат наметавонад, ки бевосита ба ҳамаи ҳуқуқҳои инсон таъсир расонад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Режимҳои асосии сиёсиро номбар карда, онҳоро тавсиф намоед.*
2. *Ба андешаи шумо, дар давраи кадом режимҳои сиёсӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд беиштар вайрон карда мешаванд? Ҷавоби худро бо далелҳо исбот кунед.*
3. *Ба фикри шумо, дар ҷаҳони имрӯза чаро аксари давлатҳо барои барқароршавии демократия мекушанд?*

§ 8. АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ ВА ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

1. Меъёрҳои ахлоқ ва меъёрҳои ҳуқуқ. Муносибатҳои байни одамон дар ҷомеа бо низоми меъёрҳои иҷтимоӣ ба танзим дароварда мешаванд, ки асоситарини онҳо меъёрҳои ахлоқ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Дар меъёрҳои ахлоқӣ тасаввурот дар бораи некию бадӣ, адолату эътибор, шарафу шафқат ифода ёфтаанд. Меъёрҳои ахлоқ маҳсули рушди таърихӣ инсоният мебошанд, онҳо дар рафти муборизаҳо бо бадӣ, барои барқарории некию инсондӯстдорӣ, бахту саодати одамон ташаккул ёфтаанд. Ба сурати умум мундариҷаи ахлоқ дар “Қоидаи тиллоӣ”, ки Ҳанӯз дар Юнони қадим, Ҳиндустону Чин маълум буд, ифода ёфтааст: “Нисбат ба дигарон тавре рафтор намо, ки нисбат ба ту низ чунин рафтор кунанд”.

Меъёрҳои ахлоқӣ (маънавӣ) дар афкори ҷамъиятӣ тархрезӣ гардида ва бо ҳуди ҳамин афкор аз вайронӣ эмин монда, чун қоида, бар асари муътақидии шахсӣ ва одатҳои одамон ба ҷо оварда мешаванд. Меъёрҳои ҳуқуқ аз ҷониби давлат муқаррару тасдиқ мегарданд ва бо меъёрҳои ахлоқ алоқамандии зич доранд. Чунончи панди бузургон “Ҳуқуқ санъати некию адолатнокист” алоқамандии таркиби ҳуқуқ ва ахлоқро бозгӯ мекунад, ки мувофиқи ин муқаррарот қонунҳо бояд боадолатона ва инсондӯстона бошанд.

Меъёрҳои умумиинсонии ахлоқ арзишҳои маънавианд. Ҳуқуқҳои инсон бо арзишҳои ахлоқӣ алоқамандии зич доранд. Мафҳумҳои мазкур ё якдигарро пурра месозанд, ё дар ҳамбастагӣ аҳамияти умумиро моликанд. Вақте сухан дар бораи эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон меравад, дараҷаи инкишофи муносибатҳои ахлоқӣ дар ҷомеа дар назар дошта мешавад, ки бо ҳуқуқҳои инсон бевосита алоқаманданд. Ҳуқуқҳои инсон низ арзише маҳсуб мешаванд, ки дигар категорияҳои ахлоқиро муттаҳид месозанд.

Ҳамаи он чизҳоеро, ки рӯҳияи мусбат дошта, ҳамчун некуаҳволӣ, некукорӣ, кумак ва зарурат баррасӣ мешаванд, арзиш меноманд.

Арзишҳо идеалҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи маънавие мебошанд, ки инсоният ба онҳо муваффақ шуда, дар шуури ҷамъиятӣ таҷассум сохтааст.

Арзишҳо таваҷҷуҳро ба худ ҷалб карда, ҳамчун сарват ва манфиат баррасӣ мешаванд ва тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаётии одам ва ҷомеаро фаро мегиранд. Онҳо мувофиқсозандаи манфиатҳои шахсият ва ҷомеа, таъминкунанда ва болобарандаи шаъну эътибори инсон, нигоҳдорандаи тартиботи ҷамъиятӣ мебошанд.

2. Ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши умумии инсонӣ. Ҳуқуқи инсон арзиши бузургтарини маънавӣ мебошад. Он чун арзиши умумии инсонӣ аз ҷониби тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудааст.

Мундариҷаи ҳуқуқу озодиҳои инсонро чун арзиши маънавӣ як силсила категорияҳои ахлоқӣ муайян мекунанд, аз ҷумла, инсондӯстӣ, озодӣ, адолат, шаъну эътибор, вичдон, поквичдонӣ ва ғайра. Масалан, ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ, дахлнопазирии манзил, махфияти мукотибот ба меъёрҳои ахлоқии ҳалимӣ, раҳмдилӣ, боодобӣ асос ёфтаанд. Дар ҳуқуқи ҳимояи баробар аз ҷониби қонун ва баррасии одилонаи судӣ мафҳумҳои маънавии баробарӣ, боварӣ, кумаку дастгирӣ, худидоракунии мавҷуданд. Озодии афкор, вичдон, дин, эътикод ба ҳирадмандӣ, мулоҳизакорӣ, зиёӣ будан, ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ ба раҳму шафқат, саховатмандӣ ва адолат асос меёбанд.

Арзишҳои ахлоқии бо ҳуқуқҳои инсон алоқамандро ба хотир оред.

Инсондӯстӣ чараёни афкори ҷамъиятиест, ки дар даврони Эҳё пайдо шуда, арзишмандии ҳар як шахсияти инсониро таҳким бахшидааст ва чунин арзишҳои ахлоқиро муайян кардааст, ки ҳуқуқҳои инсонро таъмин ва ҳимоя мекунанд: шаъну эътибор, вичдон, маънавият, озодӣ, баробарӣ ҳамраҳӣ.

Ҳамаи одамон озоданд. Озодӣ яке аз арзишҳои ахлоқии умумии инсонист. Имконияти ба амал баровардани ҳамаи чораҳоест, ки ба каси дигар зарар нарасад.

Озодии инсон бисёрҷабҳа аст. Вай ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва ҳар як шахсияти алоҳидаро фаро мегирад. Аммо озодӣ мутлақ шуда наметавонад, чунки он ба ҳар кас тааллуқ дошта бошад ҳам, одамон дар ҷомеа зиндагӣ мекунанд. Озодӣ дар мустақилияти шахсият ифода меёбад, вале амалҳои мустақилонаи одам бояд оқилона бошанд ва ба дигар одамон зараре нарасонанд. Дар назди ҳар як шахсият чунин вазифаи маънавӣ меистад:

“Ман сохибхитиёрии худро маҳдуд месозам, то ки қарзи ҳешро дар назди дигарон ба ҷо орам, ҳуқуқҳои дигаронро эҳтиром кунам, нисбати дигарон ноадолатӣ накунам, ба некуаҳволии онҳо мусоидат намоям”.

Адолатнокӣ категорияи ахлоқии бевосита бо ҳуқуқҳои инсон алоқаманд аст, зеро он маънии баробари роифода мекунад. Ҳамаи одамон гуногунбуда дорои ҳуқуқҳо ва шаъну эътибори худ баробаранд. Адолатнокии гарави ҳолати баробармувозинатии ҷомеа аст. Моҳияти маънавии адолатнокиро се қоидаи асосӣ муайян мекунанд: “ростгӯю ростқавл бош”, “ба нафари дигаре зарар нарасон”, “ба ҳар кас ҷизи хушро деҳ”.

Шаъну эътибор ва қадру қимат категорияҳои муҳимтарини маънавӣ ва ахлоқие мебошанд, ки муносибати боэҳтиромонаро ба ҳар як одам. Шаъну эътибори инсониро ба андозаи баробар ҳам тифли навзод, ҳам ҷинойткор ва ҳам шахрванди қаторӣ соҳибанд. Дар давлатҳое, ки беҳокимиятӣ, қашшоқӣ, беқонунӣ ҳукмрон аст, дар бораи шаъну шараф ва қадру қимати инсон суҳан гуфтаи ҳам нашоёд.

Байни арзишҳои ахлоқие, ки ба ҳуқуқҳои инсон муносибати бевосита доранд, инҳоро ҷудо кардан мумкин аст: ҳақиқат, виҷдон, поквичдонӣ, муҳаббат, саодат ва бисёр арзишҳои дигар.

Арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқҳои инсон барои таъмини манфиатҳои инсон хизмат карда, баҳри бунёди ҷомеаи инсондӯстона замина фароҳам меоранд.

3. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзишҳои ахлоқӣ. Дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон арзишҳои ахлоқӣ ҷун қисми таркибии ҳуқуқу озодиҳои таҳкимёфтаи инсон ва ҷун қифолати ҳимояи онҳо баромад мекунанд. Ҷунончи, дар моддаи 1-и Конститутутсия ҷунин нишондодҳои категорияҳои ахлоқӣ, ҷун «зиндагии арзанда» ва «инкишофи озодона», дар моддаи 5 «қадру» ва «номус», дар моддаи 17 «баробарҳуқуқӣ», дар моддаи 34 «ғам-хорӣ» ва ғайра мавҷуданд.

Дар қонунгузориҳои миллии оилавӣ ва граждани истилоҳи ҷуброни ҳисороти (зарари) ахлоқӣ истифода шуда, дар қонунгузориҳои ҷинойтӣ ҷунин принципҳои маънавӣ: адолатнокӣ ва ин-

сондӯстӣ таҳким ёфтаанд, масъулият барои рафтори бадахлоконаи одам, ҳамчунин барои содир кардани ҷиноятҳо бар зидди озодии шахсӣ, паст задани шаъну эътибор ва қадру қимат пешбинӣ шудааст.

Ҳамаи мисолҳои овардашуда ба ҳамбастагии зичи меъёрҳои ахлоқ ва меъёрҳои ҳуқуқ далолат мекунанд. Мафҳумҳои ахлоқӣ бо категорияҳои ҳуқуқӣ омехта шуда, аҳаммияти аслии худро гум намеkunанд. Ҳуқуқҳои инсон ҳамчун соҳаи якдигарро пурраkunанд, ҳуқуқ ва ахлоқ баромад мекунанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Фарқи байни меъёрҳои ахлоқ ва меъёрҳои ҳуқуқ аз чӣ иборат аст?
2. Арзишҳои ахлоқӣ чистанд? Арзишҳои ахлоқиро номбар кунед.
3. Кадом арзишҳои ахлоқӣ асоси ҳуқуқу озодиҳои инсонро таъкил ме-диҳанд?
4. Ин гуфтаҳоро бодикқат хонед: «Озодӣ ҳуқуқи шахрванд ва мус-тақилият аст, ки барои ҷомеа зараррасон нест» (Ҷ. Милл); «Озодӣ ва уҳдадориҳо дар назди ҷомеа бо ҳам сахт алоқаманданд» (Сперанский). Ба андешаи шумо, ҳамаи ин гуфтаҳоро чӣ муттаҳид месозад? Сухан дар бораи кадом арзиши ахлоқӣ меравад, ки асоси ҳуқуқҳои инсонро таъкил медиҳад?

БОБИ 5. ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁДИ ИЧТИМОӢ ВА ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДИ

§ 9. ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ВА ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД

1. Давлати ҳуқуқбунёд: мафҳум, унсурҳо, аломатҳо. Гояҳои инсондӯстӣ, адолатнокӣ, зарурати эътироф ва таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон барои пайдоиш ва инкишофи назарияи давлати ҳуқуқбунёд муайянкунанда гаштанд. Проблемаи давлати ҳуқуқбунёд, ки бисёр вақт бо номҳои “давлати қонунгузорӣ”, “давлати тартиботи ҳуқуқӣ” ва ғайра низ ёд мешавад, таваҷҷуҳи одамони пешқадам, мутафаккирони дунёи қадим, асрҳои миёна ва замони ҳозираро ҳамеша ба худ ҷалб мекард ва мекунад.

Олими Юнони қадим Арасту таъкид мекард, ки “қонун бояд ба ҳама ҳукмронӣ кунад”. Арбоби сиёсии Рим Ситсерон низ принсипи ҳуқуқиеро баён карда буд, ки тибқи ин бояд ҳама зерӣ таъсири қонун қарор мегирифтанд, на танҳо баъзе шаҳрвандони алоҳида.

Гояҳои давлати ҳуқуқбунёд дар асрҳои XVIII-XIX дар асарҳои Ч. Локк, Ш. Монтескйе, Ж. Руссо, Э. Кант ва олимони дигар инкишоф дода шуданд. Чунончи, файласуфи бузурги Олмон Эммануил Кант барои давлат зарурати тақия овардан ба қонун ва тибқи он амал карданро таъкид намудааст. Агар давлат худро аз принсипи мазкур, аз риояи ҳуқуқи озодиҳо қаноатманд ва ҳимояи қонунҳоро таъмин накунад, вай ногузир эҳтирому боварии шаҳрвандони худро аз даст медиҳад, онҳоро ба шугълҳои нисбат ба худ дар мавқеи муҳолиф қароргирифта водор месозад.

Файласуфон ва ҳуқуқшиносони замони ҳозира давлати ҳуқуқбунёдро чун давлати демократие баррасӣ мекунанд, ки дарачаи баланди рушди тамаддуни инсониро шиори худ қарор додааст. Ифодаи “давлати ҳуқуқбунёд” маънии робитаи зичи давлат ва ҳуқуқро дорад.

Давлати ҳуқуқбунёд давлатест, ки дар фаъолияти худ бо ҳуқуқ (қонун) вобаста ва маҳдуд аст.

Волоияти ҳуқуқ дар давлати ҳуқуқбунёд маънои волоияти на танҳо қонунҳо, балки ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро низ дорад.

Дар давлати ҳуқуқбунёд одам арзиши олитарин маҳсуб мешавад, ҳуқуку озодиҳои ӯ афзалият дошта, мундариҷаи қонун ва фаъолияти мақомоти давлатиро муайян мекунад.

Давлати ҳуқуқбунёд аз чунин унсурҳои асосӣ таркиб меёбад: афзалиятнокии ҳуқуқҳои инсон, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, тақсимшавии ҳокимият.

Ба унсурҳои зикршуда чунин аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд мутобиқат мекунад:

- волоияти ҳуқуқҳо дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ;
- эътироф ва ҳимояи ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- тақсимшавии ҳокимият ба қонунбарор, иҷроия ва судӣ ва назорати суди конститусионӣ;

- масъулиятнокии байниҳамдигарии шаҳрвандон ва давлат.

Дар давлати ҳуқуқбунёд дар назди қонун ва суди мустақил ҳама баробаранд. Қонунҳо ба адолат асос ёфта, ба ҳимояи озодӣ, шаъну эътибор ва қадру қимати шахсият нигаронида шудаанд.

Давлати ҳуқуқбунёди замони муосир демократист, ки дар он иштироки халқ дар амалисозии ҳокимият (бевосита ё тавассути намоёндагон) таъмин мегардад, фарҳанги ҳуқуқӣ - сиёсии аҳоли, ҷомеаи рушдёфтаи шаҳрвандиро тақозо мекунад. Дар давлати ҳуқуқбунёд имконияти дар доираи қонун ҳимоя кардан ва ташвику тарғиб намудани ақидаву эътиқодҳои худ қафолат дода мешавад.

Давлати ҳуқуқбунёд масъулиятнокии байниҳамдигарии шаҳрвандон ва давлатро дар назар дорад. Ифодаи масъулиятнокии давлат дар назди шаҳрвандон ниғаҳдорӣ ва ҳимояи ҳуқуку озодиҳои асосии инсон, муҳофизати тартиботи ҳуқуқӣ ва қонуният мебошад. Масъулиятнокии шаҳрванд дар назди давлат бо уҳдадорихои конституционии вай муайян мешавад, ки байни онҳо муҳимтаринашон риояи қонунҳо ва эътироми ҳуқуку озодиҳо мебошанд.

2. Қафолатнокии ҳуқуку озодиҳои инсон – аломати давлати ҳуқуқбунёд. Давлати ҳуқуқбунёд на танҳо қонуният расмист, ки ниғаҳдошти тартиботи ҳуқуқиро дар ҷомеа таъмин мекунад, балки адолати ба эътирофу эътироми ҳуқуку озодиҳои инсон асос ёфта мебошад. Ҳуқуқҳои инсон ва давлати ҳуқуқбунёд зухуроти бо ҳам вобастаанд ва яке бе дигаре вучуд дошта наметавонад.

Конститутсияҳои бисёр давлатҳои демократии замони ҳозира гоҳҳои давлати ҳуқуқбунёдро таҳким бахшидаанд. Тибқи моддаи

1-и Конституция “Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибхӯшӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад”. Давлат ба худ уҳдадорӣҳои риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро мегирад.

3. Принципи тақсимшавии ҳокимият ва таъмини ҳуқуқҳои инсон. Фаъолияти мақомоти давлати ҳуқуқбунёд ба принципи тақсимшавии ҳокимият ба рӯҳҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ асос меёбад. Бе амалишавии принципи мазкур дар амал ҷорӣ кардани риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ғайриимкон аст. Таърих бисёр мисолҳои ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ, муттаҳидсозии он дар дасти як одам ва ё мақомоти давлатиро медонад, ки ногузир ба беқонунӣ ва вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон оварда расонидаанд.

Дар ҷаҳони имрӯза принципи тақсими ҳокимиятҳо маънои таъмини баробарвазнии ҳамаи рӯҳҳои ҳокимиятро дорад. Ҳар рӯҳи ҳокимият функцияҳои қатъиян муайянкардаи қонунро ба ҷо оварда, намегузорад, ки рӯҳи дигар аз доираи салоҳиятҳои худ берун баромада, ҳуқуқҳои инсонро поймол созад. Сардори давлат қонунҳои зиддиҳуқуқии ҳокимияти қонунбарорро имзо намекунад, ташкилу фаъолияти ҳокимияти иҷроия зери назорати ҳокимияти қонунбарор аст, ҳокимияти қонунбарор ва сардори ҳокимияти иҷроия дар ташкили ҳокимияти судӣ иштирок мекунад.

Бо мақсади санҷиши мундариҷаи ҳуқуқии қонунҳо ва давлати ҳуқуқбунёд назорати судии конституционӣ амалӣ мегардад, ки функцияҳои онро дар давлатҳои гуногун судҳои олий, судҳои конституционӣ ё шӯроҳои конституционӣ (давлат) ба ҷо меоранд. Ҳамаи санадҳои қонунгузори мавриди истифодаи мақомоти ҳокимият бояд ба талаботи риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон мутобиқат кунанд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд маънӣ, ҳадаф ва мундариҷаи санадҳои ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судиро муайян мекунад.

Мувофиқи моддаи 9-и Конституция, ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принципи тақсими он ба ҳокимиятҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ асос ёфтааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Давлати ҳуқуқбунёд чист?

2. Унсурҳои аломатҳои асосии давлати ҳуқуқбунёдро номбар кунед.

3. *Робитаи байниҳамдигарии давлати ҳуқуқбунёд бо ҳуқуқҳои инсон дар чӣ ифода меёбад?*
4. *Чаро принципи тақсими ҳокимиятҳо ба қонунбарор, иҷроия ва судӣ яке аз аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд аст?*

§ 10. ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ВА ДАВЛАТИ ИҶТИМОӢ

1. Давлати иҷтимоӣ: мафҳум, моҳият. Дар ҷаҳони имрӯза дар назди давлат маҷмӯи томи вазифаҳои муҳимтарин меистанд, ки таъйиноти иҷтимоии давлат дар онҳо ифода мегардад.

Давлати иҷтимоӣ чун “давлати некуахлоқии умум” баррасӣ мешавад.

Арасту давлатро “иттиҳоди озодон баҳри муваффақшавӣ ба ҳаёти хушбахтона” донистааст. Дар Рими қадим шиори зер маълум буд: “Некуахлоқии халқ қонуни олитарин аст”.

Давлати иҷтимоии замони ҳозира дар фароҳам овардани ша-роит барои ҳаёти шоиста ва рушди озодонаи шаҳрвандон муваз-заф аст.

Давлати иҷтимоӣ давлатест, ки сиёсаташ ба таъмини сатҳи шо-истаи зиндагӣ ва рушди озодонаи инсон, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои вай ни-гаронида шудааст.

Сиёсати иҷтимоии давлат яке аз принципҳои асосии давлати демократӣ мебошад. Моҳияти давлати иҷтимоӣ дар муттаҳидша-вии ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоии аҳоли, миллатҳо, арзишҳо ифода ёфта, аломатҳои асосии он таъмини кадрӣ қимати инсон, адолат, масъулиятнокӣ, барҳам додани нобаробарии воқеӣ мебошад. Дар давлати иҷтимоӣ ҳама гуна шаклҳои таъбири одамон аз рӯи ало-матҳои мансубияти иҷтимоӣ манъ аст.

Инкишофи моликияти хусусӣ, ки ба тақсимои табақагии иҷтимоии ҷомеа бурда мерасонад, аз давлати иҷтимоӣ ҳалли проблемаи нисбатан мураккаб – эътидолбахшии низоҳоро аз рӯи принципи “камбағалон набошанд”, на аз рӯи принципи “бойҳо набошанд” тақозо мекунад. Давлат бояд роҳроеро дарё-бад, ки пеши роҳи камбизоатии оммавири гирифта, болоравии некуахлоқии шаҳрвандонро таъмин наояд.

Фаъолияти давлати иҷтимоӣ бевосита бо таъмину ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд алоқаманд аст.

2. Шароити шоистаи зиндагӣ. Тавре дар боло изҳор гардид, маънии фаъолияти давлати иҷтимоӣ аз он иборат аст, ки давлат нишондодҳои қонуниро асос қарордода, ба худ ухдадорӣ барои ҳар инсон таъмин кардани шароити зиндагии шоистаи моддиро мегирад ва ҳар одам ба чунин сатҳи зиндагӣ умед баста метавонад, ки дар он на танҳо зиндагии одӣ ба сар барад, балки худро ҳамчун шахсият зоҳир карда, аз давлати худ ифтихор намояд.

Ҳукуки ҳар як одам ба шароити шоистаи зиндагӣ ва моҳияти он дар моддаи 25-и Эълومияи умумии ҳукуки башар омадааст: “Ҳар як инсон ба чунин сатҳи зиндагӣ, аз ҷумла ҳӯрок, пӯшок, манзил, нигоҳубини тиббӣ ва таъминоти зарурии иҷтимоӣ, ки барои тандурустию некуахлоқии ҳуди ӯ ва оилааш зарур аст, ба таъминот дар ҳолатҳои бекорӣ, маъҷубӣ, бесаробон мондан, пиронсолӣ ё дигар ҳолатҳои маҳрумӣ аз воситаҳои зиндагӣ, ки бо сабабҳои новобаста аз ӯ ба вуҷуд меоянд, ҳақ дорад”. Ва минбаъд: “Модарону кудакон ба васоят, кумаки махсус ҳақ доранд. Ҳамаи кудаконе, ки дар аҳди никоҳ ва берун аз он таваллуд шудаанд, бояд аз ҳимояи иҷтимоӣ баробар истифода намоянд”.

Ба ин тариқ, шароити шоистаи зиндагӣ таъминоти одӣ бо ҳӯрок, либос, манзил, ёрии тиббӣ, музди меҳнат, шароити хуби маишӣ, ҳадамоти гуногуни иҷтимоӣ дар таъминоти коммуналӣ, қувваи барқ, об ва ғайраҳо фаро мегиранд.

3. Моҳият ва мундариҷаи фаъолияти иҷтимоии давлат. Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи ташкил кардани давлати иҷтимоиро пеш гирифта, онро дар моддаи 41-и Конститутсия таҳким бахшид. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат дар шахси мақомоти ҳокимияти қонунбарор ва иҷроия оид ба самтҳои асосии зерин сиёсати иҷтимоиро таҳия месозад: дастгирии давлатии оила, модарӣ, падарӣ ва кӯдакӣ, таъин кардани ҳадамоти иҷтимоии шугъл.

Давлат ба андозаи иқтидору имкониятҳои моддӣ ва молиявии худ кӯшиш мекунад, ки дар ҳаёт сиёсати иҷтимоиро татбиқ карда, дараҷаи некуахлоқии аҳолиро баланд бардорад.

Фаъолияти иҷтимоии давлат оид ба таъминсозии шароити шоистаи зиндагии аҳоли маблағи зиёди молиявии буҷет ва маҷмӯи томи чорабиниҳои гуногунро тақозо мекунад.

Сиёсати иҷтимоии давлат бояд оқилона бошад. Аз як тараф, фаъолияти иҷтимоии давлат ба фаъолияти озодонаи соҳибкорӣ одамон, рушди муносибатҳои бозорӣ набояд ҳалал расонад.

Вай даҳолати номаҳдуди давлатро ба ин соҳаҳо дар назар надорад. Ҳамзамон бо кафолатнокии шароити мусоиди зиндагӣ давлат бояд бемасъулиятии шахсии шахрвандони алоҳидаро огоҳ созад. Таъмини ҳаёти шоиста маънии озодии номаҳдуди соҳибхитёронаро надорад, баръакс он эҳтиром ва риояи қонунҳоро талаб мекунад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Давлати иҷтимоӣ чист?
2. Моҳияти сиёсати иҷтимоии давлат дар чӣ ифода меёбад?
3. Зери мафҳуми «шароити шоистаи зиндагӣ» чиро мефаҳманд?

§ 11. НАҚШИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ДАР ТАШАККУЛИ ҚОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

1. Қомеаи шаҳрвандӣ: мафҳум, унсурҳо. Давлати муосири ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ бо мафҳум “қомеаи шаҳрвандӣ” пайванди ногустастанӣ дорад.

Қомеа чист? Робитаи вай бо давлат чӣ гуна аст?

Фаъолияти давлат комилан ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро ба танзим медарорад.

Таркиби “қомеаи шаҳрвандӣ” шартист, зеро қомеаи “ғайришаҳрвандӣ” ва зиёда аз он “зиддишаҳрвандӣ” умуман вучуд надорад. Ҳама гуна қомеаи иборат аз шаҳрвандонро қомеаи шаҳрвандӣ номидан нашоёд. Зери мафҳуми «қомеаи шаҳрвандӣ» навъи махсуси қомеае фаҳмида мешавад, ки бо дараҷаи баланди камолот, оқилӣ, мутамаддинӣ, дар он фароҳам будани шароити мусоид барои шаҳрвандони худ характернок аст. Қомеаи давраи сохти ибтидоии ҷамъиятиро ба сабаби дар он мавҷуд набудани мафҳумҳое чун “шаҳрванд” ва “шаҳрвандӣ” қомеаи шаҳрвандӣ номидан нашоёд. Ҳамин тавр, қомеаҳои ғуломдорӣ ва феодали низ қомеаҳои шаҳрвандӣ шуда наметавонистанд.

Оё қомеаи замони режими тоталитариро қомеаи шаҳрвандӣ номидан мумкин аст?

Қомеаи шаҳрвандиро аз боло қорӣ кардан ё бо қонун таъсис додан мумкин нест. Вай маҳсули рушди дурударози таърихии ҳуди қомеаест, ки тарзи махсуси зиндагӣ, тафаккур, муошират,

сохти махсуси иқтисодиро дар назар дорад, арзишҳои бунёдии ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳуқуқи озодиҳои инсон, қадру қимат, мустақилияти рӯҳонӣ, шахсӣ, сиёсӣ, маънавии он мебошанд.

Ҷиҳатҳои асосии тавсифбахшандаи ҳама гуна ҷомеаи шаҳрвандии замони ҳозира инҳоянд:

- 1) озодии иқтисодӣ, бисёршаклии моликият, муносибатҳои бозорӣ, рақобат;
- 2) эътироф ва ҳимояи бечунучарои ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- 3) қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва характери демократии ҳокимият;
- 4) баробарии ҳама дар назди қонун ва суд;
- 5) гуногунандешии сиёсӣ ва идеологӣ;
- 6) озодии афкор, суҳан ва матбуот, мустақилияти воситаҳои ахбори умум;
- 7) даҳолат накардани давлат ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон, уҳдадорӣ ва масъулиятнокии байниҳамдигарии онҳо;
- 8) сулҳи шаҳрванд, шароқат ва ризояти миллӣ;
- 9) сиёсати босамари иҷтимоии таъминкунандаи шароити шоиистаи зиндагии одамон;
- 10) рушди идоракунӣ маҳаллӣ ва худидоракунӣ.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеаи худидоракунандаест, ки аъзои он – одамони озод бо мақсади қонеъсозии манфиатҳо ва талаботи худ мустақилона зиндагӣ ва меҳнат мекунанд ва дар назди гузаштаи таърихӣ, имрӯзу фардои инсоният масъулияти баланд эҳсос менамоянд.

Унсурҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ инҳоянд: шахсият, шаҳрвандон, оила, гурӯҳҳо ва табақаҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо, муассисаҳои динӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттифокҳои касаба, воситаҳои мустақили ахбори омма, сохторҳои ғайридавлатӣ (ғайриҳукуматӣ), бунёдҳо, марказҳо ва ғайра.

Ҷомеаи шаҳрвандиро бе шахсияти озод, ки имкониятҳои ваҷеи фаъолияти мустақилона дорад, тасаввур кардан номумкин аст. Дар ҷомеаи шаҳрвандӣ оила ҳамчун институти муҳимтарини сохти ҳаёти иҷтимоӣ нақши басо муҳим мебозад.

Унсурҳои иқтисодии ҷомеаи шаҳрвандӣ ба моликияти хусусӣ ва фаъолияти озоди соҳибкории шаҳрвандон асос ёфтаанд. Дар шароити инқилоби иттилоотӣ ҷомеаи шаҳрвандиро бе унсурҳои иттилоотӣ, ки ба онҳо воситаҳои гуногуни ғайридавлатии ахбо-

ри омма, радио, телевизион, матбуот, робитаҳои компютерӣ ва ғайра мансубанд, тасаввур кардан мумкин нест. Дар барқарорӣи ҷомеаи шаҳрвандӣ иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъиятӣ: аҳзоби сиёсӣ, иттифокҳои касаба, ташкилотҳо ва бунёдҳои хайриявӣ, созмонҳои ғайриҳукуматӣ (CFX) ва ғайра нақши муҳим мебозанд.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ худидоракунанда аст. Бинобар ин, дар он нақши чунин унсурҳо чун мақомоти худидоракунии маҳаллӣ махсус мебошад. Худидоракунии маҳаллӣ имконияти иштироки бевоситаи шаҳрвандонро дар ҳалли масъалаҳои, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд, фароҳам меорад.

2. Таносуби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеаи озод, демократӣ ва худрушдкунандаест, ки дар он инсон мавқеи марказиро ишғол менамояд. Он ҳамаи сохторҳои ғайридавлатиро дар соҳаҳои фаъолияти ҳаётии иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ фаро мегирад.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳамбастагии зич ва ҳатто ягона бо давлат арзи вучуд мекунад, рушд меёбад ва амал менамояд, ҳарчанд дар муносибатҳои байни онҳо норизой ва ихтилофот ҳам шуда метавонад, ки бояд дар доираи қонун ҳаллу ҷарда гардад. Одам ва давлат дар бораи “қоидаҳои бозӣ”, уҳдадорӣҳо ва масъулиятнокии байниҳамдигарӣ ба мувофиқа меояд. Вазифаи ҷомеаи шаҳрвандӣ аз назорат кардан ва роҳ надодан ба вайроншавии ин қоидаҳо иборат мебошад.

Байни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ робитаҳои зич мавҷуданд.

Робитаи байниҳамдигарӣ миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд чӣ тавр мушоҳида карда мешавад?

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат набояд ҳамчун муҳолифин дар муқобили ҳамдигар қарор гиранд, балки дар асоси эҳтироми қонун мунтазам бо якдигар ҳамкории муназзам намоянд. Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар бунёди мамлакати пурқуввату муътадил шарикӣ давлат мебошад. Ҳалли бисёр проблемаҳои замони ҳозира, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо бо кӯшишҳои умумӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва инстиутҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ имконпазир аст.

3. Ҳуқуқи инсон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеаи озоди демократӣ, ҳуқуқбунёд ва мутамаддинест, ки дар он барои режими ҳокимияти шахсӣ, зӯроварӣ ба одамон, бадбинии иҷтимоӣ ҷой нест, ин ҷо ахлоқ ва қонун, принципҳои инсондӯстӣ

ва адолатнокиро эҳтиром мекунанд.

Ҷомеаи шахрвандии муосир вазифадор аст, ки барои бе мамониат амалӣ шудани ҳукуку озодиҳои шахсият дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ, принципҳои демократия, баробарҳуқуқӣ, арзишҳои маънавӣ ва фарҳангӣ, идеалҳои адолатнокӣ шароити муҳити зарурӣ фароҳам орад.

Байни вазифаҳои асосии ҷомеаи шахрвандӣ инҳоро ҷудо кардан мумкин аст:

- 1) ҳимояи иҷтимоӣ ва ёрии байниҳамдигарии шахрвандон;
- 2) назорати фаъолияти давлат;
- 3) иштирок дар идоракунии (дар сатҳи маҳаллӣ ва миллий);
- 4) барқарории арзишҳои инсондӯстӣ ва демократӣ.

Соҳибкорӣ ва озодӣ, ташаббус ва салоҳиятмандии одамон, фаъолияти соҳибкории онҳо, муносибатҳои шахсии молумулкӣ ва бозор бе ҳуқуқҳои инсон имконнопазиранд. Эътироф, риоя ва ҳифзи бечунучарои ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрванд аломати муҳимтарин ва ҳамзамон шарти зарурии ташаккул ва рушди ҷомеаи шахрвандӣ дар ҳама мамлакат аст.

Ҷомеаи шахрвандӣ дар асоси эътироф ва истифодаи васеи ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрванд ташаккул ёфта, рушд мекунад. Устуворӣ ва пешрафти ҷомеаи шахрвандӣ аз сатҳи амалишавӣ ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон вобаста мебошад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Ҷомеаи шахрвандӣ чист? Фарқи байни ҷомеа ва ҷомеаи шахрвандӣ аз чӣ иборат аст?
2. Ҷиҳатҳо ва унсурҳои ҷомеаи шахрвандиро номбар кунед ва шарҳ диҳед.
3. Бисёр муҳаққиқони замони ҳозир изҳор доранд, ки дар табиат пайдо кардани ҷомеаи ҳақиқии шахрвандӣ басо душвор аст, онҳо беш аз ҳама дар ормон, дар шуури одамон мавҷуданд. Оё шумо ин ақидаро ҷонибдорӣ мекунед? Чаро?

§ 12. БУНЁДИ ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД, ИЧТИМОӢ ВА ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барқарории давлати ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҳар мамлакат рушди ормонҳои давлатдорӣ демократӣ ва принципҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба махсусиятҳои ватанӣ таъя карда, ба шароити таъшаққулёфтаи таърихӣ, анъанаҳои фарҳангӣ, хусусиятҳои шуур ва мавқеи ғаболонаи аҳоли вобаста аст. Баъди эълон шудани истиқлол Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳои ҳудро ба сохтани давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ, таъшаққули ҷомеаи шаҳрвандӣ равона намуд.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ғояҳо, унсурҳо ва аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд пурра таҷассум ёфтаанд.

Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазиғадоранд, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.

Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

*Қисми 3-и Моддаи 5-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Тибқи моддаи 17-и Конститутсия давлат ба ҳар кас ҳуқуқу озодиҳоро қағолат медиҳад.

Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво доништа мешавад.

Ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазиғадоранд, ки дар ғаболияти худ қағолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин кунанд.

Дар таъмини ҳуқуқҳои инсон мақомоти ҳокимияти иҷроия, махсусан мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бояд нақши қалон бозанд.

Тибқи моддаи 84-и Конститутсияи ҳокимияти судӣ мустақил буда, ҳуқуқ ва озодиҳои шахсият, манфиатҳои давлат, созмону муассисаҳоро ҳифз менамояд.

Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва иқтисоди озодонаро фароҳам меорад.

*Моддаи 1-и Конституцияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Дар Тоҷикистон васоити мустақили ахбори омма, созмонҳои ғайриҳукуматӣ, сохторҳои ҷамъиятӣ фаъолона рушд меkunанд. Аммо раванди барқарорӣ ва рушди давлати ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дуру дароз ва мураккаб аст. Вай аз бисёр омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳамчунин аз мавқеи фаъолонаи шаҳрвандӣ ва масъулиятнокии ҳар як инсон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагикунанда вобаста аст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Мундариҷаи моддаи 1-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар он давлат ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ эълон шудааст, баррасӣ намоед ва шарҳ диҳед.
2. Кадом унсурҳо ва ҷиҳатҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассум ёфтаанд?

БОБИ 6. САНАДҲО ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН

§ 13. САНАДҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

Санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ: мафҳум, навъҳо. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсонро эътироф намуда, худро давлати демократии ҳуқуқбунёд эълон кардааст. Яке аз аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд волеияти ҳуқуқ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаёти ҷомеа аст.

Байни мафҳумҳои “ҳуқуқи инсон” ва “ҳуқуқ” (чун низоми меъёрҳо) чӣ фарқ ҳаст?

Қоидаҳо ва меъёрҳои барои ҳама ҳатмии рафтор, ки ҳуқуқро ташкил медиҳанд, худ аз худ вучуд дошта наметавонанд, онҳо бояд дар ягон шакли барои ҳама дастрас ифода гарданд, ба таври ҳаттӣ дар ҳуҷҷатҳо, нишондодҳо, дастурҳои махсус таҳким ёбанд ва то ба маълумоти шахрвандон расонида шаванд. Чунин ҳуҷҷатҳои махсус санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ мебошанд.

Санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ ҳуҷҷати расмиест, дар он меъёрҳои ҳуқуқии аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё шахсони мансабдори салоҳиятманд, ё бо роҳи раёйпурсӣ қабулшаванда ифода меёбанд.

Ба санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ аломатҳои зерин хоссанд:

- 1) аз ҷониби мақомоти марбутаи салоҳиятманди давлатӣ қабул карда мешаванд;
- 2) онҳо дар шакли ҳуҷҷати расмӣ мураттаб карда мешаванд;
- 3) онҳо муқаррар меkunанд, ки меъёрҳои ҳуқуқро тағйир медиҳанд ва ё дигар меkunанд;
- 4) онҳо қоидаҳои рафтори умумиро барои ҳама таҳким мебахшанд. Дар ҳар мамлакат бо қонунгузорӣ тартиби нашр, тағйир додан, дигар кардан ва пурра сохтани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад.

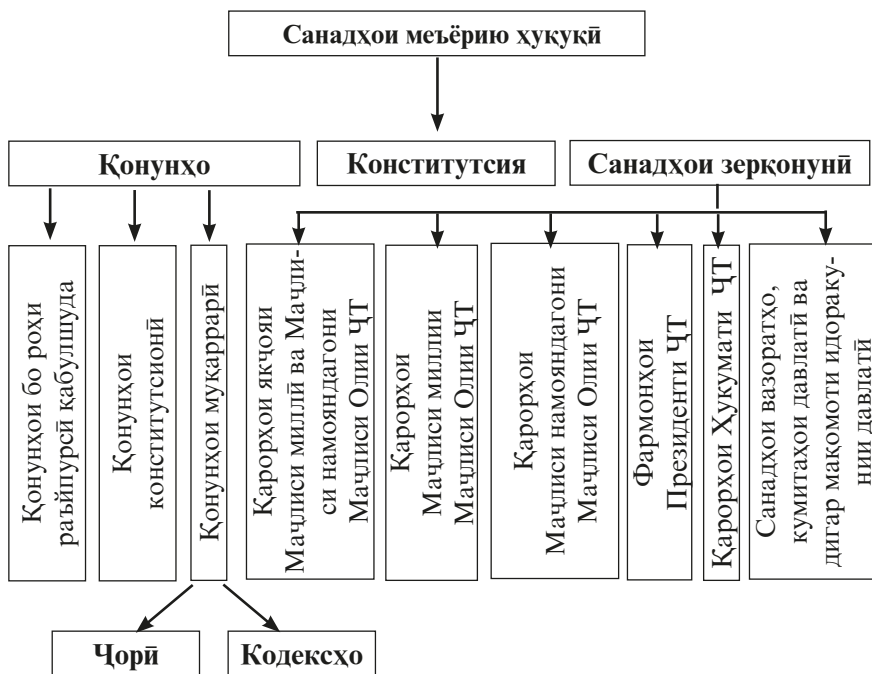
Чун қоида, ҳамаи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба ду шакл – қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ чудо мешаванд. Барои таснифи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ мафҳуми дорои қувваи юридикӣ, ки мақомоти давлатии ин ё он ҳуҷҷатро нашркарда муайян месозанд, аҳамияти ҳалкунанда дорад.

Санадҳое ҳастанд, ки дорои қувваи юридикӣ (қонунҳо) ва қувваи камтари юридикӣ (санадҳои зерқонунӣ). Агар байни онҳо ихтилофоте мушоҳида шавад, санади дорои қувваи бештари юридикӣ амал менамояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб (иерархия)-и санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чунин аст:

- 1) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 2) Қонунҳои конститусионӣ;
- 3) Қонунҳо;
- 4) Қарорҳои Маҷлиси Олӣ: Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ;
- 5) Фармонҳои Президент;
- 6) Қарорҳои Ҳукумат;
- 7) Санадҳои вазоратҳо, идораҳо ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ.

Нақшаро бодикқат омӯzed. Навъҳои асосии санадҳои меъёрий-ҳуқуқиро аз назар гузаронед.



Дар давлат қонуни аз ҳама муҳимтарини қувваи олии юридикӣ-дошта Конститутсияи мамлакат мебошад.

Конститутсия (аз лот. *constitutio* – муқаррарот, тасдиқот) қонуни асосиест, ки эътибори олии юридикӣ дошта, асосҳои сохти ҷамъиятӣ ва сохти давлатдорӣ, муносибати байниҳамдигарии миёни давлат ва шахсият, ташкил ва фаъолияти низоми мақомоти давлатиро таҳким мебахшад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои сохти конститутсиониро муайян карда, ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаю уҳдадорихои инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкили фаъолияти рукнҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ, ҳокимият, шаклҳои идоракунии давлатиро таҳким мебахшад. Ҳамаи қонунгузориҳои дигар ба Конститутсия асос меёбанд, ягон санади меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон набояд ғайр аз он бошад.

Ҳамаи дигар навиҳои қонунҳо дар муқоиса бо Конститутсия қувваи қонунии юридикӣ доранд.

Қонун санади меъёрӣ-ҳуқуқиест, ки аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ қабул карда мешавад.

Ҳамаи қонунҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард:

1. Қонунҳои конститутсионии танзимкунандаи масъалаҳои нисбатан муҳимми ҳаёти ҷамъиятӣ. Қонунҳои конститутсионии аз ҷониби мақомоти қонунбарор ё бо роҳи раъйпурсӣ мувофиқи тартиботи муқарраргардида қабулкардашуда набояд ғайр аз Конститутсия бошанд.
2. Қонунҳои ҷорӣ (муқаррарӣ), ки барои ба танзим даровардани ҳамаи масъалаҳои дигари ҳаёти ҷомеа қабул карда мешаванд (масалан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳимояи аҳоли ва ҳудудҳо аз вазъиятҳои фавқулодаи характери табиӣ ва техногенӣ дошта” аз 15 июли соли 2004 ва ғайра).

Ҷуногунаврии алоҳидаи қонунҳои ҷорӣ кодексҳо мебошанд, ки як навъ санадҳои мураккаби системаноканд.

Кодекс қонуни воҳид ва ба низом даровардашудаест, ки тавассути он дар ҳаҷми пурра, бевосита ва системанок соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ ба танзим дароварда мешавад.

Чун қоида, дар кодексҳо ба тартиби муайян ҳамаи меъёрҳо ё меъёрҳои аз ҳама асосии ягон соҳаи ҳуқуқ ҷойгир гардида, онҳо ба низоми воҳид дароварда шудаанд, онҳо ба қисматҳо ва бобҳо тақсим гардида ва мувофиқа кунонида шудаанд. Чунончи, дар Кодекси ҷи-

ноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи меъёрҳо дар бораи ҷиноятҳо ва ҷазоҳо, дар Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои аз ҳама муҳими танзимкунандаи муносибатҳои амволӣ ва шахсии молумулкӣ ҳаме оварда шудаанд.

Боз як нави санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ санади зерқонунии меъёрий-ҳуқуқӣ аст.

Санади зерқонунӣ санади меъёрий-ҳуқуқиест, ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор бар асос қонун ва барои иҷрои он қабул карда шудааст.

Санади зерқонунӣ дар муқоиса бо Конститутсия ва қонунҳо қувваи қамтари юридикӣ дорад ва аз ин рӯ набояд ҳилофи онҳо бошад. Санадҳои зерқонунӣ одатан аз ҷониби мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатӣ қабул гардида, бояд нуктаҳои асосии қонунро мушаххас гардонанд. Дар Тоҷикистон чунин санадҳои зерқонунӣ ҳастанд:

- 1) Қарорҳои Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 2) Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 3) Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 4) Санадҳои меъёрий-ҳуқуқии вазоратҳо, қомитетҳои давлатӣ ва мақомоти дигари идоракунии давлатӣ.

2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон. Аксари қулли давлатҳои ҷаҳон ғояҳои инсонро дастгирӣ карда, онҳоро ба воситаи меъёрҳо дар бораи ҳуқуқ озодиҳо дар конститутсияҳо ё қонунҳои махсуси конституционӣ таҳким мебаҳшанд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ санади асосии меъёрий-ҳуқуқиест, ки ҳуқуқ озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро эълон дошта, қафолат медиҳад.

Эътибори асосии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон доштани ҳуқуқ озодиҳои инсон ва шаҳрванд аст. Онҳо дар мувофиқати қатъӣ бо меъёрҳо ва принципҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф гардида ва қафолат дода шудаанд. Нуктаҳо дар бораи эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсон яке аз асосҳои сохти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Боби 2-и Конститутсия ба ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст. Дар он номгӯи васеи ҳуқуқҳои асосии инсон инъикос гардида, ҳуқуқ озодиҳои шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ таҳким ёфтаанд.

Барои иҷрои нуктаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд дигар санадҳои меъёрий-ҳуқуқие қабул карда мешаванд, ки онҳо низ барои ҳифзи ҳуқуқ озодиҳо нақши муҳим мебозанд.

Байни санадҳои зеркунунӣ ба сифати мисол инҳоро қайд кардан мумкин аст: барномаи давлатии “Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмин намудани ҳуқуқҳо ва имкониятҳои баробарии мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001 - 2010” “Низомнома дар бораи тартиби муҳофизати дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 феввали соли 2002 ва ғайра.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Ба андешаи шумо, дар ҷаҳони имрӯза Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ барои чӣ лозиманд?
2. Ба фикри шумо, зарурати дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати арзишҳои олӣ таҳким бахшидани ҳуқуқи озодиҳои инсон барои чӣ ба миён омад?
3. Андешаи шумо дар бораи нақши санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шахрванд чӣ гуна аст?
4. Ба моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъия карда, номбар кунед, ки дар он кадом ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шахрванд таҳким бахшида шудаанд?
5. Ин гуфтаро бодикқат хонед: “Озодӣ вобаста будан ба қонунҳост” (Ситсерон). Шумо маънии ин гуфтаро чӣ гуна мефаҳмед?

§ 14. САНАДҲОИ БАЙНАЛҲАЛҚӢ ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. Санадҳои байналҳалқии ҳуқуқӣ: мафҳум, навъҳо. Дар ҷаҳони имрӯза ҳуқуқҳои дар санадҳои гуногуни меъёрӣ-ҳуқуқии аксари кулли давлатҳо дарҷ гардида таҳким бахшида шудаанд. Ҳамаи онҳо амалан ба стандартҳои дар ин соҳа таҳиякардаи ҷомеаи байналмилалӣ таъия мекунанд.

Дар айни замон маҷмӯи томи санадҳои гуногуни байналмилалӣ-ҳуқуқии ба масъалаҳои амалисозӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон бахшидашуда мавҷуданд. Зери мафҳуми санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ, одатан, қарордодҳои байналҳалқии миёни давлатҳо басташуда ва, чун қоида, дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, масалан, СММ ё конференсияҳои байналмилалӣ қабулгардида фаҳмида мешаванд.

Аксари давлатҳо дар қонунгузориҳои миллии афзалиятнокии принципҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалиро нисбат ба принципҳо ва меъёрҳои дохилидавлатӣ қайд кардаанд.

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низомии ҳуқуқии ҷумҳуриро таъкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.

*Қисми 3-и моддаи 10-и
Конституцияи ҶТ*

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ метавонанд номҳои гуногун дошта бошанд: эълония, конвенсия, паймон, созишнома, статут (қонун, низомнома), хартия, оиннома, протокол ва ғайра.

Эълония (декларатсия) санади ҳуқуқии байналмилалӣест, ки аз принципҳои ҳадафҳои умумии ҳарду ҷониб мувофиқакарда таркиб ёфтааст. Эълонияҳо қувваи ҳатмӣ надоранд, онҳо танҳо тавсияҳо ва пешниҳодҳо мебошанд.

Конвенсия созишномаи байналмилалӣ аз рӯи ягон масъалаи махсус, проблемаи яхела мебошад, масалан, Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо, Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак.

Паймон қарордоди байналмилалӣ фарогирандаи гурӯҳҳои гуногуни проблемаҳо аст.

Бисёр вақт бар иловаи конвенсия ё паймон протоколҳои махсусе қабул мегарданд, ки батанзимдарории ҷузъиро фаро мегиранд. Масалан, Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак ду протоколи факултативӣ дорад: “Дар бораи ҷалб намудани кӯдакон ба низоъҳои мусаллаҳона” ва “Дар бораи хариду фурӯши кӯдакон, фоҳишагариҳои кӯдакона ва порнографияи кӯдакона”.

Ратификатсия (тасдиқ) гардидани қарордодҳои нисбатан муҳими байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатии мамлакат – сардори давлат ё парламент мебошад.

Паймонҳо, конвенсияҳо ва протоколҳо на аз лаҳзаи қабулу имзошавӣ, балки аз лаҳзаи ратификатсия (тасдиқ) шудан ҳукми амал пайдо мекунанд.

Ҳамаи қарордодҳои тасдиқкардаи давлат барои ҳамаи аҳолии он ҳатмӣ аст.

Резолютсия (аз лот. resolution – қарор) қарорест, ки дар натиҷаи муҳокимаи ягона масъала дар ҷамъомади маишваратии мақомот қабул карда шудааст, (масалан, резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ).

Оиннома қарордоди байналмилалист, ки ҳадафҳои таъсис, принципҳо, фаъолият, сохтори дохилии ташкилотҳои гуногуни байналмилалиро таҳким мебахшад.

Статут қарордоди байналмилалист, ки ҳадафҳо, сохтор ва функцияҳои ягон мақомоти байналмилалиро таҳким мебахшад, масалан Статутҳои Суди байналмилалӣ ҷинӣ.

Дигар навъҳои қарордодҳои байналмилалӣ ҳам мавҷуданд.

Қарордоди байналмилалӣ амалкунанда барои ҳамаи иштирокдорон ҳатмӣ мебошад. Давлатҳои иштирокдор метавонанд аз уҳдадорӣ худ даст кашанд, аз ҳуҷҷати мазкур бароянд, яъне онро аз эътибор соқит донанд, ки истилоҳи байналмилалӣ он **денонсатсия** (лот. denuntiatio – огоҳсозӣ) аст.

Қарордодҳои байналмилалӣ метавонанд кушода ё пӯшида бошанд. Ба қарордодҳои кушодаи байналмилалӣ давлатҳо, новобаста аз ризоияти дигар давлатҳои дар он ширкатдошта, ҳамроҳ шуда метавонанд.

Тоҷикистон, чун бисёр давлатҳои дигар, уҳдадор шудааст, ки қонунгузори миллиашро бо ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонад. Ин раванд имплементатсия ном дорад.

Қарордодҳои байналмилалӣ барои тасдиқ (ратификатсия) аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олӣ пешниҳод мегарданд. Дар асоси қарори Маҷлиси намояндагон дар бораи тасдиқ кардан (ратификатсия)-и қарордоди байналмилалӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санад ба имзо мерасонад, сипас он бо муҳр таҳким меёбад ва ҳамин тавр ба вай мақоми ҳуҷҷати расмӣ дода мешавад, минбаъд онро Вазири қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо мекунад.

Меъёрҳои расман эълоншудаи қарордодҳои байналмилалӣ, ки барои иҷрои онҳо қабул кардани қонунҳо ҳатмӣ нест, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита амал мекунад. Нисбати иҷрои дигар меъёрҳои қарордодҳои байналмилалӣ мутобиқан санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии дохилимиллӣ қабул карда мешаванд.

2. Билли – маҷмӯаи санадҳои асосии байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон: таърихи таҳия, мундариҷа ва аҳамияти он. Баъди Ҷанги ҷаҳонӣ маркази ҳамкорӣҳои давлатҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон Созмони Милали Муттаҳид гардид. Оинномае, ки СММ фаъолияти худро дар асоси он амалӣ месозад, 26 июни соли 1945 дар шаҳри Сан-Франсиско (ИМА) дар ҷамъомади Конфронси Милали Муттаҳид оид ба масъалаи таъсиси созмони байналмилалӣ ба имзо расида, 24 октябри соли 1945, баъди тасдиқ шудани он аз

ҷониби ИЧШС, ИМА, Британияи Кабир, Фаронса, Чин ва бисёр давлатҳои дигар ҳукми амал пайдо кард. Он нахустин ҳуччати СММ гардид, ки ғояҳо ва принципҳои ҳукуку озодиҳои инсонро инъикос кардааст.

Иҷлосияи Кулли СММ дар сессияи нахустини худ моҳи январи соли 1946 дар бораи оморасозии ҳуччати махсуси байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон қарор қабул кард. Моҳи феврари соли 1946 Комиссия оид ба ҳуқуқҳои инсон таъсис ёфта, ба зиммаи он вазифаи тайёр кардани Билл (лоиҳаи қонуни) байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон вогузошта шуд. Дар ибтидо дар назар буд, ки он як ҳуччат мешавад. Баъд қарор шуд, ки Билл бояд аз се қисмат таркиб ёбад: эълумия, ки дар он принципҳои умумӣ эълон дошта мешаванд; паймон (ё паймонҳо), ки барои давлатҳои онҳоро тасдиқкарда хатмӣ дошта бошанд ва чораҳои амалисозӣ, яъне механизмҳои назорати иҷроӣ уҳдадорӣҳои худ аз ҷониби давлатҳо.

Эълумия бо доштани моҳияти танҳо тавсиявӣ дар инкишофи минбаъдаи механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон нақши ҳалкунанда бозида, таҳкурсии мустаҳкам гардид, ки дар заминаи он низомҳои ҳам универсалӣ ва ҳам минтақавию байналмилалӣ ҳимоя ва амалисозии ҳуқуқҳои инсон бунёд карда шудаанд.

Моддаи 1-и Эълумияи умумии ҳуқуқи башар принципи асосиро таҳким бахшид: “Тамоми одамон озод ва аз лиҳози шарафу ҳуқуқ бо ҳам баробар ба дунё меоянд. Онҳо соҳиби ақлу вичдонанд ва бояд бо якдигар муносибати бародарона дошта бошанд”.

Эълумия аз 30 модда иборат буда, нуктаҳои умумиро тасвир мекунад. Ҳуқуқҳои асосии дар Эълумияи умумии ҳуқуқи башар зикргардида барои таҳияи беш аз 100 созишнома, эълумия ё дигар ҳуччатҳо дар доираи низоми СММ заминаи бозътимод гардиданд. Байни онҳо, аз ҷумла, инҳоро номбар кардан мумкин аст: Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шахрвандӣ ва сиёсӣ; Конвенсияи байналхалқӣ доир ба барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи наҷодӣ; Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъиз нисбат ба занон; Конвенсия бар зидди шиканча ва дигар навъҳои муносибатҳои золимонаю ғайриинсонӣ ё пастзанандаи қадру қимат ва ҷазодиҳӣ; Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак; Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо ва дигар эълумияҳо ва ё созишномаҳо дар бораи масъалаҳои чун табъиз, генотсид, гуломӣ, ҳамчунин некуаҳволии иҷтимоӣ, пешрафт ва рушд.

Соли 1951 ба мақсади ҳалли душворихои дар як қарордод муттаҳид сохтани ҳуқуқҳои шахрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ қарор қабул гардид, ки ду паймон тайёр карда шавад. Баъди меҳнати пурмашаққати солҳои тӯлонӣ Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шахрвандӣ ва сиёсӣ, инчунин Протоколи факултативӣ ба он омода гардида, 16 декабри соли 1966 аз тарафи Иҷлосияи XXI Кулли СММ тасдиқ ва барои имзо кушода эълон гардида, соли 1976 ҳукми амал пайдо карданд. Протоколи дуҷуми факултативӣ ба Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ, ки ба бекор кардани ҳукми қатл нигаронида шуда буд, аз ҷониби Иҷлосияи Кулли СММ 15 декабри соли 1989 қабул гардид. Тибқи моддаи 1-и Протокол “ҳар шахрванде, ки зери ҳимояи ҳуқуқҳои давлати иштирокдори Протокол қарор дорад, қатл карда намешавад”.

Эълонияи умумии ҳуқуқи башар якҷоя бо паймонҳои байналхалқии оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва доир ба ҳуқуқи шахрвандии сиёсӣ, инчунин протоколҳои факултативӣ Билли ягонаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсонро ташкил медиҳанд.

Билли байналмилалӣ ба ақидаҳо, мавқеъҳо ва фаъолияти ҳам одамони алоҳида ва ҳам ҳукуматҳои мамлакатҳои ҷаҳон таъсири калон расонд. Вай ҳуҷҷати муҳимтарини таърихиеро мемунад, ки дар соҳаи ҳуқуку озодиҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътирофшудаи инсон стандартҳои асосиро поягузори намудааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Санади байналмилалӣ-ҳуқуқӣ чист? Шумо кадом навъҳои қарордодҳои байналмилалиро медонед?
2. Ҳуҷҷатҳои асосии ба Билли байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон воридшударо номбар кунед.

ФАСЛИ II.
ҲУҚУҚҲО, ОЗОДИҲО ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ
ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

БОБИ 7.
МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

§ 15. МАФҲУМИ МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ ИНСОН

1. Мақоми ҳуқуқӣ: мафҳум ва унсурҳо. Барои фаҳмиши моҳияти мақоми ҳуқуқи инсон таърифи мафҳумҳои “инсоният”, “миллат”, “халқ”, “гурӯҳи иҷтимоӣ”, “инсон”, “шахсият”, “шахс” мусоидат мекунад.

Зери мафҳуми инсоният чамъи одамони дар рӯйи Замин зиндагикунанда фаҳмида мешавад. Миллат шакли таърихан ташаккулёфтаи чамъи одамон аст. Аломатҳои асосии тавсифбахшандаи миллат инҳоянд: ягонагии ҳудуди онҳо, робитаҳои иқтисодӣ, забон, характери миллӣ ва фарҳанг. Халқ тамоми аҳолии давлат аст, ки сарфи назар аз ҷамоаҳои миллии таркибёфтааш ҷамоаи воҳиди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсиро ташкил медиҳад. Зери мафҳуми «гурӯҳи иҷтимоӣ» чамъи афроди аз рӯйи манфиатҳо, арзишҳо ва меъёрҳои рафтори муттаҳидгаштаи дар амалиёти байниҳамдигарии бонизом қарордошта фаҳмида мешавад. Шахсият субъекти ҷафоли муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки сифатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва ғайраи ӯро ифода мекунад. Шахс шаҳрванди алоҳида чун субъекти ҳуқуқ аст.

Дар шароити ҳозира ҳар одам дар давлат ва ҷомеа мақом ва мавқеи махсус дорад. Дар илм фарқ кардани мақоми ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд қабул шудааст. Он ба робитаи ҳуқуқи ҳар як фард бо давлат, ҳамчунин алоқамандии байниҳамдигарӣ бо якдигар асос меёбад.

***Мақоми ҳуқуқӣ ҳолати муайяни инсон, чораи озодии ӯ, омӯзиши им-
конпазирӣ ва ҳатмият дар рафтори ҳар як инсон аст.***

Асоси муносибатҳои нишондодашудаи байни давлат ва ҳар як инсонро ҳуқуқҳо, озодиҳо ва уҳдадорӣҳои зикркардаи давлат дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд.

Ҳуқуқҳои инсон характери табиӣ доранд, онҳоро ҳамаи одамон доро мебошанд. Шахси шаҳрванди давлати дигар буда (бетабаа) на ҳамаи ҳуқуқҳоро соҳиб аст, ки давлат ба шаҳрвандони худ медиҳад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои аз ҷониби умум эътирофшуда ва универсалии инсонро таҳким мебахшад.

Озодӣ ҳолати инсон, шароити фаъолияти ҳаётӣ ва имконияти аз рӯйи диди худ амал кардани ӯ аст, аммо озодӣ бо масъулиятнокӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Одам озодии худро амалӣ сохта, амалҳои худро бо озодии дигар одамон ҳамбаста мегардонад. Мувофиқи қисми 2-юми моддаи 14-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд”. Пас инсон имкониятҳои амал кардан ва аз неъматҳои пешниҳодшуда истифода карданро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт озодона муайян менамояд.

Маҳдудияти озодиҳо дар ҳолатҳои муайянкардаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст.

Дар кадом ҳолатҳо маҳдуд кардани ҳуқуқи озодиҳои инсон мумкин аст?

Яке аз унсурҳои мақоми ҳуқуқии инсон, ҳамчунин, вазифадорӣ мебошад. Вазифадорӣ рафтори аз нигоҳи объективӣ зарурӣ ва бояду шояди рафтори инсон аст, ки ба он одамони дигар, ҷомеа ва давлат манфиатдоранд. Одам танҳо ҳуқуқхоро дошта наметавонад. Давлат ба ҳар як шахсият маҷмӯи ҳуқуқи озодиҳоро кафолат дода, ҳақ дорад, аз вай рафтореро талаб намояд, ки ба амсилаҳо ва намунаҳои муайян аз ҷониби ҷомеа қабулшуда ва дар меъёрҳои юридикӣ зикргардида мувофиқат кунад. Риояи ин талабҳо вазифаи инсон мебошад. Пас, ҳуқуқҳо бе вазифаҳо ва вазифаҳо бе ҳуқуқҳо вучуд дошта наметавонанд.

Дар меъёрҳои юридикӣ одатан намудҳои рафторҳои ҳатмӣ, мақсаднок, нисбатан қобили истифода ва аз нигоҳи иҷтимоӣ манфиатбахш зикр мегарданд. Агар одам аз талаботи меъёрҳо барканор шавад, давлат ҳақ дорад, ки нисбат ба вай ҷораҳои муайяни маҷбур-созиро истифода кунад.

Ба ин тариқ, мақоми ҳуқуқии инсон ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаҳои одамо ро шомил месозад. Дар онҳо дараҷаи озодӣ дар интиҳоби рафтори мувофиқ ва масъулиятнокии шахсият дар назди давлат, ҷомеа ва одамони дигар ифода меёбад. Таносуби озодӣ ва вазифа дар моддаи 29-и Эълумияи умумии ҳуқуқи башар ба таври зайл ифода гардидааст: “Ҳар як инсон дар назди ҷомеа, ки рушди озод ва камолоти шахсияти ӯ фақат дар он имконпазир аст, уҳдадор мебошад”. Унсурҳои мақоми ҳуқуқии инсон бе якдигар вучуд дошта наметавонанд, онҳо бо ҳамдигар алоқаманданд.

2. Навъҳои мақоми ҳуқуқии инсон. Дар илми ҳозираи ҳуқуқшиносӣ тақсим кардани мақоми ҳуқуқии инсон ба навъҳои зерин қабул шудааст: умумӣ, махсус ва инфиродӣ.

Умумӣ мақоми ҳуқуқиест, ки ба он қомилан ҳар одам соҳиб аст. Мақоми умумии ҳуқуқии одам ҳолати умумии иҷтимоии ӯро ифода мекунад.

Махсус чунин мақомоти ҳуқуқиест, ки характери соҳавӣ дорад, масалан, мақоми шахрвандӣ-ҳуқуқӣ, мақом дар соҳаҳои меҳнатӣ, оилавӣ, муҳофизатӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ.

Инфиродӣ чунин мақоми ҳуқуқиест, ки мавқеи инсонро дар ягон соҳаи алоҳида тавсиф мебахшад, масалан, мақоми соҳибкор, мақоми шахси мансабдор, хизматчиӣ давлатӣ ва ғайра.

Бо мақоми ҳуқуқии инсон мақоми иҷтимоии инсон, ки мавқеи одамро дар ҷомеаи мушаххас тавсиф мебахшад, зич алоқаманд аст.

3. Мақоми иҷтимоии инсон. Ҳар як инсон чун узви ҷомеа, ягон гурӯҳи иҷтимоӣ, намоёндаи миллат ё ҳалқият боз мақоми иҷтимоӣ ҳам дорад.

Ҳар як шахсият метавонад якбора якчанд мақоми ҳуқуқӣ дошта бошад. Дар ин маврид ҳуди инсон барои худ он мақоми иҷтимоиро ҷудо месозад, ки муайянкунанда, асосӣ аст.

Мақоми иҷтимоӣ мавқеи шахсро дар низоми иҷтимоӣ нисбат ба одамони дигар ва умуман ҷомеа дар назар дорад. Асоси мақоми иҷтимоии шахсиятро маҷмӯи ҳуқуқу озодиҳои дар санадҳои юридикӣ таҳқиқоти ташкил медиҳад. Дарачаи мақоми иҷтимоии инсон на танҳо бо ҳуқуқу озодиҳои ба ӯ додашуда, ҳамчунин бо имкониятҳои амалисозии онҳо, ки ҳолати воқеии инсонро тавсиф мебахшанд, муайян карда мешавад. Чунин категорияҳои одамоне ҳастанд, ки мақоми иҷтимоии онҳо ҳифзи махсусро меҳосад, масалан, нафақагирон, кӯдакон, одамони имкониятҳои маҳдуд ва ғайра. Дарачаи амалишавии ҳуқуқҳои инсон нишондиҳандаи қонеъмандии талабҳои ҳаётии ҳуди инсон ва ҷомеа мебошанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Мақоми ҳуқуқии инсон чист? Унсурҳои асосии мақоми ҳуқуқии инсонро номбар кунед.
2. Шумо кадом навъҳои мақоми ҳуқуқии инсонро медонед? Онҳоро тафсир кунед.
3. Мақоми иҷтимоии инсон чист?

§ 16. МАФҲУМИ МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ ШАҲРВАНДӢ

1. Мафҳуми шаҳрвандӣ ва раият. Мақоми ҳуқуқии шаҳрванд бо мафҳуми “шаҳрвандӣ” зич алоқаманд аст. Шаҳрвандӣ ҳолати табиии инсон буда, барои нишон додани робитаҳои ҳуқуқии одам бо давлати мушаххас истифода мешавад.

Шаҳрвандӣ алоқаи устувори сиёсӣ-ҳуқуқии одам ва давлат аст, ки дар маҷмӯи ҳуқуқҳо, уҳдадориҳо ва масъулияти байниҳамдигарии онҳо ифода мешавад.

Дар мамлакатҳои шакли идоракуниашон монархӣ, одатан барои нишон додани шаҳрвандӣ истилоҳи “раият” истифода мешавад. Дар ҷаҳони имрӯза раиятӣ, масалан, аз рӯи қонунгузори Шветсия, Дания, Белгия ва мамлакатҳои дигар мавҷуд аст. Истилоҳи “раият” барои нишон додани мансубияти шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намешавад.

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон категорияҳои гуногуни одамон – шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси табааи ягон давлатро надошта, яъне бетабаа сукунат доранд. Тибқи моддаи 6-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоянд. Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мавҷудияти шиносномаи (паспорти) Тоҷикистон, то гирифтани шиноснома бо шаҳодатнома дар бораи таваллуд ё дигар ҳуҷҷати ба шаҳрвандии шахс ишораткунанда тасдиқ карда мешавад.

Ҳамаи одамони шаҳрванди Тоҷикистон маҳсубшаванда мақоми яхелаи ҳуқуқӣ дошта, ба андозаи баробар соҳиби ҳуқуқу озодиҳо мебошанд ва уҳдадориҳои баробар доранд.

Боби 2-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як вақт озодиҳо ва вазифаҳои ҷаҳонӣ ҳамаи одамонро ба ҷаҳонӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон мансуббударо таҳким бахшидааст. Масалан, моддаи 27-и Конститутсия танҳо ба шаҳрвандони мамлакат ҳуқуқҳои иштирок кардан дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлат бевоқифа ё тавассути намоёндагон ва дастрасиро ба хизмати давлатӣ додааст.

2. Асосҳои соҳибият ва қатъи гардидани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Асоси ҳуқуқи соҳибият ва қатъи гардидани шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон Конститутсия ва Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4-уми ноябри соли 1995 ва дигар санадҳои қонунгузорӣ мебошад.

Мувофиқи моддаи 15-и Конститутсия “шаҳрванди Тоҷикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки дар рӯи қабули Конститутсия шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад”. Яъне, Конститутсия танҳо як ҳолати соҳибиятро ба шаҳрвандӣ таҳким бахшидааст. Дигар асосҳои соҳибият, ҳамчунин қатъ гардидани шаҳрвандӣ бо Қонуни конститутсионии зикршуда муайян карда мешаванд. Чунин асосҳо тибқи моддаҳои 15 ва 27-и Қонуни конститутсионии мазкур инҳо мебошанд:

№	Соҳибият ва шаҳрвандии ҶТ	Қатъ гардидани шаҳрвандии ҶТ
1	Аз рӯи таваллуд	Дар натиҷаи баромадан аз шаҳрвандӣ
2	Бо тартиби аз қайд гузаштан	Гум кардани шаҳрвандӣ
3	Бо тартиби қабул ба шаҳрвандӣ	Дар натиҷаи бекор кардани қарор дар бораи қабули шаҳрвандӣ
4	Дар натиҷаи барқарорсозии шаҳрвандӣ	Дар натиҷаи маҳрум шудан аз шаҳрвандӣ
5	Бороҳи интиҳоби шаҳрвандӣ (оптатсия)	Бо роҳи интиҳоби шаҳрвандӣ (оптатсия)
6	Аз рӯи асосҳои дигар	Аз рӯи асосҳои дигар

Соҳибият ба шаҳрвандии Тоҷикистон аз рӯи таваллуд чунин маъно дорад, ки кӯдаки волидонаш шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз мавқеи буди боши онҳо, шаҳрвандии мамлакати моро соҳиб мешавад.

Дар сурати шаҳрвандони давлатҳои гуногун будани волидон кӯдак, агар дар қаламрави Тоҷикистон таваллуд шавад, соҳиби шаҳрвандии давлати мо мешавад: агар вай берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ таваллуд шавад, вале яке аз волидон ба таври доимӣ дар Тоҷикистон зиндагӣ дошта бошад, кӯдак шаҳрвандии Тоҷикистонро соҳиб мешавад. Кӯдаке, ки яке аз волидонаш шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешаваду волиди дигар шахси бетабаа бошад, сарфи назар аз ҷойи таваллуд, шаҳрванди Тоҷикистон мебошад. Агар ҳар ду волид ашхоси бетабаа бошанд, вале ба таври доимӣ дар Тоҷикистон зиндагӣ кунанд, кӯдак шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон доништа мешавад. Кӯдаконе, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ қарор доранду волидонашон маълум нестанд, низ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Дар сурати муқаррар кардани падархонии кӯдак, вақте падар шаҳрванди мамлакати мо эътироф шаваду

модар шахси бетабаа бошад, кӯдаки ба синни 14-солагӣ нарасида, сарфи назар аз ҷойи таваллудаш, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда мешавад, ки волидайнӣ ӯ дар шаҳрвандии дигар давлатҳо қарор доранду аммо ин давлатҳо ба ӯ шаҳрвандии худро на- додаанд.

Бо тартиби аз қайд гузаштан ашхосе соҳиби шаҳрвандӣ мешаванд, ки ҳамсар ё хешовандашон аз рӯйи шачараи бевосита (бобояш, бибияш) шаҳрванди Тоҷикистон махсуб мешаванд. Дар ин маврид ба имконияти ақди никоҳ байни шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахси хориҷӣ басташуда диққат додан лозим аст, зеро тартиби одии соҳибият ба шаҳрвандӣ ба андозаи муайян метавонад барои бастанӣ ақди никоҳи бардурӯғ асос шавад.

Дар қонунгузории мамлакати мо нуктаи муҳимми қабул ба шаҳрвандӣ (натурализатсия) мебошад. Дар ин маврид шартӣ қабул ба шаҳрвандӣ зиндагии доимӣ дар мамлакат аст.

Шахлҳои нисбатан одӣ ва сабуки қабул ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи асосҳои зерин пешбинӣ мешавад:

- 1) дар шаҳрвандии собиқ ИҶШС буд;
- 2) ба фарзандӣ қабул кардани кӯдаке, ки шаҳрванди Тоҷикистон аст;
- 3) мавҷудияти қомеъҳои барҷаста дар соҳаҳои илм, техника ва фарҳанг, ё вақте шахс соҳиби касбест, ки барои мамлакат манфиатовар аст;
- 4) мавҷудияти хизматҳо дар назди халқ дар эҳёи Тоҷикистон, дар амалисозии арзишҳои умумиинсонӣ; қаблан дар шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон будан ё аз рӯйи таваллуд дар шаҳрвандии Тоҷикистон будани ақаллан яке аз волидон аз рӯйи шачара (падар, модар, бобо, бибӣ ва ғайра);
- 5) дар ақди никоҳ будан бо шаҳрванди Тоҷикистон;
- 6) ёфтани паноҳгоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Қайд кардан ҷоиш аст, ки асосҳои соҳибият ба шаҳрвандии мамлакати мо ҳамчун дигар ҳолатҳои пешбинишудаи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 ноябри соли 1995 шуда метавонанд. Бо ҳамин тартиб бо қонунгузорӣ ҳолатҳои қатъшавии шаҳрвандии Тоҷикистон бо фарогирии маҳрум кардан аз шаҳрвандӣ ва аз даст додани шаҳрвандӣ муайян гардидаанд.

Яке аз асосҳои қатъшавии табиият Тоҷикистон он гум кардани (аз даст додани) шахс махсуб мешавад. Қонун ду ҳолатро муқаррар кардааст, ки дар сурати мавҷудияти онҳо шахс табииятро гум мекунад:

- 1) агар шахс ба хизматӣ ҳарбӣ дарояд, дар мақомоти амният, политсия, мақомоти адлия ё дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлати хориҷӣ хизмат кунад;
- 2) агар шахси ба таври доимӣ дар давлати хориҷӣ зиндагикунанда бе сабабҳои узрнок тӯли панҷ сол дар қайди консулӣ наистода бошад. Дар ҳар ду ҳолат ҳам шахсони зикршуда табаиятро ба таври механикӣ гум намеkunанд. Гумшавии шаҳрвандӣ (табаият) танҳо аз замони қайдшавии далелҳои мазкур аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ба амал омада, дар ин бобат баровардани ягон ҳел қарори махсус талаб карда намешавад.

Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин дар натиҷаи беқор кардани қарор дар бораи қабул ба шаҳрвандӣ қатъ мегардад.

Тағйир ёфтани шаҳрвандии яке аз ҳамсарон шаҳрвандии кӯдакони аз ин никоҳ таваллудшуда, аз он ҷумла, кӯдакони ба фарзандхонӣ қабулкардашударо тағйир намедихад. Иқомати доимии шаҳрванд берун аз ҳудуди мамлакат, ба ҷуз ҳолатҳои муқарраркардаи қонун, боиси қатъшавии шаҳрвандии ӯ намегардад. Шаҳрванди дар хориҷа будаи Тоҷикистон аз ҳимоя ва парастории давлат бархурдор аст.

3. Дутабаиятӣ ва бисёртабаиятӣ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷуз ҳолатҳои пешбиникардаи қонун ва қарордодҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансубияти шаҳрвандони Тоҷикистон ба табаиятии давлати дигар иҷозат намедихад. Дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4-уми ноябри соли 1995 мумкин набудани дутабаиятӣ дақиқан таъкид шудааст.

Муайян кардани мақоми ҳуқуқии шахси дутабаият дошта бо он зич алоқаманд аст, ки ӯ дар кадоме аз давлатҳо зиндагӣ мекунад. Дар ҳаҷми пурра истифода кардани он ҳуқуқу озодиҳо, ҳамчунин ба зиммаи доштани вазифаҳои шаҳрвандии мамлакате, ки вай дар қаламрави он ба таври доимӣ зиндагӣ мекунад, бо проблемаи истиқомати доимӣ алоқаманд аст. Ба ибораи дигар, шахс ҳуқуқ надорад, ки дар як вақт ҳуқуқу озодиҳои аз шаҳрвандии ҳар ду мамлакат бармеомадаро амалӣ гардонад.

Табаиятии волидайн шаҳрвандии кӯдаконро муайян мекунад. Волидайн барои кӯдак то расидани ӯ ба синни 18-солагӣ аз тариқи яққоя ариза додан табаиятии як мамлакатро ба роҳи рад кардани шаҳрвандии дигар мамлакат интиҳоб карда метавонанд. Дар мавриди набудани яке аз волидон чунин ҳуқуқро волиди дигар соҳиб аст. Тағйирёбии табаияти волидон ба тағйир ёфтани шаҳрвандии кӯдакони то 18-сола оварда мерасонад. Аммо дар сурати гум кардани

шаҳрвандии давлат ва ниғаҳдории шаҳрвандии давлати дигар мутаносибан шаҳрвандии кӯдакони то 18-сола тағйир меёбад. Шаҳрванди ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ расида ва дутабаиятӣ дошта, метавонад ҳар ду табаиятро ҳам нигоҳ дорад, ё яке аз онҳоро интиҳоб намояд. Он чи ки дар боло зикр шуд, ба кӯдакони ба фарзандӣ қабулшуда ва онҳое, ки яке аз волидонашон душаҳрвандӣ дораду дигаре бетабаа ё номаълум аст, низ мутааллиқ аст.

Шахсони дутабаиятӣ дошта аз ҳимояву парастории ҳар кадоме аз давлатҳо бархӯрдоранд. Дар сурати қарор доштани онҳо дар хориҷа ҳимоя ва парасторӣ аз ҷониби давлате пешниҳод мегардад, ки онҳо дар қаламрави вай ба таври доимӣ зиндагӣ мекунанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Шаҳрвандӣ ё табаият чист?*
2. *Асосҳои соҳибият ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед. Соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ аз рӯйи таваллуд чӣ маънӣ дорад?*
3. *Асосҳои қатъишавии шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.*
4. *Оё дар Тоҷикистон ба душаҳрвандӣ роҳ дода мешавад?*
5. *Ин вазъиятро бодикҳат хонед ва баррасӣ кунед: “Кӯдак дар Ҷумҳурии Қирғизистон таваллуд шуд. Волидони кӯдак шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Кӯдак соҳиби шаҳрвандии кадом давлат мешавад?”*

БОБИ 8. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ШАХСӢ

§ 17. ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ

1. Асосҳои фалсафӣ ва меъёрӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба ҳаёт. Бори аввал ҳуқуқ ба ҳаёт баъди Чанги дуҷониби ҷаҳонӣ, вақте инсоният дарк кард, ки ҳаёт неъматӣ бебаҳост, ба таври юридикӣ эътироф гардид. Моддаи 3-и Эълумияи умумии ҳуқуқи башар (соли 1948) ҳуқуқ ба ҳаётро таҳким бахшид: “Ҳар як инсон ба ҳаёт, озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ ҳақ дорад”. Моддаи 6-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шахрвандӣ ва сиёсӣ эълон дошт: «Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳаққи ҷудоинопазирии ҳар як инсон мебошад».

Дар айни замон ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи аз ҷониби умум эътирофшуда, меҳвари тамоми низоми ҳуқуқҳои шахсӣ (шахрвандӣ)-и инсон мебошад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳулосаи зарурати эътирофи ҳуқуқ ба ҳаёт нисбат ба ҳамаи одамон, сарфи назар аз наҷод, ҷинс, дин ва дигар аломатҳо расид ва давлатҳоро вазифадор намуд, ки дар қаламрави худ ин ҳуқуқро риоя кунанд ва қонунҳои миллие қабул намоянд, ки ин ҳуқуқро қафолат диҳанд.

Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи бунёдист ва онро аз ҷанбаҳои гуногун бояд баррасӣ кард.

Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи табиӣ, ҷудоинопазир, ба ҳар кас аз лаҳзаи таваллуд мансуб, имконияти ҳимояи дахлнопазири ҳаёт ва озодона соҳибхитиёрӣ қардан ба он аст, ки бо қонунгузориҳои миллий ва байналмилалӣ қафолат дода мешавад. Ҳуқуқ ба ҳаёт дар ҳамаи санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон ва конститутсияҳои миллии аксар мамлакатҳои ҷаҳон таҳким бахшида шудааст. Вай аз ҷумлаи ҳуқуқҳои инфиродии инсон аст ва унсури муҳимтаринаш ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти инсон мебошад. Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи бевосита амалкунанда аст ва дар ҳеҷ маврид, аз ҷумла, дар ҳолати вазъияти ғавқулода, вақти хатари таҳдид ба ҳаёти тамоми миллат набояд маҳдуд қарда шавад.

Аз ҳуқуқ ба ҳаёт дигар ҳуқуқҳои инсон, чун ҳуқуқ ба муҳити мусоиди зист, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзили шахсӣ ва ғайра бармеоянд. Ҳуқуқҳои инсон ба ҳаёт бо зарурати ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ зич алоқаманд аст. Вай ба доираи васеи ғавқулияти ҳаётии ҷомеа ва давлат: ахлоқ, дин, сиёсат, ҳуқуқ, тиб ва ғайра дахл мекунад.

Конунгузории ҳар як давлат, чун қоида, як қатор чорабиниҳои ҳимоякунандаи ҳаёти инсонро таҳким мебахшад, масалан муқаррар кардани ҷазо барои куштор; таъмини қафолатҳои таъқиботи ҷиноятӣ барои ҷиноят бар зидди ҳаёт; ба иҷро расонидани амалҳои ҳимоя ва пешгирикунанда дар сурати мавҷудияти хатари бевосита барои ҳаёти инсон.

Ҳеҷ як манфиати ҷамъиятӣ куштори одамеро, ки барои ҳаёти дигар одамон хатарнок нест, қонунан ҳақ бароварда наметавонад. Куштори инсон бо истифодаи қувва танҳо дар се ҳолати истисноӣ қонунӣ аст: ҳимояи шаҳрвандон аз истифодаи ғайриқонунии зӯроварӣ; хангоми гузаронидани ҳабси муташаккилона ё рафъи фирори маҳбус. Тавре маълум аст, барои инсон эҳсоси худнигоҳдорӣ ҳос аст. Одам аз ҳамла ё зӯроварӣ худро муҳофизат карда истода, барои зӯровариҳои ҷавобӣ ё ҳимояи зарурӣ ҳақ дорад. Ин боз яке аз мушкилоти марбут ба амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқи ҳар инсон ба ҳаёт аст.

2. Ҷазои қатл ва ҳуқуқ ба ҳаёт. Яке аз проблемаҳои аз ҳама шадиди ҷаҳони имрӯза бекор кардани ҳукми қатл аст. Ҳукми қатл дар санадҳои қонунгузории бисёр мамлакатҳо чун қораи истисноии ҷазодихӣ зикр гардидааст. Вале оё он омили ниғаҳдорандаи ҷинояткорӣ аст? Оё он ҳуқуқҳои инсонро вайрон намекунад? Онро истифода кардан даркор аст ё не? Агар ҷазои қатл нисбат ба одами бегуноҳ ба сабаби хатои судӣ ба ҷо оварда шуда бошад, оё ин хаторо ислоҳ кардан мумкин аст?

Дар қисми 2-и моддаи 6-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ омадааст: “Дар кишварҳои, ки ҳукми қатлро бекор накардаанд, ҳукми қатл метавонад танҳо барои ҷиноятҳои вазнинтарин мутобиқи қонуне, ки хангоми содир намудани ҷиноят амал мекард ва бо муқаррароти ҳамин Паймон ва Конвенсия дар бораи пешгирии ҷинояти қатли ом ва ҷазо барои он муҳолиф набошад, бароварда шавад. Ин ҷазо метавонад танҳо ҷиҳати иҷрои ҳукмномаи қатъие, ки аз тарафи суди босалоҳият бароварда шудааст, анҷом дода шавад”.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба давлатҳо пешниҳод менамояд, ки теъдоди одамони нисбаташон ҷазои қатл татбиқшавандаро ҳар чи камтар кунанд. Чунончи, ҷазои қатл нисбати ашхоси аз 18-сола поён ва занҳои ҳомила ба амал бароварда намешавад. Аз ҳаёт маҳрум кардани аъзои гурӯҳи муайян дар микёси васеъ баробари генотсид аст, ки мансуб ба ҷиноят бар зидди инсоният мебошад.

Генотсид (аз юнонии *genos* – авлод, қабила ва лот. *caedo* – мекушам) – қатли омми ғурӯҳҳои алоҳидаи одамон аз рӯйи аломатҳои нажодӣ, миллӣ ва ё динӣ. Яке аз қиоятҳои вазнинтарин бар зидди инсоният мебошад.

Оё шумо пешравиро ба сӯйи бекор кардани ҷазои қатл дуруст мешуморед?

Аз 15-уми июли соли 2004 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Қонун дар бораи боздошти истифодаи ҷазои қатл» амал мекунад.

3. Ҳуқуқ ба ҳаёт ва ҷанг. Низоъҳои мусаллаҳона воқеияти бераҳмонаи асри XXI аст. Чунин ба назар мерасад, ки асри XX бояд сиёсатмадоронро ба ҳулосаи зер меовард: бо роҳи зӯроварӣ ҳал кардани ягон мушкилот мумкин нест! Ҷанг танҳо проблемаҳои нави иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғайра ба бор меоварад. Агар пешгирӣ кардани низоъҳои мусаллаҳона муяссар нагардад, ақаллан барои ҳимояи одамон аз воқеияти ҷанг ва кам кардани оқибатҳои харобиовари он тадбирҳо андешидан лозим аст.

Дар ҷаҳонӣ имрӯза масъалаи ҳуқуқи ҳар як инсон ба ҳаёт дар давраи ҷанг ва низоъҳои мусаллаҳона басо муҳим аст.

Оё шумо бо чунин ақида розӣ ҳастед, ки баҳри ҳуқуқ ба ҳаёт ҳатто дар давраи ҷанг ё низоъҳои мусаллаҳона мубориза бурдан лозим аст ва ин бефоида нест? Дар ин хусус далелҳо оред.

Ҳамаи қарордодҳо, эълония ва конвенсияҳои мансуб ба ҳимояи



зарардидагони ҷанг бо як ном – ҳуқуқи байналмилалӣи башардӯстона муттаҳид мешаванд, ки асоси онро конвенсияҳои женевагӣ ташкил медиҳанд. Талафоти зиёди одамон дар ҷангҳо аҳли ҷаҳонро муътақид сохт, ки конвенсияҳои женевагиро таҳким бахшидан лозим аст.

Расми 2. Ҳуқуқҳои қӯдакро ҳимоя намое!

Баъди Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ дар соли 1949 конвенсияҳои нави женевагӣ дар бораи ҳимояи зарардидагонӣ ҷанг таҳия гардиданд.

Аз ҷумла, конвенсияҳои ҳозираи женевагӣ:

- 1) истифодаи ҷунин усулҳо ва воситаҳои бурдани ҷангро, ки ба муҳити зист зарари васеъмикёсу ҷиддӣ мерасонанд, манъ мекунад;
- 2) даъват ба амал меоранд, ки бо асирони ҷарбӣ ва аҳолии осоишта муносибати инсондӯстона карда шавад;
- 3) ҷораҳои махсуси ҳифзи қонуни кӯдакон, ҷамҷунин журналистони дар сафарҳои хидмати пурхатарбударо пешбинӣ менамоянд;
- 4) ба қормандони соҳаи тиб имқонияти беамониат расонидани ёрии тиббӣ ба зараргардидагон, ҷамҷунин қашондани доруворӣ ва таҷҳизоти тибби қофолат медиҳанд.

Дар айнаи замон беш аз 160 давлати дунё иштирокдори конвенсияҳои женевагӣ буда, вазифадоранд, ки онҳоро иҷро кунанд.

Боз як имқонияти ҳифзи ҳаёти инсон дар вақти ҷанг ё низоъҳои мусаллаҳона мавҷуд аст, ки ин манъи истифодаи навъҳои алоҳидаи қилоҳ мебошад. Давлатҳо борҳо кӯшишҳои маҳдудсозии истифодаи қилоҳҳоеро кардаанд, ки ба иштирокдорони амалиётҳои ҷарбӣ ё аҳолии осоишта ҷафои зиёд мерасонанд.

Дар солҳои 60 –70-уми асри ХХ қарордодҳои муҳимми байналқалқии марбут ба истифодаи яроқи ҳастай (ядроӣ) ҳуққи амал пайдо карданд. Истифодаи қилоҳи ҳастайро ҷомеаи байналмилалӣ қиноят вазнинтарин бар зидди инсоният донистааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Зери мафҳуми «ҳуқуқи инсон ба ҳаёт» ҷӣ фаҳмида мешавад?*
2. *Ҷаро ҳуқуқро ба ҳаёт ба ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ (шаҳрвандӣ) мансуб медонанд?*
3. *Файласуфи англис Ҷон Локк тақдиқ мекард, ки ҳуқуқ ба ҳаёт, амвол ва озодӣ қонуни табиист. Ба андешии шумо, ҷаро ин тағр аст?*
4. *Проблемаҳои аз назари шумо бевосита ба амалишавӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон ба ҳаёт алоқамандро номбар кунед. Давлат бо мақсади таъмини ҳуқуқи ҳар одам ба ҳаёт ҷӣ уҳдадорихоро ба зимма дорад?*

§ 18. ХУҚУҚ БА ОЗОДӢ ВА ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАХСИЯТ ВА ҶАӢИ ХУСУСӢ

1. Асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият. Нишонаҳои аввалини ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият ҳанӯз дар Ҷартияи бузурги озодиҳои соли 1215 ба назар

мерасанд. Ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва аксари конституцияҳои ҳозира низ озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро эълон медоранд.

Моддаи 3-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро ин тавр таҳким баҳшидааст: “Ҳар як инсон ба ҳаёт, озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ ҳақ дорад”. Моддаи 9-и ҳуҷҷати байналмилалӣ мазкур тасдиқ мекунад: “Ҳеҷ касро худсарона дастгир, ҳабс ё бадарға кардан мумкин нест”.

Меъёрҳои мазкур ҳамчунин дар Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ таҷассум ёфтаанд. Аз ҷумла дар қисми 1-и моддаи 9-и ҳуҷҷати мазкур омадааст: “Ҳар як инсон ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ ҳақ дорад. Ҳеҷ кас наметавонад худсарона ба ҳабс гирифта шавад ё дар ҳабс нигоҳ дошта шавад. Ҳеҷ кас набояд аз озодӣ, ғайр аз асосҳо ва мутобиқи расмиёте, ки тавассути қонун муқаррар карда шудаанд, маҳрум карда шавад”.

Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият аз ҷониби давлат ҳимоя шудани ҳар як одамо аз тааррузи ҳар касе ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ, амнияти шахсӣ, шараф ва қадру қимати ӯ дар назар дорад. Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият моҳиятан аз ду ҳуқуқи ба ҳам алоқаманд: озодии шахсият ва ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият таркиб ёфтааст. Онҳо аз якдигар ҷудонопазиранд. Яъне шахсияте, ки озодии ӯ пурра таъмин аст, дахлнопазир низ мебошад. Агар дахлнопазирии шахсият таъмин бошад, пас ӯ озод низ аст.

Озодии шахсият мафҳуми васеъаст, ки инҳоро дар назар дорад: озодии ҷисмонӣ (яъне озодии амал тибқи озодии худ); озодии ахлоқӣ (яъне озодии афкор, вичдон, дин); озодии иҷтимоӣ (озодии интиҳоби забони муошират, мансубияти миллӣ).

Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият ҳуқуқи ҳар инсон ба ҳимоя ва ҳифзи давлатӣ аз тааррузи ғайриқонунӣ ҳар касе ба озодӣ ва амнияти шахсии ӯ мебошад.

Амнияти шахсӣ маънии набудани зӯроварии ғайриқонунӣ ё таҳдиди зӯроварӣ ба шахсият ва бовар доштани шахсият ба оромиро дорад.

Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ ба ҳамаи одамон, сарфи назар аз шахрвандӣ, синну сол, бемории рӯҳӣ дахл дорад. Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро то ҳадди муайян, вале танҳо дар асоси қонун маҳдуд кардан мумкин аст.

Дар Конститутсияи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият дар меъёрҳои алоҳидаи инъикоскунандаи стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон инъикос ёфтааст.

Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеҷ кас ӣш-канҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст.

Моддаи 18-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ кафолатҳои ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва маънавии дахлнопазирии инсонро таҳким мебахшанд.

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои куштор, расонидани зарарҳои ҷисмонӣ, таҷовуз ба номус, лату кӯб ва дигар ҷиноятҳои зидди озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ муқаррар менамояд.

Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият нораво будани худсариро ҳангоми боздошт ё ҳабс кардан дар назар дорад. Тибқи моддаи 6-и Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ касро бе иҷозати прокурор ба ҳабс гирифтани мумкин нест.

Ҳеҷ касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс ва бадарға кардан мумкин нест.

Қисми 2-и моддаи 19-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Риояи шараф ва кадрӣ қимати шахсият аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад. Ҳар инсон кадрӣ қимат дорад.

Ба хотир оред, ки зери мафҳумҳои “шараф” ва “кадр” ҷиро мефаҳманд?

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тухмат ва таҳқирро ҷиноят мешуморад ва чунин кирдорҳоро манъ месозад.

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, қоидаҳои ҳифзи шараф ва кадрӣ қимати инсонро, аз ҷумла, бо роҳи талофӣ (ҷуброн) кардани зарари маънавӣ таҳким бахшидааст. Дар сурати аз ҷониби шахси ҷавобгар паҳн шудани маълумоте, ки шаъну эътибори даъвогарро доғдор месозанд, суд новобаста ба гуноҳи шахси ҷавобгар зарари расонидашударо бо ифодаи пулӣ муайян карда, ба ғайридаи даъвогар мерӯёнад.

Дахлнопазирии маънавии шахсият бо роҳи манъ кардани амалҳои гуногуни характери зӯроваридошта ва ба рӯҳияи инсон таъсири манфӣ расонанда таъмин карда мешавад. Масалан, пурсиши иштирокдори мурофиа зеро таъсири гипноз ё бо роҳи истифодаи фишороварихоии гуногуни экстрасенсорӣ, ё маълумотгирии муфаттиш бо роҳи тарсондан, истифодаи сеҳру чоду ва ғайра.

2. Маҳдудияти озодӣ ва маҳрумият аз озодӣ. Таъмини дахлнопазирии ҷисмонӣ, рӯҳонӣ, маънавии шахсиятро давлат кафолат медиҳад. Аммо бо назардошти манфиатҳои шахсият, ҷомеа ва давлат дар баъзе ҳолатҳо маҳдудсозии ҳуқуқҳо ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият имконпазир аст.

Ҳуқуқи инсонро ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро дастгиркуниву ҳабс кардан маҳдуд месозанд.

Дастгир кардан – боздошти муваққати (на беиштар аз 72 соат) шахси ба содир кардани ҷиноят ғумонбар донисташуда.

Ба ин тариқ, шахси дастгиршуда шахсест, ки аз озодии шахсӣ маҳрум шуда, аммо барои содир кардани ҷиноят маҳкум нашудааст. Маҳбус, шахсест, ки дар натиҷаи маҳкум шудан барои содир кардани ҷгон ҷиноят аз озодӣ маҳрум гардонда шудааст.

Ҳабс ва дастгир карданро метавонад корманди милитсия ба амал барорад, вале дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатро ба ин амалҳо прокурор медиҳад. Дар бораи ҳама гуна ҳодисаҳои дастгир кардан мақомоти таҳқиқу тафтишоти пешакӣ ё муфаттиш бояд дар бадали 24 соат прокурорро ба таври хаттӣ огоҳ созанд. Прокурор дар навбати худ, дар давоми 48 соат барои ҳабс ё озод кардани дастгиршуда бояд иҷозат диҳад. Дастгиркунӣ набояд аз 72 соат (аз лаҳзаи дастгиршавӣ то гирифтани иҷозати прокурор барои ҳабс) беш бошад.

Ҳабс ва дастгир кардан бояд асос дошта бошад. Ҳангоми ҳабс ва дастгиркунӣ бояд тартиботи амалисозии онҳо ва муҳлатҳои қонунӣ риоя гарданд.

Шахсро танҳо бо асосҳои зерин дастгир кардан мумкин аст:

- 1) ҳангоми содир кардани ҷиноят ё баъди он дастгир карданд, яъне дар лаҳзае, ки шахс ҷиноятро ба анҷом расонида, дар ҷойи ҷиноят аст, ё кӯшиши аз он ҷо пинҳон шудан дорад;
- 2) вақте шохидон, аз ҷумла ҷабрдидагон, он шахсро чун ҷиноятсодиркарда рӯйро ба нишон медиҳанд;

- 3) вақте дар бадани гумонбар ё либоси ӯ, дар киса ё манзилаш нишонаҳои баръалои ҷиноят пайдо карда мешавад;
- 4) агар баъзе маълумоти дигаре бошад, ки барои гумонбар донишманди ин шахс дар содир кардани ҷиноят асос шуда метавонанд, ин шахсро танҳо вақте дастгир кардан мумкин аст, ки ӯ барои пинҳон шудан аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ воқеан қўшиш намояд;
- 5) асоси дастгиркунии набудани ҷойи доимии зист бошад;
- 6) муқаррар нагардидани шахсият.

Шахси дастгиршуда ҳуқуқ дорад:

- 1) донанд, ки ӯро барои содир кардани кадом ҷиноят гумонбар медонанд, аз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ талаб намояд, фаҳмонанд, ки барои чӣ ӯро дастгир карданд;
- 2) қонунӣ будан ё набудани дастгир шуданро дар суд радду бадал намояд;
- 3) аз маъмурияти ҷойи нигохдории муваққатӣ ва ё ҷойи нигохдории тафтишотӣ талаб намояд, ки талаби ӯро дар хусуси тафтиши қонунии дастгир кардани ӯ ба прокурор хабар диҳанд;
- 4) аз амалҳои ашхоси таҳқиқ тафтиши пешакӣ гузаронида, муфаттиш ё прокурор шикоят кунад, тавзеҳот бидиҳад ва дархост намояд;
- 5) бо шикоят ва аризаҳо ба мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ашхоси мансабдор муроҷиат кунад;
- 6) аз либосу пойафзоли худ, инчунин дигар асбобу ашёи зарурӣ истифода барад.

Ашхоси дастгиршуда вазифадоранд, ки талаботи Қоидаҳои тартиботи дохилиро дар ҷойҳои нигохдории дастгиршудагон риоя кунанд.

Шахси ҳабсшуда ҳуқуқ дорад:

- 1) дар бораи ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаҳои худ ба забони модарӣ ё забони дигари барояш фаҳмо маълумот бигирад;
- 2) муносибати шоиста бинад;
- 3) бо ариза дар бораи ҳуқуқҳо ва озодиҳои худ чи шахсан ва чи ба воситаи адвокат нисбат ба маъмурияти ҷойҳои нигохдории дастгиршудагон ва маҳбусон ба суд, прокуратура, мақомоти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ, ба ҳизбҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма, ҳамчунин ба мақомот ва ташкилотҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон муроҷиат намояд;
- 4) бо ҳешовандон ва дигар одамон танҳо бо рухсати хаттии муфаттиш (чун қоида, на бештар аз як маротиба дар як моҳ) мулоқоти давомнокиаш аз як то ду соат дошта бошад;
- 5) ҳамагӯза аз ҳешовандон дастовез, маводди ғизоӣ барои истеъмол қабул намояд;

- 6) бо худ ҳуччатҳо ва навиштаҷоти марбут ба парвандаи ҷиноятӣ дошта бошад;
- 7) аз лаҳзаи роҳ дода шудани адвокат ба парванда бо ӯ мулоқотҳои муҳлат ва давомнокиашон номаҳдуд кунад;
- 8) аз сайругашти ҳаррӯзаи давомнокиаш як соат истифода барад;
- 9) ба озодии афкор, вичдон ва эътиқоди динӣ ҳақ дорад;
- 10) бо ҷаҳони берунӣ муошират намояд;
- 11) бо ному насаби худ ном гирифта шавад;
- 12) моҳе як маротиба пули фиристодашударо гирад.

Шаҳси дастгиршуда вазифадор аст:

- 1) қоидаҳои муқарраргардидаи тартиботи дохилӣ ва қоидаҳои санитарӣ-гигиениро риоя кунад, намуди зоҳирии хуб дошта бошад, дар камераҳо ҳамеша тозагиро нигоҳ дорад;
- 2) талаботи маъмуриятро бечунучаро иҷро кунад, бо кормандони он байни худ ҳалиму меҳрубон бошад;
- 3) ҳангоми ба камера дохил шудани ашхоси ҳайати роҳбарикунандаи мақомоти дохилӣ аз ҷой бархезад ва дар саф истад;
- 4) ба ашёву таҷҳизот ва дигар амвол муносибати эҳтиёткорона кунад;
- 5) бо таъйиноти маъмурият дар камера вазифаи навбатдориҳо ба ҷо орад.

Ба усулҳои дигари қонунии маҳдудсозии озодӣ ва дахлнопазирӣ шахсият инҳо тааллуқ доранд: табobati маҷбурии ашхоси рӯҳан бемор, ки барои худ ва дигар одамон ҳавфноканд, карантини муваққатӣ нисбат ба одамони гирифтори бемориҳои ҳавфноки сирояткунанда, фиристодани ноболиғон ба муассисаҳои махсуси тарбиявӣ ва ғайра.

3. Махсусиятҳои дастгиркунӣ ва ҳабси пешакии ноболиғон. Дастгиркунӣ ва ҳабси пешакӣ нисбат ба ноболиғон низ истифода мешавад. Ноболиғони ҷиноятсодиркарда ба қафолатҳои гуногуни суди боадолат, аз ҷумла ба ҳифзи иловагии махсус ҳуқуқ дорад.

Ноболиғи бо гумони содир кардани ҷиноят дастгиршуда ҳақ дорад:

- 1) донад, ки ӯро барои содир кардани кадом ҷиноят гумонбар медонанд;
- 2) талаб намояд, ки прокурор дурустии дастгиркуниро санҷад;
- 3) аз амалҳои таҳқиқу тафтиши пешакӣ, муфаттиш ё прокурор шикоят кунад, шарҳу тавзеҳот диҳад ва дархосту хоҳиш иброз дорад;
- 4) бо шикоят ё хоҳиш ба мақомоти давлатӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ё ашхоси мансабдор муроҷиат кунад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Шарҳ диҳед, ки шумо моҳияти ҳуқуқҳои инсон ба озодӣ ва дахлнопазирӣ шахсиро чӣ хел мефаҳмед?
2. Амнияти шахсии инсон чист?

3. *Хуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таҳкимбаҳшандаи ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро номбар кунед.*
4. *Оё ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиятро маҳдуд кардан мумкин аст?*
5. *Мувофиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мақомот салоҳияти додани иҷозатро ба ҳабси пешакӣ дорад?*
6. *Ба андешаи шумо, барои одам маҳдудияти озодӣ душвор аст, ё маҳрумиавӣ аз озодӣ?*
7. *Ноболиги барои содир кардани ҷиноят дастгиршуда чӣ ҳуқуқ дорад?*
8. *Ба фикри шумо, оё ба муассисаҳои махсуси тарбиявӣ фиристодани хонандагон маҳрум кардан аз озодӣ аст?*

§ 19. ҲАЁТИ ХУСУСӢ

1. Тавсифи умумии ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ. Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёт яке аз ҳуқуқҳои шахсии инсон аст. Дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ мафҳуми умумӣ буда, дахлнопазирӣ ба тарафҳои гуногуни ҳаёти шахси ро дар назар дорад.

Ҳаёти хусусӣ соҳаи махсуси фаъолияти ҳаётии инсон аст, ки аз ҷониби ҳуди инсон мувофиқи эътиқоди ботинии ӯ назорат карда шуда, мақсади қонеъ гардонидани талабҳои шахсии ӯ аст.

Ҳаёти хусусӣ соҳаи аз шахсият ҷудонопазирест, ки одам қоидаҳои ҳудро муқаррар карда, қарорҳо қабул менамояд. Ҳама гуна дахолат ба ҳаёти шахсии инсон танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ дар асоси қонун ва қарори махсуси суд имконпазир аст.

Ҳар як одам одатҳо, нақбҳои бадбинӣ, тарафҳои сусти характер, сир, нақшаҳо, шугълҳои дӯстдошта ва ғайра дорад, ки бо мафҳуми ҳаёти хусусӣ фаро гирифта мешаванд. Ҳаёти хусусиро ҳар кас дорад, вале оё ӯ меҳодад, ки ин тарафи ҳаёташ ба ҳама маълум бошад?

Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ ҳуқуқ аст, на вазифа. Зӯран зада даромадан ба манзил, дахолат кардан ба ҳаёти хусусӣ барои ҳеҷ кас мумкин нест. Давлати демократии ҳуқуқбунёд на танҳо ба ҳаёти хусусии шахс дахолат намекунад, балки вазифадор аст, ки онро аз тааррузи ғайриқонунӣ ҳимоя кунад.

Ҳуқуқи инсон ба муошират пеш аз ҳама маънии иштироки ӯ дар ҳаёти ҷамъиятӣ, ҳамкорӣ ва ниғаҳдории муносибатҳо бо дигар одамон, алаҳхус, дар соҳаи эҳсосотӣ, барои рушд ва худтатбиқкуниро дорад. Дар ин маврид низ рафтори ӯ набояд ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти хусусии дигар одамонро ҳалалдор гардонад.

Дар бисёр мамлакатҳо маҳдудиятҳои муайяни ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ бо қонунгузорӣ ба танзим дароварда шудаанд. Қонунбарор кӯшиш менамояд, ки байни амалисозии ҳуқуқи инсон ба дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ ва манфиатҳои давлат созишу мусолиҳа пайдо карда, ҳамчунин мақомоти давлатиро аз ошкорсозии сирри давлатию ҳарбӣ эмин дорад.

2. Асоси меъёрӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ. Баъди анҷоми Ҷанги дуҷоми ҷаҳонӣ ҳангоми ислохотбахшии низоми давлатии мамлакатҳои аврупоӣ дар конститутсияҳо ишораҳо оид ба ҳаёти хусусии инсон пайдо шуданд.

Ба ҳаёти шахсӣ ва оилавии ҳеҷ як фард дахлати худсарона намудан ва ба дахлнопазирии манзил, сирри муқотибот, шараф ва обрӯи ӯ худсарона суиқасд кардан мумкин нест. Ҳар як инсон ҳуқуқ дорад, ки дар мавриди чунин муқоҳила ё суиқасд аз ҷимояи қонун истифода намояд.

Моддаи 12-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар

Ҳохиши ҳар инсон ва ҳар як оила бобати дар назари дигар одамон ба таври мусбат вонамуд шудан ва пинҳон доштани маълумотҳо дар хусуси далелҳо ва ҳодисаҳои, ки метавонанд обрӯи ӯро (онҳоро) резонанд, қомилан табиӣ аст. Вале аз ҷониби дигар, маҳз ҳамин далелҳо ҳамеша таваҷҷуҳи аҳли ҷомеаро ба худ ҷалб мекунад.

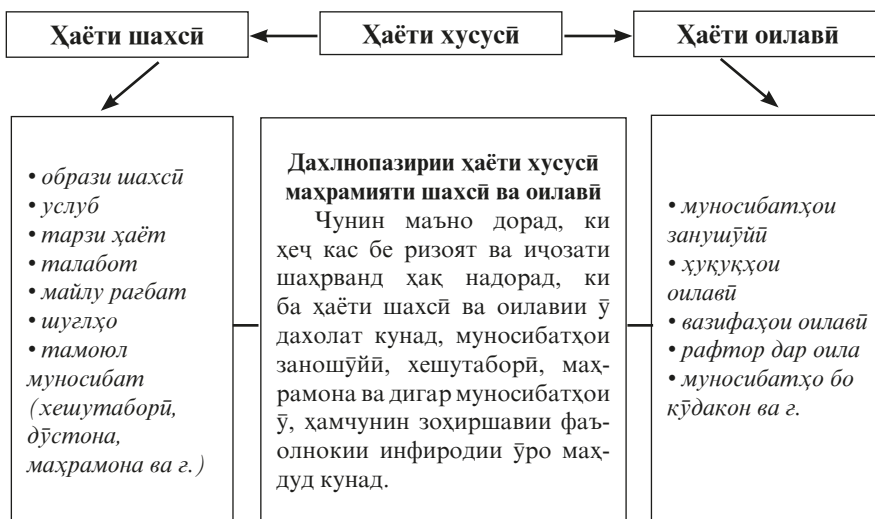
Фикр кунед, оё байни озодиҳои ахбори умум ва сирри шахсият оилавӣ ҳудуде вуҷуд дорад?

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба ҳаёти хусусии одамо таҳким бахшидааст. Мувофиқи қисми 2-и моддаи 23-и Конститутсия “дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ аст”. Маҳрамияти муқотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муқобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои муқридохе, ки дар қонун нишон дода шудааст.

Дар ҷаҳони имрӯза бе истифода воситаҳои нави алоқа зиндагӣ кардан маънӣ надорад. Вазифаи асосии давлат фароҳам овардани шароите мебошад, ки ахбори бо шабакаҳои алоқа додашаванда аз ҷониби дигарон истифода бурда нашавад. Табиист, ки ҳуқуқи инсонро ба маҳрамияти шахсият оилавӣ, сирри муросилоту муқобирот қомилан муқлак шуморидан нашоад. Давлат далелҳои ҷиноятқорона, ҷаъолияти зиддиҳуқуқии инсонро маҳфӣ нигоҳ дошта наметавонад. Баъзан бар асоси қарори мақомоти судӣ, вақте оид ба парвандаи ҷиноятӣ гирифтани далелҳои ғошқунанда лозим меояд, маҳдудсозии

ҳуқуқҳо ба маҳрамияти мукотибот, гуфтугӯҳои телефонӣ, муҳобироти почтавию телеграфӣ ва ғайра мумкин аст.

Чадвали муайянкунандаи мафҳуми “ҳаёти хусусӣ”-ро бодикқат омӯzed. Шумо ба соҳаи ҳаёти хусусӣ боз чиро дохил карданиед? Оё ҳисобҳои банкӣ, сирри духтурӣ, иттилоот аз адвокат ё нотариус ҳаёти хусусии инсон шуда метавонанд?



Касе ҳақ надорад, ки ба манзил бар хилофи иродати одамони дар он зиндагикунанда, ба ҷуз ҳолатҳои муқарраркардаи қонун ё дар асоси қарори суд, дарояд.

Манзили шахс дахлнопазир аст. Ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муқаррар кардааст.

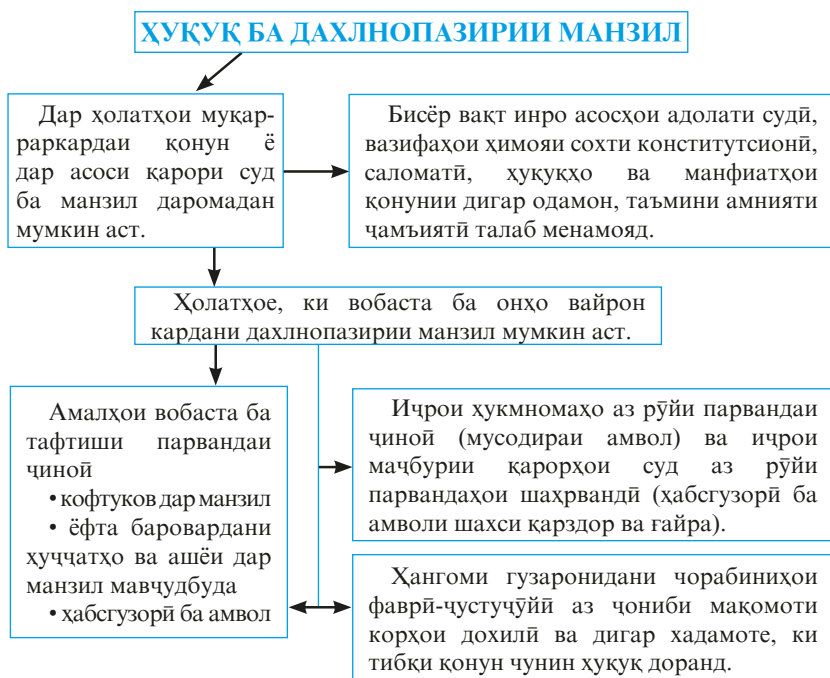
***Моддаи 22-Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон***

Дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳуқуқи инсонро ба дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ қафолат медиҳанд. Чунончи, Кодекси ҷиноятӣ барои даҳолати ғайриқонунӣ ба ҳаёти хусусӣ ҷазо пешбинӣ менамояд. Кодекси муҳофизати ҷиноятӣ дахлнопазирии манзил ва маҳрамияти мукотиботро қафолат медиҳад: “Қофтуков, кашаида баровардан, азназаргузаронии ҷойи истиқомати шахрвандон, ҳабс кардани муҳобирот ва ёфта баровардани онҳо аз муассисаҳои почтави-телеграфӣ танҳо дар асос ва мувофиқи тартибо-

ти муқарраркардаи кодекси мазкур мумкин аст” (моддаи 7). Дар Кодекси оилавӣ муносибатҳои дохили оила ва ҳуқуқ ба дахлнопазирии он муайян карда шудааст. Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти фаврӣ-чустучӯӣ” (соли 1998), ҳамчунин, муқаррар гардидааст, ки мақомот метавонанд чорабиниҳои фаврӣ-чустучӯиро ба амал бароранд аз усулҳои гуногуни ҷамъоварии ахбор, ки ҳаёти хусусии шахрвандонро маҳдуд месозанд, истифода кунанд. Инҳо назорати маводди бо почта фиристодашаванда, муҳобироти телеграфӣ шунидани гуфтугӯҳои телефонӣ ва ғайра, мебошанд. Вале асос барои маҳдудсозии махфияти алоқаи почтавӣ танҳо қарори суд аст.

Вайронкунииҳои асосии ҳуқуқҳои инсон ба ҳаёти хусусӣ инҳоянд: вайрон кардани ҷудонопазирии шахс ё даҳолат ба қорҳои шахсии ӯ (шунидан, ба даст овардани гуфтугӯҳои телефонӣ ё тафтиши мукотибот, ошкор сохтани маълумоти моҳияти шахсӣ дошта, ки аз назари шахс ба нуфузи ӯ дар ҷомеа таъсири номатлуб меоваранд ё боиси диққат ва ғаму андуҳи ӯ мешаванд; истифодаи ном ё тасвири шахс ба манфиати оне, ки аз вай истифода мебарад, дар навбати аввал бо мақсади гирифтани ғоидаи тичоратӣ).

Ҷадвалро бодикқат омӯед. Кадом ашхоси мансабдор ва қормандони муассисаҳои давлатӣ ҳақ доранд, ки ба манзил дароянд?



3. Ҳаёти шахсии кӯдак. Таъмини ҳуқуқҳои кӯдак яке аз масъалаҳои муҳимтарини инсоният аст. Конвенсия дар барои ҳуқуқҳои кӯдак (соли 1989) ҳуҷҷати махсусест, ки пурра ба ҳуқуқҳои кӯдак бахшида шудааст. Ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯдаконро соҳиби ҳамаи ҳуқуқҳои эътироф кардааст, ки ба калонсолон дода шудаанд, аз ҷумла, ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ.

Дар моддаи 3-и Конвенсия омадааст, ки ҳамаи амалиёт нисбат ба кӯдак бояд тамоми манфиатҳои ӯро ба эътибор гирад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон никоҳ ва оила, модарӣ ва кӯдакӣ зери ҳимояи давлатанд. Қонунгузори мамлакат, ҳамаи мақомати давлатӣ вазифадор шудаанд, ки дар навбати аввал ба таъмини ҳуқуқҳои кӯдак ба зиндагӣ қардан ва тарбия гирифтани дар оила, ҳуқуқи муошират ба ҳар ду волид, бобоҳо, бибиҳо, бародарон, хоҳарон ва дигар ҳешовандон, ҳамчунин ҳуқуқ ба дахлнопазирӣ ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ мусоидат кунанд.

Касе наметавонад дахлнопазирӣ манзили кӯдакро вайрон кунад, ғайриқонунӣ ба манзил даромадан ҷиноят аст.

Кӯдак ба ҳимояи қонун аз ҷунин мудохилот ва таарруз ҳақ дорад, масалан, қонунгузори ҷиноятӣ сирри падархонд доштани кӯдакро аз дигар шахрвандон ҳимоя мекунад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Зери мафҳуми «ҳуқуқи инсон ба дахлнопазирӣ ҳаёти хусусӣ» чиро мефаҳмед?*
2. *Ҳаёти хусусӣ чист?*
3. *Ба андешаи шумо, оё танқид қардани камбудииҳои дигарон даҳлат ба ҳаёти шахсӣ аст?*
4. *Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таҳкимбаҳишандаи ҳуқуқи инсонро ба ҳаёти хусусӣ номбар кунед.*
5. *Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба ҳаёти хусусиро ҳимоя қарда, ҳифзи судии онро қафолат медиҳад. Вале оё мо ҷунин шуморида метавонем, ки ҳимояи ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ вазифаи танҳо давлат аст?*

§ 20. ОЗОДИИ ВИЧДОН ВА ЭЪТИҚОД

1. Мафҳуми «озодии вичдон ва эътиқод». Эълом доштани озодии вичдон ва эътиқодро аз ҷумлаи музаффариятҳои муҳимтарини инсоният медонанд. Ҳар як давлати ҳозираи демократии ҳуқуқбунёд, пеш аз ҳама озодии вичдонро таҳким бахшида, қафолат медиҳад.

Озодии вичдон яке аз ҳуқуқҳои асосии шахсии инсон буда, озодии шахсият аз ҳама гуна назорати идеологӣ, ҳуқуқи ҳар касро барои мустақилона баҳри худ интиҳоб кардани низоми арзишҳои маънавӣ дар назар дорад.

Озодии вичдон ҳуқуқи фитриву бунёдии инсон буда, озодии ўро баҳри интиҳоби ҷаҳонбинӣ пешбинӣ мекунад. Инсон ҳуқуқи худ ба озодии вичдонро амалӣ гардонда, худро инсон эҳсос мекунад ва ҳаёташ маънӣ пайдо карда, мавқеи худро дар зиндагӣ муайян месозад. Он яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои инсон аст, ки амалӣ гардондани ба шукуфоии давлат, барқарории ҷомеаи шахрвандӣ, амалишавии дигар ҳуқуқу озодиҳо таъсир мерасонад.

Мафҳуми «озодии вичдон» аз рӯи маъно бо мафҳуми «озодии афкор» хеле наздик буда, бисёр вақт дар ҳамбастагӣ бо он истифода мешавад. Озодии афкор ва вичдон ҳаҷман назар ба озодии эътиқод хеле васеъ аст, зеро аввалан, аз ҷумла, доштани ақидаҳои атеистиро низ фаро гирифта, сониян, на танҳо ҷанбаи диниро, балки ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти зеҳнӣ ва маънавии инсонро шомил мегардад. Озодии афкор ва вичдон ҳуқуқи мутлақии инсон буда, аз ҷониби давлат маҳдуд карда мешавад.



Расми 3. Масҷид дар шаҳри Душанбе – калонтарин дар Осиёи Марказӣ

Атеист одамест, ки ба мавҷудияти ҳама гуна қувваҳои ғавқуттабӣ бовар надорад.

Озодии эътиқод яке аз унсурҳои озодии вичдон аст. Он ба дин муносибати бевосита дошта, дар ҳамин соҳа амалӣ мешавад.

Дин ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳонэҳсоскунӣ, ҳамчунин рафтору амалҳои ба онҳо мутобиқест (парасишест), ки бо боварӣ ба мавҷудияти қувваҳои ғавқуттабӣ асос меёбад.

Озодии эътиқод ҳуқуқи неготивӣ буда, ҳимояи озодии дин аз ҷониби давлат, таъмини гуногунавъии динро дар назар дорад. Давлат ҳуқуқ дорад, танҳо вақте даҳолат кунад, ки қоидаҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи рафтор дар ҷомеа, қонунгузориҳои мамлакат вайрон карда мешавад, ба ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқи озодиҳои шахрвандон ҳавф таҳдид мекунад.

Озодии эътиқод яке аз ҳуқуқҳои асосии шахсии инсон аст, ки ҳуқуқи ба таври инфиродӣ ё якҷоя бо дигарон эътиқод овардан ба ҳар дин, озодона интиҳоб намудан, доштан ва паҳн кардани эътиқоди динӣ ва тибқи он амал карданро фаро мегирад.

Ба ин тарик, озодии эътиқод инҳоро дар бар мегирад:

- 1) ҳуқуқи эътиқод овардан ба ҳар дин;
- 2) ҳуқуқи ба ҷо овардани расму оинҳои динӣ;
- 3) ҳуқуқи иваз кардани дин;
- 4) ҳуқуқи паҳн кардани иттилоот дар бораи таълимоти динӣ;
- 5) ҳуқуқи гирифтани таҳсилоти динӣ;
- 6) ҳуқуқи ба амал баровардани фаъолияти хайру эҳсонкорӣ;
- 7) ҳуқуқи ба амал баровардани фаъолияти динии фарҳангӣ-маърифатӣ;
- 8) озодин аз таъбиз бо асосҳои динӣ.



Расми 4. Калисои православӣ дар шаҳри Душанбе

Агар шумо дар хона намоз хондан хоҳед, касе ҳақ надорад, ки инро ба шумо манъ кунад, ба шарте ки амалҳои шумо ҳуқуқҳои дигар аъзои оиларо маҳдуд насозанд. Ё касе ҳақ надорад, ки шуморо ба рӯзадорӣ маҷбур созад. Шумо ҳуқуқ доред, барои худ интиҳоб кунед, ки ба кадом дин эътиқод меоред ва ё баръакс атеист бошед.

2. Давлати дунявӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти динӣ аз давлат ҷудо карда шудаанд ва наметавонанд, ки ба корҳои давлатӣ мудоҳила кунанд. Идеологияи ягон ҳизб, ягон дин ҳамчун «давлатӣ» эътироф карда намешавад.

Давлати дунявӣ тавсифи конституционӣ-ҳуқуқии давлатест, ки маънии ҷудои дин аз давлат, маҳдуд будани соҳаҳои фаъолияти онро дорад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 1 характери дунявӣ доштани давлатро эълон карда, муқаррар намудани ягон динро ба сифати давлатӣ ё ҳатмӣ манъ мекунад. Ҳоло дар мамлакати мо бисёр ҷомеаҳои динӣ фаъолият дошта, ҳамаи онҳо дар назди қонун баробаранд ва ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаҳои баробар доранд.

Моҳияти «давлати дунявӣ» манфиатҳои ҳамаи табақаҳои ҷомеа, ҳамаи гурӯҳҳои одамон – мусалмонон, насрониҳо ва намоёндагони дигар динҳо, ҳамчунин онҳоеро, ки эътиқоди динӣ надоранд, ифода мекунад. Дар фаҳмиши имрӯза моҳияти дунявӣ маънии таъмини ҳамзистии озоиштаи динҳо ва давлатро дорад, ки ба корҳои якдигар ҳалал намерасонанд, ба ҳуқуқи вазифаҳои якдигар даъвогар нестанд. «Дунявӣ» маънии «зиддинӣ» ё «зиддиатеистӣ» надорад. Давлати дунявӣ муқобилмаъноӣ мафҳуми «давлати исломӣ» нест. Қонунҳои Тоҷикистон озодии эътиқоди динӣ ва фаъолияти муассисаҳои диниро эътироф мекунанд. Дар ин фаҳмиш «моҳияти дунявӣ» эътирому ҳифзи «эътиқодҳои динӣ», ҷаҳондарккуниҳои гуногун ва ҳимояи онро аз рақибон» инъикос менамояд.

Барои мамлакати мо, ки тӯли даҳсолҳои зиёд беҳудосозии маҷбурии аҳолиро аз сар гузаронида аст, иҷрои корҳои зиёде дар пеш аст, то ки муносибатҳои динӣ моҳияти мувофиқ ба давлати мутамаддинро соҳиб шаванд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Озодии вичдон чист?
2. Шумо моҳияти озодии эътиқодро чӣ гуна мефаҳмед?
3. Ба андешаи шумо, чаро дар ИҶШС ин қадар зиёд иншооти динӣ вайрон карда шуданд?

4. *Фикр кунед, аз ҷониби волидон барои қўдак интиҳоб гардидани тарбия ва таълими динӣ ва ҳуқуқи қўдак ба озодии вичдон чӣ тавр ба ҳам мувофиқ меоянд?*
5. *Санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии таҳкимбаҳшандаи озодии вичдон ва эътиқодно номбар кунед.*
6. *Шумо маънии моддаи 26-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро чӣ гуна мефаҳмед?*
7. *Ба андешаи шумо, оё маҳдудсозии озодии эътиқод раво аст? Ҷавоби худро бо далелҳо асоснок гардонед.*
8. *Давлати дунявӣ чист?*

§ 21. ҲУҚУҚ БА ҲИМОЯИ СУДӢ ВА ЁРИИ ҲУҚУҚӢ

1. Асоси меъёрӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ва ҳимояи судӣ ва ёрии ҳуқуқӣ.

Ҳуқуқ ва озодихои инсон ва шаҳрванд бевосита амалкунанда буда, самтҳои фаъолияти ҳамаи рукнҳои ҳокимияти давлатӣ: иҷроия, қонунбарор ва судиро муайян менамояд. Вазифаи асосии ҳокимияти судӣ ҳимоя ва барқарорсозии ҳуқуқу озодихои вайроншудаи инсон мебошад.

Дар ҳама гуна давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди замони ҳозира суд дар тамоми низоми ҳуқуқӣ мавқеи марказиро ишғол менамояд. Расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба аҳоли, ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии одамон дар салоҳияти адвокатура аст.

Ҳуқуқи инсон ба ҳимояи судӣ ва ба ёрии ҳуқуқӣ мутлақанд, зеро онҳо дар ягон ҳолат, ҳатто дар шароити вазъияти ғавқулода маҳдуд карда намешаванд.

Ҳуқуқи инсон ба дастрасӣ ба адолати судӣ бори аввал дар Хартияи бузурги озодии соли 1215-и Британия, баъд дар Билли амрикоӣ оид ба ҳуқуқҳо (соли 1791) ва дар Эълومияи фаронсавии ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд (соли 1789) зикр гардидааст. Вай дар натиҷаи ташаккули дурударози таърихӣ басо рушд кардаву ғанӣ гаштааст. Дар айни замон он дар стандартҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқҳои инсон таҷассум ёфта, бо қонунгузории миллии ҳар давлат таъмин карда мешавад.

Эълумияи умумии ҳуқуқи башар дар моддаи 8-и ҳуқуқ ба ҳимояи судиро чунин муайян кардааст: «Ҳар як инсон дар сурати поймол гардидани ҳуқуқҳои асосии ӯ, ки бо Конститутсия ё қонун пешбинӣ шудаанд, барои барқарорсозии пурраи онҳо аз тарафи судҳои босалоҳияти милли ҳақ дорад».

Дар моддаи 10-и Эълумия омадааст: «Ҳар як инсон барои муайян намудани ҳуқуқу уҳдадорихояш ва муқаррар кардани асоснокии

айбномаи чиноятие, ки ба дӯши ӯ гузошта шудааст, ба таври баробарии комилхуқуқ дорад, ки парвандаи ӯро суди мустақилу бетараф ошкоро ва бо риояи талаботи адолат баррасӣ намояд».

Моддаи 14-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ низ ба ҳар одам ҳуқуқи ҳимояи судиро кафолат медиҳад.

Ҳамаи меъёрҳои санадҳои байналхалқӣ-ҳуқуқии зикршуда-ро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар мундариҷаи худ таҳким баҳшидааст.

Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва бегараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.

*Қисми 1-и моддаи 19-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Меъёри мазкури конститутсионӣ ҳуқуқ ба ҳимояи судиро дар баробари ҳуқуқҳои асосӣ эълон дошта, тасдиқ мекунад, ки он ба ҳамаи одамон, сарфи назар аз баромаду миллат, вазъи иҷтимоӣ, амвол, синну сол ва дигар асосҳо, тааллуқ дошта, аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад. Кафолати ҳимояи судӣ бо таҳкими ҳуқуқи шахсият бобати талаб кардани баррасии парвандаи ӯ аз ҷониби суд муайян карда шудааст.

Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ дар банди 6, қисми 3-и моддаи 14 ҳуқуқи ҳар касро барои ҳимоя аз ҷониби ҳуди ӯ ё ба воситаи ҳимоятгар хангоми баррасии ҳама гуна айбномаи чиноятӣ ба зиммаи ӯ гузошташуда таҳким баҳшидааст.

Ҳуқуқи гирифтани ёрии ҳуқуқиро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад.

Ҳар шахс аз лаҳзаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад.

*Қисми 2-и моддаи 19-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Ба ин тариқ, ҳуқуқи ҳар кас ба ҳимояи судӣ ва ҳуқуқи ҳар нафар ба ёрии ҳуқуқӣ дар стандартҳои байналмилалӣ ва қонунгузории милли таҳким ёфта, барои ҳама кафолати амалишавӣ ва ҳимояи дигар ҳуқуқҳо ва озодии инсон ва шахрванд мебошанд.

2. Ҳуқуқ ба баррасии боадолатонаи судӣ аз ҷониби суди салоҳиятдор, мустақил ва бегараз. Ҳар инсон имконият дорад, барои баррасии парвандааш ва ҳимояи ҳуқуқи вазифаҳояш таъмин кардани суди мустақилу бегараз ва ошкорою боадолатонаро талаб намояд.

Танҳо суд ҳуқуқҳо ва вазифаҳои тарафҳои баҳсқунандаро муайян карда, дар натиҷаи гузаронидани ҷаъолияти махсуси муроғиавӣ нисбати парванда метавонад адолатро мукаррар созад. Ҳокимияти судӣ дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, ҳар шахс метавонад аз он истифода намояд ва дар сурати розӣ нашудан бо қарори суд аз болои он шикоят оварад. Суд дар асоси принципҳои таъминқунандаи бартарияти он дар назди дигар мақомот ташкил гардида, амал менамояд. Чунончи, тибқи моддаи 87-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «судяҳо дар ҷаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Дахлат ба ҷаъолияти онҳо манъ аст». Судяҳо ҳокимияти судиро мустақилона аз номи давлат ва дар асоси принципҳои ошқорбаёнӣ, баҳсу мунозира ва баробарии ҷонибҳо амалӣ мегардонанд.

Қонунгузорӣ чунин навъҳои парвандаҳои дар судҳо баррасишавандаро муайян кардааст: конституционӣ, граждани, ҷиноятӣ, маъмури, хоҷагӣ. Парвандаҳои интизомӣ ва моддии шахрвандон дар доираи муроғиави судии граждани баррасӣ мешаванд.

Аз болои ҳама гуна амалҳо ва санадҳои мақомоти қонунбарору иҷроия, мақомоти худидорақунии маҳаллӣ, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрвандро поймол месозанд, ба суд шикоят кардан мумкин аст. Мутобиқи қисми 3-и моддаи 32-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Товони зарари моддӣ ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, хизмҳои сиёсӣ ва ё шахсони алоҳида мебинад, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад».

Мутобиқи моддаи 84-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додани судҳои ҷавқулода манъ аст.

Агар суд мустақил набошад, вай аз рӯи адолат амал карда наметавонад. Мувофиқи моддаи 84-и Конститутсия ва моддаи 2-и Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»: «Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодии инсону шахрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонуниятро адолатро ҳифз менамояд». Бинобар ин, ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки ба ҷаъолияти судя дахлат кунад. Дар сурати дахлат ба ҷаъолияти судӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Муроғиав дар ҳамаи судҳо ба тарзи ошқоро мегузарад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст. Муроғиав ба забони давлатӣ ва ё забони ақсариятҳои аҳолии маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони муроғиавро наметонанд, бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.

3. Фарзияи бегуноҳӣ. Принципи муҳимтарини амалишавии ҳокимияти судӣ принципи фарзияи бегуноҳӣ мебошад. Моддаи 11-и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар онро ба таври зайл таҳким бахшидааст: «Ҳар як инсоне, ки дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор доништа мешавад, ҳақ дорад то замоне бегуноҳ доништа шавад, ки гуноҳаш дар мурофиаи ошкорои судие, ки дар он барои ҷимояи ӯ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда мешаванд, бо тартиби қонун исбот нагардидааст». Дар қисми 2-и моддаи 14-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ омадааст: «Ҳар каси ба содир намудани ҷиноят айбдоршаванда ҳақ дорад, то вақте ки гунаҳгории ӯ мувофиқи қонун исбот нашавад, бегуноҳ доништа шавад».

Фарзияи бегуноҳӣ принципест, ки мутобиқи он айбдоршаванда (судшаванда) то замоне, ки гуноҳи ӯ бо тартиботи муқарраркардаи қонун исбот нагардидааст (зимнан, исбот кардан ба зиммаи мақомоти айбдоркунанда воғузошта мешавад), бегуноҳ доништа мешавад.

Мундариҷаи принципи фарзияи бегуноҳӣ дар моддаи 20-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтааст: «Ҳеҷ кас то ғайриқонунии ҷинояти ӯ қарордиҳандаи ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор доништа намешавад. Ҳеҷ кас баъди гузаштани муҳлати таъқиби ҷиноӣ, инчунин барои содир кардани рафторе, ки хангоми воқеъ шуданаш, ҷиноят ҳисоб намеёфт, ба ҷавобгарӣ қарордиҳанда намешавад. Мусодираи пурраи молу мулкҳои шахси маҳкумшуда манъ аст».

Ҳукми суд дар бадали ҳафт рӯз аз лаҳзаи эълон шудани он, агар аз болои он аз ҷониби тарафҳо шикоят нашуда бошад, қувваи қонунӣ пайдо мекунад. Ба ин тарик, азбаски то қувваи қонунӣ гирифтани ҳукми суд одамон бегуноҳ доништа мешаванд, онҳо ҳуқуқ доранд, талаб намоянд, ки парвандаашонро суди босалоҳият, бегараз ва мустақил баррасӣ намояд.

4. Ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқӣ. Имконияти ёрии ҳуқуқии баландсифат гирифтани ҳар одам дар ҳама гуна ҷомеаи мутамаддин неъматҳои муҳиммest. Давлат вазифадор аст ба ҳар кас ёрии ҳуқуқиро пешниҳод намояд, ки аз ҷониби адвокатҳо пулакӣ ё роғон расонда мешавад.

Ба ҷуз Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ дар доираи СММ соли 1990 ҳуҷҷате бо номи «Принсипҳои асосии марбут ба нақши ҳуқуқшиносон» қабул шуд. Дар он омадааст: «Ҳар одам ҳуқуқ дорад ба мақсади гирифтани ёрии барои ҷимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои худ дар ҳар марҳилаи мурофиаи ҷиноятӣ ба ҳуқуқшиносон муроҷиат на-

мояд. Ҳукумат барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба одамони камбизоат пардохти кофиро таъмин менамояд.

Моддаи 92-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахрвандон дар ҳамаи марҳилаҳои тафтишот ба суд ёрии ҳуқуқиро кафолат медиҳад.

Ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар шаклҳои расонидани ёрии ҳуқуқӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура» (соли 1995) муайян мешавад.

Давлат бояд мустақилияти фаъолияти адвокатура, дастрасии аҳолиро ба гирифтани ёрии ҳуқуқӣ таъмин намояд. Давлат, ҳамчунин, чудо кардани маблағҳои пулиро барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба шахрвандони камбизоат кафолат медиҳад.

Ба ин тарик, ҳуқуқи ҳар кас ба ҳимояи судӣ ва ҳуқуқи ҳар нафар ба ёрии ҳуқуқӣ ҳуқуқҳои шахсӣ (шахрвандӣ) махсус шуда, ба одамон имконият медиҳанд, ки ҳуқуқҳо ва манфиатҳои худро бо ёрии ҳуқуқшиноси касбӣ дар суд ҳимоя кунанд, худро аз оқибатҳои гуногуни ҳуқуқвайронкуниҳо зери парастории давлат эмин нигоҳдоранд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Моҳияти ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқиро шарҳ диҳед.
2. Кадом санадҳои байналмилалӣ ва миллии ҳуқуқӣ ҳуқуқи ҳимояи судӣ ва ёрии ҳуқуқиро таҳким мебахшанд?
3. Дар сураати вайрон карда шудани кадом ҳуқуқҳо ба суд муроҷиат намудан мумкин аст? Дар ин хусус дар моддаи 8-и Эъломиаи ҳуқуқи башар чӣ гуфта шудааст.
4. Истилоҳҳои суди «босалоҳият», «бегараз», «мустақил» чӣ маънӣ доранд?
5. Фарзияи бегуноҳӣ чист?
6. Навъҳои ёрии ҳуқуқиро номбар кунед?

§ 22. ОЗОДИИ ҲАРАКАТ ВА ИНТИХОБИ ЧОЙИ ЗИСТ



Расми 5. Хонаи умумии мо

1. Ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби чойи зист. Ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби чойи зист яке аз ҳуқуқҳо ва озодиҳои муҳимтарини шахсии (шахрвандии) одам аст. Махсусияти ин озодӣ имкон доштани одам баҳри ихтиёрдорӣ дар макон, ҳамчунин ҳимоя кардан аз даҳлати ғайриқонунӣ ба ҳаёти шахсӣ ва таарруз ба он аст.

Озодии ҳаракат ба интиҳоби ҷойи зист ҳуқуқи табиӣ буда, ба ҳар одам аз лаҳзаи таваллуд мансуб аст ва ҳеҷ кас аз ин ҳуқуқ набояд маҳрум карда шавад. Баъзан ин ҳуқуқ ба таври коллективӣ низ амалӣ мегардад. Масалан, дар ҳолатҳои ба ҷойи дигари доимӣ кӯчидани аҳли оила ё худ ба мамлакати дигар рафтани гурӯҳи гурезаҳо.

Мафҳумҳои «ҷойи ист» ва «ҷойи зист» аз ҳамдигар тафовут доранд.

Ҷойи зист ҳавлиҳо, хонаҳо, манзилгоҳҳои зисти хизматӣ, хобгоҳҳо, хонаҳои бачагон ва биноҳои дигарест, ки дар онҳо шахрванд ба таври доимӣ ё вақти бештаре дар асосҳои пешбиникардаи қонун зиндагӣ мекунад.

Дар ҳудуди муайян озодона ҳаракат кардани одам, аз рӯи салоҳиди худ муайян кардани он, ки вай дар қучо бошаду зиндагӣ кунад, бо дигар ҳуқуқҳои одам зич вобаста буда, ба амалишавии онҳо таъсир мерасонад.

Доир ба ҳамбастагии ҳуқуқ ба озодона ҷойивазкунӣ ва интиҳоби ҷойи зист бо дигар ҳуқуқу озодиҳои одам мисолҳо оред.

2. Асноди байналмилалӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи озодона ҳаракат кардан ва интиҳоби ҷойи зист. Ҳуқуқ ба озодона ҳаракат кардан ва интиҳоби ҷойи зист аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ эътироф шуда, дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои асосии байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон зикр шудааст.

Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар ҳудуди ҳар як давлат озодона рафтумад кунад ва ба худ маҳалли зист интиҳоб кунад.

Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла, кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад.

Моддаи 13-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ озодона ҳаракат кардан ва интиҳоб намудани ҷойи зист зикр шудааст:

Шаҳрванд ба мусофират, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурий ва бозгашт ба он ҳақ дорад.

Моддаи 24-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба ифодаи дигар, ҳар кас ҳуқуқ дорад, ки озодона ҳаракат кунад, ҷойи бозистодан ва зист интиҳоб намоянд. Ҳар кас метавонад озодона аз ҳудуди мамлакат берун равад ва ба он баргардад.

БОБИ 9. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ СИЁСӢ

§ 23. ТАВСИФИ УМУМИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ СИЁСӢ

1. Мафҳум ва аҳаммияти ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳо аз ҷониби одамон дар соҳаҳои гуногуни ғайриқонунии ҳаётии ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар соҳаи сиёсӣ, амалӣ гардонида мешаванд. Озодиҳои сиёсӣ дар низомии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун хусусияти ҷудонопазири ҷомеаи мутамаддин баромад мекунад.

Мавҷудияти давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бе ташаккули ақидаҳо ва арзишҳои сиёсӣ, бе иштироки бошӯурунаи шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ имконнопазир аст.

Ҳуқуқҳои сиёсӣ маҷмӯи ҳуқуқ ва озодиҳои ба шаҳрванди давлат мутааллиқ буда, ба ӯ имконият медиҳад, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ мамлакат ва амалисозии ҳокимияти давлатӣ иштироки озоду васеъ дошта бошад.

Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ шартӣ ҳамаи амалишавии ҳамаи дигар ҳуқуқ ва озодиҳо мебошанд.

Ҳар як инсон маҷмӯи томи ҳуқуқ ва озодиҳои гуногунро амалӣ месозад, вале ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсиро асосан шаҳрвандони давлатҳои муайян доранд, яъне мавҷудияти онҳо ба манфиати шаҳрвандӣ вобаста аст.

Амалисозии ҳуқуқҳо ва озодиҳои сиёсӣ бо сохти давлатию ҷамъиятӣ, моҳияти идоракунии давлат, режими сиёсӣ дар мамлакат алоқаманд аст. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ чун ҳуқуқҳои шахсии (шаҳрвандии) ҳар кас мақоми ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандро тавсиф мебахшанд.

Ҳар як шаҳрванди мамлакат ҳуқуқ дорад, дар ҷорабиниҳо ва ҷамъомадҳои сиёсӣ ширкат варзад, ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ шомил шавад ва ғайра.

Ба андешаи шумо, ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ инфиродӣ ё дастаҷамъӣ?

Ҳуқуқҳои сиёсӣ ҳам инфиродӣ ва ҳам дастаҷамъӣ мешаванд. Бисёр ҳуқуқҳои сиёсӣ аз ҷониби шаҳрванд ба таври инфиродӣ амалӣ мегарданд, шахсан ба ӯ имконият фароҳам меоранд, ки дар сиёсат ғайриқонуна иштирок кунад, масалан, ҳуқуқи интиҳоб кардан, додани овози худ дар интиҳобот ё раъйпурсӣ, ба хизмати давлатӣ дохил шудан ва ғайра. Ҳуқуқҳои сиёсии дастаҷамъӣ, чун қоида, ақидаҳои сиё-

сии рӯҳи одамонро таҷассум карда, тавассути амалҳои дастаҷамъӣ татбиқ мегарданд, масалан, таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ, ташкили намоиши озоишта ва иштирок дар онҳо ва ғайра.

Гурӯҳи махсуси ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ ҳуқуқи халқҳо (миллатҳо), ақаллиятҳои милли мебошанд. Масалан, байни ҳуқуқҳои муҳимтарини сиёсӣ ҳуқуқи халқҳоро ба худмуайянкунӣ ҷудо мекунанд. Тибқи моддаи 1-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ «Ҳамаи халқҳо ба таъйини сарнавишти худ ҳақ доранд. Дар асоси ҳамин ҳақ онҳо мақоми сиёсии худро озодона муқаррар мекунанд ва рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии худро озодона таъмин менамоянд».

Аз ҳуқуқи худмуайянкунӣ истифода карда, бисёр халқҳои худди суқунаташон дар ҳаёти давлатҳо, масалан, дар Британияи Кабир (Уэлс, Шотландия, Ирландияи Шимолӣ), Федератсияи Русия (вилояти мухтори Яхудистон, округи мухтори Чукотка, округи мухтори Эвенкия ва ғайра) баъзе мухториятҳо доранд. Дар ҳаёти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсис дода шудааст.

Ҳуқуқи халқҳо ба худмуайянкунӣ дар Эъломияи СММ дар бораи додани мустақилият ба мамлакатҳо ва халқҳои мустамлика (соли 1960) таҳким бахшида шудааст. Тибқи моддаи 2-и ҳуҷҷати мазкур «ҳамаи халқҳо ҳаққи худмуайянкунӣ доранд; дар асоси ин ҳуқуқ онҳо озодона мақоми сиёсии худро муқаррар карда, рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии худро ба амал мебароранд».

Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шахрванд мутлақ нестанд ва дар асоси қонун метавонанд маҳдуд карда шаванд. Масалан, ҳуқуқҳои озодона баён кардани фикри худ бо мақсади эҳтироми ҳуқуқҳо ва нуфузи дигар одамон ҳамчунин ҳимояи амнияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ва маънавияти аҳоли метавонад то андозае маҳдуд карда шавад.

Ба ин тариқ, ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ аҳаммияти махсус доранд, зеро онҳо ба мустаҳкам кардани алоқаи шахрванд бо ҷомеа ва давлат нигаронида шуда, мақсадашон роҳ надодан ба бетафовутии шахрвандон ба тақдир ва фаъолияти мамлакати худ мебошад.

2. Низоми ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ. Ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ байни ҳамдигар алоқаманд буда, низоми ягонро ташкил медиҳанд.

Моддаҳои зикришудаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бодидиқат омӯzed. Дар онҳо мушаххасан кадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон таҳким бахшида ва кафолат дода шудаанд?

Дар асоси мундариҷаи фаъолияти шахрвандон дар ҳаёти сиёсии ҷомеа дар ин гурӯҳи ҳуқуқҳо навъҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст:

1. Ҳуқуқи шахрвандон барои иштирок дар идоракунии қорҳои давлатӣ;
2. Ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан;
3. Ҳуқуқ ба озодии маҷлисо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои озоишта;
4. Ҳуқуқи муттаҳид шудан дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ;
5. Ҳуқуқи муроҷиат кардан ба арзу шикоят (петиция) ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ.

Ҳуқуқҳои сиёсӣ ба дигар гурӯҳҳои ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон зич алоқаманданд, вале аз онҳо пеш, аз ҳама, бо он фарқ мекунанд, ки ба иштироки шахрвандон маҳз дар ҳаёти сиёсии давлат ва ҷомеа нигаронида шудаанд.

Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ бар фарқ аз ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ на барои таъмини озодиҳои инфиродӣ мухторияти шахсият, балки барои зохиршавии ӯ ба сифати иштирокдори фаъоли раванди сиёсӣ равона гардидаанд.

Амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ ба фаъолияти муасири онҳо дар идораи қорҳои давлатӣ яке аз нишондиҳандаҳои ташаккули давлати демократӣ ва барқарории ҷомеаи шахрвандӣ мебошад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ ҷиро ифода мекунанд? Қадом хусусиятҳои ҳуқуқҳои сиёсиро номбар карда метавонед?*
2. *Ба ақидаи Шумо, ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон аз дигар гурӯҳҳои ҳуқуқ ва озодиҳо бо ҷӣ фарқ мекунанд?*
3. *Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ дар қадом ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ва миллӣ таҳким бахшида шудаанд? Онҳо барои шахрванд ҷӣ аҳаммият доранд?*
4. *Ҳуқуқҳои сиёсӣ инфиродӣанд ё дастаҷамъӣ? Ба андешаи шумо, оё ҳуқуқ ва маъфиятҳои дастаҷамъӣ ягон ташилот ё иттифоқ, ки инсонӣ мушаххас узви он аст, барои маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ асос шуда метавонанд?*
5. *Ҳуқуқи халқ ба худмуайянқунӣ ҷист?*
6. *Ҳуқуқ ва озодиҳои ба низоми ҳуқуқҳои сиёсии шахрванд шомилбударо номбар кунед.*
7. *Иштироки шахрванд дар идоракунии қорҳои давлатӣ ҷӣ гуна зохир мешавад?*

§ 24. ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ СИЁСӢ ВА ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ

1. Ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлат: мафҳум, аҳаммият. Ҳуқуқи иштирок дар идоракунии давлат ва корҳои ҷамъиятӣ принсипи бунёдии муносибатҳои байниҳамдигарии давлат ва шаҳрвандони он ва яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои сиёсӣ аст.

Иштироки бевоситаи шаҳрвандон дар идоракунии корҳои давлатӣ бо роҳи ифодаи раъйи онҳо дар интихобот ва раъйпурсиҳо, инчунин иштироки шахсӣ дар кори мақомоти ҳокимиятҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ амали мегардад.

Мутобиқи моддаи 21-и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар «Ҳар як инсон ҳақ дорад, бевосита ё ба воситаи намояндагоне, ки озодона интихоб шудаанд, дар идораи корҳои кишвари худ ширкат намояд». Иродаи халқ дар асоси муқаррароти санади мазкури байналмилалӣ бояд асоси ҳокимияти ҳукумат бошад. Он дар интихоботи даврӣ ва ғайриқалбаӣ, ки бояд бо умумӣ ва баробар будани ҳуқуқи интихоботӣ бо роҳи овоздиҳии пинҳонии таъминкунандаи озодии овоздиҳӣ гузаронида мешавад, ифода меёбад.

Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низ ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи корҳои давлатро таҳким бахшидааст. Мутобиқи моддаи 25-и он «ҳар як шаҳрванд бояд бидуни ягон навъ таъбири дар моддаи 2 зикршуда ва бидуни маҳдудиятҳои беасос ҳуқуқ ва имкониятҳои зеринро дошта бошад: а) дар пешбурди корҳои давлатӣ чи бевосита ва чи бавоситаи намояндагони ба таври озод интихобшуда ширкат намояд; б) дар интиҳоби озодаи даврӣ, ки дар асоси ҳуқуқи интихоботии умумӣ ва баробар бо овоздиҳии пӯшида ва таъминкунандаи иродаи озодаи интихобкунандагон доир карда мешаванд, иштирок намояд ва интихоб шавад; с) дар кишвари худ аз имконияти умумии баробар ба хизмати давлатӣ истифода намояд».

Шаҳрванд ҳақ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. Шаҳрвандон ба хизмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.

*Моддаи 27-и Конституцияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Ҳуқуқи иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат ҳуқуқи муҳими сиёсӣ буда, бо Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати

давлатӣ” (соли 1998) ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ кафолат дода шудааст.

2. Ҳуқуқи интиҳоб дар интиҳобот ва раъйпурсӣ. Ҳуқуқҳои асосии интиҳоботии шахрвандон аз инҳо иборатанд;

- 1) ҳуқуқи интиҳоб кардан (иброи озода ва масъулиятшиносонаи ирода дар интиҳобот ва раъйпурсӣ);
- 2) ҳуқуқи интиҳоб шудан дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ;
- 3) ҳуқуқи аз ҷониби интиҳобкунандагон бозхонд шудани ашхосе, ки ба онҳо нобоварӣ изҳор гардидааст.

Дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибхитӣёӣ ва сарҷаишмаи яғонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Халқи Тоҷикистонро, сарфи назар аз миллаташон, шахрвандони Тоҷикистон ташиқил менамоянд.

*Моддаи 6-и Конституцияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Ба хотир оред, ки принципи тақсими ҳокимият чӣ маънӣ дорад? Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мақомат ҳокимиятҳои қонунбарор, иҷроия ва судиро амалӣ мегардонанд? Кадам мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон тавассути интиҳобот ташиқкул дода мешавад?

Интиҳобот усули муҳимтарини ташиққули мақомоти ҳокимият бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ мебошад.

Раъйпурсӣ овоздиҳии умумихалқӣ онд ба масъалаҳои нисбатан муҳими ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, масалан, даровардани тағйири иловаҳо ба Конституция ва ғайра мебошад.

Интиҳобот бо мақомоти намоёндагии ҳокимият ва раъйпурсии умумихалқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузории махсус дар бораи интиҳобот ва раъйпурсӣ гузаронида мешаванд. Ба санадҳои мазқури меъёрӣ-ҳуқуқӣ инҳо мансубанд: Қонуни конституцисонии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонуни конституцисонии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонуни конституцисонии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи раъйпурсии Тоҷикистон” ва ғайра. Ҳуқуқи интиҳоботӣ бо расидан ба синни балоғат (18-солагӣ), фаро мерасад. Мутобиқи моддаи 27-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шахрванд аз синни 18 ҳуқуқи интиҳоб намудан ва интиҳоб шудан дорад. Дар раъйпурсӣ

сӣ низ шаҳрвандони ба синни 18 расида ва мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи овоздиҳи дошта, ҳуқуқи иштирок кардан доранд.

Принсипҳои дар Конститутсия номбаршудаи ҳуқуқи интиҳоботӣ чунин маънӣ доранд, ки иштироки шаҳрвандон дар интиҳобот ва раъйпурсӣ озод ва ихтиёрӣ аст. Интиҳобкунандагон дар онҳо дар асосҳои баробар, бе ягон таъйиз иштирок мекунанд.

3. Маҳдудиятҳои ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлат. Мутобиқи моддаи 27-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Шахсоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интиҳобот ва раъйпурсӣ иштирок кардан надоранд”. Маҳдудиятҳои муайян ҳамаҷунин нисбат ба қабул ба хидмати давлатӣ раво дониста мешаванд.

Дар шароити вазъияти фавқулода дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳобот ва раъйпурсӣ гузаронида намешаванд.

Ҳуқуқи шаҳрвандон барои иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат яке аз ҳуқуқҳои асосии сиёсии таҷассумкунандаи соҳибихтиёрӣ инсон ва шаҳрванд дар давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

- 1. Интиҳобот ва раъйпурсӣ чистанд? Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таҳкимбаҳишандаи ҳуқуқҳои шаҳрвандонро бобати интиҳоб кардан, интиҳоб шудан ва ҳуқуқи иштирок намудан дар раъйпурсиҳо номбар кунед.*
- 2. Ба андешаи Шумо, оё маҳдуд сохтани ҳуқуқи шаҳрванд барои иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат раво аст? Ҷавоби худро далелнок созед.*

§ 25. ҲУҚУҚИ МУТТАХИДШАВӢ

1. Ҳуқуқи муттаҳидшавӣ: мафҳум, аҳамият. Ҳуқуқи муҳимми сиёсӣ, ки ба иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ муносибати бевосита дорад, ҳуқуқи ба ҳар кас кафолатдошудаи муттаҳидшавӣ бо фарогирии ҳуқуқи таъсис додани иттифокҳои касаба барои ҳимояи манфиатҳои худ мебошад. Ин ҳуқуқ, ки, ҳамаҷунин, чун озодии иттиҳодияҳо ва ассотсиатсияҳо маъруф аст, ба шаҳрвандон имконияти истифодаи шаклҳои гуногуни фаъолияти якҷояи ташкилӣ, муттаҳидсозии кӯшишҳои худ баҳри амалисозии ин ё он вазифаҳои меҳнатӣ.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба инкишофи фаъолияти сиёсӣ ва ҳуқуқолиятҳои шаҳрвандон мусоидат мекунад, бинобар ин, амалисозии ҳуқуқи озодона ва соҳибхитироӣ таъсис додани иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъиятӣ кафолати ташаккулёбии давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ принсипи плюрализми сиёсиро таҷассум карда, ба муътадили вазъи сиёсӣ дар мамлакат мусоидат мекунад.

Плюрализм (аз лот. plurallis – бисёр) принсипи ифодакунандаи гуногунорангии сиёсӣ ва идеологӣ, имконияти дар ҷомеа озодона арзи вуҷуд кардани ақидаҳои гуногуни сиёсӣ, муассисаҳо, идеологияҳо, ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо ҳадафҳо ва барномаҳои гуногун мебошад.

Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ имконияти маҳдуд накардани ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби қувваҳои сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва шахсиятҳои алоҳида, бо роҳи изҳори иродаи аксарият ба вақти муайяне додани ҳокимиятро ба онҳое фароҳам меорад, ки ба онҳо бовар доранд.

Ҳуқуқи муттаҳидшавии шаҳрвандон ҳуқуқи таъсис додан, дар асоси ихтиёрӣ ширкат варзидан дар таъсиси иттиҳодияи ҷамъиятӣ барои ҳифзи манфиатҳои умумӣ ва муваффақ шудан ба ҳадафҳои умумӣ, ҳуқуқи ихтиёрӣ дохил шудан ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии мавҷуда ё худдорӣ кардан аз дохилшавӣ ба онҳо, ҳамчунин ихтиёрӣ ва бемамониат баромадан аз иттиҳодияҳои ҷамъиятиро фарогир аст. Дохилшавӣ ба баромадан аз иттиҳодияҳо танҳо ба хоҳиш ва иродаи шаҳрвандон вобаста аст.

Мутобиқи моддаи 20-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар ба ҳар кас озодии ассотсиатсияҳо кафолат дода мешавад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандонро ба муттаҳидшавӣ кафолат медиҳад.

Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташики ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷумла ҳизбҳои характери демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок наоянд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад.

*Моддаи 28-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Ҳукуки шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ ва кафолатҳои он, ҳамчунин тартиби таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ” (соли 1998), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизби сиёсӣ” (соли 1998) ва дигар санадҳои меъёрий-қонунгузори ба танзим дароварда мешавад.

Ҳукуки шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ мутлақ нест, вай ба манфиатҳои амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи саломатӣ ва маънавиятҳои аҳоли ё ҳимояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои шахсони дигар метавонад маҳдуд карда шавад. Қонунгузории мамлакат барои аз ин ҳуқуқҳо истифода кардани ашхосе, ки навъҳои муайяни фаъолияти касбиро ба ҷо меоранд, масалан, онҳое, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳ ва милиса дохиланд, метавонад маҳдудиятҳо ҷорӣ намояд.

2. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонунгузории мамлакати мо фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсиро кафолат медиҳад. Мутобиқи моддаи 8-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси раванди гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд”. Давлат дар фаъолиятҳои ба онҳо имкониятҳои баробар медиҳад.

Дар асоси моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ” ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои оммавӣ, иттифокҳои касаба, ташкилоти занон, собикадорон, маъҷубон, ҷавонон ва кӯдакон иттиҳодияҳои илмӣ, техникаӣ, маданӣ-маърифатӣ, варзишӣ, иттифокҳои эҷодӣ, фондҳо, ассотсиатсияҳо, кумитаҳо ва дигар иттиҳодияҳои шаҳрвандон ҳамчун иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ эътироф мешаванд.

Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятии дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда мисол оред.

Ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҳизбҳои сиёсӣ танҳо ҳизбҳои муталлиқанд, ки ҳадафашон соҳиб шудан ба ҳокимият аст.

Ҳизбҳо бояд манфиатҳои гурӯҳҳо ва табақаҳои муайяни аҳолиро ифода ва ҳимоя кунанд. Инкилоби буржуазӣ барои пайдошавии ҳизбҳои зиёд тақон бахшид.

Ҳизби сиёсӣ иттиҳодияи ҷамъиятиест, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа тавассути ташаккули иродаи сиёсии шаҳрвандон, ҳамчунин, амалисозии ҳокимият ба воситаи намоёндогони худ мебошад.

Ҳизбҳои сиёсии ҳозира манфиатҳои гурӯҳҳои муайяни аҳолиро ифода меkunанд; онҳоро ба узвият ва ҷонибдорӣ худ ҷалб меkunанд; барои қисми муайяни ҷомеа барномаи сиёсии ҷолиб таҳия карда, дар мубориба барои ҳокимият ширкат меварзанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 28-и Конститутсияи ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд, моҳият (характер)-и демократӣ, динӣ ва атеистидошта бошанд. Тибқи моддаи 3-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ" дар мамлакати мо танҳо ҳизбҳои сиёсии ҷумҳуриявӣ созмон ёфта метавонанд. Онҳо аз ҷониби шаҳрвандон озодона, бе ягон рухсат, дар анҷумани (конференсия, ҷамъомад) муассисон бо қабул кардани Оиннома ва ташкил намудани мақомоти роҳбарикунандаи ҳизб созмон меёбанд.

Ҳизби сиёсӣ дар қаламрави мамлакати мо бояд аз тарафи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шавад. Барои гузаштан аз қайди давлатӣ ҳизбҳои сиёсӣ рӯйхати на камтар аз ҳазор нафар шаҳрвандони ҷонибдорро, ки сокинони аксар шахру навоҳии ҷумҳурӣ мебошанд, пешниҳод меkunанд. Дар Тоҷикистон амал кардани ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, аз ҷумла сохторҳои онҳо манъ аст.

Феълан дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ амал меkunанд: Ҳизби коммунистии Тоҷикистон, Ҳизби демократии Тоҷикистон, Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон, Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон, Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон, Ҳизби аграрии Тоҷикистон, Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон.

Мутобиқи моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ" узвият ба ҳизби сиёсӣ танҳо бо баёни озодонаи иродаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст. Шаҳрвандоне узви ҳизби сиёсӣ шуда метавонанд, ки синнашон ба 18 расида аст.

Дар сурати аз ҷониби ҳизби сиёсӣ вайрон карда шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин аз мамлакатҳои хориҷӣ кумакҳои иқтисодӣ ба сиёсӣ гирифтани онҳо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қатъ кардани фаъолияти ғайриқонунӣ огоҳинома мебароранд. Агар ҳизб дар муҳлати даҳ рӯз талаботро дар бораи қатъ намудани фаъолияти ғайриқонунӣ иҷро накунад, фаъолияти он бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муддати шаш моҳ метавонад қатъ карда шавад. Дар ҳолатҳои қатъиян муайянкардаи қонунпурра қатъ кардани фаъолияти ҳизб мумкин аст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Ҳуқуқи муттаҳидишавӣ чист? Ҳуқуқи муттаҳидишавӣ барои шаҳрвандон чӣ аҳаммият дорад?
2. Зери мафҳуми “плюрализми сиёсӣ” чиро мефаҳманд?
3. Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллии таҳқимбаҳишандаи ҳуқуқи муттаҳидишавиро номбар кунед.
4. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ чист?
5. Мисоли зеринро аз таҷрибаи судии Британияи Кабир бодикқат хонда, ба савол ҷавоб гӯед: “Маъмурияти яке аз роҳҳои оҳан гурӯҳи калони кормандонро аз қор озод кард. Сабаби ин ҳол бо вучуди мавҷудияти фишори кордихандагон аз ҷониби онҳо рад карда шудани узвият ба иттифоқҳои касабаи роҳиоханчиён гардид. Суд парвандаро баррасӣ намуда, қайд кард, ки аз қор озод кардан ё таҳдиди қорғар баҳри бе ризқу рӯзӣ мондани ӯ ва аҳли оилааш шакли вазнини маҷбурсозӣ баҳри узвият ба иттифоқи касаба аст. Суд ба хулосае омад, ки чунин маҷбуркунӣ ҳуди табиати муттаҳидишавиши озоду ихтиёриро маҳв месозад”. Ба андешаи шумо, оё дар ин ҳолат ҳуқуқи муттаҳидишавӣ вайрон карда шуд?
6. Ҳизби сиёсӣ чист? Ҳизбҳои сиёсӣ аз дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо чӣ фарқ мекунанд?
7. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чандсолагӣ узви ҳизби сиёсӣ шудан мумкин аст?

§ 26. ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР МАҶЛИСҶО, ГИРДИҶАМОИҶО, НАМОИШҶО ВА РОҶПАЙМОИҶОИ ОСОИШТА

1. Ҳуқуқи иштирок дар ҷамъомадҳо, маҷлисҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта: мафҳум, хусусиятҳо. Ҳуқуқи иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҷамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта унсури муҳими ҳокимияти халқӣ, яке аз ҳуқуқи асосии сиёсии инсон ва шаҳрванд аст.

Бисёр вақт дар мамлакат чорабиниҳои оммавии барои тамоми аҳоли барҷаста гузаронида мешаванд.

Ҳуқуқи иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҷамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта инҳоро фаро мегирад:

- 1) ҳуқуқи ташкили чорабиниҳои оммавӣ ва иштирок дар он;
- 2) ҳуқуқи аз давлат талаб кардани пешниҳоди роғғони фазои кушод (кӯчаҳо, майдонҳо, боғҳо ва ғайра) барои гузаронидани чорабиниҳо, паҳн кардани иттилоот дар ВАО, ҳамкориҳо дар ташкили гузаронидани чорабиниҳо;
- 3) ҳуқуқ ба ҳимояи давлатӣ дар сурати зарурат.

Чорабиниҳои оммавиرو дар шаклҳои гуногун гузаронидан мумкин аст, ки асоситаринашон чамъомадҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, роҳпаймоиҳои осоишта, пикетҳо, манифестатсияҳо мебошанд.

Гирдиҳамоӣ шакли муташаккилии ифодаи афкори чамъиятӣ, дастгирии оммавии қарорҳо, талабот ва дигар муроҷиатҳои шахрвандон аст, ки дар ҷой ва вақти қаблан муайянишуда гузаронида мешавад.

Гирдиҳамоиҳо барои муҳокимаи масъалаҳои муҳимми чамъиятӣ, аз ҷумла сиёсӣ, дастгирии ягон талабот, изҳори ҳамраъӣ ё эътироз оид ба ғайриқонуниятҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ташкил карда мешаванд.

Намоиш шакли баёни муташаккилонаю оммавӣ ва дастаҷамъонаю инфиродии афкор оид ба ҳама гуна масъалаҳои ҳаёти чамъиятӣ ва давлатӣ аст.

Намоиш шакли нисбатан маъмули чорабиниҳои оммавӣ аст, ки оид ба ягон воқеаи муҳимми ҳуш ё барои баёни эътироз мебошад. Намоишҳо метавонанд бо гирдиҳамоиҳо оғоз шаванд. Яке аз гуногуннавҳои намоиш роҳпаймоӣ мебошад.

Роҳпаймоӣ, чун қоида, шакли пиёда қадам зада баён кардани фикру ақидаҳо аст, ки дар ин маврид гурӯҳи одамони ҳамфикри бо мақсади умумӣ муттаҳидшуда ба ҷойи муайян, масалан, назди бинои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё манбаи хатари экологӣ ва ғайра чамъомада, ин ҷо чамъомади на чандон калон мегузаронанд. Иштирокдорони роҳпаймоӣ метавонанд, ба мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ эътироз ё талабот пешниҳод кунанд, аз воқиъаҳои агитатсияи аёни, асбобҳои аудиовизуалӣ истифода намоянд. Гуногуннавҳои роҳпаймоиҳо гузаштан аз мавзеи аҳолинишин ва тамоми мамлакат аст.

Пикет шакли ошкоро баён кардани афкори дастаҷамъӣ ё инфиродии шахрвандон бо роҳи ҷойгирсозии онҳо дар назди объекти пикетишаванда мебошад.

Пикет гурӯҳи наҷандон калони одамон аст, ки бо плакатҳо ва транспарантҳо дар назди ягон объект, аксаран дар назди бинои мақомоти ҳокимияти давлатӣ рост меистанд, мешинанд ва ё ба таври ҳалқашакл ҳаракат мекунанд. Пикетро як одам ҳам анҷом дода метавонад. Гуногуннавҳои махсуси ташкили пикет шахрчаи хаймагӣ аст.

Манифестатсия омезиши навъҳои гуногуни чорабиниҳои оммавӣ аст.

На ҳамеша чамъшавии тасодуфӣ одамонро чамъомад ва аз ҷониби онҳо муҳокима шудани ягон масъаларо гирдиҳамой номидан мумкин аст. Барои ин дар онҳо мавҷуд будани мақсадҳои яққояи чамъиятӣ-сиёсӣ лозим аст. Ғайр аз ин, дар хусуси чунин чамъомад бояд мақомоти ҳокимияти давлатӣ пешакӣ хабардор карда шаванд. Аммо дар баъзе ҳолатҳо одамони тасодуфан чамъшуда метавонанд иштирокдори чунин чорабиниҳо шаванд. Масалан, соли 1961 дар шаҳри Берлин шаҳриён шоҳиди оғози сохтмони девори Берлин гашта, ба он эътироз баён карданд ва ба ин тариқ, ташкилкунандагони ғайриихтиёрии гирдиҳамоии зидди бунёди ин девор гаштанд.

Чамъомадҳои оммавии озоишта метавонанд ба масъалаҳои гуногуни байналхалқӣ бахшида шаванд. Чунин шакли чорабиниҳо аз нимаи дууми асри XX маъмул гардиданд. Аҳолии бисёр мамлакатҳои ҷаҳон бо ин роҳ ба сиёсати ҷангҷӯёнаи ҳукуматҳои худ ё дигар давлатҳо эътироз баён мекунанд, ташаббусҳои ҷангҷӯёнаро маҳкум месозанд ва муборизаи халқҳои мамлакатҳои гуногунро ба рои истиқлолият дастгирӣ мекунанд.

Ҳукуки озоии чамъомадҳои озоишта дар ҳуҷҷатҳои асоии байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои инсон таҷассум ёфтаанд. Чунончи, ҳукуки мазкурро моддаи 20-и Эълумияи умумии ҳукуки башар таҳким бахшидааст, онро Паймони байналхалқӣ доир ба ҳукуки шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низ кафолат медиҳад, ки дар моддаи 21-умаш омадааст: “Ҳукуқ ба чамъомадҳои озоишта эътироф карда мешавад”.

Шаҳрванд ҳақ дорад, ки дар маҷлис, гирдиҳамой, намоиш, роҳпаймоии озоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад. Ҳеҷ касро бо ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб кардан мумкин нест.

***Моддаи 29-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон***

Ҳукуки иштирок дар чамъомадҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои озоишта бар фарқ аз дигар ҳукуку озоиҳои сиёсӣ на танҳо ба шаҳрвандони мамлакат тааллуқ дорад, балки онро шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бетабаа низ метавонанд амалӣ гардонанд. Ҳукуки мазкур мутлақ набуда, онро метавон танҳо дар асоси қонун маҳдуд кард.

§ 27. ҲУҚУҚИ ОЗОДИИ СУХАН, МАТБУОТ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ АХБОР

1. Мафҳум ва аҳаммияти ҳуқуқи озодии суҳан, матбуот ва истифодаи воситаҳои ахбор. Байни ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шаҳрвандон озодии суҳан мавқеи махсусро ишғол карда, яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои конституционии инсон маҳсуб мешавад.

Озодии суҳан аз назорати идеологии давлат озод будани ҳар кас, имконияти ошкоро (хаттӣ, шифохӣ, бо истифодаи воситаҳои ахбори омма) баён кардани фикри худро оид ба масъалаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва ғайрияти давлат дар назар дорад.

Ҳар инсон дар ҷомеа оид ба ин ё он масъала фаҳмишу мавқеи худро дорад, вай метавонад дар бораи моҳияти онҳо, ҷанбаҳои гуногун, роҳҳои ҳаллашон андешаҳои худро баён созад. Дар ҳар ҷомеа ҳамеша нуқтаҳои назари муҳолиф буда метавонанд. Плюрализми (бисёр будани) андешаҳо яке аз шартҳои рушду барқарории давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аст, зеро имконият медиҳад, ки муваффақиятҳо ва камбудии равандро дар давлат ва ҷомеа ба амалоянда нишон додашуда, таваҷҷуҳ ба пешниҳодҳои мушаххаси шаҳрвандон оид ба тағйир додани вазъият, аз ҷумла бобати таъмин ва ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии одамон, равона карда шавад.

Озодии суҳан якчанд унсуро дар бар мегирад, ки бо ҳам зич алоқаманд буда, дар ягонагии нугустаи арзи вучуд мекунад:

- 1) озодии ҳар одам барои ошкоро баён кардани фикр, ғояҳо ва андешаҳои худ ва тарғиби онҳо бо ҳамаи усулҳои қонунӣ;
- 2) озодии матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма аз сензура ва ҳуқуқи шаҳрвандон баҳри таъсис додан ва истифода кардани мақомоти иттилоотӣ;
- 3) озодии дастрасӣ ба манбаҳои иттилоот ё ҳуқуқи гирифтани иттилооте, ки манфиати ҷамъиятӣ дошта, ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дахл доранд.

Воситаҳои ахбори омма (ВАО) рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, бюллетенҳо ва дигар нашрияҳои даврии барои тарғиби ошкоро пешбинишуда, ҳамчунин, намоишҳои телевизион ва барномаҳои радио, хабарҳои агентсиҳои иттилоотӣ, сабтҳо ва барномаҳои аудиовизуалӣ мебошанд.

Озодии матбуот ва истифодаи воситаҳои ахбори омма дар ҳар давлати демократии замони ҳозира кафолат дода мешавад.

Озодии суҳан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор на танҳо ба шаҳрвандони мамлакат, балки шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бетабаа низ тааллуқ доранд.

Стандартҳои ҳозираи байналмилалӣ ҳуқуқҳои инсон ин ҳуқуқро таҳким бахшидаанд. Чунончи, мутобиқи моддаи 19-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар, «ҳар як инсон ба озодии ақида ва баёни озодонаи он ҳақ дорад, ин ҳуқуқ беамониат нигоҳ доштани ақидаи худ, озодона, бо ҳар восита ва сарфи назар аз сарҳади давлатӣ ҷустуҷӯ, дастрасу интишор намудани маълумоту гоҷоро дар бар мегирад».

Моддаи 19-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низ ба ҳамин ҳуқуқ бахшида шудааст:

«1. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки ақидаҳои худро беамониат пайравӣ намояд.

2. Ҳар як инсон ба изҳори озодонаи ақидаи худ ҳақ дорад.

Озодии суҳан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор ҳуқуқи муҳимтарини сиёсӣ ба шумор меравад ва бе таъмини он сохти демократии давлат ғайриимкон аст».

2. Конститутсия ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии суҳан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор. Озодии суҳан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад.

Ба ҳар кас озодии суҳан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад.

*Моддаи 30-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Ин нишондоди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҷузъ ба ҷузъ дар қонунгузори ҷорӣ ҷумҳурӣ, масалан, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма»-и соли 1990 (бо тағйироти солҳои 2002-2013), дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ» (соли 2003) ва дигар санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ танзим шудааст.

Ташкилоти давлатӣ, сиёсӣ ва ҷамъиятӣ, ҳаракатҳо ва шахсони мансабдор вазифадоранд, ки маълумоти барои воситаҳои ахбори омма заруриро пешниҳод кунанд.

Муқаррароти зерини дар моддаи 30-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин моддаи 2-и қонуни зикргардида таҳкимбахшидашуда муҳим аст: «Сензураи давлатӣ ва таъкиб барои танқид манъ аст».

Сензура назорати ҳокимияти расмӣ ба мундариҷа, интишор ва паҳн кардани маводди ҷопӣ, мундариҷа ва иҷрои (намоиш додани) намоишҳои

сахнавӣ, барномаҳои радио-телевизион бо мақсади роҳ надодан ё маҳдуд кардани паҳншавии гояҳо ва маълумотҳост, ки ғайри қобили қабул ва зараровар эътироф мешаванд.

Дар даврони шӯравӣ муассисае бо номи «Идораи адабӣ» (Главлит) мавҷуд буд, ки маводди илмӣ, бадеӣ, мақолаҳо, барномаҳои радио ва телевизионро ҳамаҷониба аз назар мегузaronд. Ҳамаи ин маводде, ки дар онҳо ягон фикри мухолифи идеологияи расмӣ давлат бошад, чоп ва пахш карда намешуданд. Яъне, озодии афкор ва сухан маҳдуд буд.

Дар Тоҷикистони ҳозира сензура дар ҳамаи шаклҳо манъ аст.

3. Маҳдудияти озодии сухан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» баробари ба воситаҳои ахбори омма додани ҳуқуқи озодона амал кардан баъзе маҳдудиятҳои озодии сухан ва матбуотро низ таҳким бахшидааст.

Дар моддаи 6-и қонуни мазкур омадааст, ки нашр кардани маълумоте, ки сирри давлатӣ ё ягон сирри бо қонун ҳимояшаванда мебошанд, даъватҳои зӯроварона, сарнагун сохтан ё дигар кардани сохти конституционӣ, пастзанандаи шаъну эътибори давлат ва Президент, тарғиби ҷанг, зӯроварӣ ва бераҳмӣ, терроризм дар ҳамаи шаклҳои зухуроти он, бадбинии наҷодӣ, миллий ва динӣ, порнография, даъватҳои содир кардани кирдорҳои ҷун ҷиноят ҷазододашаванда дар воситаҳои ахбори омма манъ аст.

Ҳамчунин истифодаи воситаҳои ахбори омма барои даҳолат кардан ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон, таарруз ба шарафу эътибори онҳо манъ буда, бо қонун таъкиб карда мешавад. Ҳар як журналист вазифадор аст, ҳуқуқҳо, манфиатҳои ҳуқуқӣ, эътибори миллии шаҳрвандон, ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии ташкилотро эҳтиром намояд.

Зарари маънавии ба шаҳрванд расонидашуда дар натиҷаи дар ВАО паҳн кардани маълумоти ноҳақи доғдоркунандаи шаъну эътибори шаҳрванд, ё зарари дигари ба ӯ расонидашуда бо қарори суд талофӣ карда мешавад.

Маҳдудсозии озодии сухан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор дар ҳолатҳое, ки агар маълумот ва иттилоот сирри давлатиро ташкил диҳанд ва агар дар мамлакат вазъияти ғавқулода эълон шуда бошад, раво аст.

Мувофиқи моддаи 30-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯйи маълумоте, ки сирри давлатиро ташкил медиҳанд, бо қонун муайян карда мешавад.

Сирри давлатӣ маълумоти ҳифзкунандаи давлат дар соҳаи мудорифа, иқтисодиёт, муносибатҳои беруна, амнияти давлатӣ ва ҳимояи тарғиботи ҳуқуқӣ мебошад, ки паҳн кардани он ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар расонида метавонад.

Маълумоти зерин ба сирри давлатӣ тааллуқ надоранд;

- 1) дар бораи офатҳои табиӣ, фалокатҳо ва дигар воқеаҳои фавқулода, ки ба амал омадаанд ё ба амал меоянду ба амнияти шахрвандон таҳдид мекунанд;
- 2) дар бораи ҳолати муҳити зист ва саломатии аҳоли, дараҷаи зиндагии он бо фарогирии ғизо, либос, манзил, хизматрасонии тиббӣ ва таъминоти иҷтимоӣ, ҳамчунин дар бораи нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-демографӣ, вазъияти тартиботи ҳуқуқӣ, маърифат ва фарҳанги аҳоли;
- 3) дар бораи амалҳои ғайриҳуқуқии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Озодии сухан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборчист? Амалисозии ҳуқуқи мазкур барои инсон ва шахрванд чӣ аҳамият дорад?
2. Тасаввур кунед, ки дар ҷомеа озодии сухан амалӣ мешавад, аммо кафолатҳои озодии матбуот вуҷуд надоранд. Оё дар ин ҳолат озодии сухан ба таври воқеӣ амалӣ шуда метавонад? Нуқтаи назари худро далелнок созед.
3. Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллии таҳқиқбашиандаи озодии сухан ва матбуотро номбар кунед.
4. Оё қӯдак метавонад, муассиси воситаҳои ахбори оммаи қӯдакона бошад?
5. Сензура чист? Оё он дар Тоҷикистони имрӯза амалӣ мешавад?
6. Дар кадом ҳолатҳо маҳдудияти озодии сухан ва матбуот раво аст?
7. Сирри давлатӣ чист? Кадом маълумот сирри давлатанд?

§ 28. ҲУҚУҚИ МУРОҶИАТ КАРДАН БА МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ

1. Ҳуқуқи муроҷиат кардан: мафҳум, хусусиятҳои амалишавӣ. Ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ ё ҳуқуқи петитсия яке аз ҳуқуқҳо ва озодиҳои сиёсии инсон ва шахрванд, омили муҳимми рушди демократии мамлакат мебошад. Муроҷиат (петитсия) шакли махсуси таъсиррасонӣ ба равандҳои идоракунии давлат аст. Онҳо ба мақомоти давлатӣ ва мақоми худидоракунии маҳаллӣ ирсол кар-

да шуда, як навъ на танҳо усули барқарорсозии ҳуқуқи вайроншудаи шаҳрванд, балки иштироки сиёсӣ дар ҳалли қорҳои оммавӣ мебошанд.

Амалишавии ҳуқуқи муроҷиат қардан инкишофи ташаббуси шахсӣ ва манфиатдории шаҳрвандро ҳангоми ҳалли масъалаҳои характери давлатӣ ва ҷамъиятӣ дошта дар назар дорад.

Ҳуқуқи муроҷиат қардан ба шахс имконияти фиристодани шикоят, ариза ва пешниҳодотро ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ, фароҳам меорад. Дар муроҷиатномаҳо на танҳо манфиатҳои қонунии шаҳрванд, балки манфиатҳои ҷамъиятӣ, талаби баҳодихӣ ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё ғочаҳои қудогонаи ҳаёти ҷамъиятӣ метавонанд ифода гарданд.

Ҳуқуқи муроҷиат қарданро на танҳо шаҳрвандони мамлакат, балки шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бетабаа низ амалӣ гардонда метавонанд.

Муроҷиатҳо метавонанд инфиродӣ ва дастаҷамъона, шифоҳӣ ва ҳаттӣ бошанд.

Ҳар шикоят аз қониби роҳбар ё шахси мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, қорхона, ташкилот бояд баррасӣ шавад. Аммо на ҳамаи онҳо имконият доранд, ки ҳамаи шаҳрвандони шикоятдоштаро шахсан қабул кунанд.

Ҳуқуқи муроҷиат қардан мутлақ аст ва ҳатто дар шароити ваъзияти ғавқулода ҳам маҳдуд қарда намешавад.

2. Қонунгузории Қумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи муроҷиат қардан. Ҳуқуқи муроҷиат қардан ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо Конститутсияи Қумҳурии Тоҷикистон таҳким баҳшида шудааст.

Шаҳрванд ҳақ дорад, шахсан ва ё яққоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд.

***Моддаи 31-Конститутсияи
Қумҳурии Тоҷикистон***

Қонуни Қумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиатҳои шаҳрвандон” навҳои зерини муроҷиатро таҳким мебахшад:

Пешниҳод муроҷиати ба беҳбуди фаъолияти мақомоти давлатӣ ё иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, қорхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилот нигаронидашудаи шаҳрвандон аст.

Ариза муроҷиати шаҳрвандон оид ба баргарафсозии ҳуқуқвайронкуниҳои ба онҳо маълумгашта ё амалисозии ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилот мебошад.

Шикоят мурочиат бо талаби барқарорсозии ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон аст, ки бо амал/беамалӣ, ё қарорҳои мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилот, ҳамчунин ашхоси мансабдори онҳо вайрон карда шудаанд.

Мурочиати шаҳрвандон дар муҳлати як моҳ аз рӯи ворид шуданашон ва мурочиатҳое, ки омӯзишу тафтиши иловагиро талаб намекунад, дар муддати на дертар аз 15 рӯз бояд баррасӣ гарданд. Дар ҳолатҳое, ки барои ҳалли ариза ё шикоят гузаронидани тафтиши махсус зарур аст, муҳлати баррасӣ метавонад дароз карда шавад, вале он набояд аз ду моҳ зиёд бошад.

Шаҳрвандон барои додани аризаҳо ва шикоятҳои тухматангезу таҳқирунанда, ҳамчунин даъвои барангезандаи хусумати миллию динӣ ва дигар кирдорҳои мувофиқи тартиботи ҷиноятӣ ҷазододашаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мурочиатҳои шаҳрвандон” таъқиби шаҳрвандон ба сабаби мурочиат ва маҷбурсозии онҳоро барои иштирок дар амалҳои ғимоякунандаи ягон мурочиатро манъ мекунад.

Кормандони мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилот дар мавридҳои ғайриқонунӣ рад кардани баррасӣ мурочиат; бе сабабҳои узрнок вайрон кардани муҳлати баррасии мурочиатҳо; қабули қарори асоснадоштаи муҳолифи қонун; паҳн кардани маълумоти сирри давлатӣ ё ягон сирри дигар маҳсубшаванда, ё иттилооти бо қонун ғимояшаванда дар бораи ҳаёти шахсии шаҳрвандон, инчунин дигар иттилоот, агар онҳо ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро маҳдуд созанд, гунаҳкор дониста, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Назорати риояи қонунгузорӣ дар бораи мурочиати шаҳрвандон ба зиммаи Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурорҳои тобеи он вогузошта шудааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Ҳуқуқи мурочиат қардан чист?*
2. *Оё шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бетабаа ҳуқуқи мурочиат қардан дорад?*
3. *Навъҳои ба шумо маълуми мурочиат қарданро номбар кунед. Мисолҳо биёред.*
4. *Қадам санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи мурочиат қарданро қафолат медиҳанд?*
5. *Қонунгузории Тоҷикистон барои баррасии шикоят чӣ гуна муҳлат муқаррар кардааст?*

БОБИ 10. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИҚТИСОДӢ

§ 29. ҲУҚУҚ БА МОЛИКИЯТ

1. Ҳуқуқ ба моликият ва мерос: мафҳум, аҳамият. Нахустасоси ҳама гуна ҷомеа ва давлати демократӣ ҳуқуқи моликияти хусусӣ аст, бинобар ин, инкишофи ҳуди институти моликияти хусусӣ ва таҳким-бахшии кафолатҳои ҳуқуқи мазкур аз ҷониби давлат шартӣ зарурии амалишавии ислохоти ҳозираи иқтисодӣ мебошад.

Ҳуқуқи моликияти хусусиро дар адабиёт ҳамзамон ҳамчун ҳуқуқи иқтисодӣ, ҳамчун ҳуқуқи шахсӣ (шахрвандӣ), ҳамчун ҳуқуқҳои табиӣ ва ғайри инсон баррасӣ мекунанд. Вай ба ҳар инсон санги маҳаки озодии шахсият мебошад.

Моликият амволи воситаҳои молиявӣ мебошанд, ки ба ашхоси алоҳида, давлат ва ташкилотҳо тааллуқ доранд.

Моликият асоси мустақилияти ҳақиқии инсон ва боварии ӯ ба фардост.

Ҳуқуқи моликиятро Инқилоби бузурги Фаронса чун “муқаддас ва дахлнопазир” эълон дошта буд.

Тадричан ҷомеаи ҷаҳонӣ зарурати ҷорисозии маҳдудиятҳои муайяни ҳуқуқи мазкурро дарк кард. Онҳо бар талаботи батанзимдарории давлатии иқтисодиёт, инкишофи қонунгузории меҳнатӣ ва иҷтимоӣ асос ёфта буданд. Ҳуқуқи бемаҳдудияти моликияти хусусӣ ба худсарӣҳои хоҷагидорӣ дар корхонаҳо, норозигии иҷтимоӣ ва низоъҳои тақсимои ноадолатонаи неъматҳои моддӣ оварда мерасонад, Бинобар ин, он ба муқаррар гардидани маҳдудиятҳои боздорандаи худсарӣҳо мусоидат карда, давлатро ба андешидани ҷораҳои, ки битавонанд на доираи танги одамон, балки аксариятро соҳибмоликият гардонанд, водор намояд.

Дар санадҳои ҳозираи меъёрии байналмилалӣ ва милли ҳуқуқ ба моликият одатан чун яке аз ҳуқуқҳои асосии иқтисодии инсон маҳсуб доништа шудааст.

Мутобиқи моддаи 17-и Эълумияи умумии ҳуқуқи башар: “Ҳар як инсон ҳақ дорад, амволро чи шахсан ва чи якҷоя бо дигарон ихтиёрдорӣ намояд. Ҳеҷ кас набояд аз амволи худ худсарона маҳрум карда шавад”.

Амвол маҷмӯи ашё ва арзишҳои моддӣ аст, ки дар моликияти ягон шахс, давлат, ташкилот, муассиса қарор дорад.

Амволи дар моликият бударо ба манқул ва ғайриманқул чудо мекунад. Ба амволи манқул маблағҳои пулӣ, сахми вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматнокро мансуб медонанд ба амволи ғайриманқул қитъаҳои замин, биноҳои истиқоматӣ, хонаҳо, бӯстонсароҳо, нақлиёт, ашёи рӯзгор ва истеъмоли шахсӣ, корхонаҳо, ки барои амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд, ҳамчунин биноҳо, иттилоот, таҷҳизот, ашё ва ғайра дохил мегарданд.

Ихтиёрдорӣ озодонаи моликият ва ҳимояи онро қонун кафолат медиҳад. Маҳрум кардан аз он танҳо мувофиқи тартиботи муқарраркардаи қонун дар ҳолатҳои зарурати ҷамъиятӣ ва бо талофӣ намудани зарари баробарарзиш, ки ҳамаашро суд муқаррар кардааст, мумкин аст.

Мерос амволист, ки тартиби меросгузорӣ аз одами ғавтида (меросгузор) ба меросгирон мегузарад.

Ҳуқуқи мерос низ ба ҳар кас кафолат дода мешавад, мерос метавонад ҳуқуқи моликият ба амвол, ҳуқуқҳои истисноӣ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ва ғайраро фаро гирад.

Аз амвол бар зарари манфиатҳои дигарон истифода кардан манъ аст.

Ҳуқуқи моликиятдориро танҳо дар асоси қонун маҳдуд кардан мумкин аст.

2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба моликият ва мерос. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба моликият ва меросро кафолат медиҳанд.

Ҳуқуқи моликиятдорӣ, чуноне, ки дар моддаи 12-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, яке аз асосҳои конститусионӣ мебошад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликияти ба андозаи баробар аз ҷониби давлат ҳифзшавандаро таҳким мебахшад. Мувофиқи Кодекси гражданинӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, моликият дар мамлакати мо дар ду шакл – ошкоро (давлатӣ) ва хусусӣ зӯҳур мекунад. Ба моликияти хусусӣ моликияти шахрвандон, ашхоси юридикӣ ғайриҳукуматӣ ва иттиҳодияҳои онҳо тааллуқ доранд.

Давлат ҳудро вазифадор донистааст, ки моликияти хусусиро ҳифз карда, дахлнопазирии онро таъмин намояд. Мутобиқи моддаи 12-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кас ҳақ дорад, дар моликият амвол дошта бошад, онро чи танҳо ва ин яқоя ба одамони дигар соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намояд.

Ҳар кас ҳақ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳақ надорад ҳуқуқи шахс ба моликиятро бекор ва маҳдуд кунад. Моли мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва соҳиби он бо пардохти арзиши пурраи гирифта метавонад.

*Моддаи 32-и Конституцияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Кафолати ҳуқуқи моликияти хусусӣ ҳамчунин ҳуқуқи мерос мебошад. Ҳуқуқи мерос бояд иҷрои иродаи соҳибмулкро нисбат ба амволи ӯро кафолат диҳад ва дар айни замон адолатро таъмин намояд.

3. Маҳдудиятҳои ҳуқуқ ба моликият. Ҳеҷ кас ҳақ надорад ғайриқонунӣ шахрвандро аз моликият маҳрум созад ё ҳуқуқи ӯро ба моликият маҳдуд кунад, аммо ҳуқуқи моликиятро дар баъзе ҳолатҳо дар асоси қонун маҳдуд кардан мумкин аст.

Қарори суд ва ҳукме, ки мусодиракунии амволро пешбинӣ мекунад, барои маҷбуран қатъсозии ҳуқуқи моликияти хусусӣ асоси шуда метавонад. Ҳангоми шароити фавқулода (офатҳои табиӣ, эпидемияҳо) бо қарори мақомоти давлатӣ қашади гирифтани моликият ба амал бароварда, ба тартиботи маъмурии мусодира кардани моликият имконпазир аст, вале дар ҳама ҳолат муроҷиати шахрванд ба суд барои барқарорсозии ҳуқуқи худ ба моликият пешбинӣ мешавад.

Маҷбурии маҳрум кардан аз амвол барои эҳтиёҷоти давлатӣ танҳо ба таври пешакӣ ва ба андозаи баробарарзиш талофӣ қандан мумкин аст. Ба ин маънӣ, милликунонии маҷбурии бе ҷуброн, ки дар давлатҳои тоталитарӣ қабул шуда буд, манъ аст.

Мисолҳои таърихӣ ба Шумо маълуми зӯран милликунонии амволро ба хотир оред.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Зери мафҳуми ҳуқуқ ба моликият чиро мефаҳманд? Маънии мафҳумҳои “соҳибият”, “истифода”, «ихтиёрдорӣ»-и моликиятро фаҳмонед.
2. Амвол чист? Кадом амволро ба манқул ва ғайриманқул мансуб медонанд?
3. Шумо кадом шаклҳои моликиятро медонед?
4. Ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ дар кадом санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъқим бахшида шудаанд?
5. Нақши давлатро дар таъмини кафолатҳои ҳуқуқ ба моликият муайян намоед.
6. Оё ҳуқуқи моликиятро маҳдуд кардан мумкин аст?
7. Мерос чист? Моҳияти ҳуқуқ ба мерос аз ҷиҳати иборат аст?

§ 30. ҲУҚУҚ БА МЕҲНАТ, ИНТИХОБИ КАСБ ВА ИСТИРОҲАТ

1. Ҳуқуқ ба меҳнат ва интихоби касб: мафҳум, аҳаммият. Ҳуқуқ ба меҳнат дар низоми ҳуқуқҳои иқтисодӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Вай ба одам имконият медиҳад, ки меҳнат кунад ва подоши меҳнати худро гирад.

Ҳуқуқ ба меҳнат ва интихоби касб ҳуқуқи махсуси конститутисионии инсон ва шаҳрванд аст. Он дар худ маҷмӯи томи ҳуқуку озодиҳои ба ҳам алоқамандро фаро мегирад: озодии меҳнат, озодии интихоби касб, ҳуқуқ ба ҳимоя аз бекорӣ, ҳуқуқ ба шароити боадолатонаи меҳнат, ҳуқуқ ба корпартоӣ, ҳуқуқ ба меҳнат бо расидан ба синни нафақа ва ғайра.

Ҳуқуқ ба меҳнат бо озодии меҳнат зич алоқаманд аст. Озодии меҳнат мутобиқи моддаи 23-и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар эълон дошта шудааст: “Ҳар як инсон дорои ҳаққи меҳнат, интихоби озодонаи кор ва шароити одилонаю мусоиди меҳнат ва ҳаққи ҳимоя аз бекорист”.

Озодии меҳнат аз ҳуқуқи ҳар кас бобати озодона ихтиёрдорӣ кардани лаёқатмандии худ ба меҳнат, интихоби навъи фаъолият ва касб иборат аст. Инсон бобати чи қабулшавӣ ба кори доимӣ, чи аз он рафтани, чи гузаштани ба кори дигари барои ӯ нисбатан шавқовару ғоидабахш озод аст.

Озодии меҳнат бо манъ будани меҳнати маҷбурӣ алоқаманд аст. Манъи меҳнати маҷбурӣ бо моддаи 8-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ пешбинӣ шудааст:

- “1. Ҳеҷ кас набояд дар ғуломӣ нигоҳ дошта шавад; ғуломӣ ва ғулом-фурӯшӣ дар ҳамаи навъҳои онҳо манъ аст.
2. Ҳеҷ кас набояд дар ҳолати маҷбурӣ нигоҳ дошта шавад.
3. а) ҳеҷ кас набояд ба меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ маҷбур карда шавад...”.

Дар баробари ин иҷрои вазифаҳои аз хизмати ҳарбӣ, дар шароити вазъияти фавқулода ё бо ҳукми суд бармеомада меҳнати маҷбурӣ ҳисобида намешавад.

Ҳуқуқ ба меҳнат маънии вазифадорӣ нафаре бобати пешниҳод кардани кор ба ҳамаи хоҳишмандонро надорад. Дар иқтисодиёти бозорӣ давлат қодир нест, ки чунин вазифаро ба зиммаи соҳибкдорони хусусӣ бор кунад ва ё онро ба дӯши худ гирад. Қабулшавии одам ба кор асосан бо қарордод бо кордиханда муайян мешавад. Вале корманди кироияшуда ҳақ дорад риояи шароити муайян – шартҳои одилонаи корро талаб намояд.



Расми 6. Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истилоҳи “шартҳои одилона ва муътадили меҳнат” чунин маъни дорад, ки шароити меҳнат ба талаботи бехатарӣ ва гигиена ҷавобгӯ бошад, музди меҳнат бе ягон таъбиз ва на камтар аз андозаи минималии музди меҳнати муқарраркардаи қонун пардохта шавад, барои ҳар кас имкониятҳои баробари ишғол кардани вазифаи баландтар таъмин гардад. Пас, агар бехатарӣ ва гигиена таъмин нагардида бошад, ба саломатии корманд дар истехсолот зарар расонида шуда бошад, кордиханда барои ин ҷавобгар аст ва дар ҳолатҳои муайян ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ кашида мешавад.

Моддаи 7-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳуқуқ ба шароити одилонаи меҳнатро, аз ҷумла дар он бо фароригирии подоше, ки чун минимум ба ҳамаи меҳнаткашон инҳоро таъмин намояд, кафолат медиҳад: музди одилонаи меҳнат ва маоши баробар барои меҳнат боарзиш бе ягон фарқ, зимнан, ба занон кафолат додани шароити меҳнати на бадтар аз шароите, ки мардон истифода меkunанд бо маоши баробар барои меҳнати баробар; рӯзгузаронии қаноатбахш барои ҳуди онҳо ва оилаҳои онҳо; шароити меҳнати ҷавобгӯи талаботи бехатарӣ ва гигиена; имкониятҳои ба ҳама баробари ишғол кардани вазифаҳои нисбатан баландтар танҳо дар асоси собиқаи меҳнатӣ ва таҳассус; истироҳат, фароғат ва маҳдудсозии оқилонаи вақти корӣ ва руҳсатии даврии пардохтшаванда, ҳамчунин додани подоши меҳнат дар рӯзҳои ид.

Мутобиқи моддаи 23-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар “Ҳар як инсон бидуни ягон таъбиз барои кори баробар ба музди баробар ҳақ

дорад. Ҳар як коргар ба музди одилонаю қаноатбахш, ки зиндагии сазовори ҳар як инсон ва аҳли оилаи ӯро таъмин кунад, дар сурати зарурат бо дигар воситаҳои таъминоти иҷтимоӣ пурра гардонида шавад, ҳақ дорад”.



Расми 7. Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳуқуқ ба ҳимоя аз бекорӣ вазифадории давлатро бобати татбиқ намудани сиёсати иқтисодие, ки аз рӯи имконият ба шугли пурра, ҳамчунин расонидани кумаки ройгон ба одамони бекор ва бо ҷойи кор таъмин кардани онҳо мусоидат намояд, дар назар дорад. Кафолатҳои ҳуқуқ ба ҳимоя аз бекорӣ бо қонунгузории миллии муқаррар карда мешаванд.

2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба меҳнат ва интиҳоби касб. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи меҳнат кардани ҳар касро таҳким мебахшад ва кафолат медиҳад.

Ҳар кас ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад. Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад. Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбури қалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст. Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболигон манъ аст.

*Моддаи 35-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсият ҳақ дорад, ки муносибатҳои меҳнатии худро баъди 15-солагии амалӣ гардонад.

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ яке аз проблемаҳои ҷиддӣ таъмини шаҳрвандон бо ҷойи кор аст. Бинобар ин, дар мамлакати мо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи кумак ба шугли аҳоли” (соли 2003) қабул карда шуд, ки дар он асосҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии сиёсати давлатӣ дар соҳаи шугли аҳоли, аз ҷумла кафолатҳои давлат ба меҳнат ва ғимояи иҷтимоӣ аз бекорӣ пешбинӣ шудаанд.

Шугл навъҳои гуногуни фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони қобили меҳнат ба қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифнабудаи бо қонеъсозии талаботи шахсӣ ва ҷамъиятӣ вобастааст, ки ба онҳо фоида (подоши меҳнат) меорад.



Расми 8. Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи қонуни мазкур шаҳрвандони ҷойикорнадошта метавонанд ҳамчун бекорон дар мақомоти махсуси шугли аҳоли аз қайд гузаранд. Фаъолияти ин мақомот ба ғимояи шаҳрвандон аз бекорӣ нигаронида шудааст. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз қайд гузаштани шаҳрвандони бекор пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои зеринро талаб менамояд: шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷати онро ивазкунанда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таҳассуси касбӣ, маълумотнома дар бораи музди меҳнат аз ҷойҳои охирини кор дар зарфи ду соли охир. Баъди пешниҳоди ҳуҷҷатҳои мазкур мақомоти давлатии шугли аҳоли шаҳрвандро ҳамчун одами бекор ба қайд мегирад ва ӯ аз лаҳзаи гузаштан аз қайд ҳуқуқи бекор, аз ҷумла ҳуқуқи истифода кардан аз имтиёзҳои муқарраркардаи қонунро соҳиб мешавад.

Ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи гирифтани музди меҳнат дорад, Бинобар ин, кордеҳ, сарфи назар аз вазъияти молиявӣ, вазифадор аст, ки

ба шахрванд мохе ду маротиба музди меҳнат пардохт кунад. Вайрон кардани ҳуқуқи мазкур манъ аст ва ба шахрвандон барои меҳнати баробар бояд музди баробар дода шавад. Дар ин маврид музди меҳнати пардохтшаванда набояд аз маоши ҳадди ақалли муқарраркардаи қонун кам бошад. Музди меҳнати ҳадди ақал кафолати давлатӣ буда, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Ба музди меҳнати ҳадди ақал пардохтҳои иловагӣ, иловапулиҳо, мукофотҳо, ҳамчунин пардохти зиёд барои давомнокии вақти кор дохил намешаванд. Вобаста ба шароити табиӣю иқлим ва дигар омилҳои объективӣ ба музди меҳнат коэффитсиенти ноҳиявӣ муқаррар мегардад. Дар ин ҳолат музди меҳнат ҳадди ақал бо истифодаи ин коэффитсиент муайян карда мешавад.

Дар асоси қонунгузории меҳнат муҳлатҳои пардохти музди меҳнат бо қарорҳои коллективӣ ё дигар санад муқаррар мегардад ва бояд на камтар аз як маротиба ҳар ним моҳ бошад. Дар сурати мувофиқ омадани рӯзи пардохти музди меҳнат бо рӯзи истироҳат ё рӯзи ид пардохти он дар арафаи ин рӯз сурат мегирад.

Давлат бо мақсади кафолати пардохти саривақтии музди меҳнат нисбати кордеҳоне, ки пардохти музди меҳнати кормандонро ба таъхир меандозанд, чораҳои гуногунро пешбинӣ намудааст. Кормандони гунаҳкори ба таъхир афтодани пардохти музди меҳнат мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ, маъмурий ва ҷиноятӣ кашида мешаванд.

2. Кафолатҳо ва маҳдудиятҳои ҳуқуқ ба меҳнат ва интиҳоби касб. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолатҳои гуногуни ҳуқуқ ба меҳнат ва интиҳоби касбро пешниҳӣ карда, ҳамчунин маҳдудиятҳо ҷорӣ месозад.

Қабули шахрвандон ба кор мувофиқи қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ сурат гирифта, баستاني қарордоди меҳнатӣ характери озодона дорад. Кордеҳ вазифадор аст, ки мувофиқи қонун бо категорияҳои зерини шахрвандон қарордоди меҳнатӣ бандад: маъюбон, ноболиғон, шахрвандони тибқи квотаи муқарраргардида ба кор фиристодашуда, ҳамчунин занони ҳомиладор ва заноне, ки кӯдакони то сесола доранд.

Моддаи 35-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бодикҳат хо-нед, барои кадом категорияҳои шахрвандон маҳдудиятҳо муқаррар гар-дидаанд?

Ҳангоми қабул ба кор баробари кафолатҳои ҳуқуқӣ нисбати баъзе шахрвандон маҳдудиятҳо муқаррар гардидаанд. Дар асоси моддаҳои 160, 161, 162-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ис-

тифодаи меҳнати занон дар корҳои зеризаминӣ, дар корҳои вазнин ва корҳои шароити меҳнаташон зарарнок, ҳамчунин корҳои марбут ба дастӣ бардоштану ба ҷойҳои дигар бурдани чизҳои вазнашон аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд манъ аст. Инчунин ҷалб кардани занон ба корҳои шабона, корҳои зиёда аз вақти муқаррарӣ ва кор дар рӯзҳои истироҳат ва ид манъ карда шудааст.

Чунин маҳдудиятҳо дар қонунгузориҳои меҳнатӣ нисбати шаҳрвандони ба синни 18 нарасида низ пешбинӣ шудаанд. Давомнокии вақти корӣ барои кормандони аз 15 то 18-сола дар як ҳафта на бештар аз 35 соат ва ашхоси аз 14 то 15-сола дар як ҳафта на бештар аз 24 соат муқаррар гардидааст.

Мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноболиғон ҳуқуқи меҳнат ва озодии меҳнат кафолат дода мешавад. Қобили меҳнат будани инсон дар асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-солагӣ фаро мерасад. Муқаррар гардидани синни мазкур дар муносибатҳои меҳнатӣ чунин маънӣ надорад, ки шаҳрванд вазифадор аст, аз синни 15-солагӣ ҷаъолияти меҳнатиаширо шуруъ намояд. Ин меъёр моҳияти фармоишӣ дошта, шаҳрвандро ваколатдор месозад, ки аз ин синну сол ҳуқуқҳои конституционии худро амалӣ созад.

Бояд дар назар дошт, ки барои тайёр кардани хонандагони ноболиғи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истехсолот онҳоро барои иҷрои корҳои сабуки ба саломатиашон зарарнадошта ва ба раванди ҷараёни таълим ҳалалнарасонанда дар вақтҳои ҳолӣ аз дарсҳо баъди расидан ба синни 14-солагӣ танҳо бо ризоияти яке аз волидайн ё шахсони онҳоро ивазкунанда ба кор қабул намудан аст. Ғайр аз ин, истифодаи меҳнати ноболиғон дар корҳои зеризаминӣ, корҳои вазнин ва корҳои шароити меҳнаташон зарарнок манъ аст.

Ба шаҳрвандони хориҷӣ низ ҳуқуқ ба меҳнат, озодии меҳнат, озодии бастани қарордоди меҳнатӣ ва ҳуқуқи гирифтани музди меҳнат кафолат дода шудаанд. Аммо дар баъзе соҳаҳо ҷаъолияти меҳнати шаҳрвандони хориҷӣ маҳдуд карда мешавад.

Ба хотир оред, ки оё шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳидмати давлатӣ, мақомоти судию ҳифзи ҳуқуқ кор карда метавонанд?

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Ҳуқуқи инсон ба меҳнат ва интиҳоби озодонаи меҳнат чӣ маъно дорад?
2. Дар шароити иқтисоди бозорӣ бекорон чӣ ҳуқуқҳое доранд?
3. Меҳнати маҷбурӣ чист? Оё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меҳнати

мачбури истифода карда мешавад?

4. Ибораи “подоши баробар барои меҳнати баробар” чӣ маънӣ дорад?
5. Оё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шахрвандони хориҷии дар қаламрави мамлакат ба таври доимӣ иқоматдошта ҳуқуқи меҳнат кардан доранд?
6. Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ҳуқуқ ба меҳнат ва озоди интихоби касбро таҳким мебахшанд, номбар кунед.
7. Ба андешаи шумо, махсусиятҳои меҳнати ноболигон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гунаанд?
8. Оё маҳдудиятҳои ҳуқуқ ба меҳнат мумкин аст?

Ҳуқуқ ба истироҳат: мафҳум, аҳамият. Ҳуқуқи муҳимтарини ҳар як инсон дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ҳуқуқ ба истироҳат мебошад. Ҳуқуқ ба истироҳат бо ҳуқуқи ҳар инсон ба меҳнат, шароити боадолатонаю муътадили меҳнат ва дигар ҳуқуқу озодиҳо, масалан, ҳуқуқҳои шахсӣ ва фарҳангӣ зич алоқаманд аст.

Фикр кунед ва мисолҳои алоқамандии ҳуқуқи истироҳатро бо дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон, масалан, ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ ба хотир оред.

Ҳуқуқ ба истироҳат бо танзими вақти корӣ ва вақти истироҳат, аз ҷумла муқаррар кардани давомнокии ҳадди охири вақти корӣ, кам кардани вақти кори шабона, дар арафаи рӯзҳои ид ва истироҳат, чун қоидаи умумӣ манъ кардани корҳои берун аз меъёр, кор дар рӯзҳои истироҳат ва ид, муқаррар кардани давомнокии минималии истироҳати ҳафтаина, ба кормандон додани танаффус барои истироҳат ва ҳӯрокхӯрӣ, муқаррар намудани қоидаҳо дар бораи додани рухсатии ҳарсолаи пардохташаванда барои истироҳат ва давомнокии минималии он, рухсатии иловагӣ барои категорияҳои алоҳидаи кормандон ва ғайра дар қонунгузори давлат таъмин карда мешавад.

Ҳуқуқ ба истироҳат ба ҳуқуқҳои асосии инсон мансуб аст. Вай дар стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон зикр гардидааст.

Ҳуқуқ ба истироҳат дар конституцияҳои аксари мамлакатҳои ҷаҳон таҳким ёфта, як навъ кафолати ҳосси давлат ба ҳуқуқи истироҳат барои шахрвандони қобили меҳнат мебошад.

БОБИ 11. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИЧТИМОӢ

§ 31. ТАВСИФИ УМУМИИ ҲУҚУҚҲОИ ИЧТИМОӢ

1. Ҳуқуқҳои иҷтимоии инсон: мафҳум, мундариҷа. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар маҷмӯи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар таъмини адолати иҷтимоӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд, зеро онҳо озодии инсонро дар соҳаи иҷтимоӣ таъмин карда, имконияти ҳимояи манфиатҳои ҳаётии инсонро фароҳам меоранд.

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ба инсон сатҳи арзандаи зиндагӣ ва ҳимояи иҷтимоиро таъмин мекунанд. Яке аз ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии иҷтимоӣ ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ мебошад. Сугуртаи иҷтимоӣ, таъмини нафақа ва хизматрасонии тиббиро фаро мегирад. Ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ инҳо низ мансубанд: ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии тиббӣ, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба ташкили оила, ҳуқуқ ба ҳимояи кӯдакон ва маъҷубон ва ғайра.

Ҳуқуқҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд маҷмӯи ҳуқуқҳо ва озодиҳоест, ки ба шахс сатҳи арзандаи зиндагӣ ва ҳангоми мавҷудияти шароити муайян имконияти аз давлат гирифтани арзишҳои моддиро таъмин менамояд.

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар конституцияҳои на ҳамаи давлатҳои ҷаҳон инъикоси пурраи худро ёфтаанд. Дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълон гардидани давлати иҷтимоӣ (қисми 2-и моддаи 1) ҳуқуқҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд ба андозаи пурраи нишон дода шудаанд.

Давлати иҷтимоӣ чист? Давлати иҷтимоӣ ба шаҳрвандони худ кадом кафолатҳоро медиҳад?

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар алоқамандии зич бо ҳуқуқҳои иқтисодӣ барои қонеъсозии талабҳои муҳимтарини баҳри шаҳрвандон зарурӣ – манзил, ғизо, қор, истироҳат ва ғайра нигаронида шудаанд.

Хусусияти дуюм ва ҳеле муҳими ин гурӯҳи ҳуқуқҳо озодиҳо дар он зоҳир мешавад, ки онҳо кафолатҳоро соҳиббанд, яъне онҳо нисбати дигар ҳуқуқҳо озодиҳо функсияи кафолатиро ба ҷо меоранд, масалан, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба шароити хуби зиндагӣ ва ғайра.

Амалисозии муттасили ин ҳуқуқҳо озодиҳо шартӣ муҳим ва кафолати дигар ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар Тоҷикистони имрӯза амалисозии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ востай аз ҳама муҳимми демократикунонии ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дастгирии давлатии табақаҳои аз нигоҳи иҷтимоӣ камҳимояи аҳоли ба шумор меравад.

2. Низомии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ низомии ягонаро ташкил дода, онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

1. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким баҳшида шуда ва ба инсон кафолати ҳаёти озоиштаю арзанда дода, аз таъсири ноошоишта ва ғайриҷамъиятӣ иқтисодиёт эмин медоранд: ҳуқуқ ба музди меҳнати ҳадаи ақалли кафолатдошуда; ҳуқуқ ба ҳимояи давлатии оила ғамхорӣ ва парастории махсуси давлат ба оила ва кӯдак, ҳимояи давлатии ҷиҳмон ва маъишӣ ҳуқуқ ба ҳимояи давлатӣ дар вақти пиронсолӣ, беморӣ, маъишӣ, гум кардани қобилияти меҳнатӣ ва маҳрум шудан аз сарпараст; ҳуқуқ ба тарбия ва таълими ҷиҳмон ва маъишӣ аз ҷониби давлат ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии роӣғони тиббӣ дар муассисаҳои давлатии нигоҳдории тандурустӣ.
2. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолатдошудае, ки рушди муътадили физиологии инсонро таъмин мекунад: ҳуқуқ ба истироҳат ҳуқуқ ба тарзи солими ҳаёт ва дастрасӣ ба маълумот оид ба вазъи ҳақиқии он.
3. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, ки баҳри муваффақ шудан ба ҳамкории иҷтимоӣ дар ҷомеа имконият медиҳанд: ҳуқуқи таъсис ё ташкил додани иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо мақсади ҳифзи манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ.

Бартарафсозии боқимондаҳои бухрони иқтисодӣ, рушди иқтисодӣ ва миллий, баҳаракатдарории имкониятҳои ба болоравии дараҷаи некуаҳволии одамон мусоидаткунанда омилҳое мебошанд, ки дар асоси онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон барои худ ҳаёти арзанда дошта метавонанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Кадам ҳуқуқҳо ва озодиҳоро иҷтимоӣ меноманд? Ба ақидаи шумо, кадам хусусиятҳо онҳоро аз дигар ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд фарқ медиҳанд?
2. Низомии ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ ҷиро ифода мекунад? Ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро номбар кунед.
3. Ба хотир оред, ки давлати иҷтимоӣ чист?

§ 32. ҲУҚУКИ ТАШКИЛИ ОИЛА. ҲИФЗИ МОДАРӢ ВА КӢДАКӢ

1. Моҳияти ҳуқуқи ташкили оила. Ҳуқуқи ташкили оила яке аз ҳуқуқҳои муҳимтарини иҷтимоӣ аст. Ҳуқуқи ташкили оила ва зери ҳимояи давлат қарор доштани оила дар Конститутсияи соли 1977 таҳким ёфта буд. Дар Конститутсияи Тоҷикистон (соли 1994) ба муносибатҳои оилавӣ ду модда (моддаҳои 33 ва 34) бахшида шудааст. Давлат уҳдадор шудааст, ки оиларо ҳамчун асоси ҷомеа ҳифз кунад.

Мутобиқи моддаи 33-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба синни никоҳ расидан шартӣ ягонаи аз тарафи мард ва зан пайдо кардани ҳуқуқ барои озодона бастанӣ аҳди никоҳ аст. Дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ ҳамсарон баробарҳуқуқанд. Янкикоҳӣ принципи асосии ташкили оила мебошад. Бисёрникоҳӣ манъ аст.



Расми 9. Ҳуқуқи ташкили оила

Ин масъулиятнокӣ аз таҳияи ҷорабиниҳои иборат аст, ки ба фароҳам овардани шароит баҳри мустаҳкамшавии оила, ҳифзи манфиатҳои ҳамаи аъзои оила, аз ҷумла модар ва кӯдак нигаронида шудаанд.

Мусаллам аст: инъикоси ин меъёрҳои конститутсионӣ тасдиқ мекунад, ки дар ҳуқуқи миллӣ муқаррароти мутобиқи категорияи санадҳои байналмилалӣ ҳуқуқӣ, аз ҷумла Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак (соли 1989), Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (соли 1966) ва ғайра истифода шудаанд.

Чунончи, дар моддаи 10-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гуфта шудааст: ба оила ки, ячейкаи табиӣ ва асосии ҷомеа мебошад, аз рӯйи имконият ҳимоя ва ёри аз ҳама пурвусъат расонида шавад. Никоҳ бояд бо ризоияти озодонаи тарафҳои ақди никоҳкунанда баста шавад.

Дар ин санад ҳамчунин қайд гардидааст, ки модарон вақти ҳомиладорӣ, то таваллуд ва баъди таваллуди кӯдак бояд зери парастории махсус бошанд.

Дар моддаи 34-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудани меъёре, ки тибқи он модар ва кӯдак зери парастории махсуси давлат мебошанд, ба зиммаи давлат барои рушди соҳаи иҷтимоӣ масъулияти бузург мегузорад.

Ин масъулиятнокӣ аз таҳияи

Кӯдакон аз истисмори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бояд ҳимоя карда шаванд. Дар моддаи 25-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар муқаррар карда шудааст: “Ҳамаи кӯдаконе, ки дар ақди никоҳ ва берун аз он таваллуд шудаанд, бояд аз ҳимояи иҷтимоии баробар истифода намоянд”.

Паҳлуҳои ҷудогонаи принципҳои ҳифзи модарӣ ва кӯдакӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои наврасон дар як қатор эълумияҳои Созмони байналмилалӣ меҳнат таҷассум ёфтаанд. Аз ҷумла, дар Конвенсияи СБМ №103 “Дар бораи ҳимояи модарӣ” пешбинӣ шудааст, ки давомнокии рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд камаш 12 ҳафта буда, давраи ҳатмии рухсатии баъди таваллудро фаро мегирад.

Дар дигар конвенсияҳои дахлдории ин созмон синну соли минималии қабул ба кор муайян карда шудааст. Дар соҳаи кишоварзӣ он аз 14-солагӣ ва дар дигар ҳолатҳо аз 15-солагӣ муқаррар гардидааст. Мутобиқи дигар ҳуҷҷати меъёрии ин созмон – Конвенсияи №90 “Дар бораи меҳнати шабонаи наврасон дар саноат” ба корҳои шабона дар саноат ҷалб кардани наврасони то 18-сола манъ карда шудааст.

2. Ҳуқуқи ташкили оила. Никоҳ асос ва пойи ташаккули оила маҳсуб шуда, дар ақд ризоияти дучониба ва ихтиёрии он барои ҳифзи ҳуқуқҳои аъзои оила аҳаммияти ғавқулода дорад.

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шартҳои никоҳ, бо розигии дучонибаи марду зан бастанӣ ақди никоҳ ва ба синни никоҳ расиданро ҳамчун эътирофшуда муқаррар кардааст.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо асоси ҷомеа дониста, зери ҳимояи давлат қарор доштани онро эълон кардааст. Мутобиқи Конститутсия ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад, мардон ва занони ба синни никоҳ расида метавонанд озодона ақди никоҳ банданд. Дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ шавҳар ва зан баробарҳуқуқанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёрникоҳиро манъ мекунад. Ҳифзи оила, модарӣ ва кӯдакӣ дар сатҳи афзалиятмандии сиёсати иҷтимоӣ ва давлатӣ дастгирии иҷтимоии оила маҳсуб мешавад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, ки модар ва кӯдак зери ҳимоя ва парастории давлат қарор доранд. Ин муқаррароти Конститутсия далели он аст, ки тавлиди кӯдак ва никоҳ на танҳо кори шахсӣ, балки чун кори аҳаммияти калони ҷамъиятидошта дастгирии давлатро тақозо доранд.

Ҳимоя ва кумак ба оила, модар ва кӯдак дар санадҳои гуногуни ҳуқуқӣ зикр шудааст.

Рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуди кӯдак барои занҳои машғули фаъолияти меҳнатӣ, ки дар конунгузории меҳнатии мамлакат пешбинӣ шудааст, аз ҷумлаи чораҳои ҳуқуқии бевосита ба ҳифзи модарию кӯдакӣ нигаронидашуда мебошад. Давомнокии рухсатӣ, кумаки

пулие, ки хангоми рухсатӣ, дода мешавад, ҳуқуқӣ бозгашт ба ҷойи аввалаи кор баъди рухсатӣ омили муҳимми дастгирии иҷтимоии модар ва кӯдак маҳсуб мешаванд.

Қонунгузорӣ ҳифзи маҳсуси ҳуқуқҳои меҳнати занон ва фароҳам овардани шароитҳои зерини муътадили меҳнати ҷавобгӯии ҳусусиятҳои физиологии занонро таъмин менамояд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Маънии ҳуқуқи ташикили оила чист? Ҷаро ин ҳуқуқ ба ҳуқуқ ва озо-диҳои иҷтимоӣ тааллуқ дорад?*
2. *Зан - модар чӣ ҳуқуқҳо дорад? Ҷаро модарон ва кӯдакон ниёзманди ҳифзи маҳсуси давлат мебошанд?*

§ 33. ҲУҚУҚ БА МАНЗИЛ

1. Ҳуқуқ ба манзил: мафҳум, аҳаммият. Ҳуқуқ ба манзил яке аз ҳуқуқҳои конститусионӣ дар соҳаи иҷтимоӣ мебошад. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 36) муқаррар шудааст, ки ин ҳуқуқ бо роҳи амалӣ сохтани сохтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва инфиродӣ таъмин карда мешавад. Дар моддаи 22-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дахлнопазирии манзили шахсият (ҳуқуқи шахсӣ) таъкид шудааст.

Таъминот бо манзили кофӣ ба сифати яке аз талабҳои асосии қонунии инсон баррасӣ мешавад.

Таъмини дастрасии оби ошомиданӣ ва меъёрҳои санитарӣ талаби асосиест, ки бевосита ба ҳуқуқ ба манзил алоқаманд мебошад. Манзили кофӣ маънии ҳимояи зарурии ҳаёти шахсӣ, манзили барои зиндагӣ зарурӣ, амнияти рӯшноӣ ва ҳавотозакунаки зарурӣ бояд дастраси шахрвандон бошад.

Дар банди 1-и моддаи 25-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар гуфта шудааст: “Ҳар як инсон ба чунин сатҳи зиндагӣ, аз ҷумла ҳӯрок, пӯшок, манзил, нигоҳубини тиббӣ ва таъминоти зарурии иҷтимоие, ки барои нигоҳдории сиҳатӣ ё дигар ҳолатҳои маъмурият аз воситаҳои зиндагӣ, ки бо сабабҳои новобаста аз ӯ ба вучуд меоянд, ҳақ дорад”. Дар банди 1-и моддаи 11-и Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ омадааст: “Давлатҳои иштирокдори ин Паймон ҳуқуқи ҳар касро ба сатҳи кофии зиндагӣ барои ҳуди ӯ ва оилааш, ки гизо, либос ва манзили кофӣ ва муттасил беҳшавии шароити зиндагиро фаро мегирад, эътироф менамоянд”. Ғайр аз ин, ҳуҷҷатҳо ҳуқуқи ҳар кас ба манзили кофӣ дар Конвенсияи пешрафти иҷтимоӣ ва рушд (соли 1969) ва Конвенсияи Ванкувер дар бораи мавзӯҳои аҳолинишин (соли 1976) тасдиқ карда шудааст. Дар моддаи 14-и Конвенсияи

СММ дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои таъйин нисбат ба занон, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онро 25 октябри соли 1993 тасдиқ кардааст, сухан дар бораи барҳам додани ҳамаи навъҳои маҳдудсозии ҳуқуқҳои занон дар ноҳияҳои деҳотӣ ва таъмин намудани занон бо шароити зарурии зиндагӣ, алалхусус шароити манзилӣ, шароити санитарӣ ва таъмин намудан бо қувваи барқ ва об меорад.

Дар моддаи 27-и Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак сухан дар бораи ҳуқуқҳои махсуси манзили кӯдакон меорад, ки ҳамчун ҳуқуқҳои волидайн ва дигар ашхоси тарбияткунандаи кӯдак дар таъминот бо ғизо, либос ва манзил дар назар дошта мешавад.

2. Таъмини иҷрои ҳуқуқ ба манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бояд қайд кард, ки ҳамаи ҳуқуқҳои дигари инсон, аз ҷумла ҳуқуқ ба шаъну эътибори инсонӣ, ҳуқуқ ба дараҷаи арзандаи ҳаёт, ҳуқуқ ба интиҳоби озодонаи ҷойи зист, ҳуқуқ ба озодии фикр ва асосиатсияҳо, ҳуқуқ ба амнияти шахсӣ ва ғайра барои амалисозӣ, истифода ва соҳибхотирӣ ҳуқуқ ба манзили кофӣ шартӣ зарурӣ ба шумор меорад. Дар айни замон мавҷудияти дастрасӣ ба манзили беҳавф ба одамон имконияти истифодаи дигар ҳуқуқҳоро низ медиҳад. Таъмини ҳуқуқ ба манзил асоси бозғимодии истифодаи дигар ҳуқуқҳои инсон мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъминот бо манзил асосан бо роҳи ҷалб кардани воситаҳои пулии давлатӣ, шаҳрвандон, ташкилот ва корхонаҳо барои сохтмони манзил ба амал меояд.

Ташкилоту корхонаҳои фонди манзилӣ дошта кормандони худро мувофиқи тартиботи муқарраркардаи қонун бо манзил таъмин мекунанд.

Дар айни замон сохтмони хусусии манзил хеле вусъат пайдо кардааст.

Қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини муътадили ҳуқуқ ба манзилро тавассути чораҳои махсус, ки дар дахлнопазирии манзил, раво набудани маҳрум кардан аз манзил, шакли судии ҳифзи ҳуқуқҳои манзилӣ ифода мегардад, дар назар дорад.

Зери мафҳуми дахлнопазирии манзил роҳ надодан ба ҳодисаҳои зада даромадан ба манзил дар назар аст. Зада даромадан ба манзил танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ, мувофиқи нишондоди қонун раво аст.

Қонунгузори амалкунанда ду ҳолати аз манзил маҳрум кардани соҳибӣ онро пешбинӣ менамояд: агар манзиле, ки дар он одам зиндагӣ мекунад, дар ҳолати садамавӣ қарор дошта бошад; агар шахс онро бо вайрон кардани тартиботи муқарраршуда гирифта бошад.

Аз манзил берун кардани шаҳрванд бо надодани манзили дигар дар ҳолатҳои зерин мумкин аст:

1. Агар соҳибхона ва аъзои оилаи ӯ ва дигар ашхоси якҷоя бо онҳо зиндагикунанда ба таври доимӣ манзилро нообод созанду вайрон кунанд (дағалии беасос, баланд кардани овози радио, телевизор ва магнитофон баъди соати 23-и шаб, ғоратгарӣ ва ғайра) ва чораҳои огоҳию таъсиррасонии ҷамъиятӣ ба онҳо асаре нарасонад.
2. Агар вай манзилро мувофиқи таъйиноти истифода накунад ва чораҳои огоҳсозию таъсиррасонӣ натиҷаҳои мусбат надиданд, ҳамчунин, истифодаи манзил чун анбор, мағоза, ҷойи хизматрасонии коммуналӣ – дар ин ҳолатҳо масъалаи аз манзил берун кардани шахрванд бе додани манзили дигар ба миён меояд.
3. Агар онҳо бо вайронкунии доимии қоидаҳои хобгоҳ дар хона ё бино якҷоя зиндагӣ кардани дигар шахрвандонро имконнопазир гардонанд ва чораҳои огоҳсозию таъсиррасонии ҷамъиятӣ натиҷаҳои мусбат ба бор наоранд. Чун қоида, дар чунин ҳолатҳо соҳиби хона огоҳ карда мешавад, то ки минбаъд қоидаҳои иқомати якҷояро вайрон накунад. Агар ин огоҳсозиро натиҷае набахшанд, соҳиби манзил ва аҳли оилаи ӯ мувофиқи тартиботи судӣ аз ин манзил бе додани манзили дигар берун карда мешаванд.
4. Агар волидайн аз ҳуқуқи волидайнӣ маҳрум гардида бошанд ва зиндагии якҷоя бо кӯдакон, имконнопазир дониста шуда бошад. Он гоҳ ба манфиати кӯдакон одамони манфиатдор (мақомоти васоят ва парасторӣ ва дигарон) ҳуқуқ доранд талаб намоянд, ки ин волидон бе додани манзили дигар аз ин манзил берун карда шаванд.
5. Ба ҷуз ин ҳолатҳо берун кардани шахрвандон аз манзил мувофиқи тартиботи зерин мумкин аст:
 - а. Агар соҳиби манзил онро худсарона бозсозӣ карда, тарҳи хонаро дигаргун сохта бошад ин амали ӯ барои ҳаёти дигар бошадгони бино хавф орад ва ба шакли аввала баргардондани ҳолати хона имконнопазир бошад;
 - б. Дар ҳолатҳои ғайриқонунӣ дониста шудани ҳуччати (ордери) манзил, ки шахс онро бо роҳи ғайриқонунӣ гирифтааст;
 - в. Агар иҷоранишин баъди огоҳсозӣ хонаро озод накарда бошад;
 - г. Агар истиқоматкунандаи муваққатӣ озод кардани хонаро рад кунад.

Дар ҳолатҳои дигар истиқоматкунанда ва аъзои оилаи ӯ мувофиқи тартиботи судӣ бо додани манзили дигар аз ин манзил берун карда мешаванд. Чунин ҳолатҳо ҳангоми вайрон кардани бино, дигаргунсозии он, дар сурати қатъ гардидани қарордоди меҳнатӣ бо ташкилот ва корхонае, ки манзил додааст ва ғайра ба амал меоянд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Ҳуқуқи ҳар кас ба манзил чӣ маъно дорад? Чаро ҳуқуқ ба манзил ҳуқуқи иҷтимоист?*

2. *Санадҳои меъёрии байналмилалӣ ва миллиеро номбар кунед, ки ҳуқуқи манзилро кафолат медиҳанд.*
3. *Чаро таъмин кардан бо манзил яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон маҳсуб мешавад?*
4. *Аз алоқамандии ҳуқуқ ба манзил бо дигар ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд мисолҳо оред.*

§ 34. ҲУҚУҚ БА ҲИФЗИ САЛОМАТӢ

1. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ: мафҳум, аҳамият. Саломатӣ ва қобилияти кории одамон арзишҳои муҳимтарини иҷтимоии давлат мебошанд. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 38) ҳуқуқи ҳар кас ба саломатӣ таҳким шудааст. Дар банди 1-и моддаи 170-и Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, саломатӣ ба номгӯи арзишҳои шахсии ғайримоддӣ дохил карда шудааст. Дар бораи мафҳуми саломатӣ ақидаҳои гуногун мавҷуданд. Дар Оинномаи Ташкилоти умумиҷаҳонии ниғахдории тандурустӣ он ҳамчун “некуахлоқии пурраи (комили) иҷтимоӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳии одам” зикр гардидааст. Саломати таркиб ё ҳамоҳангии сифатҳои биологӣ ва иҷтимоӣ аст.

Ниғахдории тандурустӣ институти комплексист. Ба он тайёр кардани кадрҳои тиббӣ, ҷорабиниҳои гуногун иҷтимоӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, илмӣ, тиббӣ, санитарӣ эпидемиологӣ ва пешгирикунандае дохил мешаванд, ки давлат ба манфиати шаҳрвандони худ бояд ба амал барорад. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи саломатии аҳоли” (соли 1997) воситаҳои асосии таъминсозии саломатӣ инҳоянд: гузаронидани ҷорабиниҳои пешгирикунандаи бемориҳо дар ҷойи истиқомати аҳоли; мубориза бар зидди ин бемориҳо; таъмин кардани шароити мусоиди зиндагӣ; расонидани хизматҳои тиббӣ ва санитарӣ; дастрасии баробарии халқ ба хизматрасониҳои тиббӣ ва санитарӣ; масъулиятшиносии кормандони тиб барои сари вақт расонидани хизмати босифати тиббӣ; таъбот ба барқарорсозии саломатии одамон.

Ҳуқуқ ба саломатӣ яке аз ҳуқуқҳои муҳимтарини иҷтимоӣ дар ҷаҳони имрӯза ба шумор меравад. Ба мундариҷаи ин ҳуқуқҳо омилҳои зерин дохил мешаванд:

1. Ҳуқуқ ба гирифтани ёрии касбии тиббӣ. Мутобиқи моддаи 22-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи саломатии аҳоли” шаҳрвандон ҳангоми гум кардани қобилияти қорӣ ва ҳолатҳои дигар ба ёрии иҷтимоии тиббӣ (таъботӣ, ташхисӣ, пешгирикунанда ва ғайра) ҳақ доранд. Чунин ёрии пешгирикунанда бояд дар муассисаҳои давлатии ниғахдории тандурустӣ ройгон

расонида шавад. Мувофиқи нишондоди ин қонун шаҳрвандон бо ёрии таъҷилии тиббӣ дар муассисаҳои наздиктарини тиббӣ пешгирикунанда сарфи назар аз тобеияти худудию идоравии онҳо, бояд таъмин карда шаванд.

2. Ҳуқуқ ба таъминоти саривактӣ бо доруворӣ тавассути бастанӣ қарордодҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ.
3. Ҳуқуқ ба протезикунонии (ориятии) пулакӣ дар асоси қарордод.
4. Ҳуқуқ ба табобати косметологӣ дар асоси қарордод.
5. Ҳуқуқ ба донорӣ ва трансплантатсия.
6. Ҳуқуқи иштирок дар озмоиши тиббӣ. Бояд дар назар дошт, ки мутобиқи моддаи 18-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ қарор додани инсон манъ аст.
7. Ҳуқуқи шаҳрванд ба беҳдошти экологӣ, санитарӣ-эпидемиологӣ ва радиатсионӣ.
8. Ҳуқуқи шаҳрванд ба дастрасӣ ба маълумот дар бораи саломатии худ ва омилҳои ба саломатии ӯ таъсиррасонанда.
9. Шаҳрвандон ба талофӣ карда, шудани зарари ба онҳо расонидашуда ҳангоми ташхис, озмоиш ё худтабобат ҳақ доранд.
10. Ҳуқуқи шаҳрванд ба муносибати инсондӯстонаи кормандони тиб, интиҳоби духтур ва муассисаи табобатия ташхискунанда, бо хоҳиши ӯ гузаронидани консилиум ва машваратҳо, ҳуқуқи даъват кардани адвокат барои ҳифзи ҳуқуқҳои вайроншуда.

2. Расонидани ёрии тиббӣ ба аҳоли. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи саломатии аҳоли” (моддаи 22) ва “Дар бораи фаъолияти тиббии хусусӣ” (моддаҳои 11-13 ва 15-16) ду наъви ёрии тиббӣ – ёрии тиббии ройгон ва ёрии пулакии муассисаҳои хусусии тиббиро муқаррар кардаанд.

Сифати ёрии тиббӣ аз сифати таҷҳизоти тиббӣ ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ, воситаҳои доруворӣ ва лаёқатмандии духтур саҳт вобаста аст. Қонун ҳуқуқи беморро барои интиҳоби духтур муқаррар кардааст. Ҳамчунин, дар қонунгузории тиббӣ гурӯҳҳо ва категорияҳои муайяни бемороне муқаррар карда шудаанд, ки ба онҳо бо дастурхати (ретсепти) духтур доруворӣ ройгон ё қисман ройгон дода мешавад.

Ба ташкилу гузаронидани тадбирҳои аз бемориҳо пешгирикунандаи кӯдакон, занони ҳомиладор ва наврасон бояд диққати махсус дод.

Дар мустаҳкамшавии саломатии шахсият рушди оммавии тарбияи ҷисмонӣ аҳамияти калон дорад.

Оид ба таҳким бахшидани заминаи моддӣ-техникӣ, рушди клубҳои машққунию тарбияи ҷисмонӣ ва таъмин кардани онҳо бо кадрҳои баландихтисос тадбирҳо андешида мешаванд.

Амалисозии ҳуқуқ ба саломатӣ бо таъмини шароити мусоиди зиндагӣ зич алоқаманд аст. Сарфи назар аз шакли моликият корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилот, шахсони мансабдор вазифадоранд, ки мутобиқи техникаи бехатарӣ ва гигиенӣ бояд шароити мусоиди меҳнаторо таъмин кунанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Зери мафҳуми ҳуқуқ ба саломатӣ чиро мефаҳманд? Кадом ҳуқуқу озодиҳо ин мафҳумро фаро мегиранд?
2. Зарурати ҳуқуқ ба ҳифзи саломатири асоснок кунед.
3. Оё ҳуди шаҳрванд дар ҳаққи саломати худ ғамхорӣ карда метавонад?
4. Санадҳои меъёрии байналмилалӣ ва миллии кафолатдиҳандаи ҳуқуқ ба саломатири номбар кунед.
5. Дар бораи вайрон кардани ҳуқуқ ба саломатӣ мисол оред.

§ 35. ҲУҚУҚ БА ТАЪМИНОТИ ИҶТИМОӢ

1. Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ: мафҳум, аҳаммият. Бояд дар назар дошт, ки асоси озодӣ, адолат, эҳтиром ва арзиши шахсии инсон ҳуқуқҳои инсон мебошанд ва дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои муҳимтарини байналмилалӣ, амсоли Эълומияи умумии ҳуқуқи башар (моддаи 22), Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (моддаи 10) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ чун воситаи бодоравии ҳаёти арзанда қайд шудааст. Моддаи 39-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳуқуқи шаҳрвандонро дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ муқаррар кардааст. Мувофиқи он ба ҳар кас дар пиронсолӣ, дар ҳолатҳои беморӣ, маъҷубӣ, аз даст додани қобилияти меҳнатӣ, маҳрум шудан аз парастор ва ҳолатҳои дигар, ки қонун муайян мекунад, таъминоти иҷтимоӣ кафолат дода мешавад. Нақши давлат дар амалисозии ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон дар таъминоти иҷтимоӣ басо бузург аст.

Дар низоми давлатӣ таъминоти иҷтимоӣ ба унсурҳои зерин ҷудо мешавад: низоми нафақа; низоми кумакпулиҳо ва нигоҳдошти маблағ; низоми расонидани хизматҳои иҷтимоӣ ба шаҳрвандони пиронсол, маъҷубон, оилаҳои серфарзанд ва бекорон.

Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ ба нафақа ба сабаби пиронсолӣ, маъҷубӣ, маҳрум шудан аз сарпараст ва гирифтани кумакпулиҳо ҳангоми беморӣ ва барои тарбияи кӯдакон ва ғайраро фарогир аст.

2. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ. Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ ифодаи кафолати давлатӣ

дар фароҳам овардани шароити зарурӣ дар ҳолати аз даст додан ё гум кардани имконият ва қобилияти корӣ, мустақилона пул кор кардан ё кумакпулӣ барои таваллуди кӯдак ва тарбияи он мебошад.

Дар низоми таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ ба нафақа мавқеи марказиро ишғол менамояд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъминоти нафақаи шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” ду навъи нафақахоро муқаррар кардааст: нафақаи меҳнатӣ ва нафақаи иҷтимоӣ. Нафақа барои пиронсолӣ, ҳангоми маъҷубӣ, маҳрум шудан аз сарпараст ва ғайра ба навъи яқум дохил мешаванд.

Нафақаи пиронсолӣ барои мардон аз синни 63-солагӣ дар сурати мавҷудияти собиқаи кории на камтар аз 25- сол ва барои занҳо аз синни 58-солагӣ дар сурати мавҷудияти собиқаи кории на камтар аз 20-сол муқаррар карда шудааст.

Нафақаи иҷтимоӣ бо тартиби махсус, яъне ба шахсоне дода мешавад, ки аз гирифтани нафақаи меҳнатӣ маҳруманд. Навъи дигари таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқи гирифтани кумакпулӣ мебошад. Ин кумакпулӣ ҳангоми муваққатан ғайри қобили кор будан ва гузоштани протез ва ғайра дода мешавад.

Давлат бо тартиботи қонунӣ муайян кардааст, ки кадом мақомоти давлатӣ вазифадор аст, ҳуқуқҳои иҷтимоии шахрвандонро таъмин кунад. Амалисозии ин ҳуқуқҳо аз замони бавучудоии онҳо вобаста аст.

Дар ин маврид ҳар кас ҳуқуқи мурочиат кардан ба мақомоти ҳифзи иҷтимоиро барои додани нафақа ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ин хусус соҳиб мешавад. Қонунгузорӣ асосан баъди баромадан ба нафақа ҳатман аз кор рафтани пешбинӣ намекунад.

Шахси дар таъминоти одами дигар қарордошта дар мавриди маҳрум шудан аз сарпараст ҳуқуқи гирифтани нафақаро соҳиб мешавад.

Кӯдакони то 18-сола ва муҳассилин ҳуқуқ доранд чунин нафақаро то синни 23-солагӣ гиранд.

Ҳуқуқи гирифтани нафақаи иҷтимоиро кӯдакони маъҷуби гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, мардони синнашон 63-сола ва занҳои синнашон 58-сола, кӯдакони аз сарпарастони худ маҳрумшуда, ҳамчунин маъҷубони то 16-сола доранд.

Қонунгузорӣ ду навъи кумакпулии оилавино пешбинӣ кардааст: кумакпулии яқвақта ҳангоми таваллуд шудани кӯдак ва кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак то яқунимсола шудани вай.

3. Кумаки иҷтимоӣ ба аҳолӣ. Бо назардошти шароити имрӯзаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ додани кумакпулӣ ба бекорон аҳамияти

фавкулода дорад. Одам дар он маврид бекор хисобида мешавад, ки вай аз чойи кор маҳрум гашта, бо мақсади дарёфти кори мувофиқ дар мақомоти давлатии шугли аҳоли дар қайд истода бошад.

Кумакпулӣ ба одами бекор ба андозаи 50 фоизи андозаи минималии музди меҳнати чойи охиринаи кор дода шуда, вай набояд аз андозаи муқарраршудаи минималии музди меҳнат кам бошад. Ба ин тариқ, аҳаммияти ин кумакпулӣ дар он ифода мегардад, ки шахс ҳар қадар муваққати кор накунад, қонунгузорӣ гирифтани даромди муайяно барои пешбурди зиндагӣ кафолат медиҳад. Дигар шакли кумак ин кумак дар мавриди дафнкунӣ аст ва он ба шахсе дода мешавад, ки аз аҳли оилааш касе фавтидааст. Андозаи ин кумак ба андозаи 12 каратаи музди меҳнат баробар аст ва аз ҷониби корхона – чойи кори асосии корманд дода мешавад. Шарти асосии гирифтани ин кумакпулӣ шаҳодатнома дар бораи фавт аз мақомоти САҲШ (ЗАГС) мебошад.

Хукуки гирифтани кумак дар давраи корношоямии муваққатӣ низ ба низоми таъминоти иҷтимоӣ дохил мешавад. Кумак дар давраи корношоямии муваққатӣ аз фонди истехсолӣ дар мавриди муваққатан қобилияти кори ро гум кардани корманд ё хизматчи дода мешавад.

Шахс ҳақ дорад барои корношоямии муваққатӣ дар тамоми давраи корношоямӣ кумакпулӣ гирад, вале он дар мавриди бемориҳои фитрӣ низ набояд аз 4 моҳ зиёд бошад, аммо дар мавриди гирифтани ба касалии сил набояд аз 12 моҳ зиёд бошад. Кумакпулӣ ҳангоми ҳомиладорӣ ва таваллуди кӯдак дар сурати пешниҳод кардани шаҳодатнома дар бораи таваллуд дода мешавад. Ин кумакпулӣ дар ҳаҷми пурраи музди меҳнат дар давраи рухсатӣ дода мешавад, ки 70 рӯзи тақвими баъди таваллуд фаро мегирад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Хуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ чӣ маънӣ дорад?*
2. *Дар кадом ҳолатҳо ба шахрвандон кумаки иҷтимоӣ расонида мешавад?*
3. *Ба низоми давлатии таъминоти иҷтимоӣ кадом унсурҳо дохил мешаванд?*
4. *Нафақа чист? Шумо кадом навъҳои нафақаро медонед?*
5. *Маъишат ва тиронсолон аз давлат кадом навъҳои нафақа ва кумаки иҷтимоиро мегиранд?*
6. *Онҳое, ки муваққатан қобилияти кориашонро гум кардаанд ва ятимон аз давлат чӣ гуна кумакро мегиранд?*

БОБИ 12. ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ ЧОМЕА ВА ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ

§ 36. ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ ЧОМЕА

1. Ҳукуки иштирок дар ҳаёти фарҳангии чомеа ва шаклҳои истифодаи он. Ҳар кас, сарфи назар аз мансубияти шаҳрвандӣ, ҳукуки иштирок кардан дар ҳаёти фарҳангии чомеа, истифодаи муассисаҳои фарҳангӣ ва дастрасӣ ба арзишҳои фарҳангӣ дорад.

Стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ҳукуки иштирок дар ҳаёти фарҳангиро таҳким мебахшанд. Мувофиқи моддаи 27-и Эълומияи умумии ҳукуки башар “ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар ҳаёти фарҳангии чомеа озодона ширкат варзад, аз ҳунар баҳра барад, дар пешрафти илм сазм гирад ва аз дастовардҳои он истифода намояд. Ҳар як инсон ба ҳифзи манфиатҳои моддию маънавии худ, ки самарайи корҳои илмӣ, адабӣ ё ҳунарии ӯ мебошанд, ҳақ дорад”.

Конститутсия ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳукуки иштироки озодонаро дар ҳаёти фарҳангӣ кафолат медиҳанд.

Ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад. Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавию давлат ҳимоя мекунад. Моликияти зеҳнӣ дар ҳимояи қонун аст.

*Моддаи 40-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Мутобиқи моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фарҳанг” шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои зерин доранд:

- 1) истифодаи озодона аз дастовардҳои фарҳангӣ умумимиллӣ ва умумибашарӣ;
- 2) мутобиқи шавқмандӣҳо ва лаёқатмандӣҳои худ машғул шудан бо ҳамаи навъҳои фаъолияти эҷодии касбӣ ва ғайрикасбӣ (ҳавасмандӣ);
- 3) соҳибият ба моликияти зеҳнӣ, нигохдории асрори маҳорати худ, озодона ихтиёрдорӣ кардани дастовардҳои хеш;
- 4) озодона истифода кардани арзишҳои маънавӣ, эстетикӣ ва ғайра ва доштани дастгирии давлатӣ ва ҳифзи фарҳанги миллии худ;
- 5) озодона истифода кардан аз сарватҳои фарҳангии худ, фондҳои китобхонаҳо, осорхонаҳо ва бойгонӣҳои давлатӣ;
- 6) бе маҳдудият гирифтани таҳсилоти гуманитарӣ ва бадеӣ, озодона интиҳоб кардани шаклу усулҳои таҳсил;
- 7) ғамхорӣ кардан барои нигохдории мероси гузашта ва дастовардҳои ҳозираи фарҳангӣ;
- 8) соҳибӣ хусусии амволе будан, ки аҳамияти таърихӣю фарҳангӣ доранд, коллексияҳо ва мавод, биноҳо ва иншоот, муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар объектҳои фарҳангӣ;

- 9) бо мақсади офаридани арзишҳои фарҳангӣ таъсис додани ташкилот, муассисаҳо, корхонаҳо, ассотсиатсияҳо, иттифокҳои эҷодӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ;
- 10) ошкоро манзур кардани натиҷаҳои фаъолияти эҷоди худ дар хориҷа;
- 11) амалисозии фаъолияти фарҳангӣ дар ҳудуди давлатҳои дигар бо назардошти қонунгузории ин давлатҳо.

Барои амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ муассисаҳо ва ташкилотҳои фарҳангӣ мавҷуданд. Инсон ҳақ дорад дар фаъолияти муассисаи фарҳангӣ ширкат варзад ё аз фаъолияти эҷодии он ҳаловат бубарад.

Ҳар кас метавонад аз арзишҳои фарҳангӣ истифода кунад. Моддаи 8-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» номгӯии онҳоро таҳким бахшидааст. Ба арзишҳои милли-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозёфтҳои археологӣ, ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ, коллексияи ашёи қадимӣ ва асарҳои санъат, аз ҷумла расмҳо, мусаввараҳо, асарҳои ҳайкалтарошӣ, топонимҳои аҳаммияти таърихӣ дошта, асарҳои ороишӣ, нашрҳои дастхатӣ, осори қадимӣ, дастнависҳои муаллифон, литографияҳо, ҳуҷҷатҳои таърихӣ, асарҳои нодир, марқаҳҳои шахсиятҳои маъруф, боғҳо, манзараҳои табиӣ аҳаммияти таърихӣ дошта ва ғайра мансубанд.

Тарғибу ташвиқи мероси милли-фарҳангӣ ва дастовардҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи муассисаҳои театрии намоишӣ ва консерти, кино ва муассисаҳои тарғиботи видеоӣ, китобхонаҳо, бойгонихо, клубҳо, хонаҳои маданият, боғҳои фарҳангу истироҳат, марказҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, толорҳои намоиш, осорхонаҳо, мамнуъгоҳҳои таърихӣ табиӣ, радио ва телевизион, иттифокҳои эҷодӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятии коркунони (ҳодимони) фарҳанг ва санъат, марказҳои илмӣ-техникӣ, марказҳои берун аз муассисаи фарҳангӣ-фароғатӣ, идораҳои рӯзномаву маҷаллаҳо, нашриётҳо ва ғайра мебошад.

Барои ҳар одам бозид аз осорхона, истифода аз китобхона ва бойгонихо ихтиёрӣ аст. Дар муассисаҳои фарҳангӣ барои гирифтани маълумот, ҷамъоварии ҳар гуна мавод шароити зарурӣ мавҷудааст. Қайд кардан ҷои аст, ки ҳангоми иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ одам вазифадор аст, ба қоидаҳо ва тартиботи дохилии муассиса итлоат кунад.

2. Ҳуқуқи инсон ба дастовардҳои илмӣ-техникӣ. Имрӯз ягон соҳае нест, ки дар он дастовардҳои илм ва техника истифода нашлавад. Дастовардҳои илмӣ ба миллионҳо одам кумак карда, қори одамҳоро осон мекунад, то ин ки ба ҳамдигар гуфтугӯ кунанд, ба якдигар маълумоти заруриро расонанд.

Доир ба дастовардҳои илм ва техника мисол оред.

Дар натиҷаи истифодаи дастовардҳои илм ва техника одам метавонад сатҳи дониши худро баланд бардорад.

37. ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ

1. Ҳуқуқи шахрвандон ба таҳсил. Ҳуқуқи ҳар кас ба таҳсил ҳуқуқи муҳимтарини фарҳангӣ мебошад.

Дар моддаи 26-и Эълومияи умумии ҳуқуқи башар омадааст: «Ҳар як инсон ҳуқуқи таҳсил дорад. Ақаллан таҳсили ибтидоӣ ва миёна бепул бояд бошад. Таълими техникӣ ва касбӣ бояд дастрасӣ ҳамагон бошад. Таҳсили олӣ бояд мувофиқи қобилияти ҳар кас ба ҳама як ҳел дастрас бошад». Ва баъд: «Мақсади таълим бояд рушди ҳамаҷонибаи шахсияти инсон, афзоиши эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад.

Ба андешаи шумо, чаро амалисозии ҳуқуқи таҳсил ба рушди маънавии ҷомеа вобаста аст?

Давлат вазифадор аст, ки:

- а) дар асоси баробарҳуқуқӣ таҳсили ибтидоиро дастрас ва ҳатмию ройгон гардонад, таҳсилоти миёна ва олии касбиро дастраси ҳамагон созад;
- б) дар ҳамаи муассисаҳои олӣ сатҳу сифати баробари таълимро таъмин намояд;
- в) гирифтани таҳсилот ва тақмили онро эҳтиром намояд, тайёр кардани омӯзгорони ояндаро таъмин кунад.

Одам бори аввал дар синни 6-7-солагӣ қадам ба остонаи муассиса ниҳода, ба амалисозии ҳуқуқи худ ба таҳсил шурӯъ менамояд. Ҳуқуқи таҳсил дар Тоҷикистон бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузорӣ қафолат дода мешавад.

Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии таҳсил ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ қафолат медиҳад. Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таъри ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидои касбӣ гирад. Шақлҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад.

*Моддаи 41-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Қафолати таҳсил ҳамчунин дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» соли (2004) дода шудааст: «Ба шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи таҳсил қафолат дода мешавад. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ қафолат медиҳад».

Шаҳрванд ҳақ дорад шақли муассисаи таълимиӣ ва шақли таҳсилро интиҳоб намояд. Шақлҳои таҳсил рӯзона, шабона, ғоибона, бо танаффус ва экстернет мешаванд. Муассисаҳои таълимии давлатӣ ба ҳар кас имконият медиҳанд, ки ройгон таҳсил кунад. Ҳар кас, сарфи назар аз

вазъи моддии худ, метавонад дар асоси озмун таҳсилоти миёнаи касбӣ ва таҳсилоти олии касбӣ гирад.

2. Шаклҳои гирифтани таҳсилот. Бо мақсади таъмини ҳуқуқи таҳсил давлат навъҳои зерини таълимро кафолат медиҳад:

1. Таълими тарбияи томактабӣ.

2. Таҳсилоти умумӣ. Таҳсилоти умумӣ аз се зина иборат аст: зинаи ибтидоӣ (синфҳои 1-4); зинаи умумии асосӣ (синфҳои 5-9); зинаи миёнаи умумӣ (синфҳои 10-11).

Баъди хатми муассисаи таҳсилоти умумӣ ва муассисаи миёнаи шаҳрванд ҳақ дорад таҳсилро давом диҳад.

3. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ.

4. Таҳсилоти миёнаи касбӣ. Шаҳрванд имконият дорад, дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ (техникумҳо, литсейҳо, коллеҷҳо, муассисаҳои миёнаи касбӣ) дониш гирад.

5. Таҳсилоти олии касбӣ. Таҳсилоти олии касбӣ тавассути донишгоҳҳо, академияҳо, донишқадаҳо ва дигар муассисаҳои олии касбии ба онҳо баробар дода мешавад. Таҳсили шаҳрвандон дар ин муассисаҳо дар асоси озмун ройгон ё бо қарордод (пулакӣ) таъмин мегардад.

6. Таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии касбӣ. Ба шаҳрвандон имконият медиҳад, ки дараҷаи таҳсилоти худро дар заминаи таҳсилоти олии касбӣ инкишоф диҳанд. Таҳсили мазкур тавассути магистратура, аспирантура, докторантураҳое, ки дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии ва муассисаҳои илмӣ фаъолият доранд, амалӣ мегардад.

Ҳуқуқи таҳсил ба одам ҳамчунин имконияти гирифтани **таҳсилоти иловагиро** медиҳад. Таҳсилоти иловагиро шахс ҳангоми таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, баъд аз хатми муассиса ва ё баъди гирифтани диплом ба таври ройгон ё пулакӣ соҳиб шуда метавонад.

Таҳсилоти иловагӣ ба принципҳои интихоби ихтиёрии навъи муассисаҳои иловагӣ ва таҳсилот, майлу хоҳиши хонандагон, донишҷӯён асос ёфта, бе маҳдудият барои тамоми шаҳрвандон пешниҳод мегардад.

7. Таҳсилоти махсус барои ашхосе, ки имкониятҳои маҳдуд дошта, ба табobati тӯлонӣ эҳтиёҷ доранд ва гирифтори иллати ҷисмонӣ, рӯҳӣ мебошанд ва ё рафтори онҳо барои ҷамъият хавфнок аст, таъмин карда мешавад. Муассисаҳои таълимии махсус дар шакли муассиса-интернатҳо, муассисаҳои махсуси таълимӣ ва синфҳои махсус ташкил мегарданд.

3. Ҳуқуқ ва вазифаҳои иштирокдорони раванди таълим. Тарбия-гирандагон, хонандагон ва донишҷӯён дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ чунин ҳуқуқҳо доранд: дониш андӯзанд ва малакаҳои заруриро аз бар кунанд; шаклҳо, муҳлатҳои таҳсил, ихтисос, барномаҳои

инфиродин машғулиятҳои беруназсинфиро интиҳоб намоянд, аз заминаҳои истеҳсолӣ, илмӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва маишӣ ройгон ё ба таври имтиёзнок истифода кунанд; ба сабабҳои асоснок таҳсилро дар муассисаҳои таълимию тарбиявӣ қатъ кунанд, мувофиқи ихтисоси гирифтаашон таҳсилро давом диҳанд; худро аз амалҳои кормандони маъмури, педагогӣ ва дигар кормандон, ки шаъну эътибор, нуфуз ва эҳтиромро паст мезананд, ҳифз намоянд.

Ҳуқуқ ва вазифаҳои муррабиён ва омӯзгорон: ҳифзи шаъну эътибори касбии худ, таъмин кардани шароити зарурӣ барои фаъолияти касбӣ, тақмили ихтисос, пеш бурдани таҷрибаи пешқадами худ, интиҳоби озодонаи шаклҳо, методҳо ва усулҳои таълими муваффақона, руҳсатиҳои илмӣ ва иҷтимоӣ ва ғайра, иштирок дар идоракунии муассисаҳои таълимӣ.

Омӯзгорон вазифадоранд, ки аз ҷониби хонандагон, тарбиягирандагон ва донишҷӯён аз бар кардан ва иҷро намудани барномаҳои таълимӣ ва илмиро таъмин кунанд, хонандагонро тибқи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯҳияи эҳтироми волидайн, одамони калонсол, ҳамсолон, риояи қоидаҳои талабагӣ тарбия намоянд, онҳоро аз амалҳои зӯроваронаи ҷисмонӣ ҳимоя кунанд, сатҳи маърифатнокии худро тақмил дода, ба дараҷаҳои баландӣ касбӣ ноил гарданд.

Ҳуқуқҳои волидайн ва шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд: барои фарзандони ноболиғи худ интиҳоб кардани муассисаҳои таълимию тарбиявӣ, шакли таҳсил, иштирок кардан дар корҳои мақомоти худидоракунии муассисаи таълимӣ; муроҷиат кардан ба мақомоти давлатии идоракунии маориф ва муассисаҳои таълимӣ оид ба масъалаҳои таълим ва тарбия; ҳимоя кардани манфиатҳои кӯдакон вобаста ба таълим ва тарбия; тарбия кардани кӯдакон дар рӯҳи инсондӯстдорӣ, меҳнатдӯстӣ, нақуқорӣ, раҳму шафқат, эҳтироми аъзои оила ва дигарон. Волидайн дар сурати иҷро накардани ҳуқуқ ва вазифаҳои худ ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Ҳуқуқи таҳсил чӣ маъно дорад?*
2. *Ба андешаи шумо, оё шахрвандони хориҷӣ ва ашхоси бетабаа ҳуқуқи таҳсил доранд?*
3. *Кадам ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба таҳсилро кафолат медиҳанд?*
4. *Шаклҳо ва зинаҳои таҳсилро номбар кунед.*
5. *Дар кадом муассисаи таълимӣ таҳсилоти махсус гирифташ мумкин аст?*
6. *Иштирокдорони раванди таълимро номбар кунед. Онҳо чӣ гуна ҳуқуқ ва вазифаҳо доранд?*
7. *Шумо дар бораи таълим кадом зарбулмасал, мақол ва гуфторҳои халқиро медонед?*

ЗАМИМАИ I.

ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

1. ВАЗИФАИ РИОЯИ ҚОНУНҲО ВА ЭҲТИРОМИ
ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои байналмилалӣ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки ҳилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.

Санадҳои байналмилалӣ ҳуқуқие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунад.

Дар низоми вазифаҳои ҳуқуқӣ вазифаҳои конститутсионӣ нақши муҳим мебозанд. Байни онҳо инҳо ҳастанд: ҳифзи Ватан; манъи вайрон кардани ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои қонунӣ дигар одамон; манъи фаъолиятҳои иқтисодӣ, ки ба монополизм ва рақобати ғайрипоқвиҷдонона нигаронида шудаанд; ҳифзи муҳити зист; гирифтани таҳсилоти умумӣ; ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ.

Яке аз муҳимтарин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ Эълومияи умумии ҳуқуқи башар мебошад, ки аз ҷониби СММ 10 декабри соли 1948 қабул карда шудааст. Дар Эълумия қайд карда шудааст: “Ҳар як инсон дар назди ҷомеае, ки рушди озод ва камолоти шахсияти ӯ фақат дар он имконпазир аст, уҳдадор мебошад. Ҳар як инсон дар бобати татбиқи ҳуқуқу озодиҳои худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки аз тарафи қонун фақат бо мақсади таъмини эътирофу эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва қонеъ гардонидани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва осудаҳои умумӣ дар шароити ҷомеаи демократӣ муқаррар карда шудааст”. Чунин масъулият ба зиммаи шаҳрвандон дар шакли вазифа вогузошта шудааст.

Ҳамаи одамон дар назди қонун баробаранд ва бидуни ҳеч як тафовут ба ҳимояи баробари ҳуқуқӣ ҳақ доранд. Ҳамаи одамон дар муқобили ҳар гуна таъъизе, ки ҳилофи ҳамин Эълумия мебошад ва таҳдиди таъъиз аз ҷонибе, ки набошад, ба ҳимояи баробар ҳақ доранд.

Моддаи 7-и Эълумияи умумии ҳуқуқи башар

Дар Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак нисбати вазифаҳои волидайн ва давлатҳои иштирокдор қайд шудааст, ки волид (айн) ё шахсони дигари кӯдакро тарбиякунанда дар доираи қобилият ва имкониятҳои молиявии худ барои таъмини шароити зиндагии баҳри инкишофи кӯдак зарурӣ масъулияти асосӣ ба дӯш доранд.

Давлатҳои иштирокдор мувофиқи шароити миллий ва дар доираи имкониятҳои худ оид ба расонидани ёрӣ ба волидайн ва дигар шахсони кӯдаконро тарбиякунанда, амалисозии ин ҳуқуқ чораҳои зарурӣ андешида, дар сурати зарурат кумаки моддӣ мерасонанд ва барномаҳоро алалхусус таъмин кардан бо ғизо, либос ва манзил дастгирӣ менамоянд.

Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун мавҷуданд. Дар мавзӯи мазкур мо ду кодексро баррасӣ мекунем. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст, ки ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расиданд, ҳуқуқ доранд озодона аҳди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани аҳди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд. Бисёр-никоҳӣ манъ аст.

Дар ин бобат Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст. Дар он аз ҷумла дар қисмати вазифаҳои фарзандон гуфта шудааст, ки фарзандони ба синни балоғатрасидаи қобили меҳнат бояд волидайнӣ ғайриқобили меҳнат ва ба кумак ниёзманди худро парасторӣ кунанду дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ намоянд.

Андозаи алименти (нафақаи) мувофиқи тартиботи судӣ аз ҳар кадоме аз фарзандон моҳе ситонидашаванда аз ҷониби суд бо маблағи қатъии пулӣ бар асоси вазъи моддӣ ва оилавии волидайн ва фарзандон ва дигар ҷонибҳои манфиатдошта муайян карда мешавад.

Бо талаби даъвогар суд ҳангоми муайян кардани андозаи алиментҳо ҳамаи фарзандони ба балоғатрасидаи қобили меҳнати волиди мазкурро, сарфи назар аз он ки талабот ба ҳамаи фарзандон пешниҳод шудааст, ё танҳо ба чанд нафаре аз онҳо, бояд дар назар гирад.

Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар вазифаҳо низ муайян карда шудаанд: ҳамсарон вазифадоранд, ки аз ҷиҳати моддӣ якдигарро дастгирӣ намоянд; бародарон ва хоҳарони ноболиғи ниёзманд дар сурати надидани кумаки моддӣ аз волидайнӣ худ мувофиқи тартиботи судӣ бояд аз бародарону хоҳарони ба балоғатрасидаи қобили меҳнаташон, ки ба қадри кофи маблағ доранд, ин ёриро (алиментро) гиранд.

Баробари дигар кодексҳои соҳавӣ Кодекси граҷдании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти шаҳрвандон нақши муҳим мебозад. Дар

он ҳудудҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шахрвандӣ, ки барои шахрвандон ҳатмианд, муқаррар карда шудаанд:

1. Амалҳои шахрвандон ва шахсони юридикӣ, ки танҳо ба нияти зараррасонӣ ба шахси дигар иҷро карда мешаванд, ҳамчунин суистифода аз ҳуқуқ дар шаклҳои дигар роҳ дода намешавад.
2. Истифодаи ҳуқуқҳои шахрвандӣ бо мақсадҳои маҳдудсозии рақобат, ҳамчунин аз вазъи ҳукмфармоии худ дар бозор манъ аст.
3. Шахси аз ҳуқуқ суистифодакарда вазифадор аст, ки вазъи шахси аз суистифода ҷабрдида барқарор созад ва зарари ба ӯ расонидашударо талофӣ намояд.
4. Дар ҳолатҳои, ки суд ҳифзи ҳуқуқҳои шахрвандиро вобаста аз поквичдонона ва оқилона амалӣ гардонидани шудан ё нашудани ин ҳуқуқҳо вобаста мебудад, поквичдонӣ ва оқилии иштирокдорони муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ талаб карда мешавад.
5. Амалишавии ҳуқуқҳои шахрвандӣ набояд ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунгузори ҳифзшавандаи дигар субъектҳои ҳуқуқро вайрон кунад ва набояд ба муҳити зист зарар расонад.
6. Шахрвандон ва ашхоси юридикӣ ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои ба онҳо тааллуқдошта бояд поквичдонона, бо риояи талабҳои дар қонунгузори зикршуда, принципҳои ахлоқии ҷомеа амал намоёнд, соҳибкорон бошанд, қоидаҳои одоби кориро риоя кунанд. Ин вазифаро аз қарордод набояд истисно кард ё маҳдуд сохт. Поквичдонӣ, оқилӣ ва боадолатии амалҳои иштирокдорони муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ талаб карда мешавад.
7. Ба амалҳои шахрвандон ва шахсони воқеӣ, ки ба расонидани зарар ба шахси дигар, ҳамчунин амалисозии ҳуқуқ бар ҳилофи таъйиноти он нигаронида шудаанд, роҳ дода намешавад. Дар сурати риоя нашудани талабҳои пешбиникардаи қисмҳои 6-8-и моддаи мазкур суд метавонад ҳифзи ҳуқуқҳои ба шахс тааллуқдоштаро рад кунад.

Ба ин тариқ, ҳар як инсон ва шахрванд вазифадор аст, талабҳои қонунҳо, созишномаҳо ва дигар санадҳои миллӣ ва байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон, сарфи назар аз ҷинс, риоя намоёнд ва дар иҷрои онҳо бомасъулия бошад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Чаро ҳар як инсон вазифадор аст, ки қонунҳоро риоя намоёнд? Риоя накардани қонунгузори мамлакат ба чӣ оварда расонида метавонад?*
2. *Эҳтироми ҳуқуқҳои дигар инсон ва шахрванд дар чӣ зуҳур меёбад?*
3. *Аз муносибатҳои беэҳтиромона ба ҳуқуқҳои одамон мисолҳо оред.*

2. ВАЗИФАИ ҲИФЗИ ВАТАН ВА МАНФИАТҲОИ ДАВЛАТ ВА ҚОМЕА

Ҳуччатҳо дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ. Барои одамон хонаашон пеш аз ҳама Ватан аст. Вай чун модари ягона такрорнашаванда мебошад. Чунон ки модарро интиҳоб намеkunанд. Ватан ҳам интиҳобнашаванда аст. Ҳифзи Ватан ҳам ҳифзи хонаи худ ба шумор меравад.

Қонунгузории Қумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ба Конститутсияи Қумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Қумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат мебошад.

Дар Конститутсияи Қумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисодии мудодиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. Тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад.

Чунин қонун Қонуни Қумҳурии Тоҷикистон аз 13-уми март соли 2005 “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ” мебошад.

Қонуни мазкур муносибати вобаста ба иҷрои уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро аз ҷониби шаҳрвандони Қумҳурии Тоҷикистон танзим бахшида, салоҳиятҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроияро дар ин соҳа муайян ме-намояд.

Тартиби иҷрои хизмати ҳарбӣ. Уҳдадории умумии ҳарбии шаҳрванди Қумҳурии Тоҷикистон инҳоро дар назар дорад: дар қайди ҳарбӣ будан; ба ҷо овардани хизмати ҳарбӣ; даъват (дохил шудан) аз ҷумла даъват ба ҷамъомадҳо ва гузаштан аз ҷамъомадҳои ҳарбӣ ҳангоми эҳтиёти будан, омӯзиши ҳарбӣ дар давраи ҷанг.

Аз уҳдадории ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озоданд: мардҳои аз 16-сола хурд ва аз 60-сола калон, занҳои аз 18-сола хурд ва аз 50-сола калон; онҳое, ки ба сабаби вазъи саломатӣ барои хизмати ҳарбӣ ношояманд.

Ҷавобгариҳои шаҳрванд ё шахси мансабдор барои вайрон кардани талаботи Қонуни Қумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ”. Шаҳрванди бо даъват (даъватнома) ба комиссариати ҳарбӣ дар муҳлати нишондодашуда ба сабаби узрнок ҳозирнагашта аз хизмати ҳарбӣ саркашикарда ҳисобида шуда, дар ҳолатҳои вобаста ба ҳалли масъала оид ба даъват ба хизмати ҳарбӣ, ё ҷамъомадҳои ҳарбӣ, инчунин озодшавӣ, ё озодшавии муваққатии ғайриқонунӣ аз даъват ба хизмати ҳарбӣ гирифта барои саркашӣ аз

даъват ба хизмати ҳарбӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷинойтӣ ва дар ҳолатҳои дигар мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмури кашида мешавад.

Сабабҳои узрнокӣ ҳозир нашудан бо даъвати (даъватномаи) комиссариати ҳарбӣ дар мавриди тасдиқи ҳуҷҷатии сабабҳои ҳозир нашудан инҳо мебошанд: беморӣ ё маъюбии шаҳрванд, ки боиси гум кардани қобилияти қорӣ гаштааст; вазъияти вазнини саломатӣ ё фавти (ҳалокатӣ) ҳеши наздик ё падархонди ин шаҳрванд, монета гардидани офати табиӣ ё дигар ҳолатҳои ба иродаи шаҳрванд вобаста набуда, ки ӯро аз имконияти дар муҳлат ба ҷойи нишондодашуда ҳозир шудан ба комиссариати ҳарбӣ маҳрум сохтаанд; дигар ҳолатҳое, ки комиссияи давлатӣ ё суд онҳоро чун сабабҳои узрнок эътироф кардаанд. Ашхоси ба саркашӣ кардани шаҳрванд аз иҷрои уҳдадорӣ ҳарбӣ кумакрасонида, ҳамчунин, ба иҷрои уҳдадорӣ умумӣ ҳарбӣ аз ҷониби шаҳрванд монета шаванда ё вазифаҳои бо ин қонун муқарраргардидаро иҷронакарда мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ташкили бақайдгирии ҳарбӣ. Шаҳрвандон вазифадоранд дар қайди ҳарбӣ истанд, ба истиснои инҳо: онҳое, ки бо қонуни мазкур аз уҳдадорӣ умумӣ ҳарбӣ озод карда шудаанд, шаҳрвандони ҷинси зан, ки ихтисоси ҳарбии баҳисобгирӣ надоранд; онҳое, ки дар шакли маҳрумӣ аз озодӣ ҷазои ҷинойтиро аз сар мегузаронанд; онҳое, ки аз синни эҳтиётӣ будан гузаштаанд; занҳои соҳиби ихтисоси ҳарбӣ-баҳисобгирӣ буда, вале бештар аз 3 кӯдакдошта. Бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандон аз ҷониби комиссариати ҳарбии ҷойи истиқомат ба амал бароварда мешавад. Дар мавзеҳои аҳолинишине, ки комиссариатҳои ҳарбӣ нестанд, бақайдгирии ибтидоии ҳарбиро ҷамоатҳо ба ҷо меоранд.

Мутобиқи қонун шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27-солаи дар қайдбуда ё онҳое, ки вазифадоранд дар қайд бошанду ҳуқуқи муваққатан озодшавӣ ё озодшавии батамом аз даъвати ҳарбӣ надоранд, барои даъват ба хизмати ҳарбӣ ба сифати аскарӣ қаторӣ ё ҳайати сержантӣ вазифадор дониста мешаванд.

Хизмати ҳарбӣ. Хизмати ҳарбӣ навъи махсус ва афзалиятноки хизмати давлатӣ аст, ки дар иҷрои бевоситаи вазифаҳои конституционӣ аз ҷониби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва қисмҳои ҳарбӣ ифода ёфта, аз инҳо иборат аст:

- а) хизмати ҳарбӣ бо даъват дар вазифаҳои аскар ё сержантҳо;
- б) хизмати ҳарбӣ мувофиқи тартиботи ихтиёрӣ дар вазифаи прапоршикҳо;

- в) хизмати ҳарбӣ бо даъват ва мувофиқи тартиботи ихтиёрӣ дар вазифаҳои ҳайати афсарон;
- г) хизмати ҳарбии занон мувофиқи тартиботи ихтиёрӣ дар вазифаҳои аскарон, сержантҳо, прапоршикҳо ва ҳайати афсарон;
- ғ) хизмати ҳарбии курсантҳо ва шунавандагони муассисаҳои таълимии ҳарбии таҳсилоти касбӣ.

Шахси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон набуда дар қувваҳои мусаллаҳ, дигар қӯшунҳо ва қисмҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро адо карда наметавонад.

***Аз қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи уҳдадорӣ умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ»***

Муҳлати хизмати ҳарбӣ. Муҳлатҳои хизмати ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ чунин муқаррар шудааст: барои онҳое, ки хизмати ҳарбиро бо даъват дар вазифаҳои аскарон ва сержантҳо ба ҷо меоранд, 24-моҳ ва барои онҳое, ки таҳсилоти олӣ доранд, 12-моҳ. Оғози хизмати ҳарбӣ барои шаҳрвандони ба хизмати ҳарбӣ даъватшуда рӯзи аз комиссариати ҳарбӣ барои фиристодан ба ҷойи хизмат маҳсуб мешавад.

Шаҳрванди бори аввал ба хизмати ҳарбӣ қабулшуда ва ё аз хизмати ҳарбӣ нагузаштаву бори аввал ба ҷамъомади ҳарбӣ даъватшуда дар назди Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Байраки ҷангии қисми ҳарбӣ савганд ёд мекунад.

Тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. Ҷангҳо дар ҳамаи давраи замони буданд, аммо ҳазорҳо сарбоз – муҳофизи Ватан низ буданд, ки барои Ватани худ ҷони ҳешро дарёғ намедоштанд. Торумор кардан ва рондани душман ҳамеша вазифаи муқаддаси ҳар як сокини кишвар доништа мешуд. Бо боварии том метавон гуфт, ки дар ин лаҳзаҳо онҳоро фақат як чиз – муҳаббат ба Ватан ба корномаҳо ҳидоят менамуд.

Дар тарбияи ватандӯстии одамон шоирону нависандагон нақши муҳим мебозанд. Дар Низомнома дар бораи Суруди миллий қайд шудааст, ки аз ёд дониستاني он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мебошад.

Ҳифзи Ватан на танҳо вазифаи ҳуқуқӣ, балки қарзи ахлоқӣ ва ватандӯстии ҳар як шаҳрванд аст.

***Аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи уҳдадорӣ умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ»***

Ба ин тарик, хизмати ҳарбӣ вазифаи конститутсионӣ ва қарзи ахлокии ҳар як ҷавонмарди уҳдадории ҳарбӣ доштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин занҳоест, ки ба онҳо мувофиқи тартиботи ихтиёрӣ ҳуқуқи ба ҷо овардани хизмати ҳарбӣ дода шудааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Хизмати ҳарбӣ барои чӣ лозим аст?*
2. *Дар бораи вазифаҳои шаҳрвандон ва мақомоти давлатӣ оид ба қайди ҳарбӣ нақл кунед.*
3. *Шумо мафҳуми “ватандӯстӣ”-ро чӣ тавр мефаҳмед?*
4. *Хизмати ҳарбӣ чист?*

3. ВАЗИФАИ ҲИФЗИ ТАБИАТ, ЁДГОРИҶОИ ТАЪРИХӢ ВА ФАРҶАНГӢ

Вазифаи ҳифзи табиат. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи табиат, истифодаи оқилона ва барқарорсозии захираҳои он, беҳдошти муҳити зист вазифаи аввалиндараҷаи давлат, қори ҳамаи одамон ва қарзи ахлокии ҳар як шаҳрванд аст.

Мафҳуми муҳити зист муҳити маскунии одам, биосфераи зиндагии ҳамаи мавҷудоти зиндаи рӯйи замин аст: мафҳуми муҳити зист низоми ягонаи табиати табиӣ ва он қисматҳои онро, ки ба сабаби фаъолияти одам дигаргун гаштааст, фаро мегирад.

Ашхоси юридикӣ ва воқеӣ ҳангоми ташаккул додани комплексҳои ҳудудиву истехсолӣ, рушди саноат ва соҳаи кишоварзӣ, бунёду азнавсозии шаҳрҳо, дигар мавзӯҳои аҳолинишини вазифадоранд, ки меъёрҳои то ҳадди охир раво донисташудаи дараҷаи сарборӣ ба муҳити табиӣ зисти минтақаро бо назардошти имкониятҳои потенциалии он, зарурати истифодаи оқилонаи ҳудудҳои табиӣ бо мақсади таъмини шароити нисбатан мусоиди ҳаёти аҳоли, роҳ надодан ба вайроншавии системаҳои табиӣ экологӣ ва фарораии тағйироти барқарорнашаванда дар муҳити табиӣ зист ба инobat гиранд.

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд табиатро эҳтиёт кунанд, сарватҳои онро ҳифз намоянд ва талаботи қонунгузориҳои ҳифзи табиатро риоя кунанд. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳо ва вазифаҳои ҳудро мутобиқи қонунгузориҳои амалкунанда дар ҳаёт татбиқ масозанд.

Асоси сабзшавии бештари муҳити зист ва инкишофи олами зиндаро об ташкил мекунад. Дар ин боб Пифагор қайд кардааст, ки ҳа-

маи чизи зинда аз як чавҳар ба амал меояд ва ин чавҳар об аст. Бояд қайд кард, ки нуқтаи назари Пифагор бо зикри Қуръон, ки баъди 900 сол иншо шудааст, мувофиқ аст.

Моҳи декабри соли 2003 СММ бо пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон қароре қабул кард, ки Даҳсолаи (солҳои 2005-2015) амалиёти “Об барои ҳаёт” ном дорад. Бар асоси барномаҳо ва нақшаҳои амалиёти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2005-2015 ин амалиёт бо беҳдошти муҳити зист, экология ва санитарияи на танҳо Тоҷикистон, балки дигар минтақаҳо сабаб мешавад.

Ҳамчунин, моҳи апрели соли 2018 дар заминаи ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об – барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», ки аз ҷониби СММ пазируфта шуд, оғоз ёфт. Ин имкон медиҳад, ки Тоҷикистон дар микёси ҷаҳон ҳамчун давлати дорои захираҳои бузурги обӣ ва истехсолкунандаи «барқи сабз», яъне аз ҷиҳати экологӣ тоза, шинохта шавад ва як қисми аҳолии сайёра аз танқисии оби ошомиданӣ, ба воситаи дастгирии байниҳамдигарии давлатҳои ҷаҳон раҳой ёбанд.

Ҳифз ва истифодаи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат ва объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ-фарҳангӣ”, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ, ки ҳифзи онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад, ёдгориҳои манқул ва ғайриманқулро фаро мегиранд.

Ёдгориҳои ғайриманқул аз ёдгориҳои таърихӣ – биноҳо, иншоот, ҷойҳои ёдгорӣ, муҷассамаҳову обидаҳо, ёдгориҳои археологӣ, горҳо, қароргоҳҳо, шаҳрҳо, хоктеппаҳо, боқимондаҳои мавзеи суқунати қадимӣ, истехкомҳо, системаҳои обпартоию обёрӣ, роҳу кӯпрукҳо, қалъаҳо ва қӯрғонҳои алоҳида; офаридҳои якҷояи инсону табиат, ҳамчунин минтақаҳо, аз ҷумла ҷойҳои масқунияи қадимӣ мебошанд, ки аз нигоҳи таърих, бостоншиносӣ ва антропология арзишманданд ва аҳаммияти калони илмиву амалӣ доранд.

Ёдгориҳои манқул аз объектҳои ягона – бозёфтҳои археологӣ, ашёи қадими муқаддасоти таърихӣ, асарҳои бадеӣ (мусаввараҳо, графика, санъати амалӣ, кино ва суратнигорӣ) иборатанд, ки дар осоронаҳо, фондҳо, китобхонаҳо, анборҳо, коллексияҳои гуногуни

давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ маҳфуз дошта мешаванд. Соҳибони объектҳои мероси таърихӣ фарҳангӣ бояд аз мақомоти салоҳиятдор шиносномаи намунаи муқаррарии объектҳои ҳифзи мерос бигиранд.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи табиат” (аз 27. 12. 1993), “Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ-фарҳангӣ”, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Дар моддаи 13-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар бойиғариҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад.

Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи табиат” вазифаҳои қонунгузории ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи табиат зикр гардидааст.

Вазифаҳои қонунгузории ҳифзи табиат ба танзим даровардани муносибатҳо дар соҳаи ҳамкории ҷомеа ва табиат бо мақсади нигоҳдории сарватҳои табиӣ ва муҳити табиӣ маскунияти одам, истифодаи оқилона ва такрористеҳсолкунии захираҳои табиӣ, бартарарасии таъсиррасонии аз нигоҳи экологӣ хавфнокӣ фаъолияти хоҷагидорӣ ва фаъолияти дигар, беҳдошт ва беҳбудӣ сифати муҳити зисти табиӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи нишондодашудаи муносибатҳо ба манфиати наслҳои имрӯза ва ояндаи ҷомеа мебошад.

Қорхонаҳо, ташкилот ва муассисаҳо, ҳамчунин шахрвандон вазифадоранд, ки қоидаҳои технологӣ ва талаботи ҳифзи табиатро риоя карда, захираҳои табииро оқилона истифода наоянд ва барқарор созанд, барои беҳдошти муҳити зист тадбирҳои самарабахш андешанд.

*Моддаи 42-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи ҳифзи табиат”*

Барои ташкили фаъолияти пурсамар ва мақсаднок оид ба таъмин сифати зарурии муҳити зист Барномаи давлатии экологии Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон таҳия гардидааст. Ғайр аз ин барномаҳои давлатии минтақавӣ ва маҳаллӣ таҳия гардидаанд, ки дар онҳо тадбирҳои оид ба ҳифзи табиат, истифодаи оқилона ва барқарорсозии захираҳои табиӣ, андешидани тадбирҳои пурсамар барои беҳдошти муҳити зисти зиндагии одамон бо дурнамои оянда муайян гардидаанд.

Яке аз мисолҳои барҷастаи он сохтмон ва мавриди истифода қарор додани силсиланеругоҳҳои барқии обии «Роғун», «Сангтӯда-1», «Сангтӯда-2» ва як қатор НБО-ҳои хурд дар минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вазифаи конститусионии ҳар як сокини Тоҷикистон аз ҳифзи табиат ва арзишҳои таърихӣ-фарҳангӣ ва дарки эҳсоси масъулият-шиносӣ дар ин ҷода иборат аст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Шумо мафҳуми “муҳити зист”-ро чӣ гуна мефаҳмед?*
2. *Нақши об дар мавҷудияти олами зинда чӣ гуна аст?*
3. *Оё қӯдакон метавонанд ба кори ҳифзи муҳити зист саҳм гузоранд? Мисолҳо оред.*
4. *Фарқи байни мафҳумҳои “мероси фарҳангӣ” ва “мероси табиӣ” аз чӣ иборат аст?*

4. ВАЗИФАҶОИ ПАРДОХТАНИ АНДОЗ ВА БОҚҶОИ МУҚАРРАРҚАРДАИ ҚОНУН

Ҳуҷҷатҳо оид ба андоз ва боқ. Қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (03. 12. 2004), Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи боқи давлатӣ”, санадҳои меъёрий-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофқардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Пардохти саривақтии андозҳо қарзи конститусионии ҳар як шаҳрванд аст.

Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд.

*Моддаи 45-и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст, ки додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад. Андоз пардохти муқаррарнамудаи Кодекси андоз ба

бучети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои хусусияти ҳатмӣ ва инфиродии ғайриэквивалентӣ мебошад. Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ иборатанд.

Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо дохил мешаванд:

- 1) андози даромад аз шахсони воқеӣ (андоз аз даромади шахсони воқеӣ);
- 2) андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- 3) андоз аз арзиши иловашуда;
- 4) аксизҳо;
- 5) андози иҷтимоӣ;
- 6) андози замин;
- 7) андозҳо аз истифодабарандагони қабри замин;
- 8) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои нақлиётгард;
- 9) андозе, ки тибқи низоми содакардашуда пардохт мешавад;
- 10) андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ;
- 11) бочи гумрукӣ ва дигар пардохтҳои гумрукӣ;
- 12) бочи давлатӣ;
- 13) андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия);
- 14) андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо;
- 15) андоз ба маҳсулоти коркарди молҳо;
- 16) дигар пардохтҳои ҳатмии умумичумхуриявӣ.

Ба андозҳои маҳаллӣ инҳо дохил мешаванд:

- 1) андоз аз амволи ғайриманқул;
- 2) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт;
- 3) андоз аз фурӯши чакана;
- 4) дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ.

Ҷамъоварии андозе, ки дар қисми махсуси ҳамин кодекс зикр шудааст, ба истиснои андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, аз ҷониби мақомоти андоз таъмин карда мешавад. Ҷамъоварии андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт аз ҷониби Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Пардохти андоз вазифаҳои ҳар кас аст. Мутобиқи моддаи 38-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупоранда уҳдадор аст:

- 1) сари вақт дар баҳисобгирӣ бақайдгирӣ ба сифати андозсупоранда ва қайди супорандаи андоз аз арзиши иловашуда истад;
- 2) ҳамаи уҳдадорҳои андозро мутобиқи ҳамин Кодекс дар ҳаҷми пурра иҷро наояд;
- 3) талаботи қонунии мақомоти андозро дар хусуси бартараф намудани вайронкунииҳои ошкоршудаи қонунгузории андоз иҷро наму-

да, инчунин хангоми вазифаҳои хизматӣ ба фаъолияти қонунии онҳо монёӣ нашоавад;

- 4) дар асоси амрнома шахсони мансабдори мақомоти андозро барои азназаргузаронии амволе, ки объекти андозбандӣ ва (ё) объекти бо андозбандӣ алоқаманд мебошанд, иҷозат диҳад;
- 5) ба мақомоти дахлдори андоз эълонияҳои андоз, дигар ҳисоботи андоз ва ҳуҷҷатҳоро тибқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс пешниҳод намояд;
- 6) ҳисоббаробаркунии пулиро мутобиқи ҳамин Кодекс бо истеъмолкунандагон, ки хангоми иҷрои амалиёти тижоратӣ ё хизматрасонӣ тавассути пули нақд, қорҳои пардохтии бонкӣ, чекҳо бо татбиқи ҳатмӣ мошинҳои назоратӣ ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва додани чеки назоратӣ ба дасти истеъмолкунанда сурат мегирад, амалӣ намояд;
- 7) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории андоз ба ҳисобгирии даромадҳои (хароҷотҳои) худ, объекти андозбандӣ ва (ё) объектҳои бо андозбандӣ алоқамандро пеш барад;
- 8) дар муддати на камтар аз соли баъди ба охир расидани соли тақвими маълумоти ба ҳисобгирии муҳосиботӣ, дигар ба ҳисобгирӣ ва ҳуҷҷатҳои барои ҳисоб ва пардохти андозҳои барои ҳамин соли тақвими зарурӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи даромадҳои гирифташуда, хароҷот ва андозҳои пардохтшударо (нигоҳдошташударо) нигоҳ дорад.

Андозсупоранда дигар уҳдадориҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодексро иҷро менамояд.

Шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ ба ғайр аз уҳдадориҳои муқаррарнамудаи қисми 1-и моддаи 38-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд, ба таври ҳаттӣ ба мақомоти андози маҳаллӣ барои бақайдгириашон маълумоти зеринро пешниҳод намоянд:

- 1) оид ба ҳамаи воҳидҳои махсусашон, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд дар муҳлати на дертар аз 30 рӯзи тақвими аз рӯзи таъсис, азнавташкилшавӣ ё барҳамхӯрӣ;
- 2) оид ба эълон намудани муфлисшавӣ ё барҳамхӯрӣ, ё азнавташкилшавӣ дар муҳлати на дертар аз 10 рӯзи тақвими аз рӯзи чунин қарор були қарор;
- 3) оид ба тағйир ёфтани маҳали ҷойгиршавӣ ё зист дар муҳлати на дертар аз 10 рӯзи тақвими аз лаҳзаи чунин тағйирот.

Барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳои ба зимааш гузошташуда андозсупоранда мутобиқи ҳамин Кодекс ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошад.

Яке аз бочҳои гуногуннавъ пардохтҳои гумрукӣ мебошад. Пардохтҳои гумрукӣ тибқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд.

Қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон (03. 12. 2004), дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки қабул гардониданашон дар ин кодекс нишон дода шудааст ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Мутобиқи моддаи 350-и Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1. Шахси масъули пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз декларант ба ҳисоб меравад. Агар мол аз тарафи брокери (намоянда) гумрук декларатсия карда шавад, ӯ мувофиқи қисми 2-и моддаи 144-и ҳамин Кодекс барои пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз шахси масъул ҳисоб меёбад.

2. Ҳангоми риоя нашудани муқаррароти ҳамин Кодекс дар бораи истифодабарӣ ва ихтиёрдории мол ё иҷрои дигар талаботу шартҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс барои татбиқи расмиёти гумрукӣ ва низоми гумрукӣ, ки мазмунӣ онҳо пурра ё қисман аз супурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз озод карданро пешбинӣ менамояд, шахсони барои супурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз масъул дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс соҳиби анбори ниғадории муваққатӣ, соҳиби анбори гумрукӣ интиқолдиҳанда, шахсоне, ки ба зиммаи онҳо масъулияти риояи низомҳои гумрукӣ гузошта шудааст, ҳисоб мешаванд.

3. Ҳангоми насупурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз, аз ҷумла ҳангоми нодуруст ҳисоб кардан ва (ё) дер супурдани онҳо дар назди мақомоти гумрук шахсе ҷавобгар аст, ки масъулияти супурдани бочҳои гумрукӣ ва андозро ба зимма дорад.

4. Ҳангоми интиқоли ғайриқонунӣ молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ масъулияти супурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз ба уҳдаи шахси интиқолдиҳандаи ғайриқонунӣ молу воситаҳои нақлиёт ва ба зиммаи шахсе мебошад, ки дар интиқоли ғайриқонунӣ молу воситаҳои нақлиёт огоҳ буданд ва ё бояд огоҳ мебуданд, ҳангоми воридот бошад, инчунин шахсоне масъуланд, ки молу воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ воридшударо барои худ харида гирифтаанд ва ё моликияти худ қарор додаанд, ба шарте, ки ҳангоми харидан ғайриқонунӣ ворид шудани онҳоро медонистанд, ё худ бояд огоҳ мебуданд, ки ин вачҳ ба таври зарурӣ тибқи тартиби муайянкардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. Агар шахсони

номбаршуда дар содироту воридоти ғайриқонунии молу воситаҳои нақлиёт ба сифати декларант амал карда бошанд, онҳо барои супурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз чунин масъулиятро ба зимма доранд.

Тадбирҳои мақомоти гумрук оид ба додани товони зарар. Мақомоти гумрукӣ бо мақсади талофӣ кардани зарар тадбирҳои зеринро ба амал мебароранд: барои қабули қарори ғайриқонунӣ ҳаракат ё беҳаракатӣ шахсони мансабдори мақомоти гумрукӣ мувофиқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии интизомӣ, маъмурӣ, ҷиноятӣ ё дигар навъҳои ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Мақомоти гумрукӣ ба ашхос ё амвол барои қабули қарори ғайриқонунӣ, ҳаракат ё беҳаракатии шахсони мансабдори мақомоти гумрукӣ ё шахсони дигар, ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии худ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар овардаанд, тавони зарарро медиҳанд, агар тадбири дигаре бо Кодекси мазкур ё дигар санадҳои меъёрию ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нашуда бошанд. Зарари бо амалҳои қонунии мақомоти гумрукӣ расонидашуда талофӣ карда намешавад.

Кори гумрук маҷмӯи методҳо ва воситаҳои таъмини риояи батанзимдарории гумрукӣ – тарифӣ, манъкунӣ ва маҳдудиятҳои мебошанд, ки мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои батанзимдарории давлатии фаъолияти берунии иқтисодишӣ вобаста ба ҷойивазкунии молҳо ва воситаҳои нақлиёт ба воситаи сарҳади гумрукӣ муқаррар карда шудааст.

*Аз Кодекси гумруки
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Умуман, пардохти андозҳо ва бочҳо вазифаи конститусионии ҳар як сокини Ҷумҳурии Тоҷикистон, моловаранда ва молбаранда мебошад, ки барои онҳо риояи кодекс ва қонунҳо ҳатми ба шумор меравад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Пардохти андозҳо ва бочҳо барои чӣ зарур аст?
2. Андоз чист?
3. Фаъолияти гумрукӣ чист?

ЗАМИМАИ II.

ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ПРОБЛЕМАҲОИ КОРРУПСИЯ

1. МУБОРИЗАИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ БАР ЗИДДИ ЗУҲУРОТИ КОРРУПСИОНӢ

Санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии мубориза бар зидди коррупсия. Яке аз шартҳои муборизаи муваффақона бар зидди коррупсия фароҳам овардани заминаи мусоиди меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин соҳа аст.

Дар айни замон як силсила ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ҳуқуқӣ оид ба мубориза бар зидди коррупсия қабул шудаанд, ки муҳимтаринашон инҳо мебошанд: Кодекси байналмилалӣ рафтори ашхоси мансбодори давлатӣ (Резолютсияи Асамблеяи Генералии СММ №51, 59 аз 28 январи соли 1997), Стандартҳои умумии мубориза бар зидди коррупсия дар идораҳо ва мақомоти полис (Интерпол, соли 2002), Конвенсияи Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд аз 21 ноябри соли 1997 дар бораи мубориза бар зидди харида гирифтани ашхоси мансбодори хориҷа дар муомилоти байналмилалӣ тичоратӣ, Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткориҳои муташаққили трансмиллӣ Нақшаи амалиёти Истанбулӣ дар мубориза бар зидди коррупсия барои мамлакатҳои иқтисодиёташон даргузар Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия.

Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокдори Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткориҳои муташаққили трансмиллӣ, Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия ва Нақшаи амалиёти Истанбулӣ дар мубориза бар зидди коррупсия барои мамлакатҳои иқтисодиёташон даргузар мебошад.

Ҳадафи санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии зикршуда кумак кардан аст ба:

1) қабул ва таҳкимбаҳшии чораҳо дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия, осонгардонӣ ва дастгирии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин соҳа;

2) коркард ва амалисозии сиёсати пурсамари зиддикоррупсионӣ, таъмини амалиёти муътадили мақомоти махсусгардонидашуда, таъсиси низоми пурсамари хидмати давлатӣ, низоми дурусти харид, дидани чораҳо оид ба пешгирии коррупсия дар бахши хусусӣ;

3) аз ҷониби давлатҳои иштирокдор муқаррар гардидани ҷавобгариҳои ҷиноятӣ барои кирдорҳои нисбатан характерноки коррупсионӣ, таъмини ғимояи шохидон ва маълумотдиҳандагон, ҷуброни хисорот аз коррупсия;

Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди коррупсия. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия заминаи қонунӣ-ҳуқуқӣ сохта шуда, он бо суръати тез мукаммал мегардад.

Манбаи асосии қонунгузории зиддикоррупсионӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки меъёрҳои бевосита ба пешгирии коррупсия нигаронидашуда (принсипи тақсими ҳокимиятҳо, манъи ишғол кардани вазифаи дигар аз ҷониби ашхоси қурорҳо ва машғул шудани онҳо бо ғайриқонунии соҳибкорӣ) дорад.

Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии махсус ба масъалаҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия бахшидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия”, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи чораҳои иловагӣ пурзӯр кардани мубориза бо ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва коррупсия”, Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ (бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъсис додани Агентии мубориза бар зидди коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон”.

Санадҳои қонунгузории ба масъалаи ҷазодиҳӣ барои коррупсия бахшидашуда инҳоянд: Кодекси ҷиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ. Чораҳои ба решакан кардани коррупсия нигаронидашуда ҳамчунин дар дигар қонунҳо ва санадҳои зерқонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд.

Кафолатҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуку озодиҳои аз коррупсия. Ҳуқуқ ва озодиҳои асосии дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкимёфта барои иҷро ва риоя аз ҷониби ҳокимиятҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ ҳатмианд. Онҳоро бо роҳи қабули санадҳои қонунгузорӣ ва зерқонунӣ бекор кардан, тағйир додан ва ихтисор кардан мумкин нест. Бинобар ин, таҳкими конститутсионии ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд кафолат аз суиистифода аз ҷониби ҳокимият ба шумор меравад.

Қонунҳо ва санадҳои зерқонунии вайронсозандаи ҳуқуку озодиҳои асосӣ бо қарори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номувофиқ дониста мешаванд.

Аз болои далелҳои мушаххаси вайрон гардидани ҳуқуку озодиҳои бар асари оқибатҳои коррупсия аз ҷониби ашхоси мансабдор ба судҳои умумӣ шикоят кардан мумкин аст ва онҳо ҳуқуқ доранд, ки санадҳои ғайриқонуниро бекор карда, ҳуқуқҳои вайроншударо барқарор созанд.

Кафолати муҳимми хифзи ҳукуку озодиҳо аз коррупсия ҳамчунин назорати прокурорӣ мебошад. Мақомоти прокуратура вазифадоранд, ки вайронкуниҳои коррупсионии ҳукуку озодиҳоро пешгири карда, ба бекор кардани санадҳои вайронкунандаи ин ҳукуку озодиҳо муваффақ гарданд.

Коррупсия ҳамчун ҳукуквайронкунӣ. Ҳукуквайронкуниҳои коррупсионӣ вобаста аз соҳаи таарруз ва дараҷаи хавфи ҷамъиятӣ тақсим мешаванд ба:

- а) ҳукуквайронкуниҳои интизомӣ, ки барои коррупсия шароит фароҳам меоваранд;
- б) ҳукуквайронкуниҳои маъмурии бо коррупсия алоқаманд;
- в) ҷиноятҳои характери коррупсионидошта.

Ҳукуквайронкуниҳои интизомии фароҳамоварандаи шароит барои коррупсия кирдорҳои пешбиникардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” ва Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки ҷораҳои ҷавобгариҳои интизомиро ба бор меоранд.

Ҳукуквайронкуниҳои маъмурии бо коррупсия алоқаманд кирдорҳои пешбиникардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” ва Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳукуквайронкуниҳои маъмурӣ мебошанд, ки ҷораҳои таъсиррасонии маъмуриро ба бор меоваранд.

Ҷиноятҳои характери коррупсионидошта кирдорҳои тамаъкоронаи пешбиникардаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф мешаванд, ки аз ҷониби ашхоси ба иҷрои функсияҳои давлатӣ салоҳиятманд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда бо истифодаи мақоми хидматӣ содир кардаанд ё аз ҷониби онҳо бо додани неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, афзалиятмандиҳо ва ҳадамоти ғайриқонунӣ алоқаманданд.

Ба ҷинояти характери коррупсионидошта бештар аз 40 ҷинояти пешбиникардаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мансуб аст. Байни онҳо суиистифода аз салоҳиятҳои хидматӣ, аз меъёр зиёд кардани салоҳиятҳои хидматӣ, гирифтани ва додани ришва, гирифтани инъомҳо бо роҳи тамаъҷӯӣ, харидани хизматчиӣ, сохтакории хидматӣ, аз худ кардан ва тороч намудани амвол, хариди тичорати суиистифода аз салоҳиятҳои кормандони ташкилоти тичоратӣ ва дигар ташкилот ва боз ҷиноятҳои дигар ҳастанд.

Мувофиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани мукофоти ғайриқонунӣ аз ҷониби шахси мансабдор чун “гирифтани пора” (моддаи 319-и КҶ) арзёбӣ мегардад, гирифтани чунин пора бо роҳи тамаъҷӯӣ аз ҷониби хизматчиёне, ки ашхоси мансабдори дав-

латӣ нестанд, ҳамчун “гирифтани мукофоти ғайриқонунӣ бо роҳи тамаъҷӯӣ” арзёбӣ мешавад. Ба ҳамин монанд, додани мукофоти ғайриқонунӣ ба шахси мансабдори давлатӣ чун “додани пора” (моддаи 320-и КҶ), чунин амал нисбат ба хизматчиӣ шахси мансабдори мақомоти давлатӣ набуда чун “додани мукофот ба хизматчиӣ” (моддаи 325-и КҶ) арзёбӣ мегарданд.

Суиистифода аз ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои ҳукумати худ бар хилофи манфиатҳои хизматӣ, агар ин кирдор (ҳаракат ё беҳаракатӣ) бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахси содир шуда, ба таври қиддӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо, ё манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи ҷамъият, ё давлатро поймол карда бошанд.

*Моддаи 314-и Кодекси ҷиноятии
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Меъёри асосии маҳдудсозии гирифтани пора ва мукофоти ғайриқонунӣ аз суиистифода аз ваколатҳои мансабӣ он аст, ки ҳангоми суиистифода шахси мушаххаси пешниҳодкунандаи мукофоти моддӣ ва мутобиқан хизмати ғайриқонунӣ ҷавобан ба мукофот расонидашаванда нест.

Қонунгузориҳои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин кирдорҳои коррупсионӣ дар бахшӣ хусусӣ, чун азҳудкунӣ ё исрофқориҳои амволи боваркардашуда, ришвадиҳии тичоратӣ ё суиистифода аз ваколатҳои хизмати ташкилоти тичоратӣ ва дигар ташкилотҳо ва ғайраро ба сифати ҷиноят эътироф мекунад.

Он чи ки нисбат ба шахси мансабдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ додан ё гирифтани пора номида мешавад, нисбат ба шахси мансабдори ташкилоти тичоратӣ ё ҷамъиятӣ ҳамчун ришвадиҳии тичоратӣ арзёбӣ мегардад.

Ташкили пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия. Пешгирӣ ва муборизаро бар зидди коррупсия дар доираи салоҳиятҳои худ ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи назорат, ҷомеаи шаҳрвандӣ, воситаҳои ахбори омма ва созмонҳои байналмилалӣ ба амал мебароранд.

Вазифаи ҳокимияти қонунбарор (парламент) дар ин соҳа таҳияи қонунгузориҳои зиддикоррупсионӣ ва ташаккули заминаи ҳуқуқии мубориза бар зидди коррупсия мебошад.

Ҳокимияти иҷроия (ҳукумат) вазифадор аст, ки ислохотҳои зиддикоррупсионӣ гузаронад, қоидаҳо ва барномаҳои зиддикоррупсионӣ таҳия карда, амалӣ созад, фаъолияти муътадили мақомоти

ти махсусгардонидашударо бобати пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия таъмин кунад, ба ташаккули ҳокимияти иҷроия ва хадамоти шаҳрвандии ғайрикоррупсионӣ мусоидат кунад.

Вазифаи ҳокимияти судӣ ниғаҳдории ҳокимиятҳои қонунбарору иҷроия аз суиистифода, ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон аз худсарӣ ва поймолкуниҳо, чазо додани коррупционерҳо ва мубориза бар зидди коррупсия дар муҳити худ мебошад.

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти махсуси зиддикоррупсионӣ вазифадоранд, ки далелҳои коррупсияро ошкору пешгирӣ ва тафтиш карда, сабабҳо ва шароити ба амал омадани коррупсияро омӯзанд ва таҳлил кунанд, оид ба осон кардани равандҳо чорӣ намудани усулҳои нави идоракунии, ки имконият медиҳанд, шароит барои коррупсия камтар гардад, пешниҳодҳо таҳия созанд, ба аҳли ҷомеа дар бораи ҳодисаҳои коррупсия ва вазъи корҳо дар соҳаи мубориза бар зидди коррупсия маълумотҳо манзур намоянд, ба маърифати зиддикоррупсионии шаҳрвандон кумак расонанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Кадом санадҳои байналмилали-ҳуқуқии ба масъалаҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия бахшидашуда ба шумо маълуманд?
2. Кадом меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешгирии коррупсия нигаронида шудаанд?
3. Навъҳои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсиониро номбар кунед. Онҳо аз якдигар чӣ фарқ доранд?
4. Ба андешаи шумо, оё коррупсия ҷинойат аст ва мубориза бар зидди он танҳо кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад?
5. Вазифаҳои дар назди мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои ҷамъиятӣ истодаро, ки ба пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия нигаронида шудаанд, тавсиф бахшиед.

2. ТАДБИРҶОИ ПЕШГИРӢ КАРДАНИ АМАЛҶОИ КОРРУПСИОНӢ ДАР ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН

Самтҳои асосии пешгирии коррупсия. Фаъолияти давлат дар соҳаи пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия (сиёсати зиддикоррупсионии давлатӣ) дар шароити ҳозира ба самти мустақили сиёсати давлатӣ табдил меёбад.

Сиёсати зиддикоррупсионӣ таҳия ва мунтазам амалисозии чорабиниҳои давлатӣ оид ба решакардани сабабҳо ва шароитест, ки бо паҳншавии коррупсия мусоидат мекунанд.

Дар параграфҳои қаблӣ қайд карда шуд, ки коррупсия решаҳо ва сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташкилӣ-идоракуний, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дорад, Бинобар ин, пешгирии самарабахш ва маҳдудсозии масоҳатҳои коррупсия коркарду амалисозии маҷмӯи чорабиниҳои айнан чунин характер доштара тақозо мекунад.

Самтҳои асосии ин чорабиниҳои давлатӣ инҳоянд:

- а) банақшагирии чораҳои зиддиамали коррупсия дар сатҳи умуми-давлатӣ;
- б) тақмили қонунгузориӣ милли;
- в) бунёди низоми пурсамар, боадолатона ва шаффофи қабул ба хизмати давлатӣ ва ба ҷо овардани хизмати давлатӣ;
- г) фароҳам овардани шароит барои назорати пурсамари ҷамъиятӣ ва давлатӣ ба тақсимот ва сарфи маблағҳои буҷет;
- ғ) таҳкими ҳокимияти судӣ;
- д) баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ошкорсозӣ, пешгирӣ ва тафтиши далелҳои коррупсия;
- е) таҳкими низоми институтҳои давлатӣ аз нигоҳи самаранокии фаъолияти онҳо дар зиддиамалии коррупсия;
- ё) таҳқиқи вазъи коррупсия тавассути методикаи омӯрӣ, иҷтимоӣ ва усулҳои дигар;
- ж) вусъати дастрасӣ ба иттилоот, таъмини шаффофияти қабули қарорҳо, ҷалби аҳли ҷомеа ба зиддиамали фаъолона бар зидди коррупсия;
- з) таълим ва тарбияи зиддикоррупсионии ашхоси мансабдор ва шахрвандон.

Фикр кунед, ба андешиш шумо, боз кадом самтҳои иловагии пешгирии коррупсия мавҷуданд?

Банақшагирии зидди амали коррупсия. Муваффақияти сиёсати зиддикоррупсионӣ чи дар сатҳи умумидавлатӣ ва чи дар сатҳи идораӣ аз бисёр ҷиҳат вобастаи банақшагирии дурусту босифати ин сиёсат аст.

Барномабандии умумидавлатӣ имконият медиҳад, ки самтҳои асосии пешгирии коррупсия, мундариҷаи чорабиниҳои зиддикоррупсионӣ, давраҳои гузаронидани онҳо, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятии сафарбаршаванда, манбаъҳои маблағгузорӣ ва механизмҳои назорати амалисозии барнома муайян карда шаванд.

Шарти муҳимтарини муваффақият дар таҳияи барномаи давлатӣ ба коркарди он ҷалб намудани намоёндогони ҷомеаи шахрвандӣ, доираҳои соҳибкорон, созмонҳои байналмилалӣ ва воситаҳои ахбори омма мебошад.

Бо назардошти махсусиятҳои вазифаҳо ва нақши ҳар як идора дар амалисозии чораҳои зиддикоррупсионӣ дар асоси барномаи умумидавлатӣ, ҳамчунин, чорабиниҳои идоравиро таҳия ва амалӣ гардонидан мумкин аст.

Назорат ба амалисозии барномаи умумидавлатӣ ба зиммаи мақомоти умумидавлатии зиддикоррупсионӣ вогузошта мешавад. Ҳамчунин, қорӣ намудани амалияи ҳисоботдиҳии мақомоти давлатӣ ба мақсади арзёбии самаранокии фаъолияти зиддикоррупсионии онҳо мувофиқи мақсад аст.

Такмили қонунгузорӣ. Номукаммалии қонунгузорӣ барои ба амал омадани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ заминаи мусоид фароҳам оварда метавонад. Аз ҷумла, ба ин мавҷудияти холиғҳо (ноқисҳо), номуайяни, ихтилофоти санадҳои қонунгузорӣ ё меъёрҳои алоҳидаи онҳо мусоидат мекунанд. Онҳо ба ашхоси мансабдорӣ коррупсияписанд имконият медиҳанд, ки бо тамаъҷӯии амалишавии озодонаи ҳуқуқҳои шаҳрвандон машғул шаванд.

Дар ҳуди қонунҳо ё меъёрҳои алоҳида мавҷуд будани монеаҳои беасос дар роҳи амалисозии ниятҳои ғоиданоки ҷамъиятӣ (равандҳои мураккабгардонидашуда, уҳдадорҳои серхарҷ ва ё бо душворӣ иҷрошаванда) шаҳрвандон ва ё соҳибкоронро ба харида гирифтани ашхоси мансабдор, ё рафтани ба сӯи «иктисодиёти пасипардагӣ» маҷбур месозанд. Чунин меъёрҳо дар соҳаҳои қонунгузории андоз ва ё гумрук хеле зиёданд.

Бисёр вақт меъёрҳои ҳуқуқ низ ба ашхоси мансабдор баҳри амал кардан бо салоҳдиди худ имкониятҳои аз ҳад зиёд медиҳанд, ки ин ҳам савдои озодро дар интиҳоби тарзи ҳалли масъалаҳо осон мегардонад.

Бинобар ин, яке аз самтҳои муҳими пешгирии коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон экспертизаи доимии бонизомии қонунгузорӣ ва лоиҳаи қонунҳо ба мақсади дар онҳо бартараф кардани «холиғҳо» барои коррупсия мебошад. Ҳамчунин такмили ҳуди қонунгузории зиддикоррупсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади кириминалкунонии ҳамаи шаклҳои имконпазирии зоҳиршавии коррупсия ба фарогирии кирдорҳои коррупсионии ҳамаи категорияҳои ашхоси мансабдор зарур аст.

Одоб, танзими ихтилофоти манфиатҳо, инкишофи ҳисоботдиҳӣ ва шаффофият дар хидмати давлатӣ. Ташаккули асосҳои одоби, ҳавасмандгардонии росткорию бегаразӣ, таъмини шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ шартҳои муҳимтарини пешгирии коррупсия дар хидмати давлатӣ ба шумор мераванд.

Фикр кунед, ки ҳар як хизматчиӣ давлатӣ бояд чӣ гуна сифатҳо дошта бошад?

Одоб низоми меъёрҳои рафтори маънавии инсон, ягон гурӯҳ ё ҷомеаи касбӣ аст.

Талабҳои одоби ба хизматчиёни давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, баён гардидаанд.

Кодекси одоб муқаррар кардааст, ки хизматчиӣ давлатӣ бояд:

- 1) ба амалисозии стандартҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи хидмату рафтори бенақс кӯшад, ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва вақти фориғ аз хизмат ба онҳо содиқона ва бегузашт пайравӣ намояд;
- 2) аз ҳамаи он чӣ, ки обрӯи мақомоти давлатиро паст мезанад, барканор бошад. Вай ба ғоидаи манфиатҳои шахсӣ ё манфиатҳои дигар одамон набояд ба обрӯи касбии худ зарар расонад;
- 3) фаъолияти худро тавре амалӣ созад, ки ба лаёқати амал кардани худ чун шахси фурӯхтанашаванда ва бегараз ягон зарра шубҳа наафтад;
- 4) аз таъсири шаҳрвандон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилоти касбӣ-ҷамъиятӣ озоду мустақил бошад, ба ашхос ва ташкилоти алоҳида эътибори хоса надихад;
- 5) аз гирифтани пардохти подоши муқаррарнашуда барои иҷрои вазифаҳои худ дар шакли чи моддӣ (пул инъомҳо) ва чи ғайримоддӣ (хизматҳо) канораҷӯӣ кунад;
- 6) иштирокро дар қорҳое, ки дар онҳо ҳешовандонаш ҷамъ шуданд ё ҳолатҳои дигар, ки баҳри бевосита ё бавосита манфиатдор будани ӯ ба натиҷаи ниҳой асос шуда метавонанд ва ин ҳама метавонад, ки бегаразии вайро зерӣ шубҳа гузорад, рад кунад.

Ҳолати охирин вазъи ихтилофдори манфиатҳо номида мешавад.

Ихтилофи манфиатҳо зиддияти байни вазифаҳои ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ ва манфиатҳои хусусӣ шахсонӣ мансабдор аст, ки дар ин маврид манфиатҳои хусусӣ қодиранд ва тарзи ғайриҳуқуқӣ ба иҷрои вазифаҳои функсияҳои расмӣ аз ҷониби онҳо таъсир расонанд.

Яке аз гуногуннавъҳои ихтилофи манфиатҳо дар хизмати давлатӣ непотизм мебошад.

Непотизм (аз лот. nepotis – набера, қиян) вазъиятест, ки дар он як хешованд ба кор хешованди дигарро қабул намуда, дар ин маврид салоҳияти ба ӯ назорат кардано роҳ дорад.

Протексионизм (чӯрабозӣ)-ро низ ба нусхаи дигари ихтилофи манфиатҳо дар хизмати давлатӣ мансуб доништан мумкин аст.

Протексионизм (аз лот. protectio – ҳимоя, сарпарастӣ) вазъиятест, ки вақти интихоби кадрҳо афзалият ё бартарият ба дӯстон (ҳамсинфон, ҳамсабақони солҳои донишҷӯӣ, ҳамхизматҳо ва ғайра), сарфи назар аз он ки онҳо барои кор дар вазифаи муайян лоиқ ҳастанд, ё не, дода мешавад.

Ба мақсади барҳам додани ихтилофи манфиатҳо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба депутатҳо, аъзои ҳукумат, судҳо, прокурорҳо ва дигар ашхоси мансабдор ишғол кардани вазифаи дигар ва шугълварзиро бо ғайриқонунии соҳибкорӣ манъ кардааст. Хизмати яққоии хизматчиёни давлатии ба яқдигар хеш, агар хизмати онҳо бо тобеияти бевосита ё зерин назорати яқ будани дигаре алоқаманд бошад, манъ аст.

Бо мақсади таъмини назорат ва ҳисоботдиҳандагии хизматчиёни давлатӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» хизматчиёни давлатиро вазифадор намудааст, ки ҳамаҷола дар бораи даромадҳо ва вазъи амволияшон декларатсия пешниҳод кунанд.

Ба пешгирии коррупсия ҳамаҷунин таъмини шаффофияти равандҳои харидҳои давлатӣ, ҳусусиягардонии амволи давлатӣ, додани иҷозатномаҳои (литсензияҳо)-и давлатӣ, вомбаргҳои Бонки миллий, вомбаргҳои кафолатноки ҳукуматӣ, маблағҳои буҷетӣ ва равандҳои озодсозӣ аз пардохти андозҳо мусоидат мекунад.

Таълими зиддикоррупсионии ашхоси мансабдор ва шахравандон. Воситаи муҳими пешгирии коррупсия вусъату тарғиби донишҳо дар бораи коррупсия, ихтилофоти манфиатҳо, меъёрҳои одоб, ҷазодиҳӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, фароҳам овардани вазъи оштинопазирӣ ба коррупсия дар ҷомеа мебошад.

Ҳалли ин вазифа ташкили таълими доимии ашхоси мансабдори мақомоти андоз, гумрук ва мақомоти дигарро дар ҷойҳои қорашон

дар назар дорад. Ташкили курсҳои махсуси таълимӣ оид ба масъалаҳои одоб ва чорабиниҳои зиддиамалии коррупсия барои ашхоси мансабдори мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимият дар Донишқадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон басо муҳим аст.

Ба соҳибкорон омӯзондани усулҳои зиддиамалии ғаёлона ба коррупсия ва ғошсозии ходимони коррупсияписанд, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳукукии журналистон ва ба онҳо омӯзонидани усулҳои таҳқиқоти журналистии ҳодисаҳои коррупсионӣ нақши махсус мебозанд.

Гузaronидани чорабиниҳои маърифатӣ ва мубоҳисаҳои ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои мубориза бар зидди коррупсия ва интишори ҳисоботи мақомоти давлатӣ дар бораи вазъи иҷрои барномаҳои зиддикоррупсионӣ хеле муҳим мебошанд.

Вале омили аз ҳама муҳимми пешгирии коррупсия ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ дар аҳоли махсусан дар насли наврас, тавассути амалисозии барномаҳои таълими оммавӣ бо дохил кардани барномаҳои давлатӣ дар муассисаҳо ва донишгоҳҳо мебошад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

- 1. Маънии сиёсати зиддикоррупсионии давлат чист? Самтҳои асосии пешгирии коррупсияро тавсиф бахшед.*
- 2. Қонунгузори номуқаммал ба кадом тарз ба инкишофи коррупсия мусоидат мекунад?*
- 3. Одоб чист? Нақши одоб дар пешгирии коррупсия чӣ гуна аст?*
- 4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни давлатӣ чӣ гуна талаботи одобӣ пешниҳод мешавад?*
- 5. Зери мафҳуми ихтилофи манфиатҳо чиро мефаҳманд?*

ЗАМИМАИ III.

МЕХАНИЗМҲОИ МИЛЛИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. ҲИФЗИ СУДИИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Ҳокимияти судӣ: мафҳум ва аломатҳо. Ҳокимияти судӣ мутобиқи моддаи 84-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонуният ва адолатро ҳифз кунад.

Функсияи асосии суд амалӣ гардонидани адолати судӣ аст. Адолатнокӣ категорияи ахлоқист, чун санги маҳаки баҳсхост ва ҳар кас дар лаҳзаи душвор метавонад аз он истифода кунад. Вақте ин адолатро судҳо аз рӯи қонун муайян мекунанд, он адолати судӣ номида мешавад. Доираи салоҳияти судҳое, ки адолати судиро амалӣ мегардонанд, дар моддаи 84-и Конститутсия таҳким бахшида шудааст. Фаъолияти дигар судҳо, масалан, чун суди рафиконо, суди ҳакамӣ, ки дар номашон ифода ёфтаасту ин ё он масъалаҳоро ҳал мекунанд, амалисозии адолати судӣ ҳисоб намешавад. Барои ҳалли ягон масъалаи мушаххас суди дигар таъсис намедиханд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкили суди фавқулода манъ аст (моддаи 84-и Конститутсия). Бо назардошти он ки тартиби фаъолияти судҳои фавқулода ба талаботи принципҳои демократӣ ҷавобгӯ нест, таърих ин таҷрибаи манфии адолати судиро маҳкум кард.

Ҳокимияти судӣ рукни мустақили ҳокимияти давлатӣ аст. Манбаи таъсиси ҳокимияти судӣ, чун дигар рукнҳои ҳокимияти давлатӣ, халқ мебошад ва он бо вай дар асоси баробарҳуқуқӣ ҳамкорӣ мекунанд. Дар мавриди ворид шудани шикоят аз амалҳои дигар рукнҳои ҳокимият суд амали онҳоро санчида, фаъолияти зиддиҳуқуқиашонро нишон медиҳад ва санадҳои гайриқонунии ин мақомотро бекор месозад.

Адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо аз ҷониби суди мустақим амалӣ мегардад. Амалисозии адолати судӣ салоҳияти ҳоссаи ҳокимияти судӣ аст.

Ҳокимияти судӣ ба ягон ҳокимияти дигар тобеъ нест, судяҳо ҳангоми амалӣ гардонидани адолати судӣ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон итоат мекунанд. Касе ҳақ надорад, ки ба фаъолияти судяҳо мудохила кунад. Дахлат ба фаъолияти судя ҷиноят аст ва шахсони гунаҳкор барои монӣ шудан ба амалишавии адолати судӣ тибқи моддаи 345-и КҶ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Мустақилияти судяҳо бо кафолатҳои ҳуқуқию иҷтимоӣ таъмин мегардад. Дар натиҷа, ҳангоми амалисозии адолати судӣ қарорҳои қатъие қабул карда мешаванд, ки

ризоият ё тасдиқ намудани касеро талаб намекунанд ва ичрои онҳо хатмӣ аст (моддаи 8-и Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳо”).

Ҳокимияти судӣ, ки мувофиқи тартиботи муқарраркардаи қонун, ки дар моддаи 2-и Қонуни конституцсионии ҚТ “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” ифода гардидааст, тавассути истеҳсолоти судии конституцсионӣ, граждонӣ, хоҷагӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ амалӣ гардонида мешавад.

Зери мафҳуми муруфияи судӣ фаъолияти бо қонун муайянкардашудаи суд оид ба баррасию ҳал кардани қорҳои марбут ба муносибатҳои ҳуқуқии субъектҳои дар онҳо иштироккунанда фаҳмида мешавад. Тартиботи муруфиявӣ ба суд имконият медиҳад, ки оид ба ҳар баҳс ҳақиқатро муқаррар созад ва дар асоси қонун қарори адолатнок қабул намояд.

Низомии судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Судҳои доираи салоҳияташон умумӣ ва махсус. Зери мафҳуми низомии судӣ ҳамаи судҳо ва звеноҳои онҳо фаҳмида мешавад. Конституцсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низомии судиро ба тариқи зайл муайян кардааст: Суди Конституцсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе.

Ин низомии судӣ ягона буда, ҳамаи звеноҳо адолати судиро ба амал мебароранд. Тарзи ташкил, сохтор ва фаъолияти онҳо ба Қонуни алоҳидаи конституцсионӣ ба танзим дароварда шудааст.

Низомии судиро вобаста ба салоҳият ва самти фаъолият ба ду гурӯҳи шартӣ ҷудо кардан мумкин аст:

1. Судҳои салоҳияташон умумӣ;
2. Судҳои салоҳияташон махсус.

Ба судҳои салоҳияташон умумӣ инҳо дохил мешаванд: Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳрию ноҳиявӣ. Гурӯҳи мазкур аз се звено иборат буда, ҳар як звено воҳиди алоҳидаи маъмурӣ-территориявӣ ва дар маҷмӯъ тамоми мамлакатро фаро мегирад. Ин судҳо аксари қулли қорқоро баррасӣ менамоянд ва баъзан онқоро судҳои умумиграждонӣ низ меноманд.

Суди конституцсионӣ ба судҳои салоҳияташон махсус мансуб буда, ба низомии ягонаи судии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад. Ҳамзамон Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсус дорад. Тартиби ташкилшавӣ ва фаъолияти он бо Конститут-

сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 89) ва Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (1995) муайян карда шудааст. Мутобиқи моддаи 1-и ҳамин Қонуни конституцсионӣ Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти судӣ оид ба ҳифзи Конституцсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини волоият ва амали мустақими меъёрҳои Конституцсия дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи Конституцсия, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсис ёфтааст.

Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми судӣ мақом аввалро ишғол карда, аз 7 судя бо шомилсозии Раис, чонишини ӯ ва судяҳо иборат аст, ки онҳоро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси миллий интиҳоб менамояд. Яке аз онҳо намоёндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Дар Суди конституцсионӣ парвандаҳо ошкоро баррасӣ мешаванд. Ҳар кас ҳуқуқ дорад дар ҷамъомади судии Суди конституцсионӣ иштирок карда, бо рафти кори он шинос шавад. Мурофия мубоҳисавӣ буда, тарафҳо ҳангоми пешниҳоди далелҳо ва дархостҳо ҳуқуқҳои баробар доранд.

Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон” доираи субъектҳоеро, ки ҳуқуқи ба Суди конституцсионӣ муроҷиат кардан доранд, муайян менамояд (моддаи 37). Баробари субъектҳои дигар шаҳрвандон низ ҳақ доранд ба Суди конституцсионӣ бар асоси истифодаи қонун ва танҳо баъди баррасӣ шудани шикоятҳои дар мақомоти дахлдор оид ба масъалаҳои вайрон карда шудани ҳуқуқҳои конституцсионӣ ё манфиатҳои қонуниашон муроҷиат кунанд. Бо ин роҳ онҳо метавонанд ҳуқуқҳои асосии худро ҳифз кунанд.

Сарфи назар аз он ки моддаи 37-и Қонуни конституцсионӣ “Дар бораи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон” чунин ҳуқуқро ба “шаҳрвандон” мутааллиқ донистааст, аммо истилоҳи мазкур шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бетабааро низ фаро мегирад. Мутобиқи моддаи 37-и Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аризаҳои шаҳрвандон танҳо дар суратҳои зерин қабул карда мешаванд:

1. Агар қонуни татбиқшуда ҳуқуқҳои конституцсионии шаҳрвандонро вайрон намуда бошад.
2. Агар қонун дар парвандаи мушаххас аллақай татбиқ карда шуда бошад ва аз ҷониби мақомоти дахлдор аллақай баррасӣ шуда бошад.

Бояд дар назар дошт, ки ба Суди конституционӣ бо шикоят аз болои санадҳои меъёрию ҳуқуқии дар моддаи 89-и Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон” нишондодашуда: қонунҳо, санадҳои ҳуқуқи яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, созишномаҳои ҳукми амал пайдонакардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардан мумкин аст.

Аз рӯйи натиҷаҳои баррасии муроҷиати шахс бобати вайрон карда шудани ҳуқуқҳои конституционӣ ё озодихо суд яке аз чунин қарорхоро қабул мекунад:

1. Дар бораи ба Конститутсия мутобиқатнадошта ҳисоб кардани қонун ё қисмати он ва аз эътибор соқит донистани он.
2. Дар бораи ба Конститутсия мутобиқатнадошта ҳисоб кардани қонун ё қисмати он.

Дар фаъолияти Суди конституционӣ ҳуқуқҳои инсон нақши махсус доранд. Ҳамасола ба Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғайриконституционӣ будани ин ё он санад дахҳо шикояту аризаҳо ворид мегарданд. Дар бисёр ҳолатҳо дархостҳо дар бораи мутобиқат накардани онҳо ба Конститутсия аз ҷониби суд қонеъ қунонида мешавад.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олии судӣ буда, ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданин ва маъмурӣ ба фаъолияти судҳои ВМКБ, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, судҳои ҳарбӣ назорат мебарад.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ парвандаҳоро ба сифати суди зинаҳои яққум, дуҷум, мувофиқи тартиби назорат ва аз рӯйи ҳолатҳои нав муайяншуда баррасӣ менамояд: барои санҷиши конституционии қонуни татбиқшуда оид ба парвандаи мушаххас ҳуқуқ дорад ба Суди конституционӣ муроҷиат намояд; амалияи судиро ҷамъбаст мекунад, ба судҳо оид ба масъалаҳои истифодаи қонунгузори амалқунанда, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ ба миён меоянд, шарҳу тавзеҳоти роҳбарикунанда медиҳад, дигар ваколатҳои ба вай додаи қонунро ба ҷо меорад.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Раис, ҷонишини аввали ӯ, ҷонишинон, судҳо ва машваратчиёни халқӣ, ки онҳоро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб менамояд, таркиб меёбанд.

Дар Суди Олӣ Пленуми Суди Олӣ, раёсати Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои гражданин Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид

ба парвандаҳои ҷиноятии Суди Олӣ ва коллегияи ҳарбӣ ташкил карда мешавад.

Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятҳо, суди шаҳри Душанбе аз раис, ҷонишини якум, ҷонишинони раис, судяҳои суд ва машваратчиёни халқӣ иборатанд.

Азбаски судҳои зикргардида судҳои звенҳои васатианд, парвандаҳоро ҳамчун судҳои моҳиятан зинаи аввал ва ҳам ба сифати зинаи кассатсионӣ назораткунанда баррасӣ мекунанд.

Судҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ звенҳои асосии низоми судии мамлакатро ташкил медиҳанд. Дар ҳамаи шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон судҳои шаҳрӣ ноҳиявӣ таъсис дода шудаанд.

Судҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ парвандаҳои граждани, ҷиноятӣ ва маъмуриро моҳиятан баррасӣ мекунанд. Ба онҳо баррасии ҳамаи парвандаҳо, ба истиснои парвандаҳое, ки барои баррасиашон судҳои болоӣ ваколатдоранд, мумкин аст. Судя аз рӯи натиҷаҳои баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ ҳукм ва парвандаҳои граждани қарор мебарорад.

Ба судҳои шаҳриву ноҳиявӣ оид ба ҳамаи масъалаҳо муроҷиат кардан мумкин аст. Масалан, одам техникаи маишӣ рӯзгор харид ва он зуд аз қор баромад. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон” харидор ҳақ дорад ба иваз қардани чизи вайрон ва дар сурати набудани ҳамаи хел чиз баргардондани маблағи додаашро талаб кунад. Дар сурати қонеъ гардонидани талаботи харидор вай ҳақ дорад, ки ба суд муроҷиат кунад, суд дар навбати худ вазифадор аст, ки аризаро моҳиятан пурра, объективӣ ва бегаразона баррасӣ қарда, аз рӯи натиҷаҳои он қарор қабул намояд. Ё шаҳрванд бо қарори қабулкардаи сардухтури стансияи санитарӣ эпидемиологӣ розӣ нест. Дар ин маврид ҳам ӯ ҳақ дорад, барои муайян қардани дурустӣ ё нодурустии қарори сардухтур ба суд муроҷиат кунад. Садҳо чунин мисолҳо, ки предмети баррасӣ дар суд мебошанд, овардан мумкин аст.

Судҳои иқтисодӣ. Низоми судҳои иқтисодии мамлакат, ки судҳои салоҳияташон махсус мебошанд, аз Суди Олии иқтисодӣ, судҳои иқтисодии ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе иборат аст.

Судҳои иқтисодӣ бахшҳои хоҷагиро баррасӣ мекунанд. Моҳияти парвандаҳои мазкур бахшҳои байни субъектҳои хоҷагидор аст. Инҳо беш аз ҳама бахшҳои байни қорхонаҳо ва ташкилот мебошанд. Аммо дар баробари ба назари эътибор гирифтани мақоми моликияти ҳусусӣ шаҳрвандон низ дар ин қор чун тарафҳо баромад мекунанд. Соҳибқорони инфиродӣ низ метавонанд дар суди иқтисодӣ ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунӣ худро ҳимоя кунанд.

Судҳои иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори ҳифзи кафолатҳо (озодиҳои иқтисодӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳамаи шаклҳои моликият) ва ҳуқуқҳои иқтисодӣ (ҳуқуқи моликият ва талофии зарар), ки дар моддаҳои 12, 32-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, нақши муҳим мебозанд.

Масалан, комбинати консервабарории “Себи сурх” ба хоҷагии деҳқонии “Азим” маблағро сари вақт напардохт. Ба ин васила ба хоҷагии деҳқонӣ, ки моликияти хусусӣ аст, зарар расонида шуд. Хоҷагии деҳқонии “Азим” ҳуқуқ дорад, ба суди иқтисодии вилоят бо талаби ситондани маблағ ва талофӣ кардани зарари расонидашуда муроҷиат кунад ва ба ҳамин васила тавассути суди иқтисодӣ ҳуқуқи конститутсионӣ худро ҳифз намояд.

Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил буда, чун судҳои салоҳияташон махсус адолати судиро дар ҳамаи қисмҳо, муассисаҳо, корхонаҳо, ташкилоти Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идоракунии ҳарбӣ ва дигар қисмҳои ҳарбӣ ба амал мебарорад.

Судҳои ҳарбӣ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи принсипи территориявӣ оид ба маҳали ҷойгиршавии гарнизонҳо ташкил гардида, аз судҳои ҳарбии гарнизонҳо ва коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таркиб меёбанд.

Ҷаъолияти судҳои ҳарбӣ ба ҳимояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ, шаҳрвандони дар ҷамъомадҳои ҳарбӣ иштирокдошта ва дигар шаҳрвандон ва манфиатҳои қонунии қисмҳо, корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳои ҳарбӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ нигаронида шудааст.

Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи категорияҳои парвандаҳои ҷиноятии марбут ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони уҳдадорҳои ҳарбӣ дошта ва ё бо иштироки онҳо ба амаломадаро баррасӣ мекунанд.

Ба судҳои ҳарбӣ корҳои марбут ба Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, парвандаҳое, ки хизматчиёни ҳарбӣ дар он ба сифати тараф(ҳо) баромад мекунанд, тобеанд. Судҳои ҳарбӣ ҳамчунин парвандаҳоро аз рӯйи шикоятҳои хизматчиёни ҳарбӣ аз болои қарорҳо ва фармонҳои мақомоти идоракунии ҳарбӣ, ки ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии онҳоро вайрон мекунанд, баррасӣ менамоянд.

Ба ин тариқ, низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз судҳои салоҳиятдоштон умумӣ ва махсус иборат буда, ҳар кадоме аз онҳо дар қори ҳифзи ҳуқуқҳои инсон нақши муҳим доранд.

Адолати судӣ, вазифаи асосии мақомоти судӣ дар амалисозии адолати судӣ. Моддаи 2-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” муқаррар кардааст, ки ҳокимияти судӣ танҳо ба судҳо мутааллиқ аст ва ягон мақомот ва шахси дигар ҳақ надорад, ки ба зиммаи худ вазифаи амалисозии адолати судиро бигирад. Яке аз фарқиятҳои асосӣ, ки субъекти адолати судӣ танҳо суд аст ва дигар ягон мақомоте онро иваз карда наметавонад, аз ҳамин ҷост. Вобаста ба он ки ҳокимияти судӣ рӯи гуногунавии ҳокимияти давлатист, пас адолати судӣ ҳамчун як нави фаъолияти давлатӣ баромад мекунад.

Дигар аломати адолати судӣ тартиби махсуси муҳофизаи амалиявии он мебошад.

Адолати судӣ танҳо мувофиқи тартиботи муқарраргардидаи муҳофизаи амалӣ мегардад ва вайрон кардани он маънии адолати судиро зерӣ шубҳа мегузорад. Суд ҳангоми баррасии парвандаи мушаххас мӯҳҳои гуногуни ҳуқуқро истифода мекунад ва ба фикри ягона омада, қарори дахлдор қабул менамояд. Бинобар ин, адолати судӣ қарори боадолатонаи ба қонун асосёфтаи суд мебошад.

Бо назардошти андешаҳои боло ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки адолати судӣ яке аз вазифаҳои махсуси давлат буда, дар ин самт дар муҳофизаи судӣ парвандаҳои ҷиноятӣ, граждонӣ, маъмурӣ, ҳоҷагӣ ва конститутсионӣ баррасӣ шуда, дар асоси Конститутсия ва қонунҳо қарорҳо қабул мегарданд. Натиҷаи он қабули қароре мегардад, ки ба ҳифзи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунӣ вайронгардида ниғаронида шуда, иҷрои он ҳатмист.

Принсипҳои адолати судӣ. Адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қоидаҳои умумиҳуқуқие ба амал бароварда мешавад, ки моҳияти демократии ташкил ва фаъолияти судиро ифода менамояд.

Ин қоидаҳои умумиинсонӣ принципҳои адолати судӣ мебошанд. Принципҳои адолати судӣ тӯли замонҳои дароз роҳи барқароршавии ҳудро паймуда, дар ин байн фаъолити суд ва рушди ҳаёти ҷамъиятӣ дар шуури ҷамъиятӣ бартарӣ ҳосил кардани арзишҳои умумибашариро тақмил мебахшидаанд. Ин принципҳо дар санадҳои дар боло зикргардида таҳким ёфтаанд ва дар тантанаи адолат аҳаммияти қалонро моликанд.

Принсипҳои адолати судӣ, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким ёфтаанд, инҳоянд: қонуният; мустақилияти ҳокимияти судӣ; амалишавии адолати судӣ ҳангоми баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд; таъмини ҳуқуқҳои инсон ба қафолати ҳифзи судӣ; қафолатҳои ёрии ҳуқуқӣ ҳангоми амалишавии адолати судӣ; фарзияи бегуноҳӣ; мустақилияти судяҳо ва тобеияти онҳо танҳо ба Конститутсия ва қонунҳо; баррасии танҳо ва дастаҷамъонаи парвандаҳо; амалисозии адолати судӣ бар асоси мувоҳида ва баробарии тарафҳо; ошкор будани мувофиқи судӣ; забони мувофиқи судӣ.

Адолати судӣ аз рӯйи ҳамаи категорияҳои парвандаҳо (гражданӣ, ҷиноятӣ, ҳоҷагӣ ва конститутсионӣ) бояд дар асоси принсипҳои зикршуда амалӣ гардад. Дар сурати риоя нашудани яке аз принсипҳо ҳукм ё қарори суд ғайриқонунӣ ҳисобида, он аз ҷониби суди болоии зинаи дуҷуми бекор карда мешавад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. *Ҳокимияти судӣ қист ва аломатҳои он чӣ гунаанд?*
2. *Зери мафҳуми истилоҳи “мувофиқи судӣ” чӣ фаҳмида мешавад?*
3. *Низомии судии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом судҳоро фаро мегирад?*
4. *Ҳайат ва салоҳиятҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.*
5. *Ҳайат ва салоҳиятҳои судҳои вилоятиро номбар кунед.*
6. *Ҳайат ва салоҳияти судҳои шаҳрӣ ва ноҳиявиро номбар кунед.*
7. *Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон судҳои дигар (конститутсионӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ) барои чӣ таъсис дода шудаанд?*
8. *Шаҳс ба Суди конститутсионӣ бо кадом масъала мувоҷиат карда метавонад?*
9. *Қадам шартҳои қабули аризаи шаҳрвандон аз ҷониби Суди конститутсионӣ мавҷуданд?*

2. МЕХАНИЗМҶОИ МАЪМУРИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҶОИ ИНСОН

Институтҳои давлатии ғайрисудии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва махсусиятҳои фаъолияти онҳо. Дар амалисозии эҳтирому риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон баробари ҳокимияти судӣ дигар мақомот ва муассисаҳо, созмонҳо ва шахсони мансабдор низ фаъолият мекоранд. Нақш ва шакли фаъолияти ҳар қадоме аз ин мақомот аз доираҳои ҳуқуқӣ вобастаанд. Ин механизми ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро баъзан “механизми маъмурӣ-ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон” низ меноманд. Мо мавзӯи мазкурро зери унвони институти давлатии

гайрисудии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон меомӯзем. Ин ҷо мо мақомотеро фаро мегирем, ки маъмурӣ нестанд, аммо институтҳои давлатӣ мебошанд ва дар баробари вазифаҳои асосиашон бо ҳифзи ҳуқуқҳои инсон низ машғул мешаванд. Масалан, комитети Маҷлиси миллӣ, комитети Маҷлиси намояндагон, адвокатура, прокуратура мақомоти маъмурӣ набуда, институтҳои давлатӣ мебошанд ва ҳамчунин бо ҳифзи ҳуқуқҳои инсон машғуланд.

Шаклҳо ва навъҳои фаъолияти давлатӣ басо вусъатнок буда, аз қонунҷодкунӣ, иқтисоддорию созмондиҳӣ, фарҳанг ва тарбия, мудофия ва амният, ҳифзи ҳуқуқ ва ҳимояи тартиботи ҷамъиятӣ иборатанд. Ҳар кадоме аз вазифаҳои номбаршуда аз ҷониби мақомоти дахлдор ба хотири таъмини талаботи инсон, манфиатҳои ҷамъият ва давлат амалӣ мегарданд.

Вазифаи таъмини шароити шоистаи зиндагӣ, риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон матлаби ғамхории давлат дар симои мақомоти он аст. Мақомоти давлатӣ вазифаҳои соҳавии худро иҷро карда истода ҳамзамон вазифадоранд, ки ҳуқуқҳои инсонро на танҳо риоя кунанд, балки дар ҳолати зарурӣ ҳифз кунанд. Аз иҷрои ин вазифа мутобиқи талаботи моддаи 10-и Конститутсия касе озод нест. Аммо мақомот ва муассисаҳои ҳастанд, ки ҳифзи ҳуқуқҳои инсон вазифаи асосиашон мебошад.

Боз як хусусияти институтҳои давлатҳои гайрисудии ҳифзи ҳуқуқи инсон ин аст, ки фаъолияти онҳо дар муқоиса бо ҳифзи судӣ характери нисбатан динамикӣ, яъне фаъол дорад. Яъне, агар ҳокимияти судӣ механизми ҳимояро танҳо ҳангоми гирифтани шикоятҳо ба амал барорад, мақомоти маъмурӣ метавонанд бо ташаббуси худ ҳодисаҳои ҳуқуқвайронкуниро муқаррар карда, барои барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншуда чораҳои пуртаъсир бинанд.

Дуюм, агар суд аризаро мувофиқи тартиботи муқарраркардаи кодекси мурофиавӣ баррасӣ намояд, мақомоти маъмурӣ онро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон” ва дигар қонунҳои соҳавӣ баррасӣ мекунанд. Қонуни зикршуда дар қори батанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ бо бати овардани арзу шикоятҳо ва тартиби баррасии онҳо аз ҷониби шахсони мансабдор нақши калон мебозад. Дар ин қонун мафҳуми мундариҷаи **пешниҳодот, аризаҳо ва шикоятҳо** кушода дода шуда, шахсони мутасаддии баррасию ҳалли онҳо муқаррар гардидаанд, муҳлатҳои баррасӣ, огоҳсозӣ аз натиҷаи баррасии муроҷиатҳо муайян шудаанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиати

шаҳрвандон” Дастурамали коргузорӣ бо мурочиатҳои шаҳрвандонро қабул кардааст. Ин дастурамал тартиби қабул ва ҳалли мурочиатҳои шаҳрвандонро танзим мекунад.

Президент – ҳомии конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Мақом, вазъи ҳуқуқӣ ва нақши Президентро дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷомеа боби 4-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст.

Мутобиқи моддаи 64-и Конститутсия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.

Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллий, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад.

Мундариҷаи ин моддаи Конститутсия васеъ аст. Аввалан, дар ин модда қайд гардидааст, ки Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо аст. Яъне, Президент шахсест, ки ҳифзи Конститутсия ва қонунҳоро кафолат медиҳад. Президент на танҳо шахси муқаррарӣ, балки ӯ институт, мансаби олии давлатӣ мебошад. Вай соҳиби ҳокимияти ҳифзкунандаи муқаррароти Конститутсия ва қонунҳост, ки дар онҳо ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон таҳким баҳшида шудаанд. Соинян, Президент ҳомии ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд аст. Ин вазифаро Президент бо роҳу воситаҳои гуногун ба ҷо меорад. Аз як тараф, вай бевосита бо одамон вохӯрад, шикояту дархостҳои онҳоро ғӯш мекунад ва барои бартарафсозии ҳуқуқвайронкуниҳо ва барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншуда ҷораҳои мушаххас меандешад. Ҷоракое, ки Президент мебинад, фаврӣ ва самараноканд. Масалан, ҷавобан ба мурочиати сокинони минтақаи Рашт бобати нокифоягии таъмини ҳуқуқҳои онҳо ба иттилоот дар минтақаи Рашт дар муддати кӯтоҳтарин маркази паҳши барномаҳои телевизионӣ сохта ба истифода дода шуд.

Аз тарафи дигар, Президент мақомоти гуногуни давлатӣ таъсис дода, онҳоро вазифадор менамояд, ки дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон пурсамар ва бонизом фаъолият намоянд.

Президенти мамлакат барои ҳимояи Конститутсия ва қонунҳои мамлакат, ки бояд ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҳифз намоянд, механизмҳои худро ба кор мебарад. Аз ҷумла, ӯ Дастгоҳи иҷроияи Президент ва Ҳукуматро ташкил кардааст, ки дар онҳо сохторҳои гуногун барои амалишавии меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо фаъолият мекунанд. Масалан, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фармони худ аз 25.02.2002 Низомнома ро дар бораи Дастгоҳи

ичроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст. Тибқи банди 2-и он Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти давлатии таъминкунандаи фаъолияти Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон мебошад. Дар банди 10-и Низомномаи мазкур қайд шудааст, ки вазифаи асосии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани шароит ба Президент баҳри аз ҷониби ӯ иҷро шудани вазифаҳои ҳомии Конститутсия ва қонунҳои мамлакат, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили ваҳдати миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзии мамлакат, пойдории давлат ва муътадил амал кардани мақомоти давлатӣ аст.

Раёсати кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дастгоҳи иҷроияи Президент аз якҷанд воҳидҳои сохторӣ иборат аст. Байни онҳо сохторҳои ҳастанд, ки вазифаи асосиашон машғул шудан ба масъалаҳои ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Чунин сохтор раёсати кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Раёсат дар асоси Низомномаи бо Амри Президент аз 17.02.1998 тасдиқшуда фаъолият мекунад.

Мутобиқи Низомномаи мазкур вазифаҳои раёсат аз инҳо иборат аст:

1. Таъмини фаъолияти Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон оид ба амалисозии назорат ба ҳолати риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд;

2. Таъмини фаъолияти Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон бобати барқарорсозии ҳуқуқҳо ва озодиҳои вайронкардашудаи конститутсионии инсон ва шаҳрванд;

3. Иштирок дар амалисозии сиёсати Сарвари давлат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ва масъалаҳои дигар.

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои дар боло қайдшуда Раёсати кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони Дастгоҳи иҷроияи Президент функцияҳои зеринро ба ҷо меорад:

4. Ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия, корхонаҳо ва муассисаҳо ва шахсони мансабдор оид ба таъмин намудани кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд назорат мебарад;

5. Баррасии саривақтии шикоятҳо ва аризаҳои шаҳрвандонро аз ҷониби Дастгоҳи иҷроияи Президент ва дигар мақомоти иҷроия таъмин мекунад;

6. Қабули шахсии шаҳрвандонро аз ҷониби Президент ва Дастгоҳи ӯ ташкил мекунад;

7. Ҳисоботи ашхоси масъули вазоратҳо ва идораҳои оид ба таъмин намудани кафолатҳои конституционии ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мешунавад.

Комиссияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон. Ҳукумати мамлакат бо мақсади таъмини иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон аз 4 марти соли 2002 қарор кард, ки дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи оид ба таъмин намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон таъсис диҳад. Комиссияи мазкур мақомоти байниидорагии машваратӣ маҳсуб шуда, кори худро дар асоси низомнома ба ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо ва идораҳо, корхонаҳо ва ташкилот оид ба таъмини ҳамоҳангсозӣ (имплементатсия)-и иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон равона намудааст.

Вазифаи асосии Комиссия таъмини иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон аст. Комиссия функсияҳои гуногунро ба ҷо оварда, ҳуқуқ дорад, ба мақомоти манфиатдор супориш диҳад, ки иҷрои уҳдадориҳоро дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳои вайронкардашуда таъмин намоянд, дар бораи иҷрои ин корҳо ҳисобот шунавад.

Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонунияти конституционӣ, қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. Фаъолияти кумита қисми муҳимми кори Маҷлиси намояндагон аст. Мутобиқи моддаи 22-и тартиби (регламенти) кори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон салоҳияти кумитаи мазкур баррасии масъалаҳои мебошад, ки бо ҳуқуқи инсон зич алоқаманданд.

Кумита на танҳо бо қонунэҷодкунӣ, балки бо ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳо низ машғул мешаванд. Кумита ҳамасола ҳазорҳо арзу шикоят мегирад, ки ба масъалаҳои вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳо марбутанд. Ин муроҷиатҳои шаҳрвандон дар кумита мавриди баррасиҳо қарор мегиранд. Баъдан онҳо ба вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шахсони мансабдор барои иҷро интиқол гардида, ба рафти иҷрояшон назорат бурда мешавад.

Кумита оид ба таъмини асосҳои конституционӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва қонунияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кумитаи мазкур 17 апрели соли 2000 бо қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ёфтааст. Кумита ҳангоми омӯзиш ва баррасии қонунҳо онҳоро аз нигоҳи конституционӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, қо-

нуният арзёбӣ карда, дар иҷлосияҳо аз номи кумита ҳулосаҳо иброз медорад. Дар ҳолате, ки қонун ба талаботи асосҳои конституционӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, қонуният ҷавобгӯӣ аст, кумита ба он ҳулосаи мусбат медиҳад. Дар ҳолати акс қонунҳои вайронкунандаи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ба Маҷлиси намояндагон баргардонда мешаванд. Ба Маҷлиси намояндагон баргардондани қонуни ғайриҳуқуқӣ усули ҳифзи ҳуқуқи инсон мебошад.

Усули дигари ба риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мусоидаткунанда ба ҷамъомадҳои Кумита даъват кардани шахсони мансабдори мутасадди риояи ҳуқуқҳои инсон мебошад.

Усули дигари амалисозии фаъолияти Кумита қабули мурочиатҳои шаҳрвандон аст. Кумита оид ба вайрон кардани ҳуқуқҳои конституционӣ масъалаҳо муҳокима карда, ин мурочиатҳоро ба мақомоти салоҳиятдор мефиристад ва рафти иҷрои саривақтии онҳоро назорат мекунад.

Прокуратура. Прокуратура мақомоти давлатӣ аст ва бинобар ин, мо онро ба механизмҳои давлатии ғайрисудии ҳифзи ҳуқуқи инсон мансуб медонем.

Мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияи асосии прокуратура назорати риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Прокуратура мақомоти ягона ва марказиест, ки ба он Прокурори Генералӣ сарварӣ мекунад. Прокурори Генералӣ ба Маҷлиси миллӣ ва Президент ҳисоботдиҳанда аст.

Тартиби ташкил ва фаъолият, сохтор ва салоҳияти прокуратура бо Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» танзим мешавад.

Мақсади амалисозии назорат барои риояи дақиқ ва яхелаи қонунҳо ҳифзи манфиатҳои давлатӣ ва шахсӣ мебошад. Моддаи 4-и Қонуни конституционӣ «Дар бораи мақомоти прокуратура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазифаи мақомоти прокуратураро чун таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ муайян кардааст, ки мақсад аз онҳо ҳифзи:

- истиқлолият ва соҳибхитӣҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳуқуқҳо ва озодиҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқҳои дигари инсон ва шаҳрванд;
- асосҳои сохти демократии ҳокимияти давлатӣ, вазъи ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, дигар мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятию динӣ, хизмҳои сиёсӣ ва дигар сохторҳои ғайриҳукуматӣ мебошад.

Аз ин чо хулоса кардан мумкин аст, ки нақши прокуратура дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бебаҳост.

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти прокуратура назорати риояи дақиқ ва иҷроии яхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳудидоракунӣ, мақомоти идоракунии ҳарбӣ, мақомоти назоратӣ, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шаклҳои моликият, шахсони мансабдори онҳо мебошад.

Байни самтҳои фаъолияти мақомоти прокуратура назорати риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд асосист. Прокурор ҳангоми иҷроии вазифа дар самтҳои гуногун бо масъалаҳои ҳуқуқҳои инсон дучор меояд, чун объектҳои назорат бо одамон вобастаанд, прокурор назоратро амалӣ гардонда истода, дараҷаи риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муқаррар менамояд. Ба масъалаҳои таҳкимбаҳшии назорати прокурорӣ ба риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд Прокурори генералӣ борҳо таваҷҷуҳро ҷалб намуда, яқчанд дастур ба нашр расондааст, ки дар онҳо аз прокурорҳои тобеъ дар сатҳи зарурӣ ва бо камоли масъулиятшиносӣ ба роҳ мондани ин кор талаб карда мешавад.

Дар самти назорати риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд прокурор кори худро бо методҳои гуногун амалӣ месозад.

Аввалан, ӯ бо ташаббуси худ дар доираи нақшаи кор корхонаҳо ва муассисаҳо, ташкилот ва мақомоти давлатиро санҷида, қонуншиканиҳоеро ошкор месозад, ки дар рафти онҳо ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд низ ҳалал дидаанд. Дар чунин ҳолатҳо прокурор вазифадор аст, ки ҳолати воқеиро муқаррар созад ва барои барқарорсозии ҳуқуқҳои вайронкардашуда чораҳо бинад. Яъне, ӯ вобаста ба характери ҳуқуқи вайронкардашуда яке аз санадҳои таъсиррасонии прокурориро (эътироз, пешниҳодот, қарор, амр) иншо мекунад ва барои иҷро кардан мефиристад.

Сониян, дар бисёр ҳолатҳо аз амалҳо ва ё қарорҳои шахси мансабдори ҳокимияти маҳаллӣ ё ташкилоту идораҳо ба шаҳрвандон зарар расонида мешавад. Масалан, одам аз вазифааш ғайриқонунӣ сабуқдӯш карда шудааст ё ўро, умуман, аз кор ҷавоб дода, бо ҳамин ҳуқуқи конституционии ашро ба меҳнат вайрон кардаанд. Агар ин шахс ба прокуратура муроҷиат кунад ва прокурор дар ин қарор нишонаҳои ғайриқонунӣ аз кор озод карданро мушоҳида намояд, вай ба қарори роҳбари корхона эътироз баён месозад. Дар ин сурат дар муҳлати 10 шабонарӯз аз тарафи шахси мансабдор оид ба барта-рафсозии ҳуқуқвайронкунӣ ва сабабу шароити ба он мусоидаткарда

бояд қарори дахлдор қабул карда, оид ба натиҷаҳо ба таври хаттӣ ба прокурор хабар дода шавад.

Сеюм, прокурор ҳангоми амалӣ гардонидани назорат ба фаъолияти фаврӣ-чустучӯӣ, таҳқиқу тафтишоти пешакӣ кӯшиш мекунад, ки ба вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон роҳ дода нашавад, аммо дар мавриди мавҷудияти чунин таҳдид баҳри роҳ надодан ба он тадбирҳо меандешад. Бинобар ин, қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти фаврӣ-чустучӯӣ ва муҳофизати ҳақҳои инсон мепазиранд.

Прокурор ҳамчунин барои боздошт дар ҷойи қабулу тақсими муқаррар кардани назорат ба рафтори ашхоси аз ҷазо озодкардашуда, ҳабси амвол, ки бо қарорҳои ҳуқуқҳои конституционии шаҳрвандон марбутанд, иҷозат медиҳад. Прокурор вазифадор аст, ки ашхоси нодуруст боздоштшуда, ҳамчунин дар ҷойҳои нигоҳдори муваққатӣ ва ҷойҳои тафтишоти қаблӣ нодуруст нигоҳдошташавандаро озод кунад.

Адвокатура. Адвокатура байни дигар мақомоти давлатӣ, ки фаъолиятшон ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд нигаронида шудааст, мақоми махсус дорад ва барои вай расонидани ёрии ҳуқуқӣ вазифаи ягона аст, ки Конститутсия муайян кардааст.

Агар Конститутсия мавҷудияти адвокатураро, пеш аз ҳама, бо муҳофизати ҳақҳои ҳамаи шаҳрвандон вобаста шуморад, вай ҳамзамон муҳофизати ҳақҳои шаҳрвандон, маъмурӣ, ҳамаи ва конституциониро низ дар назар дорад.

Дар асоси Конститутсия Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура» қабул шудааст, ки моҳият, ҳадафҳо ва вазифаҳои адвокатура ва шаклҳои ташкили онро муайян мекунад.

Мутобиқи моддаи 1-и ин қонун адвокатура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳодияи мустақили касбиест, ки тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидани ёрии ҳуқуқиро ба ашхоси воқеию юридикӣ таъмин мекунад. Адвокат ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ашхоси воқеию ҳуқуқиро амалӣ гардонидани истода, ғояҳои инсондӯстӣ, адолат ва қонуниятро таҷассум месозад.

Аҳамияти иҷтимоии адвокатура дар расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои мизочон дар шароити эълони демократии ҳуқуқбунёд ба маротиба меафзояд. Мураккабии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар давраи ислохотҳои ҳуқуқӣ ва барқароршавии принципҳои давлати ҳуқуқбунёд қабули теъдоди зиёди санадҳои меъёрию ҳуқуқиро тақозо мекунад ва дар истифодаву татбиқи дурусти онҳо нақши адвокат ҳамчун ҳуқуқшиноси касбӣ басо калон аст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҶО

1. Ба ҷуз ҳифзи судӣ боз кадом усулҳои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мавҷуданд?
2. Ҳифзи давлатии гайрисудии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро кадом мақомот ва шахсони мансабдор ба амал мебароранд?
3. Ҳифзи давлатии гайрисудии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро кадом санадҳои ҳуқуқӣ муайян мекунанд?
4. Ҳомии Конститутсия ва ҳуқуқҳои инсон кист ва ин чӣ маънӣ дорад?
5. Дар бораи нақши прокуратура дар таъмини риояи ҳуқуқҳои инсон нақл кунед? Вазифаҳои асосии он кадомҳоянд?
6. Супориши Президенти мамлакатро дар Маҷлиси васеи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба манъи ҷалб кардани хонандагон ба мавсими ҷамъоварии ҳосили пахта ва нигоҳи риояи ҳуқуқи инсон муҳокима кунед.
7. Якчанд қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба назари шумо дар ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шахрванд аҳаммияти бештаре доранд, номбар кунед.

3. МЕХАНИЗМҲОИ ҒАЙРИҲУКУМАТИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Созмонҳои ғайриҳукуматӣ – институти ҷомеаи шахрвандӣ.

Механизмҳои ғайриҳукуматиҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар баробари механизмҳои судӣ ва гайрисудии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон нақшу мавқеи ба онҳо хосро доро буда, тавассути созмонҳои ғайриҳукуматӣ амалӣ гардонидани мешаванд. Ҷомеаи инсонӣ, бо вучуди он ки барои ҳалли масъалаҳои идоракунии давлату ҳукумат созмон додааст, ба муттаҳидшавии одамон берун аз доираи ҳукумат, ки дар баробари ҳукумат проблемаҳои ҷамъиятиро ба манфиати беҳбуди он ҳал мекунанд, ниёзманд аст. Ин созмонҳо ба таври ихтиёрӣ аз тарафи одамон созмон дода шуда, созмонҳои ғайритиҷоратии пайрави арзишҳои умумибашарӣ мебошанд. Масалан, онҳо проблемаҳои мавҷударо ба давлат ва сохторҳои он маълум сохта, дар меърофаринӣ ғаёлона ширкат меварзанд, дар назди ҳукумат оид ба проблемаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, экология, тандурустӣ, маориф, фарҳанг масъалагузориҳо мекунанд ва андешидани тадбирҳои мушаххасро талаб менамоянд, мониторинги ғаёлолияти мақомоти давлатиро гузаронида, дар ин хусус аҳли ҷамъиятро хабардор месозанд.

Баъзе созмонҳои ғайриҳукуматӣ мониторинги иҷрои уҳдадорӣҳои байналмилалӣ ба зимма гирифтаи ҳукуматро амалӣ мегардонанд. Боз баъзе созмонҳои ғайриҳукуматие ҳастанд, ки ҳалли масъалаҳои марбут ба ҳуқуқҳои инсонро вазифаи асосии худ медонанд.

Созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар мамлакатҳои дорои анъанаҳои демократӣ дар муносибатҳои байни ҷомеа ва давлат воситае буда, ба беҳшавии ин муносибатҳо мусоидат мекунанд, ҳодисаҳои вайрон кардани ҳуқуқҳои инсонро аз ҷониби давлат пешгирӣ менамоянд. Хушбахтона, дар мамлакати мо бо раванди афзоиши теъдоди Созмонҳои ғайриҳукуматӣ мавқеъ ва нақши онҳо низ бобати банизомдарории муносибатҳои байни ҳокимият ва ҷомеа беш аз пеш вусъат меёбад. Созмонҳои ғайриҳукуматӣ институти ҷомеаи шахрвандӣ мебошанд. Барқарорӣ ва инкишофи созмонҳои ғайриҳукуматӣ ба пешрафти босуръати ҷомеаи шахрвандӣ мусоидат мекунанд. Ҷомеаи шахрвандӣ ба арзишҳои чун эътирофи ҳуқуқҳои инсон, дахлнопазирии онҳо, гуногуншаклии моликият, озодии меҳнат ва соҳибкорӣ, худидоракунии ва озодии афкор асос мекунанд. Бо ташкилбӣи асосҳои ҷомеаи шахрвандӣ ва рушди он таъсиррасонии давлат ва инсон камтар мегадад ва вобастагии саҳти инсон аз давлат аз байн меравад.

Асосҳои ҳуқуқии ташкилбӣ ва фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматӣ. Асоси ҳуқуқии ташкилбӣ ва фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (1998) мебошанд. Дар моддаи 28-и Конститутсия омадааст, ки «шахрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шахрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои характери демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифокҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба он дохил ва аз онҳо хориҷ гардад».

Ин меъёри конститутсионӣ ба шахрвандон ҳуқуқ медиҳад, ки дар созмонҳо ва иттиҳодияҳо муттаҳид шаванд. Созмонҳои ғайриҳукуматӣ иттиҳодияи шахрвандон ба шумор мераванд ва фаъолияти онҳо бо қонун «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (1998) танзим мегардад. Шахрвандон дар асоси ин қонун бо мақсади дар ҳаёт татбиқ намудани ҳуқуқҳои шахсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва ҳифзи манфиатҳои худ метавонанд бе гирифтани рухсати пешақӣ аз мақомоти ҳокимияти давлатӣ муттаҳид шаванд.

Давлат ҳуқуқҳо ва манфиатҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятиро таъмин мекунанд ва дар асоси Конститутсия барои иҷрои вазифаҳои оинномавии ин ташкилот шароит фароҳам меорад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд созмонҳои ғайриҳукумати маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ таъсис ёбанд. Онҳо бо ташаббуси муассисонашон на камтар аз се шахрванд таъсис дода мешаванд. Ба ҳайати муассисони иттиҳодияи ҷамъиятӣ баробари шахсони воқеӣ шахсони юридикӣ низ дохил шуда метавонанд (моддаи 10-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ»).

Созмонҳои мазкур фаъолияташонро мувофиқи оинномаҳои қабулкардаашон, ки дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайд гузаронида мешаванд, амалӣ месозанд. Ин созмонҳо баробари дигар субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ вазифадоранд, ки талаботи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро бечунучаро иҷро кунанд. Прокурори Генералӣ ва прокурорҳои тобеи вай ба риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо аз ҷониби ин созмонҳо назорат мебаранд.

Мақомоти бақайдгирӣ низ ба риояи вазифаҳои оинномавӣ аз ҷониби ин ташкилот назорат карда, ҳатто ҳақ доранд, ки аз аъзои созмон оид ба масъалаҳои кори оинномавӣ шарҳу тавзеҳот талаб намоянд.

Вазифаҳои асоси созмонҳои ғайриҳукуматӣ. Вазифаҳои асосии созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар оинномаҳои онҳо зикр мегарданд. Баъзе аз онҳо вазифаҳои маҳдуди муайян доранд, аммо аксарашон вазифаҳои универсиалие доранд, ки бо ҳифзи ҳуқуқҳои инсон вобастаанд. Онҳо дар раванди қонунҷодкунӣ ширкат варзида, мониторинги риояи ҳуқуқҳои инсонро мегузаронанд, ба одамони ниёзманд кумак мекунанд, бо маърифати ҳуқуқӣ машғул мешаванд, адабиёт ба нашр расонда, конференсия ва семинарҳо мегузаронанд, ҳамкориҳои байналмилалиро амалӣ месозанд.

Шаклҳои маъмули фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматӣ. Яке аз навъҳои маъмули фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматӣ расонидани ёрии ройғони ҳуқуқӣ ба табақаҳои ниёзманди аҳоли мебошад. Дар ин бобат созмонҳои ғайриҳукуматие чун «Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ», «Маркази таҳлили машваратӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон» ва ғайра қорҳои зиёдеро ба ҷо меоранд. Маҳз бо ёрии созмони ғайриҳукумати «Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ» бисёр табақаҳои камбизоати аҳоли ба ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоии худ муваффақ гардидаанд.

Созмони ғайриҳукумати «Маркази таҳқиқоти гендерӣ» тавасути гузаронидани конференсияҳо ва семинарҳои гуногун, ҳамчунин чопи китоби брошюраҳои масъалаҳои марбут ба маърифати ҳуқуқии занон ва мардонро ба маълумоти одамон расонида, проблемаҳои

оилавиरो ҳал мекунад, ба занҳо бо додани маслиҳатҳо ёрмандӣ мекунад.

Имрӯз дар Тоҷикистон масъалаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирини меҳнатӣ, ки дар Русия мебошанд, бо қатъияти тамом дар миён меистад, чун таъмину ҳуқуку озодиҳои онҳо дар сатҳи паст қарор дорад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор созишномаҳои байнихукуматӣ ба имзо расонидааст, ки аз ҷумла ба масъалае чун баробарсозии ҳуқуқҳои шахрвандон дар Русия ва Тоҷикистон дахл мекунад.

Боз як хусусияти ташкилоти ғайриҳукуматӣ дар Тоҷикистон ин аст, ки онҳо, мутаассифона, қариб маблағгузории дохилидавлатӣ надоранд. Бисёре аз онҳо фаъолияти худро дар асоси грантҳои созмонҳои байналмилалӣ ва ёриҳои беруна аз дигар давлатҳо амалӣ месозанд. Сохторҳои тичоратии мамлакати мо имкониятҳои молиявии ба ин ташкилот кумак расонданро алҳол надоранд.

Пешрафти фаъолияти ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ба манфиатҳои бунёди ҷомеаи созгор аст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Қадам механизмҳои ғайриҳукуматиҳои ҳифзи инсон ба шумо маълуманд?*
2. *Созмони ғайриҳукуматӣ чист?*
3. *Қадам созмонҳои ғайриҳукуматиҳои Тоҷикистонро номбар карда метавонед?*
4. *Вазифаи созмонҳои ғайриҳукуматӣ аз чӣ иборат аст?*
5. *Нақши созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар чӣ зоҳир мешавад?*

ЗАМИМАИ IV.

МЕХАНИЗМҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

1. ТАВСИФИ УМУМИИ НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Механизмҳои байналмилалӣ хифзи ҳуқуқи инсон: маҳсусиятҳо ва навъҳо. Ҳуқуқҳои инсон ва қазияҳои хифзӣ он дар замонҳои қадим таваҷҷуҳи инсониятро ба худ ҷалб кардаанд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бо гузашти асрҳо тадриҷан барқарор гардида, дар санадҳои қонунгузори сатҳҳои гуногун таҳким ёфтаанд. Ҳуқуқҳои инсон, ҳамчунин, хифзи онҳо чун проблемаҳои давлатҳои алоҳида, пеш аз ҳама, дар қонунгузориҳои онҳо таҳким ёфта ва ба танзим дароварда шудаанд. Ҳалли мусбати проблемаи мазкур аз бисёр 'чиҳат бо вазифаҳои иқтисодиёи сиёсӣ ва мавқеи, ки инсон дар низоми арзишҳо дар давлат ишғол менамуд, аз таваҷҷуҳи давлат ба арзишҳои демократӣ, озодӣ ва риояи ҳуқуқҳои инсон симои асосии рушди дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият ва давлат баамалоянда вобаста буд.

Асри XX дар фаҳмишу хифзи ҳуқуқҳои инсон саҳми басо бузург гузошт. Пеш аз ҳама, ҳуқуқи инсон чун категорияи байналмилалӣ пазируфта шуд, номгӯйи ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосӣ, ки бояд ҳар як одам соҳиб бошад, муайян гардид, ҳамчунин механизмҳои байналмилалӣ хифз ва назорати риояи ҳуқуқҳои инсон муқаррар гардиданд. Ба ин ҳама вайронкуниҳои оммавии ҳуқуқҳои инсон дар давраи Ҷанги дуҷонибаи ҷаҳонӣ, ваҳшонияти режимҳо, мавҷудияти низоми мустамликадорӣ, таъбири наҷодӣ, генотсид ва ғайра сабаб дошанд.

Марҳилаи муҳим дар муносибатҳои байнидавлатӣ дар соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон таъсиси Созмони Милалӣ Муттаҳид (СММ) гардид. Оинномаи СММ аввалин муоҳидаи байналмилалӣ маҳсуб мешавад, ки ба инкишофи ҳамкории давлатҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон асос гузошт.

Самтҳои асосии фаъолияти СММ дар соҳаи ҳуқуқи инсон инҳоянд:

1. Таҳияи санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Ба сифати мисоли чунин санадҳо Эълониҳои умумии ҳуқуқи башар, Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ, Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва ғайраҳо номбар кардан мумкин аст;

2. Назорати иҷрои уҳдадорӣҳо ба зиммагирифтаи давлатҳо дар соҳаҳои ҳуқуқҳои инсон. Инҳо ташкили мақомоти махсусе мебошанд,

ки вазифаашон назорати доимӣ ба риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон дар худуди ҳамаи давлатҳо, бе ягон истисно, мебошад;

3. Доир кардани машваратҳо оид ба масъалаҳои марбут ба ҳуқуқҳои инсон.

СММ ҳамаи функцияҳои худро тавассути мақомоти асосию ёрирасони хеш, ки ба ин ё он андоза бо масъалаҳои ҳуқуқи инсон машғул мешаванд, амалӣ мегардонад. Масъулияти асосӣ барои иҷрои вазифаҳои марбут ба риояи ҳуқуқи озодиҳои асосии инсон ба зиммаи Ассамблеяи Генералӣ гузошта шудааст. Ваколати мақомоти мазкур дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон бо моддаи 13-и Оинномаи СММ муайян гардидааст. Дар он гуфта мешавад: “Ассамблеяи Генералӣ бо мақсади ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг, маориф, ниғадории тандурустӣ ва кумак баҳри амалисозии ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосӣ барои ҳама, сарфи назар аз нажод, чинс, забон ва дин, таҳқиқот гузаронида, тавсияҳо медиҳад”.

Ассамблеяи Генералӣ омӯзиши ҳолат, эътирофу риояи ҳуқуқҳои инсонро тавассути Шӯрои иқтисодию иҷтимоӣ ва мақомоти ёрирасони он, муассисаҳои махсусгардонидашуда ва Муншии умумии СММ ташкил мекунад. Дар натиҷаи баррасиҳо тавсияҳои дахлдор қабул мегарданд. Онҳо ҳарчанд характери ҳатмӣ надошта бошанд ҳам, бар асоси он ки ба ҷонибдориашон ҳама ё аксари қулли давлатҳои аъзои СММ овоз додаанд, чун уҳдадориҳои умумӣ аз ҷониби ҳама иҷро мешаванд.

Мутобиқи Оинномаи СММ (моддаи 22) Ассамблеяи Генералӣ барои иҷрои вазифаҳои худ ба андозаи зарурат мақомоти гуногуни ёрирасон таъсис медиҳад.

Таҳти сарвари Ассамблеяи Генералӣ бо масъалаҳои ҳуқуқҳои инсон Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ машғул мешавад. Он соли 1946 Комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсонро ташкил дод, ки ба доираи вазифаояш, аз ҷумла омӯзиши васеи вазъияти ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва тайёр кардани пешниҳодоту маърузаҳо дар ин хусус ба Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дохил мешавад.

Ассамблеяи Генералӣ дар иҷлосияи 48-уми худ 20 декабри соли 1993 Резолютсияи № 48/141-ро дар бораи таъсис додани мансаби Комиссари Олӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон қабул кард, ки вазифаи вай ҳамоҳангсозии тамоми фаъолияти СММ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, андешидани тадбирҳои дахлдори афзункунандаи самаранокӣ дар ин соҳа мебошад.

Бо қазияҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳамчунин дигар мақомоти СММ, аз ҷумла идораи Комиссари Олии СММ оид ба корҳои гу-

резаҳо, Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ), Барномаи СММ оид ба муҳити зист (ЮНЕП), ҳамчунин муассисаҳои махсусгардонидашудаи СММ - Ташкилоти байналхалқии меҳнат, ЮНЕСКО, Ташкилоти умимичаҳони нигаҳдории тандурустӣ ва ғайра машғуланд.

Механизмҳои минтақавии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон. Баробари механизмҳои байналмилалӣ ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон механизмҳои минтақавӣ низ амал мекунанд, ки САҲА, ИДМ ва ғайра аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Созмони Амниятӣ Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) қаблан Машварат оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо номида мешуд. Он бар асоси Хуччати хотимавии Ҳелсинки 1-уми августи соли 1975 ташкил ёфта, яке аз самтҳои фаъолиятҳои эҳтироми ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ мебошад. Дар ин ҳуҷҷат қайд шудааст, ки давлатҳои иштирокдор ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва ғайраро дастгирӣ мекунанд, инкишоф медиҳанд ва дар ҳаёт пурсамар татбиқ менамоянд. Давлатҳои иштирокдор озодии шахсиятро бобати ибодат овардан ба дин ё эътиқод бо ҳидояти вичдони худ эътироф ва эҳтиром мекунанд; ҳуқуқҳои ақаллиятҳо, баробарии онҳоро дар назди қонун эҳтиром мекунанд, ба онҳо имконият фароҳам меоваранд, ки аз ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ истифода кунанд ва ғайра. Ба сурати умум қисмати VII-и Хуччати хотимаӣ пурра ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бахшида шудааст.

Дар асоси қарори мулоқоти Будапешт аз 1 январи соли 1995 Машварат оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ба Созмони Амниятӣ Ҳамкорӣ дар Аврупо табдил дода шуд ва мутобиқан ба ин салоҳияти мақомоти он васеъ гардид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи САҲА мебошад ва дар мамлакатаи мо намоёндагии нозирони САҲА фаъолият мекунанд.

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. 8 декабри соли 1991 роҳбарони се давлат – Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Беларус ва Украина Созишнома дар бораи таъсис додани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ)-ро ба имзо расонданд. Баъдан роҳбарони 11 ҷумҳурии собиқ иттиҳод, аз ҷумла Тоҷикистон, 21-уми декабри соли 1991 Протокол ба созишномаи зикргардидаро имзо карданд. 9-уми декабри соли 1993 ба ИДМ Ҷумҳурии Гурҷистон низ ҳамроҳ шуд.

Яке аз ҳадафҳои асосии ИДМ “таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон мутобиқи принципҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуҷҷатҳои САҲА”, ҳамчунин ёрӣ додан ба шаҳрвандони ИДМ баҳри озодона ҳаракат ва муошират кардан мебошад.

Низоми мақомоти ИДМ аз ду навъ иборат аст:

- 1) Мақомоти оинномавӣ.
- 2) Мақомоти дигар.

Ба мақомоти оинномавӣ Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои сарони ҳукуматҳо, Кумитаи Ҳамоҳангсозии машваратӣ, Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, Шӯрои вазирони мудофия, Шӯрои фармондеҳҳои қӯшунҳои сарҳадӣ, Суди иқтисодӣ, Комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсон дохил мешаванд.

Ба гурӯҳи дуюм мақомоте дохил мешаванд, ки дар асоси созишномаҳо ё мутобиқи қарори Шӯрои сарони давлатҳо ё Шӯрои сарони ҳукуматҳо таъсис ёфтаанд. Инҳо Котибони иҷроия, Шӯрои сарони идораҳои берунии иқтисодӣ, Шӯрои байнидавлатӣ оид ба сиёсати зиддимонополӣ, Шӯрои байнидавлатӣ оид ба вазъиятҳои характери табиӣ ва технологӣ дошта ва ғайра мебошанд.

Дар як давлати иштирокдор, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар назди мақомоти оинномавӣ ва мақомоти дигари ИДМ намояндаи доимии мухтори худро доранд, ки робитаҳои байниҳамдигарӣ ва хифзи манфиатҳои давлати худро ба амал мебароранд.

Шӯрои сарони давлатҳои ИДМ он масъалаҳои махсусан муҳими фаъолияти давлатҳои аъзоро дар соҳаи манфиатҳои умумии онҳо муҳокима мекунад, соле ду маротиба ҷамъомад мегузаронад. Бо пешниҳоди яке аз давлатҳои аъзо гузаронидани ҷамъомади ғайринавбатии Шӯрои сарони давлатҳо мумкин аст.

Шӯрои сарони ҳукуматҳо ҳамкории мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатҳои аъзоро Ҳамоҳанг месозад ва соле чор маротиба ҷамъомад мегузаронад. Ҷамъомади ғайринавбатиро бошад, бо ташаббуси ҳукумати яке аз давлатҳои аъзо даъват кардан мумкин аст.

Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ Ҳамоҳангии фаъолияти давлатии аъзоро ба амал бароварда, дар мутобиқсозии онҳо ба фаъолияти ташкилоти байналмилалӣ, ташкили машваратҳо оид ба масъалаҳои сиёсии ба манфиатҳои ҳамагон мувофиқ саҳм мегирад.

Кумитаи Ҳамоҳангсозӣ-машваратӣ мақомоти доимоамалкунандаи иҷроия ва Ҳамоҳангсозии ИДМ мебошад. Вай дар роҳи иҷрои қарорҳои Шӯрои сарони давлатҳо ва Шӯрои сарони ҳукуматҳо оид ба масъалаҳои ҳамкорӣ пешниҳодҳо омода карда, барои тайёр кардани лоиҳаи ҳуҷҷатҳо машваратҳои намояндагон ва комиссияи озмоиш (экспертҳо)-ро ташкил мекунад, ташкилу гузаронидани ҷамъомадҳо-ро таъмин менамояд, ҳамчунин ба қори дигар мақомоти ИДМ ёрмандӣ мекунад.

Шӯрои вазирони мудофия мақомоти оид ба сиёсати ҳарбӣ буда, фаъолияти идораҳои мудофиявии ИДМ-ро Ҳамоҳанг месозад.

Шӯрои фармондеҳони қўшунҳои сарҳадӣ бо масъалаҳои ҳифзи сарҳадҳои берунии давлатҳои аъзо ва таъмини муътадили онҳо машғул мешавад.

Суди иқтисодӣ мақомоти ҳалкунандаи баҳсҳои дар раванди иҷрои уҳдадориҳои иқтисодӣ ба амал меомада буда, тафсири нуктаҳои созишномаҳо ва санадҳои дигарро оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ба амал медарорад.

Комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсон мақомоти машваратӣ ва назораткунандаи ИДМ ба рафти иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифтаи давлатҳои аъзо дар соҳаи ҳуқуқи инсон мебошад.

Нақши ташкилотҳои байналмилалӣ дар ҳифзи ҳуқуқи инсон. Дар шароити ҳозира нақши ташкилоти байналмилалӣ дар соҳаи таъмин ва ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон беш аз пеш меафзояд. Аввалан, бо ташаббуси ташкилоти байналмилалӣ конференсияҳо, семинарҳо, машваратҳои дараҷаҳои гуногун даъват мешаванд, ки ба шарҳу эзоҳ ва тавзеҳи маънӣ ва аҳамиятнокии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳифзи онҳо мусоидат мекунанд. Дуюм, онҳо ба муқаррар гардидану сурат гирифтани ҳамкориҳои байни давлатҳо дар масъалаи риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ёрӣ мерасонанд. Сеюм, ташкилоти байналмилалӣ таҷрибаи пешқадаму мусбати давлатҳоро бобати таъмини ҳифзи дилхоҳи ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва ғайра дар тамоми ҷаҳон паҳн месозанд.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Кадам механизмҳои минтақавии ҳифзи ҳуқуқи инсонро медонед?*
2. *Нақши Созмони Амнияту Ҳамкории Аврупо (САҲА)-ро дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон шарҳ диҳед.*

2. СММ ВА НАҚШИ ОН БАҲРИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶАҲОНИ ҲОЗИРА

Созмони Милали Муттаҳид: таърихи ташаккулёбӣ ва принсипҳои фаъолият. Созмони Милали Муттаҳид ташкилоти байналмилалии универсалии соли 1945 бо мақсадҳои зерин таъсисёфта мебошад: дастгири сулҳ ва амнияти байналмилалӣ; андешидани тадбирҳои пурсамари дастаҷамъона барои пешгирӣ ва бартарафсозии таҳдидҳо ба сулҳ; бо роҳи мусолимматомез ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ; рушди муносибатҳои дӯстонаи байни халқҳо; амалисозии ҳамкориҳо дар ҳалли проблемаҳои байналмилалии характери иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона дошта; дастгирӣ ва инки-

шоф додани эҳтиром ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии ҳамагон, сарфи назар аз тафовутҳои наҷодӣ, ҷинсӣ, забон, дин ва ғайра (моддаи 1-и Оинномаи СММ).

Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд СММ) бо ташаббуси Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Британияи Кабир таъсис ёфтааст. Дар Конференсияи Қрим (соли 1945) дар бораи таъсиси ташкилоти умумии байналмилалӣ барои ниғаҳдории суҳл ва амният қарор қабул карда шуд.

Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид. Оинномаи СММ дар таърихи муносибатҳои байналмилалӣ нахустин қарордоди байналхалқист, ки ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон асос гузошт. Нуктаҳои асосии Оинномаи СММ аз ҷониби намояндагони Иттиҳоди Шӯравӣ, ИМА, Британияи Кабир ва Чин таҳия гардиданд. Матни ниҳии Оинномаи СММ дар конференсияи Милали Муттаҳид дар Сан-Франсиско бо иштироки намояндагони 50 давлат мувофиқа карда шуд ва имзои он 26-уми июни соли 1945 ба вуқӯъ пайваست. Оиннома бояд аз ҷониби давлатҳои ба он имзогузошта тасдиқ (ратификатсия) карда мешуд. Муқаррар гардид, ки Оиннома баъди ба махфусият супурдани тасдиқномаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, ИМА, Британияи Кабир, Чин ва Фаронса, ки мақоми аъзои доимии Шӯрои амниятро соҳиб гардиданд, ҳукми амал пайдо мекунад. Оиннома 24-уми октябри соли 1945 ҳукми амал пайдо кард ва имрӯз санаи таъсисёбии Созмони Милали Муттаҳид махсуб мегардад.

Оинномаи СММ аз дебоча, 19 боб ва 111 модда иборат аст. Қисми ҷудонопазири Оинномаи СММ Статути Суди байналхалқӣ мебошад. СММ давлатҳоро вазифадор мекунад, ки ҳамкориҳои байналмилалиро бо мақсадҳои ёрӣ расонидан ба “эҳтирому риояи умумии ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ барои ҳама, сарфи назар аз тафовутҳои наҷодӣ, ҷинсӣ, забон, дин ва ғайра вусят бахшанд”.

Оинномаи СММ самтҳои асосии рушд ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар ҳуқуқи муосири байналмилалӣ муайян менамояд. Зимнан, талаботи Оинномаи СММ бобати риояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ба ҳамаи давлатҳо тааллуқ дорад. Оинномаи СММ ҳамаи давлатҳои аъзои СММ-ро вазифадор менамояд, ки дар ҳамкорӣ бо СММ бо мақсади муваффақ шудан ба эҳтирому риояи ҳамагонии ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ барои ҳама, бе ягон истисно, кӯшишҳои якҷоя ва мустиқилона кунанд.

Принсипҳои асосии фаъолияти СММ дар моддаи 2-и Оинномаи СММ таҳким ёфтаанд. Онҳо чунинанд:

1. Соҳибхитири баробари ҳамаи аъзои СММ;

2. Иҷрои поквичдононаи уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда;
3. Ҳалли мусолиमतомези баҳсҳои байналмилалӣ бо усулҳои, ки боиси таҳдид ба сулҳу амнияти байналмилалӣ нашаванд;
4. Таъмини он, ки давлатҳои аъзои СММ набуда мувофиқи принципҳои СММ амал намоянд;
5. Дахлат накардани СММ ба корҳои, ки салоҳиятҳои дохилии ҳар давлат мебошанд ва ғайра.

Ҷумҳурии Тоҷикистон – узви СММ. Соли 1992 Ҷумҳурии Тоҷикистон узви ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ чун Созмони Милали Муттаҳид гардид. Дар айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун узви СММ, бо муассисаҳои махсуси СММ муваффақона ҳамкорӣ мекунад. Таҷриба ва ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр соҳаҳо аз ҷониби СММ ҳамчун роҳнамои амалиёт тавсия шудааст. Мамлакатҳои мо ҳамаи санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсонро имзо карда, онҳоро дар ҳаёт ғарздорона татбиқ менамояд.

Мақомоти асосии СММ. Мақомоти асосии СММ инҳоянд: Ассамблеяи Генералӣ, Шӯрои Амният, Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, Шӯрои васоят, Суди байналмилалӣ ва Котибот.

Ассамблеяи Генералӣ. Аъзои Ассамблеяи Генералӣ ҳамаи аъзои Созмони Милали Муттаҳид махсус мешаванд ва ҳар узви СММ дар Ассамблеяи Генералӣ на бештар аз 5 намоienda дорад.

Ассамблеяи Генералӣ бучети СММ-ро баррасӣ ва тасдиқ мекунад. Вай аъзои ғайридоимии Шӯрои Амният, аъзои Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоиро интихоб менамояд, мақомоти ғарздоранда ташкил мекунад, масъалаҳои қабул ба узвияти СММ ва аз он хориҷ кардан, боздошти амалисозии ҳуқуқ ва имтиёзҳои аъзои СММ-ро ҳаллу фасл карда, Муншии умумиро таъйин менамояд.

Ассамблеяи Генералӣ кумитаҳо ва комиссияҳои ҷи доимӣ ва ҷи муваққатӣ амалкунанда таъсис дода, ғарздорӣ худро тавассути онҳо амалӣ месозад.

Корҳои Ассамблеяи Генералӣ оид ба масъалаҳои муҳим бо овоздиҳии аксарият – аз се ду ҳиссаи аъзои дар овоздиҳӣ иштирокдоштаи Ассамблея қабул мешаванд. Ба чунин масъалаҳо, аз ҷумла, инҳо мансубанд: даровардани тағйирот ба Оиннома, интихоби аъзои ғайридоимии Шӯрои Амният, интихоби аъзои Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва ғайра. Оид ба масъалаҳои дигар қарорҳо бо овоздиҳии одии аксарият қабул мешаванд.

Шӯрои Амният. Давлатҳои аъзои СММ барои таъмини амалҳои фаврӣ ва пурсамар ба зиммаи он масъулияти асосиро баҳри нигоҳдорӣ сулҳ ва амнияти байналмилалӣ вогузоштаанд. Шӯрои Амният аз 15 давлати аъзо иборат буда, 5-тои онҳо аъзои доимӣ ва 10-тояшон

гайридоими мебошанд ва аз ҷониби Ассамблеяи Генералӣ интиҳоб карда мешаванд. Аъзои доимии Шӯрои Амният: Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Британияи Кабир, Чин ва Фаронса. Дар айни замон ҷойи Иттиҳоди Шӯравиро дар Шӯрои Амният Федератсияи Русия ишғол менамояд.

Аъзои гайридоимии Шӯрои Амният ба муҳлати ду сол интиҳоб мешаванд. Ҳамасола панҷ давлат аз нав интиҳоб мегарданд. Мутобиқи резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ (соли 1963) ҷойи аъзои гайридоимӣ чунин тақсим мешавад: аз Африқо ва Осиё – 5 аъзо, аз Аврупои Шарқӣ – 1, аз Амрикои Лотинӣ – 2, аз Аврупои Ғарбӣ ва дигар давлатҳо – 2 ҷой.

Шӯрои Амният ваколатдор аст, ки ҳама гуна баҳс ва ҳама гуна вазъияти ба нигоҳдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ таҳдидкунандаро тафтиш кунад. Вай мавҷудияти ҳама гуна таҳдид ба сулҳ, ҳама гуна ҳодисаҳои вайрон кардани сулҳро муайян сохта, тавсияҳо медиҳад ё қарор мекунад, ки барои нигоҳдорӣ ва барқарорсозии сулҳу амнияти байналмилалӣ чӣ гуна чораҳо дидан лозим аст. Ба ибораи дигар, ҳамаи масъалаҳои марбут ба нигоҳдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ба салоҳияти Шӯрои Амният тааллуқ доранд. Мутобиқи моддаи 25-и Оинномаи СММ аъзои СММ ба зиммаи худ уҳдадорӣ гирифтаанд, ки ба қарорҳои Шӯрои Амният итоат карда, онҳоро иҷро намоянд. Қарори Шӯрои Амният бо роҳи овоздиҳӣ қабул мешавад. Қарорҳои Шӯрои Амният вақте қабулшуда махсуб мегарданд, ки ба ҷонибдории онҳо нӯҳ аъзо, бо фарогирии овозҳои аъзои доимӣ, овоз диҳанд. Агар ҳатто як узви доимӣ зид овоз диҳад, қарор қабулнагардида ҳисоб намешавад. Чунин ҳуқуқи аъзои доимии Шӯрои Амниятро **ҳуқуқи вето** (ҳуқуқи боздоштан ё бекор кардан) меноманд.

***Вето** (аз лот. **veto** – манъ мекунам) – санади боздоранда ё роҳнадиҳанда ба қувваи амал пайдо кардани ягон мақомот.*

Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ. Ин шӯро аз ҷумлаи мақомоти асосии СММ буда, аз 54 давлати аъзои СММ иборат аст, ки аз ҷониби Ассамблеяи Генералӣ ба муҳлати се сол интиҳоб гардида, сеяки онҳо ҳар сол аз нав интиҳоб карда мешаванд.

Вазифаҳои асосии ин мақомот ёрӣ кардан ба баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, шугли пурраи аҳоли, пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ, ҳалли проблемаҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, нигоҳдории тандурустӣ, фарҳанг ва маориф, эҳтиром ва риояи ҳамагонии ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ барои ҳама мебошад.

Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои махсусгардонидашудаи СММ-ро амалӣ гардонда, миёнрави робитаи онҳо ба СММ аст.

Ин мақомот ваколатдор аст, ки тадқиқот гузаронида, оид ба масъалаҳои байналмилалӣ иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин, дар соҳаҳои фарҳанг, маориф, ниғаҳдории тандурустӣ, эҳтироми ҳуқуқҳои инсон маърузаҳо тайёр кунад, аз рӯи онҳо ба СММ, Ассамблеяи Генералӣ ва ташкилоти махсусгардонидашудаи манфиатдор тавсияҳо манзур намояд.

Шӯрои васоят. Мутобиқи Оинномаи СММ Шӯрои васоят вазифаҳои СММ-ро оид ба муносибат ба қаламравҳое, ки бо низомии байналмилалӣ васоят фаро гирифта шуда буданд, амалӣ месохт. Дар айни замон ба сабаби додани истиқлолият ба ҳамаи қаламравҳои таҳти васоят қарордошта зарурат ба чунин мақомот аз байн рафтааст.

Суди байналмилалӣ СММ. Ин мақомоти асосии судии СММ, ки тибқи Статут амал менамояд, қисми ҷудонопазири Оинномаи СММ-ро ташкил медиҳад. Аъзои судро Ассамблеяи Генералӣ ва Шӯрои Амният интиҳоб мекунанд. Мухлати ваколоти аъзои суд 9 сол бо имконпазирии аз нав интиҳоб кардан мебошад.

Суд, чун қоида, дар ҳайати пурра ҷамъомад мегузаронад. Салоҳияти суд аз ҳалли баҳсҳои байни давлатҳо, қабули ҳулосаҳои машваратӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқшиносӣ иборат аст. Мутобиқи Оинномаи СММ чунин ҳулосаҳоро Ассамблеяи Генералӣ ё Шӯрои Амният, ҳамчунин, дигар мақомоти СММ ва муассисаҳои махсусгардонидашуда талаб мекунанд.

Котиботи СММ. Котиботи СММ аз Муншии умумӣ ва кормандоне, ки барои СММ метавонанд зарур бошанд, иборат аст.

Муншии умумӣ шахси асосии мансабдори маъмурии СММ мебошад. Ваколоти асосии ӯ аз амалӣ гардонидани фаъолияти иҷрокунандагӣ фармоишӣ иборат буда, бо татбиқи қарорҳои Ассамблеяи Генералӣ, Шӯрои Амният, инчунин, дигар мақомоти СММ вобаста мебошад. Ба ӯ ҳуқуқ дода шудааст ҳамаи масъалаҳоеро, ки ба андешааш метавонанд ба ниғаҳдории сулҳу амнияти байналмилалӣ таҳдид намоянд, ба маълумоти Шӯрои Амният расонад. Ӯ дар ҷамъомадҳои Ассамблеяи Генералӣ, Шӯрои Амният, Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, дигар мақомоти СММ ширкат меварзад, ғайр аз ин, дар конференсияҳо ва машваратҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд.

Нақши СММ дар ҷаҳони ҳозира. Дар асри ХХІ СММ кӯшишҳо дорад, ки эҳтироми ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон воқеӣ гардад. Ин аз якҷанд ҳолатҳо бармеояд:

Якум, эҳтироми ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби давлат, ҷомеа, сохторҳои ҳокимияти давлатӣ, ҳамчунин ашхоси алоҳида гарави эҳтироми ҳар фард, эътирофи шаъну эътибори инсонии ӯ аст. Эҳтироми ҳуқуқҳои инсон гарави дарки аҳамиятноки, сифатҳои инфиродӣ, қобилиятнокӣ ва манфиатбахшии худ дар ҷомеа аст. Мутобиқан ба ин аз ҷониби одами алоҳида чунин эҳтиром нисбат ба ашхоси дигар, ҷомеа ва давлат низ бояд зоҳир гардад.

Дуюм, ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии инсон бояд дар ҳама ҷо риоя карда шаванд. Ин аз талаботи Оинномаи СММ бармеояд. Риояи ҳуқуқҳои инсон маънои додани имкониятҳои амал кардан мутобиқи ҳуқуқҳои додашуда, яъне амалисозии имкониятҳои дар қонунгузорӣ таҳкимофаро дорад.

Сеюм, таъмини ҳамаҷонибаи амалисозии ҳуқуқҳои инсон.

Аммо бо сабабҳои гуногуни объективӣ ва субъективӣ ба давлат муяссар намешавад, ки амалишавии ин ҳуқуқҳо таъмин кунад. Бинобар ин, давлат вазифаҳои худро, ки аз Оинномаи СММ бармеоянд, дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ на ҳамеша иҷро карда метавонад. Ба ин сабаб СММ сиёсати паҳн кардани таҷрибаҳои пешқадаму мусбатро дар соҳаи амалисозии ҳуқуқҳои инсон ба амал мебарорад.

Чорум, тақмили механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон. Ин маънии содагардонии усул ба воситаҳои ҳифз, ҳамчунин пурзӯр кардани назоратро ба риояи ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби СММ дорад. Дар ҷунин шароит ҳама гуна ҳодисаҳои вайрон кардани ҳуқуқ аз ҷониби ҷи субъектҳо ва ҷи давлат аксуламали сазовор медиҳад. Аксуламали манфӣ ба ҳодисаҳои вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон ба амалҳои ғайилона барои ҳифз ва барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншуда оварда мерасонад.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Кадом принципҳои асосии СММ-ро медонед?
2. Мақомоти асосии СММ-ро номбар кунед.
3. Функсияҳои асосии Шӯрои амниятӣ СММ-ро номбар кунед.
4. Нақши СММ дар асри XXI-ро шарҳ диҳед.
5. Муносибатҳои байниҳамдигарии СММ ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ диҳед.

3. МАҚОМОТИ СММ ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

Мақомоти асосии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон. Бо проблемаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба андозаи муайян ҳамаи мақомот ва муассисаҳои СММ машғуланд. Ғайр аз ин, СММ мақомоте дорад, ки вазифаи асосиашон ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои эътирофгардидаи байналмилалӣ инсон мебошанд. Инҳо Комиссари оид ба ҳуқуқҳои инсон, Комиссари Олӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон, Идораи Комиссари Олии СММ ба корҳои гурезаҳо, кумитаҳои гуногун ва ғайраанд.

Комиссари оид ба ҳуқуқҳои инсон. Комиссари мазкур аз ҷониби Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ соли 1946 таъсис ёфтааст. Вазифаи асосии он тадқиқи ҳолати таъмин ва амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тайёр кардани тавсияҳо ва лоиҳаҳои ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон мебошад. Мақомоти мазкур ҳамчунин супоришҳои махсуси Ассамблеяи Генералии СММ ва Шӯрои иқтисодию иҷтимоиро ба ҷо меорад. Дар комиссия ба таври доимӣ масъалаҳои вобаста ба дағалона вайрон гардидани ҳуқуқҳои инсон муҳокима мешаванд. Комиссари оид ба ҳуқуқҳои инсон дар ин ё он мамлакат вайрон гардидани ҳуқуқҳои инсонро муқаррар карда, метавонад тафтишоти махсус гузаронад ва оид ба бартарафсозии камбудҳои тавсияҳо таҳия намояд.

Фаъолияти комиссари мунтазам такмил меёбад. Дар айни замон баробари истифодаи ҳисобот (маърузаҳо)-и даврии давлатҳо дар бораи вазъияти риоя ва таъмини ҳуқуқҳои инсон дар қаламрави худ комиссия аз шабакаи паҳншудаи гурӯҳҳои корӣ ва маърузагарон, ки ваколатдоранд, вазъият ва ҳолатҳои мушаххаси риояи ҳуқуқҳои инсонро дар мамлакати мушаххас тафтиш намоянд, истифода мекунад, шикоятҳои инфиродӣ ё шикоятҳои гурӯҳҳои одамон ва созмонҳои ғайриҳукумати баррасӣ менамояд. Дар оянда фаъолияти Комиссари СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон метавонад боз ҳам такмил ёбад.

Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон. Ин вазифаро Ассамблеяи Генералии СММ соли 1994 таъсис додааст. Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон шахси мансабдорест, ки аз ҷонибии Муншии умумӣ таъйин шуда, ўро Ассамблеяи Генералӣ ба муҳлати чор сол тасдиқ мекунад. Комиссари Олӣ дар фаъолияти худ Оинномаи СММ, Эълонии умумии ҳуқуқи башар ва дигар ҳуҷҷатҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ба роҳбарӣ мегирад. Вай аз ваколатҳои бархурдор аст, ки имконияти медиҳанд ҳама гуна проблемаҳоро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон баррасӣ намояд ва дар чорабиниҳои ба пешгирии бартарафсозии ҳодисаҳои вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон нигаронидашуда иштирок кунад.

Комиссари Олӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон вазифадор аст:

1. Ба риоя ва амалисозии ҳифзи ҳамаи ҳуқуқҳои граҷданӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ кумак кунад ва ин тадбирҳоро дастгирӣ намояд.

2. Супоришҳои мақомоти салоҳиятдори СММ-ро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон иҷро намояд ва бо мақсади кумакрасонӣ ба дастгирии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон тавсияҳо пешниҳод кунад.

3. Дар риоя ва амалисозии ҳифзи ҳуқуқҳо ба рушд ва расонидани дастгирӣ дар ин масъала аз ҷониби мақомоти СММ кумак кунад.

4. Тавассути Маркази оид ба ҳуқуқҳои инсон ва дигар муассисаҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон хидматгузориҳои машваратӣ, кумакҳои механикӣ молиявиро ба амал барорад.

5. Барномаҳои таълимию тарғиботии СММ-ро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ҳамоҳанг созанд ва ғайра.

Комиссари Олӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон ҳамасола дар бораи фаъолияти худ ба Комиссияи оид ба ҳуқуқҳои инсон ва тавассути Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба Ассамблеяи Генералӣ ҳисобот пешниҳод мекунад.

Суди байналмилалӣ ҷиноятӣ моҳи июли соли 1998 таъсис ёфтааст.

Барои таъсиси суд инҳо асос шуданд: 1. Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиноят эътироф гардидани баъзе амалҳои зиддиҳуқуқӣ. 2. Бе ҷазо мондани бисёр ашхоси воломақоми давлатӣ, ки бар зидди сулҳ, ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ кардаанд. 3. Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк гардидани зарурати таъсиси Суди байналмилалӣ ҷиноятӣ, ки бояд ба ҷиноятҳои характери байналмилалӣ доштаи аз ҷониби ашхоси алоҳида содиршаванда, сарфи назар аз он ки вай фармонҳои дигар одамонро иҷро кардааст ё худ ҷунин фармонҳо додааст, таваҷҷуҳ кунад.

Мутобиқи Статут Суди байналмилалӣ ҷиноятӣ мақомоти судии доимамалкунандаест, ки ваколатдор аст нисбати ашхоси ҷинояти ҷиддӣ содиркарда тибқи муқаррароти қисми 2-и Статут амалиёти судӣ иҷро кунад. Суди байналмилалӣ ҷиноятӣ вазифаҳои худро дар қаламрави ҳар давлати иштирокдор амалӣ гардонда метавонад. Вай ҷунин навъҳои ҷиноятро баррасӣ менамояд:

1. Қатли ом;
2. Ҷиноятҳои ҳарбӣ;
3. Бар зидди инсоният;
4. Ҳуҷумҳо. Ҳамаи ин ҷиноятҳо ҷиддӣ буда, боиси изтиробу нигаронии тамоми инсонияти тараққиқарвар мегарданд.

Суди байналмилалӣ ҷиноятӣ аз 18 судья иборат аст. Барои ишғол кардани мансаби судья ҳар давлати иштирокдор як нафар ном-

зад пешниҳод карда метавонад, ки ӯ бояд шаҳрванди ҳамоно давлат бошад.

Мақомоти қарордодии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон. Баробари мақомоти асосии зикргардида оид ба ҳуқуқҳои инсон мақомоти ба истилоҳ қарордодӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон мавҷуданд. Онҳо, чун қоида, мутобиқи созишномаҳои байни давлатҳо басташуда таъсис мебаранд. Ба чунин мақомот инҳо мансубанд: Кумитаи оид ба ҳуқуқҳои инсон, Кумитаи зидди шиканча, Кумитаи оид ба ҳуқуқҳои кӯдак, Кумитаи бартарафсозии таъъизи наҷодӣ, Кумитаи бартарафсозии таъъиз нисбат ба занон ва ғайра. Мақомоти мазкур асосан вазифаҳои назоратиро ба риояи қарордодҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон ба амал мебароранд.

Кумитаи оид ба ҳуқуқҳои инсон. Ин мақомоти СММ соли 1977 таъсис ёфта, ба амалишавии Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (1966) назорат мебарад. Кумита аз 18 нафар аъзо иборат аст, ки онҳоро давлатҳои аъзо аз ҷумлаи шаҳрвандони худ интихоб мекунанд. Кумитаи оид ба ҳуқуқҳои инсон ҳақ дорад гузоришҳо ва шикоятҳоро дар бораи вайронгаридани ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии инсон, ки аз давлатҳои аъзо мерасанд, баррасӣ намояд. Кумитаи шикоятҳои хаттии ашхоси алоҳидаро низ, ки ҳуқуқҳояшон вайрон карда шудаанд, баррасӣ мекунанд.

Кумита оид ба ҳуқуқҳои кӯдак соли 1991 таъсис ёфта, мақомоти махсус оид ба назорат ба амалишавии нуктаҳои Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак аст. Кумитаи оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ба иҷрои ухдадорихои давлатҳои аъзо дар соҳаи риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак назорат мебарад.

Кумита оид ба ҳуқуқҳои кӯдак бо мақомот ва муассисаҳои махсусгардонидашуда СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ҳамкорӣ мекунанд, таҳқику тафтиши махсуси ҳолатҳои амалишавии ҳуқуқҳои кӯдакро мегузаронад.

Кумита зидди шиканча дар асоси Конвенсияи зидди шиканча ва дигар навъҳои муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва пастзанандаи шаъну эътибор ва ҷазодихӣ таъсис ёфтааст.

Кумита маърузаҳои давлатҳои иштирокдорро оид ба тадбирҳои андешидаашон бобати иҷрои ухдадорихои ба зимма гирифтаашон дар роҳи татбиқи Конвенсия баррасӣ мекунанд. Агар Кумита дар бораи дар ҳудуди ягон давлати иштирокдор мунтазам истифода шудани шиканча маълумоти боэътимод гирад, ҳақ дорад, ки он ҷо, бо гирифтани ризоияти ҳамоно давлат, таҳқику тафтишот гузаронад.

Мутобиқи моддаи 2-и Конвенсия ҳар як давлати иштирокдор ба рои пешгирии ҳодисаҳои шиканча дар қаламрави худ бояд чораҳои пурсамари қонунгузорӣ, маъмурий ва ғайра бинад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро соли 1994 тасдиқ кардааст.

Кумитаи бартарафсозии таъбири наҷодӣ ба амалишавии Конвенсияи байналхалқӣ дар бораи бартарафсозии ҳамаи шаклҳои таъбири наҷодӣ назорат мебарад.

Дар натиҷаи омӯзиши маърузаҳои давлатҳои иштирокдор вай метавонад оид ба проблемаҳои баррасишуда пешниҳодот манзур созад.

Кумитаи бартарафсозии таъбир нисбат ба занон соли 1982 дар асоси Конвенсия дар бораи бартарафсозии ҳама гуна шаклҳои таъбир нисбат ба занон таъсис ёфтааст.

Ҳадафи асосии кумита назорати амалишавии муқаррароти Конвенсия аст.

Кумита маърузаҳо ва дигар иттилооти пешниҳодкардаи давлатҳои иштирокдорро омӯхта, аз рӯйи натиҷаҳои онҳо пешниҳодот ва тавсияҳо тайёр мекунад. Кумита бо дигар мақомоти қарордодии СММ ва Идораи Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон ҳамкории зич дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокдори Конвенсия дар бораи бартарафсозии ҳама гуна шаклҳои таъбир нисбат ба занон мебошад. Вай ин Конвенсияро 26 июни соли 1993 тасдиқ карда, он барои ҷумҳурӣ аз 25 ноябри соли 1993 ҳукми амал пайдо кардааст.

Давлатҳои иштирокдор оид ба вазъи амалишавии конвенсияҳои дар боло зикршуда давра ба давра маърузаҳо пешниҳод менамоянд. Дар сурати зарурат Кумита комиссияи мусолиҳавие таъсис медиҳад, ки он баҳси мазкурро омӯхта, ба Кумита яққоя бо тавсияҳо ва ҳулосаҳо оид ба масъалаи мавриди баҳс маъруза пешниҳод мекунад. Раиси кумита маърузаи комиссияро ба ҳар кадоме аз давлатҳои баҳсунанда мефиристад.

Оид ба бисёр конвенсияҳо имконпазирии пешниҳод кардани шикоятҳои инфиродӣ ё дастаҷамъона бобати ҷой доштани ҳодисаҳои вайрон кардани ҳуқуқҳо, ки дар натиҷаи онҳо давлати мушаххаси иштирокдори Конвенсия метавонад зарар бинад, пешбинӣ шудааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Мақомоти асосии СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро номбар кунед.
2. Кадом мақомоти қарордодии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсонро медонед?
3. Ба мақомоти байналмилалӣ ҳифзи ҳуқуқи инсон дар кадом ҳолатҳо шикоят кардан мумкин аст?
4. Салоҳияти кумитаҳои СММ-ро муайян намуда, мисолҳо биёред.

МУНДАРИЧА

Сарсухан	3
----------------	---

ФАСЛИ I.

ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН: МАФҲУМ, МОҲИЯТ, ТАНОСУБ БО ДАВЛАТ ВА ЧОМЕА

БОБИ 1.

МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

§ 1. Мафҳуми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон	5
§ 2. Моҳияти ҳуқуқҳои инсон	11

БОБИ 2.

ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН: ПРИНЦИПҲО ВА НАВЪҲО

§ 3. Принципи ҳуқуқи инсон	14
§ 4. Таснифи ҳуқуқҳои инсон	18

БОБИ 3.

АСОСҲОИ МАҲДУДСОЗИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

§ 5. Асосҳои умумии маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд	22
§ 6. Норавоии маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои ҷудогонаи инсон ва шаҳрванд дар шароити вазъияти ғавқулода	24

БОБИ 4.

ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН, СИЁСАТ ВА АҲЛОҚ, ТАНОСУБ ДАР БАЙНИ ОНҲО

§ 7. Афзалияти ҳуқуқҳои инсон нисбат ба сиёсат	28
§ 8. Арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқҳои инсон	32

БОБИ 5.

ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁДИ ИҶТИМОӢ ВА ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

§ 9. Ҳуқуқҳои инсон ва давлати ҳуқуқбунёд	36
§ 10. Ҳуқуқҳои инсон ва давлати иҷтимоӣ	39
§ 11. Нақши ҳуқуқҳои инсон дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ	41
§ 12. Бунёди давлати ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	45

БОБИ 6.

САНАДҲО ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН

§ 13. Санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон	47
§ 14. Санадҳои байналхалқӣ оид ба ҳуқуқи инсон	51

ФАСЛИ II.
ҲУҚУҚҲО, ОЗОДИҲО ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ
ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

БОБИ 7.
МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

§ 15. Мафхуми мақоми ҳуқуқи инсон.....	56
§ 16. Мафхуми мақоми ҳуқуқи шаҳрвандӣ	59

БОБИ 8.
ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ШАХСӢ

§ 17. Ҳуқуқ ба ҳаёт	64
§ 18. Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият ва ҳаёти хусусӣ	67
§ 19. Ҳаёти хусусӣ	73
§ 20. Озодии вичдон ва эътиқод	77
§ 21. Ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ёрии ҳуқуқӣ	81
§ 22. Озодии ҳаракат ва интиҳоби ҷойи зист	85

БОБИ 9.
ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ СИЁСӢ

§ 23. Тавсифи умумии ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ	87
§ 24. Ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлат	90
§ 25. Ҳуқуқи муттаҳидшавӣ	92
§ 26. Ҳуқуқи иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои озоишта	96
§ 27. Ҳуқуқи озодии суҳан, матбуот ва истифодаи воситаҳои ахбор .	99
§ 28. Ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ	102

БОБИ 10.
ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИҚТИСОДӢ

§ 29. Ҳуқуқ ба моликият	105
§ 30. Ҳуқуқ ба меҳнат, интиҳоби касб ва истироҳат	108

БОБИ 11.
ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИҶТИМОӢ

§ 31. Тавсифи умумии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ	115
§ 32. Ҳуқуқи ташкили оила. Ҳифзи модарӣ ва кӯдакӣ	117
§ 33. Ҳуқуқ ба манзил	119
§ 34. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ	122
§ 35. Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ	124

БОБИ 12.
ҲУҚУҚИ ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ ҶОМЕА
ВА ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ

§ 36. Ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа	127
§ 37. Ҳуқуқи таҳсил	129

ЗАМИМАҲО

Замимаи I.

ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

1. Вазифаи rioяи қонунҳо ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон 132
2. Вазифаи ҳифзи Ватан ва манфиатҳои давлат ва ҷомеа 135
3. Вазифаи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ 138
4. Вазифаи пардохтани андоз ва боҷҳои муқарраркардаи қонун 141

Замимаи II.

ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ПРОБЛЕМАҲОИ КОРРУПСИЯ

1. Муборизаи давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди зухуроти коррупсионӣ 146
2. Тадбирҳои пешгирӣ кардани амалҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 150

Замимаи III.

МЕХАНИЗМҲОИ МИЛЛИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. Ҳифзи судии ҳуқуқҳои инсон 156
2. Меҳанизмҳои маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон 163
3. Меҳанизмҳои ғайриҳукумати ҳифзи ҳуқуқҳои инсон 171

Замимаи IV.

МЕХАНИЗМҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

1. Тавсифи умумии низоми байналмилалии ҳуқуқҳои инсон 175
2. СММ ва нақши он баҳри ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар ҷаҳони муосир . 179
3. Мақомоти СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон185

Т. Н. Зиёзода, М. А. Маҳмудзода, А. Г. Холиқзода,
З. И. Искандаров, Р. Ш. Сотиволдиев,
С. Т. Зиёева, Н. Муродова, Ғ. Лутфонов

ҲУҚУҚИ ИНСОН

Human Rights

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир
Мусахҳеҳ
Мухаррири техникӣ
Тарроҳ

М. Мунавваров
О. Бухориев
Н. Салоҳиддинзода
М. Чунайдозода

Ба чоп 14.02.2022 иҷозат дода шуд. Коғази офсет.
Чопи офсет. Андоза 60x90 $\frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ 12,0.
Адади нашр 110 000 нусха. Супориши № 113/2021.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел: 222-14-66, E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҚДММ “Бебок” ба табъ расидааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734018, ш. Душанбе, кӯчаи
Н. Қарабоев, 17. Тел: 233-93-49.